FORMATION BANQUE-ASSURANCE

Certification AMF

Manuel complet de préparation à l'examen

— Les 12 thèmes du programme fixé par l'AMF, expliqués pas à pas

— Cours, schémas, tableaux de synthèse, pièges d'examen, mémos

— 436 QCM d'entraînement corrigés et commentés

— 3 examens blancs de 120 questions au format de l'examen

Édition d'octobre 2026 — à jour des textes connus à cette date

Sommaire

Introduction — Réussir l'examen certifié AMF 7

Pourquoi cette certification existe . . . 7
Qui doit être certifié . . . 7
Le format de l'examen . . . 8
Les 12 thèmes et leur poids . . . 9
Ne pas confondre avec l'examen « finance durable » . . . 9
Comment utiliser ce manuel . . . 10
Méthode de travail recommandée . . . 10
Sources et limites de ce manuel . . . 11

Thème 1 — Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international 12

1. Pourquoi réguler la finance ? . . . 12
2. Le niveau mondial : des standards sans force obligatoire directe . . . 12
3. Le niveau européen : la source principale des règles . . . 13
4. La politique monétaire et économique . . . 16
5. Le niveau français : les autorités . . . 16
6. Les textes français . . . 20
7. Les acteurs et leurs statuts . . . 21
8. Les règles prudentielles . . . 23
9. Les mécanismes de garantie . . . 24
L'essentiel . . . 24
QCM d'entraînement . . . 25

Thème 2 — Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements 31

1. Déontologie et conformité : de quoi parle-t-on ? . . . 31
2. L'organisation des établissements . . . 32
3. La fonction conformité . . . 32
4. Les conflits d'intérêts . . . 34
5. Les transactions personnelles . . . 35
6. Les avantages, cadeaux et rémunérations . . . 36
7. L'enregistrement et la conservation . . . 37
8. Les lanceurs d'alerte . . . 37
9. Les analystes financiers et la recherche . . . 38
L'essentiel . . . 38
QCM d'entraînement . . . 39

Thème 3 — Sécurité financière : blanchiment, terrorisme, corruption, sanctions financières 43

1. Pourquoi les établissements financiers sont en première ligne . . . 43

2. Les infractions . . . 43
3. Le cadre juridique . . . 45
4. L'approche par les risques . . . 45
5. Les obligations de vigilance . . . 46
6. La déclaration de soupçon à Tracfin . . . 47
7. La conservation et l'organisation interne . . . 49
8. Les espèces . . . 49
9. Les sanctions financières : gel des avoirs et embargos . . . 49
10. La lutte contre la corruption : la loi Sapin 2 . . . 50
11. La transparence fiscale internationale . . . 50
L'essentiel . . . 51
QCM d'entraînement . . . 51

Thème 4 — Réglementation « abus de marché » 55

1. Pourquoi sanctionner les abus de marché ? . . . 55
2. Le cadre juridique . . . 55
3. L'information privilégiée . . . 56
4. Les trois abus de marché . . . 56
5. Les exceptions et présomptions de légitimité . . . 58
6. Les obligations des émetteurs . . . 59
7. Les obligations des professionnels . . . 60
8. La surveillance et les sanctions . . . 60
9. Les déclarations de franchissement de seuils . . . 61
L'essentiel . . . 61
QCM d'entraînement . . . 62

Thème 5 — Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil 66

1. La logique de la commercialisation . . . 66
2. Le démarchage bancaire et financier . . . 66
3. La vente à distance de services financiers . . . 68
4. Les communications à caractère promotionnel . . . 69
5. Le document d'informations clés (DIC) . . . 69
6. La gouvernance des produits . . . 70
7. Les services et les tests MIF 2 . . . 70
8. Le conseiller en investissements financiers (CIF) . . . 72
9. Les autres canaux de distribution à connaître . . . 73
L'essentiel . . . 73
QCM d'entraînement . . . 74

Thème 6 — Relations avec les clients 78

1. Le cycle de vie de la relation client . . . 78
2. La classification des clients (MIF 2) . . . 78
3. L'entrée en relation et l'ouverture du compte . . . 80
4. La connaissance du client et son actualisation . . . 82
5. L'information du client . . . 82
6. La réception, la transmission et l'exécution des ordres . . . 83
7. Les comptes rendus au client . . . 84
8. La protection des avoirs des clients . . . 84
9. Le secret professionnel . . . 85
10. La protection des données personnelles . . . 85
11. Les réclamations . . . 86
12. La médiation . . . 86
13. La fin de la relation . . . 87

L'essentiel . . . 88

QCM d'entraînement . . . 89

Thème 7 — Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques 96

1. Qu'est-ce qu'un instrument financier ? . . . 96
2. Les actions . . . 97
3. Les obligations . . . 98
4. Les produits dérivés . . . 101
5. Les produits structurés . . . 103
6. La titrisation . . . 104
7. Les crypto-actifs . . . 104
8. Les risques et leur mesure . . . 106

L'essentiel . . . 107

QCM d'entraînement . . . 107

Thème 8 — Gestion collective et gestion pour compte de tiers 114

1. Le principe de la gestion pour compte de tiers . . . 114
2. OPCVM et FIA . . . 114
3. Les acteurs d'un OPC . . . 117
4. Le fonctionnement d'un OPC ouvert . . . 117
5. La gestion sous mandat . . . 119
6. L'épargne salariale . . . 120
7. Les styles de gestion et la mesure de la performance . . . 120
8. La finance durable . . . 121

L'essentiel . . . 123

QCM d'entraînement . . . 123

Thème 9 — Fonctionnement et organisation des marchés 129

1. À quoi servent les marchés financiers ? . . . 129
2. Les lieux d'exécution sous MIF 2 . . . 130
3. Euronext Paris . . . 130
4. Le service de règlement différé (SRD) . . . 133
5. La vente à découvert . . . 133
6. Le trading algorithmique et la transparence . . . 134
7. Les marchés de taux . . . 134
8. Les marchés dérivés organisés . . . 135
9. Le marché des changes . . . 135

L'essentiel . . . 135

QCM d'entraînement . . . 136

Thème 10 — Le post-marché et les infrastructures de marché 140

1. Pourquoi le post-marché est-il essentiel ? . . . 140
2. La chaîne de traitement d'une opération . . . 140
3. La compensation et les chambres de compensation . . . 141
4. Le dépositaire central et le règlement-livraison . . . 142
5. Le transfert de propriété . . . 143
6. La conservation des titres . . . 144
7. Les opérations de financement sur titres et les garanties . . . 145

L'essentiel . . . 145

QCM d'entraînement . . . 146

Thème 11 — Émissions et opérations sur titres 149

1. Le marché primaire . . . 149
2. L'introduction en bourse . . . 150
3. Le prospectus . . . 151
4. Les émissions obligataires . . . 152
5. Le financement participatif . . . 152
6. Les opérations sur le capital . . . 153
7. Les offres publiques . . . 154
8. Les fusions et les scissions . . . 155
9. Le rachat d'actions propres . . . 156
10. Les assemblées générales . . . 156
11. L'information des sociétés cotées . . . 157

L'essentiel . . . 157

QCM d'entraînement . . . 158

Thème 12 — Bases comptables, financières et fiscales 162

1. Les mathématiques financières . . . 162
2. Les documents comptables . . . 164
3. L'analyse financière . . . 165
4. Les référentiels comptables et la consolidation . . . 166
5. La valorisation d'une entreprise . . . 167
6. Notions statistiques et théorie du portefeuille . . . 168
7. La fiscalité des sociétés . . . 168
8. La fiscalité des placements des particuliers . . . 169

L'essentiel . . . 171

QCM d'entraînement . . . 172

Examen blanc n° 1 177

Mode d'emploi des examens blancs . . . 177

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56) . . . 178

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120) . . . 183

Corrigé de l'examen blanc n° 1 . . . 189

Examen blanc n° 2 195

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56) . . . 196

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120) . . . 201

Corrigé de l'examen blanc n° 2 . . . 207

Examen blanc n° 3 213

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56) . . . 214

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120) . . . 219

Corrigé de l'examen blanc n° 3 . . . 225

Annexes 231

Annexe 1 — Les chiffres clés, thème par thème . . . 231

Annexe 2 — Les confusions classiques . . . 235

Annexe 3 — Glossaire des sigles . . . 236

Annexe 4 — La veille de l'examen . . . 239

Annexe 5 — Sources et méthode . . . 239

Introduction — Réussir l'examen certifié AMF

Pourquoi cette certification existe

Un client qui confie son épargne à un établissement financier ne peut pas vérifier lui-même la compétence de la personne qui le conseille. Pour garantir un socle commun de connaissances, l'Autorité des marchés financiers (AMF) impose depuis le **1er juillet 2010** que les collaborateurs exerçant certaines fonctions sensibles justifient d'un **niveau minimal de connaissances** en matière réglementaire, déontologique et technique.

Le fondement est le **règlement général de l'AMF** (RGAMF), aux articles **313-7-1 à 313-7-3** pour les prestataires de services d'investissement (banques, entreprises d'investissement), avec des dispositions équivalentes pour les sociétés de gestion de portefeuille et, depuis 2017, pour les conseillers en investissements financiers (CIF). Ces articles appliquent eux-mêmes une exigence européenne : la directive MIF 2 impose aux établissements de s'assurer que leurs collaborateurs disposent des connaissances et compétences nécessaires.

Comprendre

L'AMF ne fait pas passer l'examen elle-même. Elle **certifie** des examens organisés par des organismes extérieurs (écoles, organismes de formation, associations professionnelles) selon un cahier des charges : son **instruction DOC-2010-09**. L'annexe de cette instruction fixe le **programme officiel**, en **12 thèmes**. Tous les organismes certifiés puisent dans une **base de questions commune**, validée par l'AMF : quel que soit l'organisme choisi, le niveau exigé est le même.

Qui doit être certifié

Sont notamment concernées les personnes physiques qui exercent, sous l'autorité ou pour le compte d'un prestataire, les fonctions suivantes :

- **vendeur** : toute personne chargée d'informer ou de conseiller les clients sur des instruments financiers ou des services d'investissement — en pratique, la plupart des conseillers bancaires qui proposent des placements financiers ;
- **gérant** de portefeuille pour compte de tiers ;
- **négociateur** d'instruments financiers ;
- **responsable de la compensation** et **responsable du post-marché** ;
- **analyste financier** ;
- **responsable de la conformité** (RCSI dans les banques et entreprises d'investissement, RCCI dans les sociétés de gestion), qui doit en outre obtenir une **carte professionnelle** délivrée par l'AMF.

Le collaborateur qui prend l'une de ces fonctions dispose d'un **délai de six mois** pour faire vérifier ses connaissances ; pendant ce délai, il exerce sous la supervision d'une personne qualifiée.

Voie de vérification	Caractéristiques
Examen certifié par l'AMF	Passé auprès d'un organisme certifié ; valable **sans limite de durée** et **reconnu par tous les employeurs**
Vérification interne	Organisée par l'employeur, sous sa responsabilité ; ne vaut que **chez cet employeur** (et son groupe)
Clause du grand-père	Dispense des collaborateurs déjà en fonction au 1er juillet 2010, tant qu'ils restent chez le même employeur ou dans son groupe

À retenir

La certification obtenue n'expire pas et suit son titulaire d'un employeur à l'autre. Mais l'employeur doit, en continu, veiller à la formation et à la compétence de ses collaborateurs : avoir réussi l'examen ne dispense pas de se tenir à jour.

Le format de l'examen

Caractéristique	Règle
Nombre de questions	**120** questions à choix multiples
Forme des questions	**Trois propositions**, **une seule** bonne réponse
Durée	**2 heures**, en une seule séance (environ une minute par question)
Lieu	En centre d'examen ou à distance sous surveillance, selon l'organisme
Notation	Pas de points négatifs : une mauvaise réponse vaut 0, comme une absence de réponse
Structure	**56 questions** sur les thèmes 1 à 6 (environnement réglementaire et déontologique) et **64 questions** sur les thèmes 7 à 12 (connaissances techniques)
Catégories	**33 questions de catégorie A** (connaissances indispensables) et **87 de catégorie C** (culture financière générale), réparties dans les deux parties
Seuil de réussite	**80 % de bonnes réponses en catégorie A et 80 % en catégorie C**
Compensation	**Aucune** : un excellent score dans une catégorie ne rattrape pas l'autre

Exemple

Concrètement, il faut au moins **27 bonnes réponses sur 33** en catégorie A (26/33 = 78,8 % : échec) et au moins **70 bonnes réponses sur 87** en catégorie C (69/87 = 79,3 % : échec).
Vous pouvez donc vous tromper au maximum **6 fois** sur les questions A et **17 fois** sur les questions C.

Comprendre

Les catégories A et C ne correspondent pas aux deux parties de l'examen. Chaque **sujet** du programme officiel est classé A ou C par l'AMF. Les sujets A, « indispensables », portent surtout sur la réglementation et la relation avec le client : règles de bonne conduite, connaissance du client, déontologie, lutte contre le blanchiment, abus de marché. La contrainte la plus forte est donc la catégorie A : avec seulement 33 questions, chaque erreur coûte 3 points de pourcentage.

Piège d'examen

Méfiez-vous des supports anciens. Avant la réforme, l'examen comptait 100 questions, avec des seuils de 85 % en A et 75 % en C. Certains sites présentent aussi d'autres répartitions (par exemple 56 A / 64 C, en confondant les deux parties et les deux catégories). La règle à retenir : 120 questions, 33 A et 87 C, 80 % dans chaque catégorie, sans compensation.

Les 12 thèmes et leur poids

N°	Thème	Partie	Poids indicatif
1	Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international	Réglementaire	environ 14 questions
2	Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements	Réglementaire	environ 6 questions
3	Sécurité financière (blanchiment, financement du terrorisme, corruption, sanctions financières)	Réglementaire	environ 3 questions
4	Réglementation « abus de marché »	Réglementaire	environ 2 questions
5	Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil	Réglementaire	environ 6 questions
6	Relations avec les clients	Réglementaire	environ **25 questions**
7	Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11 (probablement le plus lourd)
8	Gestion collective / gestion pour compte de tiers	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11
9	Fonctionnement et organisation des marchés	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11
10	Post-marché et infrastructures de marché	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11
11	Émissions et opérations sur titres	Technique	part des 58 questions des thèmes 7 à 11
12	Bases comptables et financières (y compris fiscalité)	Technique	environ 6 questions

Les poids des thèmes 1 à 6 et 12 sont ceux qu'annonce un organisme certifié (Lefebvre Dalloz) ; leur total, 56, correspond bien à la première partie de l'examen. La répartition fine entre les thèmes 7 à 11 n'est pas publiée.

> **À retenir**
>
> Trois enseignements pour vos révisions :
> • le **thème 6** (relations avec les clients) pèse à lui seul plus d'un cinquième de l'examen et concentre une grande partie des questions A : c'est le chapitre à connaître par cœur ;
> • le **thème 1** (cadre institutionnel) est le deuxième thème réglementaire : des questions faciles à gagner si l'on connaît bien « qui fait quoi » ;
> • les thèmes 3 et 4 pèsent peu en nombre, mais leurs questions sont souvent de catégorie A : une erreur y coûte cher.

Ne pas confondre avec l'examen « finance durable »

Depuis 2022, l'AMF certifie aussi un **examen distinct consacré à la finance durable** (60 questions, seuil de 80 %), destiné notamment aux conseillers qui présentent des produits durables. Il ne remplace pas l'examen général et n'en dispense pas. Les notions de finance durable du programme général sont traitées dans ce manuel (thèmes 5, 6 et 8).

Comment utiliser ce manuel

Chaque chapitre correspond à un thème officiel et suit la même structure :

1. les **objectifs** du chapitre et son poids à l'examen ;
2. le **cours**, construit pour être compris et pas seulement appris : chaque règle est accompagnée de sa raison d'être ;
3. des **schémas** et **tableaux de synthèse** ;
4. des encadrés pour mémoriser l'essentiel ;
5. une fiche **« L'essentiel »** qui résume le chapitre ;
6. une série de **QCM corrigés et commentés**, au format de l'examen (trois propositions).

Encadré	Rôle
À retenir	Ce qui doit être su par cœur : définitions, chiffres, règles
Comprendre	La logique de la règle : pourquoi elle existe, comment elle s'articule avec les autres
Définition	La définition juridique ou technique exacte
Exemple	Un cas concret ou un calcul, résolu pas à pas
Piège d'examen	Les confusions et formulations qui font perdre des points
Mémo	Un moyen mnémotechnique

Dans les QCM, l'étiquette **A** ou **C** indique la catégorie probable de la question. L'AMF ne publie pas la catégorie de chaque question : ce classement est une estimation fondée sur la nature du sujet. Il permet de repérer les connaissances « indispensables ».

Méthode de travail recommandée

Le plan de révision en six semaines

Semaine	Programme
1	Introduction, thème 1 (cadre institutionnel), thème 2 (déontologie)
2	Thèmes 3 (sécurité financière), 4 (abus de marché), 5 (commercialisation)
3	Thème 6 (relations avec les clients), en deux passages
4	Thèmes 7 (instruments financiers) et 8 (gestion collective)
5	Thèmes 9 (marchés), 10 (post-marché), 11 (émissions), 12 (comptabilité, fiscalité)
6	Examen blanc n° 1, révision ciblée des erreurs, examen blanc n° 2, révision, examen blanc n° 3

Prévoyez environ **une heure par jour**, ou davantage si vous débutez en finance.

La répétition espacée

On oublie environ la moitié de ce que l'on vient d'apprendre en quelques jours si on ne le revoit pas. La parade est de **revoir au bon moment** :

- le jour même : refaire les QCM du chapitre sans regarder les réponses ;
- le lendemain : relire les encadrés « À retenir » et « Piège d'examen » ;
- trois jours plus tard, puis une semaine plus tard : refaire uniquement les QCM manqués ;
- tenir un **carnet d'erreurs** : pour chaque question ratée, noter en une ligne la règle exacte.

La technique du QCM

- **Lire la question jusqu'au bout**, et repérer les mots qui inversent le sens : « ne… pas », « sauf », « n'est pas », « interdit », « obligatoirement ».
- **Méfiance envers les absolus** : « toujours », « jamais », « dans tous les cas », « automatiquement » signalent souvent une proposition fausse, car le droit financier est fait de principes et d'exceptions.
- **Procéder par élimination** : avec trois propositions, écarter une seule réponse fausse laisse une chance sur deux.
- **Se méfier des chiffres voisins** : l'examen joue sur les seuils (5 % ou 10 %, 2 jours ou 3 jours, 5 ans ou 10 ans). Les tableaux de chiffres clés de l'annexe 1 sont faits pour cela.
- **Répondre à toutes les questions** : il n'y a pas de points négatifs.
- **Gérer son temps** : 120 questions en 120 minutes. Ne bloquez pas plus d'une minute et demie sur une question ; marquez-la et revenez-y.

> **À retenir**
>
> Objectif d'entraînement : au moins **90 %** de bonnes réponses aux QCM et aux examens blancs avant de vous présenter. Le stress du jour J coûte toujours quelques points ; une marge de 10 points vous met à l'abri.

Sources et limites de ce manuel

Ce manuel s'appuie sur les textes officiels (Code monétaire et financier, règlement général de l'AMF, règlements et directives européens cités dans chaque chapitre, instruction DOC-2010-09), sur les publications de l'AMF, de l'ACPR, de l'ESMA et des pouvoirs publics, et sur le recoupement des manuels et programmes des organismes de préparation. La liste détaillée figure en annexe.

Trois limites sont assumées et signalées honnêtement :

- les **questions réelles de l'examen sont confidentielles** : la base commune n'est accessible qu'aux organismes certifiés. Les QCM de ce manuel sont **originaux**, construits sur le programme officiel et le style des épreuves ; aucun « sujet tombé » n'est reproduit ;
- la **grille officielle détaillée** (les sujets de chaque thème et leur catégorie A ou C) n'a pas pu être consultée directement lors de la rédaction : le découpage des chapitres suit les intitulés officiels des 12 thèmes et les programmes publiés par les organismes certifiés ;
- la réglementation **évolue en permanence**. Les montants, seuils et taux sont à jour des textes connus en **octobre 2026** ; les évolutions annoncées mais pas encore applicables (passage au règlement-livraison à J+1 le 11 octobre 2027, nouvelles règles européennes de lutte contre le blanchiment en juillet 2027…) sont signalées comme telles. Avant l'examen, vérifiez auprès de votre organisme certificateur la version du référentiel en vigueur.

Thème 1 — Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- dire, pour chaque niveau (mondial, européen, français), **qui fait la règle, qui contrôle et qui sanctionne** ;
- distinguer règlement et directive, et situer les grands textes européens ;
- décrire l'AMF et l'ACPR : statut, organisation, pouvoirs, procédure de sanction et voies de recours ;
- connaître les statuts des acteurs (établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion, CIF, agents liés…) et les services d'investissement ;
- expliquer la politique monétaire de la BCE, les règles prudentielles et les mécanismes de garantie des clients.

Poids à l'examen : environ **14 questions**, le deuxième thème le plus lourd.

1. Pourquoi réguler la finance ?

Une banque ou un marché financier ne vend pas un produit ordinaire : il vend de la **confiance**. Le client remet aujourd'hui son argent contre une promesse future, sans pouvoir tout vérifier. Trois risques justifient une régulation particulière :

- l'**asymétrie d'information** : le professionnel en sait plus que son client, l'émetteur plus que l'investisseur ;
- le **risque systémique** : la faillite d'un établissement peut entraîner celle des autres par contagion (crise de 2008) ;
- l'**intégrité des marchés** : sans règles, les initiés et les manipulateurs fausseraient les prix.

D'où deux grandes familles de règles, qu'il faut savoir distinguer :

Type de régulation	Objectif	Exemples	Autorité principale en France
Prudentielle	Solidité financière des établissements (ils doivent pouvoir faire face à leurs engagements)	Fonds propres, liquidité, gestion des risques	**ACPR** (et BCE pour les grandes banques)
De marché et de bonne conduite	Protection des investisseurs, information, intégrité et bon fonctionnement des marchés	Information des clients, conflits d'intérêts, abus de marché, prospectus	**AMF**

Comprendre

Ce découpage explique la plupart des questions « qui fait quoi ». L'ACPR veille à ce que l'établissement **ne fasse pas faillite** ; l'AMF veille à ce qu'il **traite correctement ses clients et les marchés**. Une même banque est donc contrôlée par les deux : par l'ACPR pour sa solidité, par l'AMF pour sa manière de fournir des services d'investissement.

2. Le niveau mondial : des standards sans force obligatoire directe

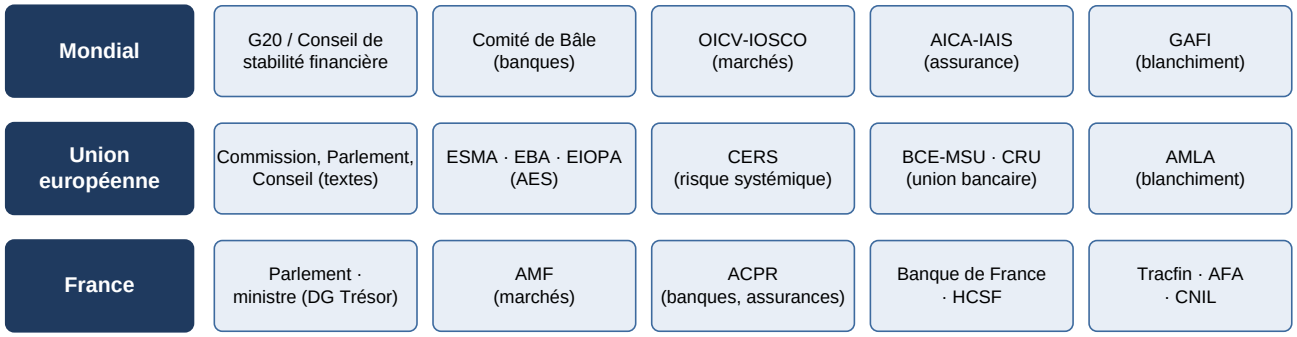
Les organismes internationaux élaborent des **standards et recommandations**. Ils n'ont **pas de pouvoir de contrainte** sur les établissements : leurs normes ne s'appliquent qu'une fois reprises par l'Union européenne ou par les États.

Organisme	Rôle
G20 et **Conseil de stabilité financière** (CSF / FSB, Bâle)	Coordination mondiale de la stabilité financière, réformes d'après-crise (dérivés, banques systémiques)
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (hébergé par la BRI)	Normes prudentielles bancaires : accords de Bâle I, II, III
OICV / IOSCO (Organisation internationale des commissions de valeurs)	Principes de régulation des marchés de titres ; l'AMF en est membre
AICA / IAIS	Normes de supervision de l'assurance
GAFI / FATF (Paris, siège à l'OCDE)	Normes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; listes de pays à haut risque
IASB	Normes comptables internationales IFRS
OCDE	Fiscalité internationale : échange automatique d'informations (norme CRS), cadre CARF pour les crypto-actifs
FMI et **Banque mondiale**	Stabilité monétaire internationale, financement du développement, évaluation des systèmes financiers

Piège d'examen

Le Comité de Bâle ne « sanctionne » aucune banque et ses accords ne s'appliquent pas directement : en Europe, Bâle III est appliqué par le **règlement CRR** et la **directive CRD**. De même, les recommandations du GAFI deviennent obligatoires une fois reprises par les directives et règlements anti-blanchiment.

3. Le niveau européen : la source principale des règles



Architecture de la régulation financière : qui fait quoi, du niveau mondial au niveau national.

Les institutions et les actes

Les textes financiers européens sont proposés par la **Commission européenne** et adoptés conjointement par le **Parlement européen** et le **Conseil de l'Union européenne** (les ministres des États membres).

Acte	Effet	Exemples en finance
Règlement	**Directement applicable** dans tous les États membres, sans transposition ; identique partout	MAR, PRIIPs, EMIR, CSDR, MiFIR, MiCA, SFDR, Prospectus, DORA, CRR
Directive	Fixe des objectifs ; chaque État doit la **transposer** dans son droit national, dans un délai donné	MIF 2, OPCVM, AIFM, CRD, BRRD, directives anti-blanchiment
Décision	Obligatoire pour ses seuls destinataires	Décisions individuelles
Recommandation, avis	Non contraignants	—

Comprendre

Pourquoi l'Europe recourt-elle de plus en plus aux règlements ? Parce qu'une directive transposée différemment dans 27 pays crée des écarts (« gold-plating », arbitrages réglementaires). Le règlement garantit un « code unique » (*single rulebook*). C'est pour cela que MIF 2 (directive) est accompagnée de MiFIR (règlement) pour les règles qui doivent être identiques partout, comme la transparence des marchés.

Piège d'examen

Question classique : « Quel texte s'applique sans transposition ? » Réponse : un **règlement**. Attention, MIF 2 est une **directive** ; MAR est un **règlement**.

Le processus Lamfalussy : quatre niveaux de règles

Niveau	Contenu	Auteur
1	Textes cadres : règlements et directives	Commission (proposition), Parlement et Conseil (adoption)
2	Mesures d'exécution détaillées : actes délégués, normes techniques de réglementation (RTS) et d'exécution (ITS)	Commission, le plus souvent sur projets des autorités européennes de surveillance
3	Orientations (*guidelines*), questions-réponses, convergence des pratiques de supervision	Autorités européennes de surveillance (ESMA, EBA, EIOPA)
4	Contrôle de l'application homogène du droit, procédures en manquement	Commission

Les **orientations** de l'ESMA suivent le principe « **se conformer ou s'expliquer** » : chaque autorité nationale indique si elle s'y conforme ; l'AMF les intègre en général à sa doctrine.

Le Système européen de surveillance financière (SESF)

Créé en 2011 en réponse à la crise de 2008, il comprend trois **autorités européennes de surveillance** (AES), un organe macroprudentiel et les autorités nationales :

Autorité	Siège	Champ
ESMA (Autorité européenne des marchés financiers)	**Paris**	Marchés financiers, gestion d'actifs, infrastructures
EBA (Autorité bancaire européenne)	**Paris** (depuis 2019, auparavant Londres)	Banques
EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)	**Francfort**	Assurance, retraite professionnelle
CERS / ESRB (Comité européen du risque systémique)	**Francfort** (adossé à la BCE)	Surveillance **macroprudentielle** : alertes et recommandations

Les pouvoirs de l'ESMA à connaître :

- élaborer des projets de normes techniques et publier des orientations ;
- **superviser directement** certains acteurs : agences de notation, référentiels centraux, prestataires de services de communication de données, administrateurs de certains indices de référence, CCP de pays tiers d'importance systémique (avec les autorités nationales) ;
- **intervenir sur les produits** : interdire ou restreindre temporairement la commercialisation de certains produits dans toute l'Union (elle l'a fait en 2018 pour les options binaires et les CFD) ;
- régler des différends entre autorités nationales, mener des évaluations par les pairs.

L'union bancaire et la BCE

Depuis **novembre 2014**, l'**union bancaire** confie à la **BCE**, au sein du **Mécanisme de surveillance unique (MSU)**, la supervision directe des banques « importantes » de la zone euro (une centaine de groupes, dont les grandes banques françaises) ; les autres restent supervisées par les autorités nationales (l'ACPR en France) sous le contrôle de la BCE. Le **Mécanisme de résolution unique** (Conseil de résolution unique, CRU, à Bruxelles, et Fonds de résolution unique) organise la gestion des défaillances bancaires.

L'AMLA

L'**Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme** (AMLA), créée en 2024 et installée à **Francfort**, coordonne les autorités nationales et supervisera directement, à partir de 2028, une quarantaine d'établissements parmi les plus risqués de l'Union.

Les grands textes européens

Texte	Nature	Objet
MIF 2 (directive 2014/65/UE) et **MiFIR** (règlement 600/2014)	Directive + règlement	Services d'investissement, protection des investisseurs, organisation et transparence des marchés (application : 3 janvier 2018)
MAR (règlement 596/2014)	Règlement	Abus de marché (application : 3 juillet 2016)
OPCVM / UCITS (directive 2009/65/CE)	Directive	Fonds coordonnés commercialisables dans toute l'Union
AIFM (directive 2011/61/UE)	Directive	Gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
Prospectus (règlement 2017/1129)	Règlement	Information lors d'offres au public et d'admissions sur un marché réglementé
PRIIPs (règlement 1286/2014)	Règlement	Document d'informations clés des produits packagés
EMIR (règlement 648/2012)	Règlement	Dérivés de gré à gré, chambres de compensation
CSDR (règlement 909/2014)	Règlement	Dépositaires centraux, discipline de règlement
CRR / CRD	Règlement + directive	Exigences prudentielles des banques (Bâle III)
BRRD	Directive	Redressement et résolution des banques
SFDR (2019/2088) et **Taxonomie** (2020/852)	Règlements	Finance durable
MiCA (règlement 2023/1114)	Règlement	Crypto-actifs
DORA (règlement 2022/2554)	Règlement	Résilience opérationnelle numérique (depuis le 17 janvier 2025)
Listing Act (2024)	Règlement + directives	Allègement des obligations des sociétés cotées
Paquet **anti-blanchiment** (2024)	Règlement AMLR + directive + règlement AMLA	Règles harmonisées de LCB-FT (application principale : 10 juillet 2027)

L'Union poursuit depuis 2015 un projet d'**Union des marchés de capitaux**, relancé en 2025 sous le nom d'**Union de l'épargne et des investissements** : mieux orienter l'épargne européenne vers le financement des entreprises.

4. La politique monétaire et économique

La BCE et l'Eurosystème

La **Banque centrale européenne** (BCE, Francfort) conduit la politique monétaire de la zone euro avec les banques centrales nationales, dont la **Banque de France** : c'est l'**Eurosystème**. Elle est **indépendante** des gouvernements.

- **Objectif principal** : la **stabilité des prix**, définie comme une inflation de **2 % à moyen terme** (objectif symétrique depuis 2021).
- **Instruments** : trois **taux directeurs** — le taux de la **facilité de dépôt** (rémunération des dépôts des banques à la banque centrale), le taux des **opérations principales de refinancement** et le taux de la **facilité de prêt marginal** ; les opérations de refinancement ; les achats de titres (assouplissement quantitatif) ; les réserves obligatoires.
- Depuis le changement de cadre opérationnel de 2024, le **taux de la facilité de dépôt** est le taux qui pilote en pratique les taux du marché monétaire, dont l'**€STR**.

Comprendre

La transmission : quand la BCE **relève** ses taux directeurs, le coût de refinancement des banques augmente, elles relèvent les taux des crédits, la demande de crédit et la consommation ralentissent, et l'inflation recule. Les taux de marché montent, ce qui fait **baisser le prix des obligations existantes** (voir thème 7). C'est le mécanisme de 2022-2023. Inversement, une **baisse** des taux soutient l'activité et le prix des obligations.

La politique budgétaire

La politique budgétaire (dépenses publiques, impôts) relève des **États**, encadrée au niveau européen par le **Pacte de stabilité et de croissance** (références : déficit public de **3 %** du PIB, dette publique de **60 %** du PIB), réformé en 2024 autour de trajectoires de dépenses pluriannuelles. En France, le budget est voté chaque année par le Parlement (loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale).

5. Le niveau français : les autorités

Le Parlement, le Gouvernement, la direction générale du Trésor

Le **Parlement** vote les lois, codifiées pour l'essentiel dans le **Code monétaire et financier** (CMF). Le **ministre chargé de l'Économie** prend les décrets et arrêtés d'application et **homologue par arrêté le règlement général de l'AMF**. La **direction générale du Trésor** prépare les textes financiers et représente la France dans les négociations européennes ; elle met aussi en œuvre les mesures de **gel des avoirs** (voir thème 3).

L'Autorité des marchés financiers (AMF)

Définition

L'AMF est une **autorité publique indépendante**, dotée de la **personnalité morale** et de l'**autonomie financière**. Elle a été créée par la **loi de sécurité financière du 1er août 2003**, par la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB, 1967), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF).

Ses **missions** (art. L. 621-1 du CMF) : veiller à la **protection de l'épargne** investie dans les instruments financiers et les autres placements offerts au public, à l'**information des investisseurs** et au **bon fonctionnement des marchés**. Elle apporte aussi son concours à la régulation européenne et internationale.

Elle est financée par des **contributions** versées par les acteurs qu'elle régule (et non par le budget de l'État ni par les sanctions, dont le produit est versé au Trésor public ou au fonds de garantie compétent).

Organe	Composition et rôle
Président	Nommé par **décret** pour **5 ans, non renouvelable** ; préside le Collège
Collège	**16 membres** (magistrats, personnalités qualifiées, représentants des salariés actionnaires…) ; adopte le règlement général et la doctrine, prend les décisions individuelles (agréments, visas), **décide d'ouvrir les procédures de sanction** et notifie les griefs
Commission des sanctions	**12 membres** (conseillers d'État, conseillers à la Cour de cassation, professionnels…), **distincte du Collège** ; elle **juge** et prononce les sanctions
Médiateur	Règlement amiable et gratuit des litiges entre épargnants et professionnels (voir thème 6)
Secrétaire général	Dirige les services ; nommé par le président après avis du Collège
Commissions consultatives	Associent les professionnels et les épargnants à l'élaboration de la réglementation

Comprendre

Pourquoi séparer le Collège et la Commission des sanctions ? Pour respecter le droit à un procès équitable : celui qui **poursuit** (le Collège, qui ouvre la procédure et notifie les griefs) ne peut pas être celui qui **juge** (la Commission des sanctions). Cette séparation, imposée en 2003 et renforcée depuis, est une garantie d'impartialité.

Les **pouvoirs** de l'AMF :

Pouvoir	Contenu
Réglementaire	Règlement général (homologué par le ministre), instructions ; doctrine (positions, recommandations)
Décisions individuelles	Agrément des **sociétés de gestion de portefeuille**, des PSCA, des PSFP ; approbation des **prospectus** ; décision de conformité des **offres publiques** ; agrément des OPCVM et de nombreux FIA ; approbation du programme d'activité des PSI pour les services d'investissement ; carte professionnelle des RCSI et RCCI
Surveillance et contrôle	Surveillance des marchés (détection d'anomalies), **contrôles** des professionnels, **enquêtes** sur toute personne (abus de marché, information financière)
Mesures d'urgence	Injonctions, suspension d'activité, demande au juge de faire cesser une pratique, **mises en garde** publiques et **listes noires** de sites non autorisés, demande de **blocage** de sites illicites
Sanction	Par la Commission des sanctions, après une procédure contradictoire

La procédure de sanction de l'AMF

1. **Détection** : surveillance des marchés, signalements, plaintes, déclarations d'opérations suspectes.
2. **Contrôle** (professionnels régulés) ou **enquête** (toute personne) par les services de l'AMF, qui disposent de pouvoirs d'investigation (accès aux documents, auditions, enregistrements téléphoniques ; visites domiciliaires sur autorisation du juge).
3. Le **Collège** examine le rapport et, s'il estime que des manquements sont caractérisés, **notifie les griefs** à la personne mise en cause et saisit la Commission des sanctions. Il peut aussi, pour certains manquements, proposer une **composition administrative** (sorte de transaction : la personne s'engage à verser une somme et à corriger ses pratiques), qui doit être **homologuée** par la Commission des sanctions et est rendue publique.
4. La **Commission des sanctions** instruit (un rapporteur), entend la personne lors d'une **séance publique** (sauf exceptions), puis décide.
5. La décision est en principe **publiée**.

Le Collège ne peut être saisi de faits remontant à plus de **six ans** s'il n'a été fait, dans ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Sanctions possibles	Pour qui
Avertissement, blâme	Professionnels régulés et leurs collaborateurs
Interdiction temporaire ou définitive d'exercer tout ou partie des activités ; **retrait** de la carte professionnelle	Professionnels régulés et leurs collaborateurs
Sanction pécuniaire jusqu'à **100 millions d'euros** ou **dix fois le montant de l'avantage retiré** ; pour certains manquements des personnes morales, un pourcentage du chiffre d'affaires annuel (jusqu'à 15 % en matière d'abus de marché)	Toute personne (professionnel ou non)

Les voies de recours

Personne sanctionnée	Juridiction compétente
Professionnel régulé (PSI, SGP, CIF…) et ses collaborateurs, pour un manquement à ses obligations professionnelles	**Conseil d'État** (juge administratif)
Toute autre personne (par exemple un particulier ou un dirigeant d'émetteur sanctionné pour abus de marché)	**Cour d'appel de Paris** (juge judiciaire)

Le **président de l'AMF**, après accord du Collège, peut lui aussi former un recours contre une décision de la Commission des sanctions (par exemple s'il juge la sanction insuffisante).

Piège d'examen

Piège fréquent : « Toutes les sanctions de l'AMF relèvent de la cour d'appel de Paris. » Faux : les sanctions des **professionnels régulés** relèvent du **Conseil d'État**.

Mémo

« **Pro** → **Palais-Royal** » : le Conseil d'État siège au Palais-Royal ; les **professionnels** y vont. Les autres vont devant la **cour d'appel de Paris**.

Sanction administrative et poursuite pénale

Certains faits (abus de marché notamment) peuvent constituer à la fois un **manquement administratif** (AMF) et un **délit pénal** (poursuivi par le **Parquet national financier**). Depuis la **loi du 21 juin 2016**, une même personne ne peut plus être poursuivie deux fois pour les mêmes faits d'abus de marché : l'AMF et le PNF se concertent pour choisir **une seule voie** (« aiguillage »), en cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris tranche. Voir le thème 4.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Définition

L'**ACPR**, autorité administrative indépendante **adossée à la Banque de France** et présidée par le **gouverneur de la Banque de France**, agrée et contrôle les **banques**, les **entreprises d'investissement** (sur le plan prudentiel), les **assureurs**, les établissements de paiement et de monnaie électronique ; elle veille à la **stabilité financière**, à la **protection de la clientèle** (pratiques commerciales de la banque et de l'assurance) et organise la **résolution** des établissements défaillants.

Elle comprend un **Collège de supervision**, un **Collège de résolution** et une **Commission des sanctions** distincte. Dans la zone euro, elle travaille au sein du MSU avec la BCE.

Sujet	AMF	ACPR
Agrément d'une **banque**	— (approuve le programme d'activité pour les services d'investissement)	**Oui** (la BCE décide pour l'agrément des établissements de crédit, sur proposition de l'ACPR)
Agrément d'une **entreprise d'investissement**	Approuve le **programme d'activité**	**Oui**
Agrément d'une **société de gestion de portefeuille**	**Oui**	—
Agrément d'un **assureur**	—	**Oui**
Contrôle des **règles de bonne conduite** en matière de services d'investissement	**Oui**	—
Contrôle des **pratiques commerciales** en assurance et crédit	—	**Oui**
Solvabilité, liquidité, fonds propres	—	**Oui**

Piège d'examen

Une **entreprise d'investissement** est agréée par l'**ACPR**, après approbation par l'**AMF** de son programme d'activité ; une **société de gestion de portefeuille** est agréée par l'**AMF**. Les deux sont des pièges très classiques.

Les deux autorités partagent un **pôle commun**, dont le service d'information du public s'appelle **Assurance Banque Épargne Info Service** (ABEIS) : coordination des contrôles de commercialisation, veille sur les publicités, information du public.

Les autres acteurs publics

Acteur	Rôle
Banque de France	Banque centrale membre de l'Eurosystème ; stabilité financière ; tenue de fichiers (FICP, FCC) ; secrétariat des commissions de surendettement
Haut Conseil de stabilité financière (HCSF)	Autorité **macroprudentielle** présidée par le ministre de l'Économie : coussin de fonds propres contracyclique, norme d'octroi des crédits immobiliers (taux d'effort maximal de 35 %, durée maximale de 25 ans, avec dérogations limitées)
Comité consultatif du secteur financier (CCSF)	Concertation entre établissements et représentants de la clientèle
ORIAS	Registre unique des intermédiaires : intermédiaires en assurance, en opérations de banque (IOBSP), **conseillers en investissements financiers**, **agents liés** de PSI, intermédiaires en financement participatif
Tracfin	Cellule de renseignement financier (voir thème 3)
Agence française anticorruption (AFA)	Contrôle des programmes anticorruption (voir thème 3)
CNIL	Protection des données personnelles (voir thème 6)
DGCCRF	Pratiques commerciales trompeuses, droit de la consommation
Parquet national financier (PNF)	Poursuites pénales en matière boursière et de corruption
Haute Autorité de l'audit (H2A)	Supervision des commissaires aux comptes

Les associations professionnelles

Elles représentent les professionnels, élaborent des codes de bonne conduite et sont consultées sur la réglementation : **Fédération bancaire française** (FBF), **Association française de la gestion financière** (AFG), **Association française des marchés financiers** (AMAFI), **France Assureurs**, **Association française des sociétés financières** (ASF), Association française des professionnels des titres (AFTI). Les **associations de CIF** agréées par l'AMF (voir thème 5) ont un rôle particulier : l'adhésion à l'une d'elles est **obligatoire** pour exercer comme CIF.

6. Les textes français

La hiérarchie des normes

Du plus haut au plus bas : Constitution → traités et droit européen → lois (et ordonnances ratifiées) → décrets → arrêtés → règlement général de l'AMF (homologué par arrêté) → doctrine.

Le Code monétaire et financier

Le CMF rassemble les lois (articles **L.**) et les décrets (articles **R.** et **D.**) applicables à la monnaie, aux établissements, aux services d'investissement et aux marchés. Quelques repères : L. 211-1 (instruments financiers), L. 321-1 et L. 321-2 (services d'investissement et services connexes), L. 341-1 et suivants (démarchage), L. 533-1 et suivants (règles de bonne conduite), L. 561-1 et suivants (LCB-FT), L. 621-1 et suivants (AMF).

Le règlement général de l'AMF

Livre	Contenu
I	L'Autorité des marchés financiers
II	Émetteurs et information financière (offres au public, offres publiques d'acquisition, information périodique et permanente)
III	Prestataires (règles d'organisation et de bonne conduite, CIF, démarchage)
IV	Produits d'épargne collective (OPC)
V	Infrastructures de marché
VI	Abus de marché
VII	Crypto-actifs (anciens actifs numériques)

La doctrine de l'AMF

Instrument	Portée
Instruction	Précise les modalités d'application du règlement général (procédures, formulaires)
Position	Interprétation des textes par l'AMF ; elle indique comment l'AMF les applique
Recommandation	Incite à adopter une pratique jugée souhaitable, sans caractère obligatoire
Questions-réponses, guides	Réponses pratiques à des questions récurrentes

7. Les acteurs et leurs statuts

Les services d'investissement

Définition

Les **services d'investissement** (art. L. 321-1 du CMF) portent sur des **instruments financiers**. Ils ne peuvent être fournis à titre habituel que par des **prestataires agréés** (établissements de crédit et entreprises d'investissement), sous peine de sanctions pénales.

Service d'investissement	En bref
Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers (RTO)	Recevoir l'ordre du client et le transmettre à un autre prestataire pour exécution
Exécution d'ordres pour le compte de tiers	Conclure la transaction au nom du client sur un lieu d'exécution
Négociation pour compte propre	Engager ses propres capitaux (contrepartie)
Gestion de portefeuille pour le compte de tiers	Gérer de façon discrétionnaire, dans le cadre d'un mandat
Conseil en investissement	Fournir des recommandations **personnalisées** sur des instruments financiers
Prise ferme	Acquérir les titres d'une émission pour les revendre
Placement garanti	Placer une émission en garantissant à l'émetteur un montant minimal
Placement non garanti	Rechercher des souscripteurs sans garantie de résultat
Exploitation d'un **système multilatéral de négociation** (SMN / MTF)	Gérer une plateforme aux règles non discrétionnaires
Exploitation d'un **système organisé de négociation** (SON / OTF)	Gérer une plateforme à exécution discrétionnaire (hors actions)

Les **services connexes** (art. L. 321-2) n'exigent pas d'agrément spécifique s'ils sont rendus seuls, mais sont souvent fournis avec les services d'investissement : **tenue de compte-conservation** d'instruments financiers, **octroi de crédits** pour permettre une opération sur instruments financiers, **conseil aux entreprises** (structure du capital, fusions-acquisitions), **services de change** liés aux services d'investissement, **recherche en investissement** et analyse financière, services liés à la prise ferme.

Piège d'examen

Le **conseil en investissement** suppose une **recommandation personnalisée** : présentée comme adaptée à la personne ou fondée sur sa situation. Une information générale sur un produit, ou une recommandation diffusée au public (presse, site internet), n'est pas du conseil en investissement au sens de MIF 2.

Les statuts

Statut	Activité	Agrément / immatriculation	Contrôle
Établissement de crédit (banque, banque mutualiste ou coopérative, établissement de crédit spécialisé)	Opérations de banque (dépôts, crédits, moyens de paiement) et, s'il est agréé pour cela, services d'investissement	ACPR / BCE	ACPR / BCE (prudentiel), AMF (services d'investissement)

Statut	Activité	Agrément / immatriculation	Contrôle
Entreprise d'investissement	Services d'investissement, sans recevoir de dépôts	ACPR, après approbation du programme d'activité par l'AMF	ACPR (prudentiel), AMF (bonne conduite)
Société de gestion de portefeuille (SGP)	Gestion d'OPC et/ou gestion sous mandat ; conseil en investissement possible	**AMF**	AMF
Conseiller en investissements financiers (CIF)	Conseil en investissement, conseil sur la fourniture de services d'investissement, conseil en gestion de patrimoine	**ORIAS** + adhésion à une **association agréée par l'AMF**	AMF et association
Agent lié	Agit pour le compte d'**un seul** PSI : RTO, placement, conseil, démarchage	Mandat écrit + immatriculation **ORIAS**	Sous la **responsabilité entière et inconditionnelle** du PSI mandant
Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA)	Services sur crypto-actifs (MiCA)	**AMF** (avis de l'ACPR)	AMF
Prestataire de services de financement participatif (PSFP)	Plateformes de financement participatif (règlement européen 2020/1503)	**AMF**	AMF
Établissement de paiement / de monnaie électronique	Services de paiement, émission de monnaie électronique	ACPR	ACPR
Intermédiaire en assurance (courtier, agent général, mandataire)	Distribution d'assurance (dont assurance-vie)	ORIAS	ACPR
IOBSP	Intermédiation en crédit et services de paiement	ORIAS	ACPR

Comprendre

L'**agent lié** est la solution choisie par de nombreux réseaux (conseillers indépendants travaillant pour une seule plateforme, par exemple). Il ne peut **ni recevoir de fonds ni recevoir d'instruments financiers** des clients ; il doit indiquer son statut et l'identité de son mandant. Le client est protégé car le PSI répond de tous ses actes. À l'inverse, le **CIF** est indépendant des producteurs (il peut travailler avec plusieurs), mais il ne peut pas non plus détenir les fonds de ses clients.

Les **infrastructures de marché** ont leurs propres statuts : **entreprise de marché** (gère un marché réglementé : Euronext Paris), **chambre de compensation** (contrepartie centrale), **dépositaire central** (Euroclear France). Voir thèmes 9 et 10.

Le passeport européen

Définition

Un prestataire agréé dans un État membre peut exercer dans tout l'**Espace économique européen** (Union européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège), soit en **libre prestation de services** (sans implantation), soit en **libre établissement** (succursale), après une simple **notification** à l'autorité de son pays d'origine, qui la transmet à l'autorité du pays d'accueil.

Sujet	Autorité compétente
Agrément, solidité financière, organisation	**État d'origine**
Règles de bonne conduite appliquées par une **succursale** aux clients du pays d'accueil	**État d'accueil**
Libre prestation de services	État d'origine pour l'essentiel

Le passeport existe pour les services d'investissement (MIF 2), les OPCVM, les gestionnaires de FIA (commercialisation auprès des professionnels), les prospectus, les PSCA (MiCA), les PSFP. Les prestataires établis **hors de l'Union** (pays tiers) n'en bénéficient pas : ils doivent en principe créer une filiale ou une succursale agréée.

8. Les règles prudentielles

Les banques : Bâle III, CRR et CRD

Les accords de **Bâle III**, appliqués dans l'Union par le règlement **CRR** et la directive **CRD** (dernière version, « CRR3 », applicable depuis le **1er janvier 2025** avec des mesures transitoires jusqu'en 2032), imposent aux banques :

Exigence	Règle principale
Fonds propres	Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d'au moins **4,5 %** des actifs pondérés par les risques ; fonds propres de catégorie 1 d'au moins **6 %** ; fonds propres totaux d'au moins **8 %** ; plus des **coussins** (coussin de conservation de **2,5 %**, coussin contracyclique, coussins pour les banques systémiques)
Ratio de levier	Fonds propres de catégorie 1 d'au moins **3 %** de l'exposition totale non pondérée
Liquidité à court terme (LCR)	Actifs liquides suffisants pour couvrir **30 jours** de sorties de trésorerie en situation de tension : ratio d'au moins **100 %**
Financement stable (NSFR)	Financement stable disponible au moins égal au financement stable exigé à **un an** : ratio d'au moins **100 %**
Plancher de fonds propres (*output floor*)	Les actifs pondérés calculés par les modèles internes ne peuvent être inférieurs à **72,5 %** de ceux calculés selon les méthodes standard (montée en charge progressive de 2025 à 2030)

Les **entreprises d'investissement** relèvent depuis 2021 d'un régime prudentiel adapté (règlement **IFR** et directive **IFD**), sauf les plus grandes, qui restent soumises à CRR. Les **assureurs** relèvent de **Solvabilité II**.

La résolution des banques

La directive **BRRD** organise la **résolution** d'une banque en difficulté sans recourir à l'argent public : les autorités de résolution (CRU, ACPR) peuvent notamment imposer un **renflouement interne** (*bail-in*), qui fait supporter les pertes aux **actionnaires**, puis aux **créanciers** selon leur rang. Les **dépôts garantis** (jusqu'à 100 000 €) sont exclus du renflouement interne. Les banques doivent détenir un montant minimal de fonds propres et de dettes « absorbant les pertes » (exigence **MREL**).

9. Les mécanismes de garantie

Le **Fonds de garantie des dépôts et de résolution** (FGDR) indemnise les clients d'un établissement défaillant :

Garantie	Plafond par client et par établissement	Points clés
Dépôts (comptes courants, livrets non réglementés, comptes à terme, PEL, CEL…)	**100 000 €**	Indemnisation en principe sous **7 jours ouvrables** ; plafond porté jusqu'à **500 000 €** pendant 3 mois pour certains dépôts exceptionnels (vente d'un logement, héritage, indemnité…)
Livret A, LDDS, LEP	**100 000 €** supplémentaires, distincts des 100 000 € ci-dessus	Garantie de l'État, versée par le FGDR
Titres (instruments financiers conservés)	**70 000 €**	Seulement si l'établissement est **incapable de restituer** les titres ; les espèces liées aux titres relèvent de la garantie des dépôts
Cautions	Selon le cas	Engagements de caution délivrés par l'établissement

Le **Fonds de garantie des assurances de personnes** (FGAP) protège de son côté les souscripteurs d'**assurance-vie** (jusqu'à **70 000 €** par assuré et par assureur, tous contrats confondus).

Piège d'examen

La garantie des titres **ne couvre pas la baisse des cours**. Un client dont les actions ont perdu 40 % en bourse n'est pas indemnisé : la garantie ne joue que si le conservateur, défaillant, ne peut pas restituer les titres. Voir aussi la ségrégation des avoirs (thème 10).

Exemple

Un client détient dans la même banque, qui fait faillite : un compte courant de 30 000 €, un livret bancaire de 90 000 €, un Livret A de 22 950 € et un compte-titres de 150 000 € dont les titres ont disparu.

- Dépôts : 30 000 + 90 000 = 120 000 € → indemnisés à hauteur de **100 000 €**.
- Livret A : **22 950 €**, garantie distincte.
- Titres : **70 000 €** au maximum.

Total : 192 950 €. La perte non couverte est de 20 000 € sur les dépôts et 80 000 € sur les titres.

L'essentiel

À retenir

- Régulation **prudentielle** (solidité : ACPR, BCE) ≠ régulation **de marché et de bonne conduite** (AMF).
- Normes mondiales (Bâle, OICV, GAFI…) **sans force obligatoire directe**.
- **Règlement** : directement applicable. **Directive** : à transposer. MIF 2 est une directive ; MAR, PRIIPs, EMIR, MiCA, SFDR sont des règlements.
- Lamfalussy : 4 niveaux ; les orientations de niveau 3 suivent le principe « se conformer ou s'expliquer ».
- ESMA et EBA à **Paris** ; EIOPA, CERS, BCE et AMLA à **Francfort**.
- BCE : stabilité des prix, inflation de **2 %** à moyen terme ; trois taux directeurs.
- AMF : loi du **1er août 2003** (COB + CMF + CDGF), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ; Collège de **16** membres, Commission des sanctions de **12** membres, président nommé pour **5 ans non renouvelables**.
- Sanctions AMF : jusqu'à **100 M€** ou **10 fois** l'avantage retiré ; recours : **Conseil d'État** pour les professionnels, **cour d'appel de Paris** pour les autres.
- Agrément : banques et entreprises d'investissement par l'**ACPR** (BCE pour les établissements de crédit) ; **SGP, PSCA, PSFP par l'AMF** ; CIF et agents liés immatriculés à l'**ORIAS**.
- Passeport européen : notification ; prudentiel = État d'origine ; bonne conduite des succursales = État d'accueil.
- Bâle III : CET1 **4,5 %**, total **8 %**, coussin de conservation **2,5 %**, levier **3 %**, LCR et NSFR **100 %**.
- FGDR : **100 000 €** de dépôts + **100 000 €** de livrets réglementés + **70 000 €** de titres, par client et par établissement ; indemnisation sous **7 jours ouvrables**.

QCM d'entraînement

C Q1. Les recommandations du Comité de Bâle s'appliquent aux banques européennes :

a) après leur reprise dans des textes européens comme le règlement CRR et la directive CRD
b) directement, dès leur publication
c) uniquement aux banques suisses

Réponse a. Les organismes internationaux n'ont pas de pouvoir contraignant direct.

C Q2. L'organisme international qui élabore les normes de lutte contre le blanchiment et dresse des listes de pays à haut risque est :

a) le GAFI
b) l'OICV
c) le FMI

Réponse a. Le GAFI siège à Paris, dans les locaux de l'OCDE.

C Q3. L'OICV (IOSCO) regroupe :

a) les régulateurs des marchés de valeurs mobilières, dont l'AMF
b) les banques centrales
c) les agences de notation

Réponse a. Elle élabore des principes de régulation des marchés de titres.

C Q4. Un règlement européen :

a) doit être transposé par chaque État membre
b) est directement applicable dans tous les États membres
c) ne s'applique qu'aux institutions européennes

Réponse b. Contrairement à la directive, qui fixe des objectifs à transposer.

C Q5. Parmi ces textes, lequel est une directive ?

a) MAR
b) MIF 2
c) PRIIPs

Réponse b. MIF 2 (2014/65/UE) est une directive ; elle est complétée par le règlement MiFIR.

C Q6. Dans le processus Lamfalussy, les orientations et questions-réponses de l'ESMA relèvent du :

a) niveau 3
b) niveau 1
c) niveau 2

Réponse a. Le niveau 3 vise la convergence des pratiques de supervision.

C Q7. Le siège de l'ESMA est situé à :

a) Bruxelles
b) Paris
c) Francfort

Réponse b. L'EBA est aussi à Paris ; l'EIOPA et le CERS sont à Francfort.

C Q8. Le Comité européen du risque systémique (CERS) est chargé :

a) de la supervision directe des banques
b) de la surveillance macroprudentielle du système financier européen
c) de l'agrément des sociétés de gestion

Réponse b. Il émet des alertes et des recommandations ; il n'agrée ni ne sanctionne.

C Q9. L'ESMA a utilisé en 2018 son pouvoir d'intervention sur les produits pour :

a) interdire les OPCVM monétaires
b) interdire la vente d'options binaires et restreindre celle des CFD aux clients non professionnels
c) fermer Euronext

Réponse b. Ces mesures ont ensuite été reprises par les autorités nationales, dont l'AMF.

C Q10. Depuis 2014, la supervision directe des banques les plus importantes de la zone euro est assurée par :

a) la Commission européenne
b) l'EBA
c) la BCE, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique

Réponse c. C'est le premier pilier de l'union bancaire.

C Q11. L'objectif principal de la politique monétaire de la BCE est :

a) la stabilité des prix, avec une inflation de 2 % à moyen terme
b) le plein emploi
c) la stabilité du taux de change de l'euro

Réponse a. L'objectif de 2 % est symétrique.

C Q12. Une hausse des taux directeurs de la BCE a en principe pour effet :

a) de faire monter le prix des obligations à taux fixe existantes
b) de renchérir le crédit et de faire baisser le prix des obligations à taux fixe existantes
c) d'augmenter l'inflation

Réponse b. Les taux de marché montent, et les obligations anciennes, moins rémunératrices, perdent de la valeur.

C Q13. L'AMF a été créée par :

a) la loi de modernisation des activités financières de 1996
b) la loi de sécurité financière du 1er août 2003
c) la loi PACTE de 2019

Réponse b. Par fusion de la COB, du CMF et du CDGF.

C Q14. L'AMF est :

a) un service du ministère de l'Économie
b) une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale
c) une association professionnelle

Réponse b. Elle dispose aussi de l'autonomie financière.

C Q15. L'AMF est financée principalement par :

a) les contributions des acteurs qu'elle régule
b) le produit des sanctions qu'elle prononce
c) une dotation du budget de l'État

Réponse a. Le produit des sanctions est versé au Trésor public ou à un fonds de garantie.

C Q16. Le règlement général de l'AMF entre en vigueur après :

a) son homologation par arrêté du ministre chargé de l'Économie
b) son vote par le Parlement
c) son approbation par l'ESMA

Réponse a. Il est publié au Journal officiel avec l'arrêté d'homologation.

C Q17. Au sein de l'AMF, l'organe qui décide d'ouvrir une procédure de sanction et notifie les griefs est :

a) le Collège
b) le médiateur
c) la Commission des sanctions

Réponse a. La Commission des sanctions, distincte du Collège, juge.

C Q18. La Commission des sanctions de l'AMF compte :

a) 6 membres
b) 16 membres
c) 12 membres

Réponse c. Le Collège compte 16 membres.

C Q19. Le président de l'AMF est nommé :

a) par décret pour 5 ans non renouvelables
b) par l'ESMA
c) par le Collège pour 3 ans renouvelables

Réponse a. Il préside le Collège.

A Q20. Un conseiller en investissements financiers sanctionné par la Commission des sanctions de l'AMF pour manquement à ses obligations professionnelles peut former un recours devant :

a) la cour d'appel de Paris
b) le tribunal de commerce
c) le Conseil d'État

Réponse c. Les recours des professionnels régulés relèvent du juge administratif.

C Q21. Un particulier sanctionné par l'AMF pour une opération d'initié peut former un recours devant :

a) le Conseil d'État
b) la Cour de justice de l'Union européenne
c) la cour d'appel de Paris

Réponse c. Les personnes non régulées relèvent du juge judiciaire.

C Q22. Le montant maximal de la sanction pécuniaire que peut prononcer la Commission des sanctions de l'AMF est en principe de :

a) 100 millions d'euros ou dix fois l'avantage retiré
b) 1,5 million d'euros
c) 1 milliard d'euros

Réponse a. Des plafonds en pourcentage du chiffre d'affaires existent aussi pour certains manquements des personnes morales.

C Q23. La composition administrative est :

a) une sanction pénale
b) une transaction proposée par le Collège, qui doit être homologuée par la Commission des sanctions
c) un recours devant le Conseil d'État

Réponse b. Elle permet de clore une procédure moyennant le versement d'une somme et des engagements.

C Q24. Le Collège de l'AMF ne peut être saisi de faits remontant à plus de :

a) trois ans, sans acte de recherche ou de sanction dans ce délai
b) dix ans, sans acte de recherche ou de sanction dans ce délai
c) six ans, sans acte de recherche ou de sanction dans ce délai
Réponse c. C'est le délai de prescription des manquements.

C Q25. L'ACPR est :

a) adossée à la Banque de France et présidée par son gouverneur
b) une autorité européenne
c) une direction de l'AMF
Réponse a. Elle est chargée du contrôle prudentiel et de la protection de la clientèle en banque et en assurance.

C Q26. Une société de gestion de portefeuille doit être agréée par :

a) la BCE
b) l'ACPR
c) l'AMF
Réponse c. C'est un piège fréquent : les entreprises d'investissement, elles, sont agréées par l'ACPR.

C Q27. Une entreprise d'investissement est agréée par :

a) l'ORIAS
b) l'ACPR, après approbation de son programme d'activité par l'AMF
c) l'AMF seule
Réponse b. L'AMF approuve le programme d'activité pour les services d'investissement.

C Q28. Les mesures macroprudentielles comme la norme d'octroi des crédits immobiliers (taux d'effort de 35 %) relèvent :

a) du Haut Conseil de stabilité financière
b) du CCSF
c) de l'AMF
Réponse a. Le HCSF est présidé par le ministre de l'Économie.

C Q29. Le registre unique des intermédiaires, sur lequel doivent être immatriculés les CIF et les agents liés, est tenu par :

a) l'AMF
b) l'ORIAS
c) la Banque de France
Réponse b. L'immatriculation à l'ORIAS est une condition d'exercice.

C Q30. Les instructions de l'AMF :

a) sont adoptées par le Parlement européen
b) sont des lois
c) précisent les modalités d'application du règlement général
Réponse c. Les positions expriment l'interprétation des textes par l'AMF, les recommandations des pratiques souhaitables.

C Q31. Le livre III du règlement général de l'AMF porte sur :

a) les prestataires
b) les émetteurs
c) les abus de marché
Réponse a. Livre II : émetteurs ; livre IV : placements collectifs ; livre VI : abus de marché.

C Q32. Lequel de ces services est un service d'investissement ?

a) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital
b) le conseil en investissement
c) la tenue de compte-conservation
Réponse b. Les deux autres sont des services connexes.

C Q33. Lequel de ces services est un service connexe ?

a) la réception et la transmission d'ordres
b) la tenue de compte-conservation d'instruments financiers
c) la gestion de portefeuille pour le compte de tiers
Réponse b. La tenue de compte-conservation est le principal service connexe.

A Q34. Pour constituer un conseil en investissement au sens de MIF 2, une recommandation doit notamment :

a) porter exclusivement sur des actions cotées
b) être personnalisée, c'est-à-dire présentée comme adaptée à la personne ou fondée sur sa situation
c) être diffusée au public par voie de presse
Réponse b. Une recommandation générale diffusée au public n'est pas un conseil en investissement.

C Q35. Un agent lié :

a) agit pour le compte d'un seul PSI, qui est entièrement responsable de ses actes
b) peut recevoir les fonds de ses clients
c) peut agir pour le compte de plusieurs prestataires de services d'investissement
Réponse a. Il ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients.

C Q36. Un prestataire agréé en France qui souhaite ouvrir une succursale en Italie doit :

a) notifier son projet à son autorité d'origine, qui le transmet à l'autorité italienne
b) obtenir un nouvel agrément en Italie
c) demander l'autorisation de l'ESMA
Réponse a. C'est le passeport européen.

C Q37. Les règles de bonne conduite applicables par la succursale italienne d'un prestataire français aux clients italiens relèvent :

a) de l'ESMA
b) de l'autorité italienne (État d'accueil)
c) de l'autorité française
Réponse b. La surveillance prudentielle reste celle de l'État d'origine.

C Q38. Selon Bâle III, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) minimal, hors coussins, est de :

a) 4,5 %
b) 8 %
c) 3 %
Réponse a. 6 % pour les fonds propres de catégorie 1, 8 % pour les fonds propres totaux.

C Q39. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) impose aux banques de détenir des actifs liquides couvrant leurs sorties de trésorerie en période de tension pendant :

a) 1 an
b) 7 jours
c) 30 jours
Réponse c. Le NSFR porte, lui, sur un horizon d'un an.

C Q40. En cas de renflouement interne (bail-in) d'une banque, les pertes sont supportées en premier lieu par :

a) les déposants garantis
b) l'État
c) les actionnaires
Réponse c. Puis par les créanciers selon leur rang ; les dépôts garantis sont exclus.

C Q41. Un client a 80 000 € sur un compte courant et 60 000 € sur un compte à terme dans une banque qui fait faillite. Le FGDR l'indemnise à hauteur de :

a) 100 000 €
b) 70 000 €
c) 140 000 €

Réponse a. Les dépôts sont cumulés et plafonnés à 100 000 € par client et par établissement.

C Q42. La garantie des titres du FGDR intervient :

a) en cas de baisse des cours des titres
b) lorsque l'établissement défaillant ne peut pas restituer les titres qu'il conservait
c) uniquement pour les actions françaises

Réponse b. Elle est plafonnée à 70 000 € par client et par établissement.

C Q43. Les sommes placées sur un Livret A et un LDDS dans une banque défaillante :

a) ne sont pas garanties
b) sont incluses dans le plafond de 100 000 € de la garantie des dépôts
c) bénéficient d'une garantie distincte de 100 000 €

Réponse c. Elles s'ajoutent aux 100 000 € de la garantie des dépôts ordinaires.

C Q44. Depuis la loi du 21 juin 2016, en matière d'abus de marché, une même personne :

a) ne peut être poursuivie que par l'AMF
b) peut être poursuivie à la fois par l'AMF et au pénal pour les mêmes faits
c) ne peut plus être poursuivie à la fois par l'AMF et par le parquet pour les mêmes faits

Réponse c. L'AMF et le PNF se concertent pour choisir une seule voie.

Thème 2 — Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- énoncer le principe général de bonne conduite et en déduire les règles concrètes ;
- décrire l'organisation de la conformité et du contrôle interne (RCSI, RCCI, trois niveaux de contrôle) ;
- appliquer la démarche de traitement des conflits d'intérêts et le fonctionnement des barrières à l'information ;
- connaître l'encadrement des transactions personnelles, des avantages (rétrocessions), des cadeaux et des rémunérations ;
- expliquer la protection des lanceurs d'alerte et les règles propres aux analystes financiers.

Poids à l'examen : environ **6 questions**, en grande partie de **catégorie A**.

1. Déontologie et conformité : de quoi parle-t-on ?

Définition

La **déontologie** est l'ensemble des règles de comportement qu'une profession s'impose dans l'intérêt de ses clients et du marché. La **conformité** (*compliance*) est la fonction de l'établissement chargée de vérifier que ces règles, et plus largement toutes les règles applicables, sont respectées. Le **risque de non-conformité** est le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, né du non-respect des règles.

En finance, la déontologie n'est pas une morale laissée à l'appréciation de chacun. Elle se traduit par :

- des **obligations d'organisation** imposées à l'établissement : procédures écrites, contrôles, enregistrements, séparation des fonctions ;
- des **obligations de comportement** imposées à chaque collaborateur, dont le non-respect peut entraîner des sanctions **disciplinaires** (de l'employeur), **administratives** (de l'AMF, qui peut sanctionner personnellement un collaborateur) et parfois **pénales**.

Le principe général

À retenir

Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière **honnête, loyale et professionnelle**, qui sert au mieux les **intérêts de leurs clients** (art. L. 533-11 du CMF, transposant l'article 24 de MIF 2).

Toutes les règles de ce thème et du thème 6 sont des déclinaisons de ce principe : informer le client de façon claire, exacte et non trompeuse, lui recommander ce qui lui convient, traiter ses ordres au mieux, éviter que l'établissement ne s'enrichisse à ses dépens.

Comprendre

Pourquoi un principe aussi général ? Parce qu'aucune liste de règles ne peut tout prévoir. Face à une situation nouvelle, la bonne question est toujours : « Ce que je fais sert-il au mieux l'intérêt de mon client ? » À l'examen, une réponse qui fait passer l'intérêt de l'établissement ou du collaborateur avant celui du client est presque toujours fausse.

Les **codes de déontologie** des associations professionnelles (AFG pour la gestion, AMAFI pour les marchés) et le **code de déontologie interne** de chaque établissement (souvent annexé au règlement intérieur) précisent ces obligations ; un manquement au code interne est une faute disciplinaire.

2. L'organisation des établissements

Les exigences générales

Un prestataire doit disposer d'une **organisation** adaptée à ses activités, notamment :

- des **dirigeants effectifs** (au moins deux personnes en principe, règle des « quatre yeux ») qui ont l'honorabilité, la compétence et l'expérience requises ;
- des procédures de décision et une **répartition claire des responsabilités** ;
- des **fonctions de contrôle** indépendantes (conformité, gestion des risques, audit interne) ;
- des systèmes d'information sûrs, un **plan de continuité d'activité** et, depuis le 17 janvier 2025, le respect du règlement **DORA** (résilience opérationnelle numérique : gestion des risques informatiques, déclaration des incidents majeurs, tests, encadrement des prestataires informatiques) ;
- la conservation des **enregistrements** de ses services et transactions ;
- un dispositif de traitement des **réclamations** (thème 6) et de **gouvernance des produits** (thème 5).

L'externalisation

Un prestataire peut confier à un tiers des tâches opérationnelles, y compris importantes (informatique, back-office, gestion financière d'un fonds…). Mais :

> **À retenir**
>
> On peut externaliser une **tâche**, jamais sa **responsabilité**. L'établissement reste pleinement responsable du respect de ses obligations ; il doit encadrer l'externalisation par un contrat, contrôler le prestataire et garder la capacité de reprendre l'activité.

L'externalisation d'une fonction importante ne doit pas compromettre la qualité du contrôle interne ni la capacité de l'autorité de contrôle à vérifier le respect des obligations.

3. La fonction conformité

Ses caractéristiques

La fonction conformité doit être **permanente**, **efficace** et **indépendante**. Concrètement :

- elle dispose de l'**autorité**, des **ressources**, de l'expertise et de l'**accès à toutes les informations** nécessaires ;
- son responsable est désigné par l'établissement et rend compte directement aux **dirigeants** (et à l'organe de surveillance) ;
- les personnes qui l'exercent ne participent **pas** à la fourniture des services qu'elles contrôlent ;
- leur **rémunération** ne doit pas compromettre leur objectivité (elle n'est pas liée aux résultats des activités contrôlées).

Ses missions

1. **Identifier et évaluer** le risque de non-conformité (cartographie des risques).
2. **Conseiller et assister** les opérationnels et les dirigeants (nouveaux produits, nouvelles activités, questions déontologiques).
3. **Contrôler** régulièrement l'efficacité des procédures et des mesures mises en place (plan de contrôle).
4. **Rendre compte** aux dirigeants, par un **rapport au moins annuel** décrivant les contrôles réalisés, les manquements constatés et les mesures correctrices.
5. **Former et sensibiliser** les collaborateurs.

6. Gérer les **conflits d'intérêts**, les **listes** de surveillance et d'interdiction, les **transactions personnelles**, les déclarations d'opérations suspectes d'abus de marché, la validation des documents commerciaux, etc.

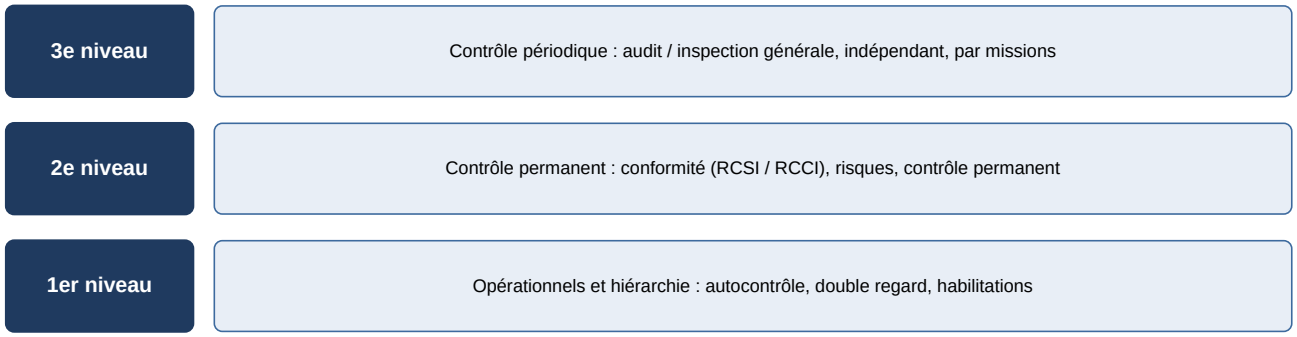
Le RCSI et le RCCI

	RCSI	RCCI
Signification	Responsable de la conformité pour les services d'investissement	Responsable de la conformité et du contrôle interne
Établissements	Prestataires de services d'investissement (établissements de crédit, entreprises d'investissement)	Sociétés de gestion de portefeuille
Carte professionnelle	**Délivrée par l'AMF**, à la demande de l'établissement, après vérification de ses connaissances par un examen organisé par l'AMF	**Délivrée par l'AMF**, dans les mêmes conditions

Piège d'examen

Pour le RCSI et le RCCI, c'est **l'AMF** qui délivre une **carte professionnelle**, à la demande de l'établissement. Pour les autres fonctions (vendeur, gérant, négociateur…), il n'y a pas de carte : l'établissement vérifie les connaissances (examen certifié ou vérification interne).

Les trois niveaux de contrôle



Les trois niveaux du contrôle interne.

Niveau	Qui ?	Comment ?
1er niveau	Les opérationnels eux-mêmes et leur hiérarchie	Autocontrôle, double regard, habilitations, limites
2e niveau (contrôle **permanent**)	Des équipes dédiées, indépendantes des opérationnels : conformité, contrôle des risques, contrôle permanent	Contrôles réguliers selon un plan, indicateurs, suivi des anomalies
3e niveau (contrôle **périodique**)	L'**audit interne** ou l'**inspection générale**	Missions ponctuelles sur l'ensemble de l'organisation, **y compris les fonctions de 2e niveau**

Dans les petites structures (une société de gestion de quelques personnes, par exemple), certaines fonctions peuvent être cumulées ou **externalisées** (à un cabinet spécialisé), à condition de rester proportionnées et effectives ; un RCCI doit cependant toujours être désigné en interne.

Mémo

« **1 fait, 2 vérifie, 3 audite** » : l'opérationnel fait (et se contrôle), le contrôle permanent vérifie, l'audit contrôle tout le monde, y compris le 2e niveau.

4. Les conflits d'intérêts

Définition et situations types

Définition

Il y a **conflit d'intérêts** lorsque, à l'occasion d'un service, les intérêts de l'établissement (ou de ses collaborateurs, ou d'une personne liée) entrent en concurrence avec ceux d'un client, ou que les intérêts de deux clients s'opposent, avec un risque d'atteinte aux intérêts de l'un d'eux.

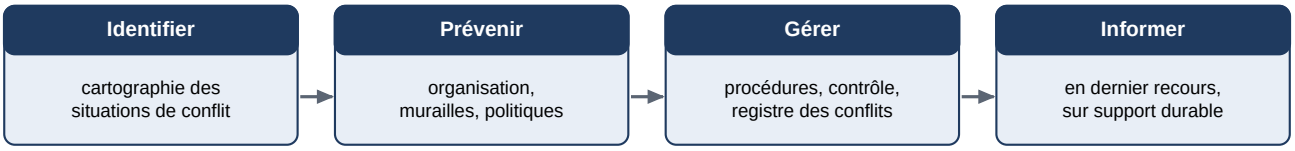
La réglementation (règlement délégué MIF 2) cite cinq situations à examiner. L'établissement, un collaborateur ou une personne liée :

1. est susceptible de réaliser un **gain financier** ou d'éviter une perte **aux dépens du client** ;
2. a un **intérêt dans le résultat** d'un service fourni au client, différent de l'intérêt du client ;
3. est incité à **privilégier** les intérêts d'un autre client ou groupe de clients ;
4. exerce la **même activité professionnelle** que le client ;
5. reçoit ou recevra d'un **tiers** un **avantage** en relation avec le service fourni au client, autre que la commission normale.

Exemple

Exemples concrets de conflits d'intérêts :
- une banque recommande en priorité les fonds de sa propre filiale de gestion, mieux rémunérés pour elle ;
- un établissement est à la fois conseil d'une société pour une augmentation de capital et diffuseur d'une recherche sur cette même société ;
- un gérant qui gère plusieurs portefeuilles répartit une exécution avantageuse au profit de son meilleur client ;
- lors d'une introduction en bourse très demandée, l'établissement favorise ses clients institutionnels les plus rentables ;
- un conseiller incite son client à des allers-retours fréquents pour générer des frais (« barattage » ou *churning*).

La démarche obligatoire



La démarche de traitement des conflits d'intérêts.

Étape	Contenu
1. Identifier	Cartographie des situations de conflits potentiels, propre à l'établissement et à ses activités
2. Prévenir	**Politique écrite** de gestion des conflits d'intérêts ; séparation des fonctions ; **barrières à l'information** ; rémunérations non incitatives ; encadrement des cadeaux et des transactions personnelles
3. Gérer	Procédures d'escalade vers la conformité, arbitrage, refus éventuel de l'opération ; **registre** des conflits survenus ou potentiels, tenu à jour
4. Informer le client	**En dernier recours seulement** : lorsque les mesures prises ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité ; information **précise**, sur **support durable**, **avant** la fourniture du service, pour que le client décide en connaissance de cause

Piège d'examen

L'information du client **ne règle pas** un conflit d'intérêts : c'est l'ultime recours, après échec de la prévention et de la gestion. Une réponse du type « il suffit d'informer le client » ou « il suffit de recueillir son accord » est fausse. Et si le conflit ne peut pas être géré, l'établissement doit **renoncer** à l'opération.

Les barrières à l'information (« murailles de Chine »)

Les barrières à l'information séparent les équipes qui détiennent des **informations privilégiées ou confidentielles** (financement des entreprises, fusions-acquisitions, conseil aux émetteurs) des équipes de marché, de vente, de gestion ou de recherche, qui ne doivent pas en disposer. On parle de zone « **privée** » (*private side*) et de zone « **publique** » (*public side*).

Elles combinent des mesures **physiques** (locaux séparés, badges), **informatiques** (droits d'accès, cloisonnement des dossiers) et **organisationnelles** (procédures, contrôle). Le **franchissement** d'une muraille (*wall crossing*, par exemple pour solliciter l'avis d'un spécialiste de marché) doit être **autorisé et tracé** par la conformité ; la personne « franchie » est soumise aux mêmes restrictions que les initiés (inscription sur la liste d'initiés, interdiction d'opérer).

Les listes de surveillance et d'interdiction

Liste	Contenu	Diffusion	Effet
Liste de surveillance (*watch list*, liste grise)	Valeurs sur lesquelles l'établissement détient une information sensible (opération en préparation)	**Confidentielle**, connue de la seule conformité	Pas d'interdiction : la conformité **surveille** les transactions sur ces valeurs pour détecter un éventuel abus
Liste d'interdiction (*restricted list*, liste noire)	Valeurs sur lesquelles certaines activités sont restreintes (opération devenue publique, conflit avéré)	**Diffusée en interne** aux collaborateurs concernés	**Interdiction** ou restriction des transactions (pour compte propre, pour compte des clients ou de la recherche)

Mémo

Watch = je regarde (en secret) ; **Restricted = je restreins** (et je le dis).

5. Les transactions personnelles

Les **personnes concernées** (dirigeants, collaborateurs, agents liés exposés à des informations sensibles ou à des conflits d'intérêts) sont soumises à un encadrement de leurs opérations pour leur propre compte.

Il leur est interdit :

- d'effectuer une transaction en utilisant une **information privilégiée** ou une **information confidentielle** sur les clients ou sur leurs ordres ;
- de réaliser une transaction **contraire aux intérêts** des clients, par exemple en passant un ordre pour soi **avant** celui d'un client pour profiter de son impact sur le cours : c'est le **front running** ;
- de **conseiller** ou d'inciter un tiers à réaliser une telle transaction, ou de lui communiquer l'information.

L'établissement doit :

- informer les personnes concernées des règles et procédures applicables ;
- être **informé rapidement** de chaque transaction personnelle (déclaration à la conformité, ou accès aux relevés si les comptes sont tenus en interne) ;
- en conserver l'**enregistrement** ;

- le cas échéant, imposer des **autorisations préalables**, des **périodes d'interdiction** ou une **durée minimale de détention**.

Sont en principe exclues du dispositif les transactions réalisées dans le cadre d'un **mandat de gestion** discrétionnaire, sans communication préalable avec le gérant, ainsi que les souscriptions de parts d'**OPCVM** (et de certains FIA) lorsque la personne ne participe pas à leur gestion.

6. Les avantages, cadeaux et rémunérations

Les avantages reçus de tiers (« inducements »)

Définition

Un **avantage** (ou *inducement*) est une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou reçu par un prestataire, de ou à un **tiers** autre que le client, en lien avec le service fourni au client. Exemple type : la **rétrocession** d'une partie des frais de gestion d'un OPC par la société de gestion au distributeur qui l'a placé auprès de ses clients.

Sous MIF 2, un tel avantage n'est autorisé que si, cumulativement, il :

1. a pour objet d'**améliorer la qualité du service** fourni au client (par exemple : accès à une large gamme de produits, y compris de tiers ; conseil avec réévaluation au moins annuelle de l'adéquation ; outils d'information) ;
2. ne nuit pas au respect de l'obligation d'agir au mieux des **intérêts du client** ;
3. est porté à la **connaissance du client** de manière complète, exacte et compréhensible, **avant** la fourniture du service (le montant ou, à défaut, sa méthode de calcul ; puis le montant exact a posteriori, au moins une fois par an).

Service	Rétrocessions de tiers
Conseil **non indépendant**, RTO, exécution	**Autorisées** aux trois conditions ci-dessus
Conseil en investissement **indépendant**	**Interdites** : les sommes perçues doivent être **intégralement reversées** au client
Gestion de portefeuille sous mandat	**Interdites** : reversement intégral au client

Seuls les **avantages non monétaires mineurs** restent admis dans tous les cas : documentation générique sur un produit, participation à des conférences de formation, hospitalité d'une valeur raisonnable et de minimis, période d'essai de recherche limitée.

Piège d'examen

« Le gérant sous mandat peut conserver les rétrocessions s'il en informe le client. » **Faux** : en gestion sous mandat et en conseil indépendant, l'information ne suffit pas, il faut **reverser** au client (sauf avantages non monétaires mineurs).

Comprendre

La révision européenne en cours (« stratégie pour l'investissement de détail », accord politique de décembre 2025) maintient le principe des rétrocessions en conseil non indépendant, en le durcissant (bénéfice tangible pour le client, transparence renforcée, contrôle du rapport qualité-prix). À la date de ce manuel, ces nouvelles règles ne sont pas encore applicables.

Cadeaux et invitations

Chaque établissement adopte une **politique** : seuils de valeur, **déclaration** à la conformité, autorisation préalable au-delà d'un montant, refus des cadeaux en espèces et de ceux de nature à créer une obligation. Un cadeau de valeur significative, susceptible d'influencer le jugement du collaborateur, doit être **refusé** ou soumis à la conformité.

La politique de rémunération

> **À retenir**
> La rémunération et l'évaluation des collaborateurs ne doivent pas les inciter à recommander un produit plutôt qu'un autre mieux adapté au client.

Les objectifs commerciaux purement **quantitatifs** (volume de ventes d'un produit donné), sans critère **qualitatif** (adéquation, satisfaction et réclamations des clients, respect des procédures), sont à proscrire. Pour les gérants et les preneurs de risques des sociétés de gestion (OPCVM, FIA) et des banques, des règles spécifiques encadrent la **rémunération variable** (paiement différé, en partie en instruments, possibilité de malus).

7. L'enregistrement et la conservation

Obligation	Règle
Conversations téléphoniques et communications électroniques relatives aux transactions et à la réception, transmission ou exécution des ordres (même si elles n'aboutissent pas)	**Enregistrées** ; le client en est **informé** au préalable ; conservation **5 ans** (jusqu'à **7 ans** à la demande de l'autorité)
Entretiens en face à face pertinents	Consignés par écrit (compte rendu)
Enregistrements des services et transactions	Conservés au moins **5 ans**
Utilisation d'appareils personnels non contrôlés	Interdite pour ces communications

> **Comprendre**
> Ces enregistrements protègent tout le monde : le client, qui peut prouver ce qu'il a demandé ; l'établissement, qui peut prouver ce qu'il a fait ; l'AMF, qui peut enquêter sur les abus de marché.

8. Les lanceurs d'alerte

La **loi Sapin 2** du 9 décembre 2016, renforcée par la **loi Waserman** du 21 mars 2022 (transposant la directive européenne de 2019), protège les lanceurs d'alerte.

> **Définition**
> Est **lanceur d'alerte** la personne physique qui signale ou divulgue, **sans contrepartie financière directe** et de **bonne foi**, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit.

Aspect	Règle
Canal de signalement	Au choix : **interne** (procédure obligatoire dans les entités d'au moins **50 salariés**) ou **externe** directement (autorité compétente : **AMF**, ACPR, Défenseur des droits, justice…) ; divulgation publique dans certains cas
Confidentialité	Identité du lanceur d'alerte, des personnes visées et des informations protégées

Aspect	Règle
Protection	Nullité des mesures de **représailles** (licenciement, sanction, discrimination, non-renouvellement…) ; **aménagement de la charge de la preuve** en sa faveur ; irresponsabilité civile et pénale sous conditions
Extension	Protection étendue aux **facilitateurs** (personnes ou associations qui l'aident) et aux proches

Piège d'examen

Depuis 2022, le signalement interne **n'est plus un préalable obligatoire** : le lanceur d'alerte peut s'adresser directement à l'autorité externe.

L'AMF dispose d'un dispositif dédié de réception des signalements de manquements à la réglementation financière ; les établissements doivent aussi prévoir un dispositif interne permettant de signaler les manquements à la réglementation financière (MIF 2, MAR).

9. Les analystes financiers et la recherche

Définition

Une **recommandation d'investissement** (règlement MAR) est une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou émetteurs, y compris toute opinion sur la valeur ou le prix futurs, **destinée au public** ou aux canaux de distribution.

Les règles à connaître :

- la recommandation est présentée de manière **objective** : faits distingués des opinions, sources fiables, méthode d'évaluation indiquée ;
- les **conflits d'intérêts** et intérêts significatifs (détention de titres de l'émetteur, mandat de conseil ou de placement, rémunération) sont **mentionnés** ;
- les analystes ne peuvent pas réaliser de transactions personnelles **contraires** à leurs recommandations en cours, ni opérer avant la diffusion de leur recherche ;
- l'analyste ne doit pas accepter d'avantages des émetteurs couverts ni leur promettre une recommandation favorable ;
- les émetteurs peuvent relire un projet de recherche **sans** la recommandation ni l'objectif de cours, uniquement pour vérifier l'exactitude des faits.

Depuis MIF 2, la **recherche** fournie aux gérants doit être payée **séparément** de l'exécution des ordres (*unbundling*), pour éviter qu'elle ne soit un avantage déguisé. Pour relancer la recherche sur les petites et moyennes valeurs, le **Listing Act** (2024) permet de nouveau de payer recherche et exécution **ensemble**, à condition d'avoir une politique en ce sens et d'en informer les clients.

L'essentiel

À retenir

- Principe : agir de manière **honnête, loyale et professionnelle**, au mieux des **intérêts du client** (L. 533-11 CMF).
- Conformité : fonction **permanente, efficace, indépendante** ; rapport **au moins annuel** aux dirigeants ; ses membres ne participent pas aux activités qu'ils contrôlent.
- **RCSI** (PSI) et **RCCI** (SGP) : **carte professionnelle délivrée par l'AMF**.
- Contrôle : 1er niveau (opérationnels), 2e niveau (contrôle **permanent**), 3e niveau (contrôle **périodique** : audit, qui contrôle aussi le 2e niveau).
- Externaliser une tâche, jamais la responsabilité.
- Conflits d'intérêts : **identifier → prévenir → gérer → informer** (en **dernier recours**, sur support durable) ; registre ; renoncer si le conflit n'est pas gérable.
- **Watch list** confidentielle (surveiller) ; **restricted list** diffusée (interdire).
- Transactions personnelles : pas d'information privilégiée ni confidentielle, pas de **front running** ; déclaration rapide ; enregistrement.
- Rétrocessions : autorisées si **amélioration de la qualité du service**, intérêt du client préservé et **information préalable** ; **interdites** (reversement intégral) en **gestion sous mandat** et en **conseil indépendant**, sauf avantages non monétaires mineurs.
- Enregistrements : **5 ans** (jusqu'à **7 ans** sur demande de l'autorité) ; client informé.
- Lanceurs d'alerte : canal **interne ou externe au choix** depuis 2022 ; procédure interne dans les entités d'au moins **50 salariés** ; protection contre les représailles.

QCM d'entraînement

A Q1. Le principe général applicable aux prestataires de services d'investissement leur impose d'agir :

a) conformément aux seules instructions écrites du client, sans autre obligation
b) dans l'intérêt de leurs actionnaires en priorité
c) d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts des clients

Réponse c. C'est l'article L. 533-11 du CMF, transposant l'article 24 de MIF 2.

A Q2. Le risque de non-conformité est :

a) le risque de défaut d'une contrepartie
b) le risque de sanction, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation résultant du non-respect des règles
c) le risque de perte liée à la baisse des marchés

Réponse b. La fonction conformité est chargée de l'identifier et de le maîtriser.

A Q3. La fonction conformité doit notamment être :

a) rémunérée en fonction du chiffre d'affaires des activités contrôlées
b) permanente, efficace et indépendante
c) rattachée à la direction commerciale

Réponse b. Sa rémunération ne doit pas compromettre son objectivité.

A Q4. Les personnes qui exercent la fonction conformité :

a) doivent être des salariés de l'AMF
b) ne participent pas à la fourniture des services qu'elles contrôlent
c) peuvent participer à la vente des produits qu'elles contrôlent

Réponse b. C'est une condition de leur indépendance.

A Q5. Le responsable de la conformité rend compte de ses travaux aux dirigeants :

a) tous les cinq ans
b) uniquement en cas de sanction de l'AMF
c) au moins une fois par an, par un rapport écrit

Réponse c. Le rapport décrit les contrôles, les manquements constatés et les mesures correctrices.

A Q6. La carte professionnelle de RCSI est délivrée par :

a) l'ACPR
b) l'AMF, à la demande de l'établissement
c) l'employeur
Réponse b. Il en va de même pour le RCCI des sociétés de gestion.

A Q7. Le RCCI est le responsable de la conformité :

a) des banques
b) des sociétés de gestion de portefeuille
c) des entreprises d'assurance
Réponse b. Dans les PSI (banques, entreprises d'investissement), on parle de RCSI.

A Q8. Le contrôle périodique (troisième niveau) est réalisé par :

a) les opérationnels eux-mêmes
b) l'audit interne ou l'inspection générale
c) le service commercial
Réponse b. Il porte sur l'ensemble de l'organisation, y compris la conformité.

A Q9. Un prestataire qui externalise une fonction opérationnelle importante :

a) transfère sa responsabilité au prestataire externe
b) n'a plus à contrôler cette fonction
c) reste pleinement responsable du respect de ses obligations
Réponse c. On externalise une tâche, jamais la responsabilité.

A Q10. Face à un conflit d'intérêts, l'information du client intervient :

a) en dernier recours, lorsque les mesures de prévention et de gestion ne suffisent pas
b) jamais, car elle est interdite
c) en premier lieu, avant toute autre mesure
Réponse a. Elle doit alors être précise, sur support durable et préalable au service.

A Q11. Lorsqu'un conflit d'intérêts ne peut pas être géré de façon à protéger le client, même avec son information, l'établissement doit :

a) renoncer à l'opération
b) demander l'autorisation de l'AMF
c) réaliser l'opération en demandant une décharge au client
Réponse a. L'information ne règle pas le conflit ; si celui-ci n'est pas gérable, on s'abstient.

A Q12. Parmi ces situations, laquelle constitue un conflit d'intérêts ?

a) un client compare les frais de plusieurs banques
b) un conseiller refuse un cadeau d'un client
c) un conseiller recommande un fonds de la filiale de son groupe parce qu'il lui rapporte davantage, alors qu'un fonds concurrent conviendrait mieux au client
Réponse c. L'établissement est incité à privilégier son propre intérêt.

A Q13. Le registre des conflits d'intérêts :

a) est tenu par l'AMF
b) recense les situations de conflit survenues ou susceptibles de survenir
c) est publié chaque année au BALO
Réponse b. Il est tenu et mis à jour par l'établissement.

A Q14. La liste de surveillance (watch list) :

a) est confidentielle et permet à la conformité de surveiller les opérations sur les valeurs concernées
b) est publiée par l'AMF
c) est diffusée à tous les collaborateurs et interdit toute opération
Réponse a. La liste d'interdiction (restricted list), elle, est diffusée en interne et restreint les opérations.

A Q15. Le franchissement d'une barrière à l'information (wall crossing) :

a) est interdit dans tous les cas
b) doit être autorisé et tracé par la conformité
c) est libre si le collaborateur le juge utile
Réponse b. La personne franchie est soumise aux mêmes restrictions que les initiés.

A Q16. Un collaborateur qui passe un ordre pour son propre compte juste avant l'ordre important d'un client, pour profiter de son impact sur le cours, commet :

a) un simple arbitrage
b) un front running
c) une opération de couverture licite
Réponse b. C'est interdit et constitue aussi un abus de marché.

A Q17. Les transactions personnelles des personnes concernées doivent être :

a) déclarées à l'AMF chaque jour
b) portées rapidement à la connaissance de l'établissement et enregistrées
c) réalisées uniquement sur des valeurs étrangères
Réponse b. L'établissement peut aussi imposer des autorisations préalables ou des durées de détention.

A Q18. Une rétrocession versée par une société de gestion à un distributeur au titre d'un conseil non indépendant est autorisée si elle :

a) améliore la qualité du service, ne nuit pas à l'intérêt du client et est portée à sa connaissance avant le service
b) est tenue secrète pour ne pas influencer le client
c) est supérieure aux frais de gestion du fonds
Réponse a. Les trois conditions sont cumulatives.

A Q19. En gestion de portefeuille sous mandat, les rétrocessions reçues de tiers :

a) peuvent être conservées si le client est informé
b) doivent être intégralement reversées au client, sauf avantages non monétaires mineurs
c) sont versées à l'AMF
Réponse b. Même règle pour le conseil en investissement indépendant.

A Q20. Lequel de ces éléments est un avantage non monétaire mineur admissible ?

a) un voyage d'agrément offert par une société de gestion
b) une prime en espèces par part de fonds vendue
c) la participation à une conférence de formation sur les caractéristiques d'un produit
Réponse c. L'hospitalité doit rester d'une valeur raisonnable.

A Q21. Un collaborateur reçoit d'un fournisseur un cadeau de valeur significative. Il doit :

a) le refuser ou le soumettre à la conformité, conformément à la politique de l'établissement
b) l'accepter s'il n'en parle à personne
c) le partager avec son équipe
Réponse a. Un cadeau susceptible d'influencer son jugement crée un risque de conflit d'intérêts.

A Q22. Une politique de rémunération des conseillers fondée uniquement sur le volume de ventes d'un produit maison :

a) est obligatoire
b) est contraire aux règles, car elle peut inciter à recommander un produit inadapté
c) est conforme à MIF 2
Réponse b. Des critères qualitatifs doivent être intégrés.

A Q23. Les conversations téléphoniques relatives à la réception et à la transmission d'ordres doivent être conservées :

a) 10 ans
b) 5 ans, et jusqu'à 7 ans à la demande de l'autorité
c) 1 an
Réponse b. Le client est informé de l'enregistrement.

A Q24. Une conversation téléphonique avec un client portant sur un ordre qui n'a finalement pas été passé :

a) doit être enregistrée seulement si le client le demande
b) n'a pas à être enregistrée
c) doit être enregistrée, comme toute conversation susceptible de conduire à une transaction
Réponse c. L'obligation couvre les communications destinées à donner lieu à une transaction.

A Q25. Depuis la loi du 21 mars 2022, un lanceur d'alerte :

a) doit obligatoirement s'adresser à la presse
b) doit d'abord signaler les faits en interne avant de saisir l'AMF
c) peut choisir de signaler en interne ou directement à une autorité externe comme l'AMF
Réponse c. Le signalement interne n'est plus un préalable obligatoire.

A Q26. La procédure interne de recueil des signalements des lanceurs d'alerte est obligatoire dans les entités employant au moins :

a) 50 salariés
b) 250 salariés
c) 10 salariés
Réponse a. Le seuil est de 50 salariés.

A Q27. Une recommandation d'investissement diffusée au public par un analyste doit notamment :

a) être validée par l'émetteur concerné, objectif de cours compris
b) garantir la réalisation de l'objectif de cours
c) mentionner les conflits d'intérêts et intérêts significatifs de l'analyste et de son établissement
Réponse c. L'émetteur ne peut relire qu'un projet sans recommandation ni objectif de cours, pour vérifier les faits.

A Q28. Un analyste financier :

a) peut vendre pour son compte un titre sur lequel il maintient une recommandation à l'achat
b) ne peut pas réaliser de transaction personnelle contraire à ses recommandations en cours
c) peut accepter un cadeau de l'émetteur en échange d'une recommandation favorable
Réponse b. Il ne peut pas non plus promettre une recommandation favorable.

Thème 3 — Sécurité financière : blanchiment, terrorisme, corruption, sanctions financières

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- définir le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption, et connaître les peines encourues ;
- appliquer l'approche par les risques et les obligations de vigilance (identification, bénéficiaire effectif, connaissance de la relation, vigilance constante, vigilance renforcée) ;
- savoir quand et comment déclarer un soupçon à Tracfin, et ce que l'on ne doit surtout pas faire ;
- connaître les règles sur les espèces, le gel des avoirs et les embargos ;
- décrire le dispositif anticorruption de la loi Sapin 2 et l'échange automatique d'informations fiscales.

Poids à l'examen : environ **3 questions**, souvent de **catégorie A** : des points faciles à gagner, et coûteux à perdre.

1. Pourquoi les établissements financiers sont en première ligne

Les criminels ont besoin du système financier pour **utiliser** l'argent de leurs crimes sans éveiller les soupçons ; les terroristes en ont besoin pour **financer** leurs actions. Les banques, les assureurs et les prestataires de services d'investissement voient passer les flux : la loi leur impose d'être des **« sentinelles »** qui connaissent leurs clients, surveillent les opérations et alertent les autorités.

Comprendre

Le dispositif repose sur une idée simple : le professionnel n'enquête pas et ne juge pas. Il **connaît** son client, **repère** ce qui est incohérent avec ce qu'il sait de lui et **signale** son soupçon à Tracfin, qui enquête. Il n'a pas à prouver une infraction : un soupçon raisonnable suffit.

2. Les infractions

Le blanchiment

Définition

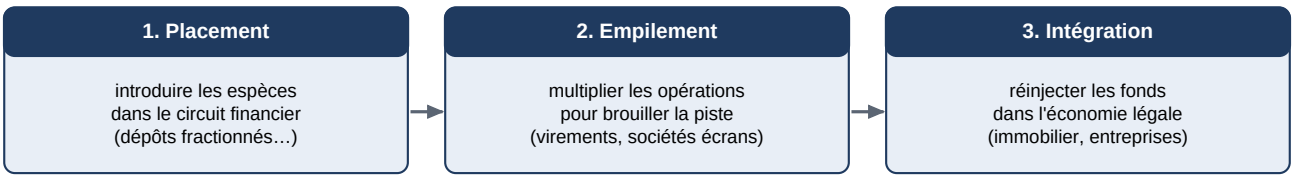
Le **blanchiment** (art. 324-1 du code pénal) consiste à **faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine** des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect, ou à **apporter un concours** à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Points essentiels :

- **toute infraction** procurant un profit (crime ou délit) peut être l'infraction d'origine : trafic de stupéfiants, escroquerie, abus de biens sociaux, corruption, **fraude fiscale**… ;
- l'**auteur** de l'infraction d'origine peut être poursuivi pour avoir blanchi son propre argent (« autoblanchiment ») ;
- la loi prévoit une **présomption** : les biens sont présumés d'origine illicite lorsque les conditions de l'opération ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine (art. 324-1-1 du code pénal).

Infraction	Peines maximales
Blanchiment simple	**5 ans** d'emprisonnement et **375 000 €** d'amende (montant pouvant être porté à la moitié de la valeur des biens blanchis)

Infraction	Peines maximales
Blanchiment aggravé (habituel, facilité par une activité professionnelle, ou en bande organisée)	**10 ans** et **750 000 €**
Personne morale	Amende jusqu'à **cinq fois** le montant prévu pour les personnes physiques, et peines complémentaires (dissolution, interdiction d'activité…)



Les trois étapes classiques du blanchiment.

Exemple

Exemple des trois étapes :
- **placement** : un trafiquant dépose des espèces en petites sommes sur plusieurs comptes, ou les utilise pour acheter des biens de valeur ;
- **empilement** : il fait circuler les fonds par des virements successifs, entre plusieurs pays et sociétés écrans, pour brouiller la piste ;
- **intégration** : les fonds reviennent sous une apparence légale (prêt d'une société étrangère, achat d'un immeuble, chiffre d'affaires fictif d'un commerce).

Le financement du terrorisme

Définition

Le **financement du terrorisme** (art. 421-2-2 du code pénal) consiste à financer une entreprise terroriste en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques, ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds utilisés, ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en vue de commettre un acte de terrorisme, **que cet acte survienne ou non**. Peines : **10 ans** d'emprisonnement et **225 000 €** d'amende.

Comprendre

Différence clé : le blanchiment part d'argent **sale** pour le rendre propre ; le financement du terrorisme peut utiliser de l'argent **propre** (salaires, dons, petits crédits à la consommation) pour un usage criminel. Les montants sont souvent **faibles** : la vigilance ne peut donc pas reposer seulement sur des seuils de montant.

La corruption et le trafic d'influence

Infraction	Définition
Corruption passive	Le fait, pour une personne exerçant une fonction (publique ou privée), de solliciter ou d'accepter un avantage pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction
Corruption active	Le fait de proposer ou de céder à la sollicitation d'un tel avantage
Trafic d'influence	Le fait d'abuser de son influence, réelle ou supposée, pour obtenir d'une autorité une décision favorable, en échange d'un avantage

La corruption d'un agent public est punie de **10 ans** d'emprisonnement et d'une amende de **1 million d'euros** (pouvant être portée au double du produit de l'infraction).

3. Le cadre juridique

Niveau	Textes
International	**40 recommandations du GAFI** ; évaluations mutuelles des pays ; listes de juridictions à haut risque (« liste noire ») et sous surveillance renforcée (« liste grise »)
Européen	Directives anti-blanchiment successives (4e directive de 2015, 5e de 2018…) ; règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de crypto-actifs (**TFR**, applicable aux crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024) ; **paquet de 2024** : règlement **AMLR** (règles directement applicables à partir du **10 juillet 2027**), 6e directive, création de l'**AMLA**
Français	Code monétaire et financier, articles **L. 561-1 et suivants** ; arrêté du 6 janvier 2021 sur le dispositif de contrôle interne LCB-FT ; lignes directrices de l'ACPR et de l'AMF

Les personnes assujetties

Sont notamment soumis aux obligations de LCB-FT : les **établissements de crédit**, de paiement et de monnaie électronique, les **entreprises d'investissement**, les **sociétés de gestion**, les **assureurs** et intermédiaires d'assurance-vie, les **CIF**, les **PSCA**, les PSFP, les changeurs manuels, mais aussi des professions non financières : notaires, avocats (dans certaines activités), experts-comptables, agents immobiliers, casinos, marchands d'art et de biens de grande valeur…

Les autorités de contrôle : l'**ACPR** pour les banques et les assureurs, l'**AMF** pour les sociétés de gestion, les CIF, les PSCA et les PSFP. Elles sanctionnent les **défauts d'organisation** et de vigilance, même en l'absence de blanchiment avéré.

4. L'approche par les risques

Définition

L'**approche par les risques** consiste à adapter l'intensité de la vigilance au niveau de risque de blanchiment et de financement du terrorisme présenté par le client, le produit, le canal de distribution et le pays.

Chaque établissement établit une **classification des risques** (cartographie), qui détermine le niveau de vigilance :

Niveau de vigilance	Quand ?	Exemples
Simplifiée	Risque faible, justifié et documenté	Certains produits à faible risque (contrats d'épargne réglementée, contrats d'assurance de faible montant), clients cotés ou administrations
Standard	Cas général	La plupart des clients particuliers et entreprises
Renforcée	Risque élevé	**Personnes politiquement exposées** (PPE), clients ou opérations liés à un **pays tiers à haut risque**, relations de correspondance bancaire avec des pays tiers, produits favorisant l'anonymat, opérations complexes ou inhabituelles

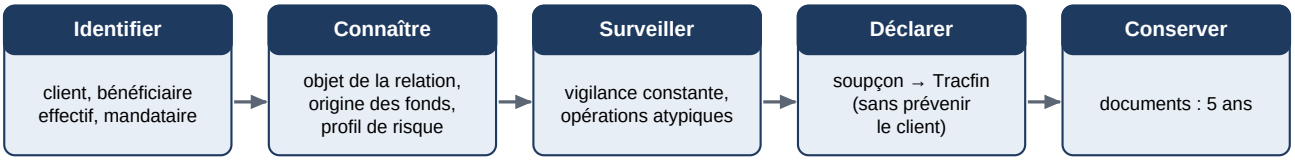
Piège d'examen

La vigilance simplifiée **n'est pas une absence de vigilance** : le professionnel identifie toujours son client et doit pouvoir justifier que le risque est faible. Et dès qu'un soupçon apparaît, la vigilance simplifiée cesse.

Facteurs de risque à connaître : client non résident ou relation à distance, structures juridiques opaques (sociétés écrans, trusts), activité à forte intensité d'espèces, secteur sensible, montages inutilement complexes, origine des fonds mal établie, pays figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission

européenne.

5. Les obligations de vigilance



Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT, de l'entrée en relation à la déclaration.

À l'entrée en relation

Avant d'entrer en relation d'affaires (ouverture de compte, souscription d'un contrat), le professionnel doit :

1. **Identifier** le client et **vérifier** son identité sur présentation d'un document officiel en cours de validité comportant une **photographie** (personne physique), ou d'un extrait d'immatriculation (personne morale) ; identifier aussi, le cas échéant, le **mandataire** qui agit pour son compte.
2. **Identifier le bénéficiaire effectif** et prendre des mesures adaptées pour vérifier son identité.
3. Recueillir les informations sur l'**objet et la nature** de la relation d'affaires (pourquoi ce client ouvre-t-il ce compte ? quelle activité, quels revenus, quel patrimoine, quelle origine des fonds ?).

Définition

Le **bénéficiaire effectif** est la ou les **personnes physiques** qui contrôlent en dernier lieu le client ou pour le compte de qui l'opération est réalisée. Pour une société : la personne qui détient, directement ou indirectement, **plus de 25 % du capital ou des droits de vote**, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle. À défaut de personne identifiée selon ces critères, c'est le **représentant légal** (gérant, président, directeur général) qui est retenu.

Exemple

La société A est détenue à 60 % par la société B et à 40 % par M. Durand. La société B est détenue à 50 % par Mme Martin et à 50 % par M. Leroy.

- M. Durand détient directement 40 % de A : il est bénéficiaire effectif.
- Mme Martin et M. Leroy détiennent chacun indirectement 60 % × 50 % = 30 % de A : ils sont aussi bénéficiaires effectifs (plus de 25 %).

Les trois personnes doivent être identifiées.

Les sociétés déclarent leurs bénéficiaires effectifs au **registre des bénéficiaires effectifs** (RBE), tenu par l'INPI ; depuis une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2022, l'accès au registre est réservé aux autorités, aux professionnels assujettis et aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. Le professionnel doit signaler les **divergences** entre ce registre et ce qu'il constate.

Piège d'examen

Si le professionnel **ne peut pas** identifier son client ou le bénéficiaire effectif, ou obtenir les informations sur l'objet de la relation, il **ne doit pas** entrer en relation ni exécuter l'opération ; si la relation existe déjà, il doit y **mettre fin**. Il apprécie alors s'il y a lieu d'effectuer une déclaration de soupçon. Ce n'est jamais un simple « dossier incomplet » à régulariser plus tard.

Les clients occasionnels

Pour un client **occasionnel** (sans relation d'affaires), l'identification est requise lorsque l'opération dépasse **15 000 €** (en une ou plusieurs opérations liées), et sans condition de montant en cas de soupçon. Des seuils plus bas s'appliquent à certaines opérations à risque (transferts de fonds, change manuel, monnaie électronique).

La vigilance constante

Pendant toute la relation, le professionnel :

- **met à jour** les informations sur le client (périodicité fonction du risque) ;
- **surveille** les opérations au regard de ce qu'il sait du client (profil attendu : revenus, patrimoine, activité), en général grâce à des outils automatisés de détection d'anomalies ;
- procède à un **examen renforcé** de toute opération **particulièrement complexe**, d'un **montant inhabituellement élevé** ou **sans justification économique ou objet licite apparent** : il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds, l'objet de l'opération et l'identité du bénéficiaire, et **consigne par écrit** le résultat de cet examen.

Exemple

Une cliente retraitée, aux revenus modestes et sans patrimoine connu, reçoit soudain 180 000 € d'un compte à l'étranger, puis demande à les investir immédiatement. Le conseiller doit lui demander l'origine des fonds et des justificatifs (acte de succession, de donation, de vente). Si l'explication est cohérente et documentée, l'opération peut se faire ; sinon, un soupçon apparaît et doit être signalé au déclarant Tracfin de l'établissement.

La vigilance renforcée : les personnes politiquement exposées

Définition

Une **personne politiquement exposée** (PPE) est une personne qui exerce ou a exercé **depuis moins d'un an** une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante (chef d'État ou de gouvernement, ministre, parlementaire, membre d'une cour suprême, dirigeant d'une banque centrale, ambassadeur, officier général, dirigeant d'une entreprise publique, d'un parti politique ou d'une organisation internationale…), ainsi que les **membres directs de sa famille** et les **personnes étroitement associées** (associés d'affaires connus).

Mesures obligatoires pour une PPE :

- **décision d'entrée en relation** prise par un **membre de l'organe exécutif** ou une personne habilitée à cet effet ;
- recherche de l'**origine du patrimoine** et des **fonds** impliqués ;
- **surveillance renforcée** de la relation.

Piège d'examen

Être une PPE **n'est pas un motif de soupçon** ni un motif de refus : c'est un facteur de **risque** qui impose une **vigilance renforcée**. Refuser systématiquement les PPE serait d'ailleurs contraire à l'esprit de l'approche par les risques.

6. La déclaration de soupçon à Tracfin

Définition

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est la **cellule de renseignement financier** française, service du ministère de l'Économie. Il reçoit et analyse les déclarations de soupçon et les autres informations, puis transmet, le cas échéant, au **procureur de la République** ou à d'autres services (administration fiscale, services de renseignement).

Quand déclarer ?

Le professionnel doit déclarer à Tracfin les sommes ou opérations dont il **sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner** qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine de **plus d'un an d'emprisonnement** ou participent au **financement du terrorisme**.

- Pour la **fraude fiscale**, la déclaration est obligatoire lorsqu'au moins un **critère** fixé par décret est présent (par exemple : utilisation de sociétés écrans, opérations incohérentes avec l'activité déclarée, refus du client de produire des pièces justificatives, transferts vers des comptes à l'étranger non déclarés…).
- Une déclaration est aussi obligatoire lorsque l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences.
- La déclaration est en principe faite **avant** l'exécution de l'opération ; si ce n'est pas possible (soupçon né après coup), elle est faite **sans délai** après.
- Toute information nouvelle qui renforce ou infirme le soupçon est transmise à Tracfin.

Comment ?

La déclaration est effectuée par le **déclarant** désigné par l'établissement (et non par le conseiller lui-même), par voie électronique (plateforme ERMES). Le conseiller qui a un doute alerte **en interne** le service LCB-FT, selon la procédure de l'établissement.

Les règles qui entourent la déclaration

Règle	Contenu
Confidentialité absolue	Il est **interdit** de porter à la connaissance du client (ou d'un tiers) l'existence et le contenu de la déclaration, ainsi que les suites qui lui ont été données ; la violation est pénalement sanctionnée
Protection du déclarant	Une déclaration faite **de bonne foi** n'engage pas la responsabilité civile, pénale ou professionnelle du déclarant, même si le soupçon se révèle infondé ; aucune poursuite pour violation du secret professionnel
Droit d'opposition	Tracfin peut **s'opposer à l'exécution** d'une opération déclarée et non encore exécutée, pour une durée de **10 jours ouvrables** (prolongeable par le juge)
Responsabilité en cas d'abstention	L'absence de déclaration est un manquement sanctionnable par l'ACPR ou l'AMF ; elle peut aussi exposer à des poursuites pour complicité de blanchiment
Pas d'enquête	Le professionnel ne mène pas d'enquête et ne prévient pas le client ; il ne doit pas non plus « régler » seul la situation en conseillant au client de modifier son opération

Piège d'examen

Le piège le plus fréquent : « Le conseiller informe le client qu'une déclaration de soupçon va être faite, par transparence. » **Faux et interdit** : c'est un délit d'avertissement (*tipping-off*). La confidentialité vis-à-vis du client est absolue.

Comprendre

La déclaration de soupçon n'est pas une accusation : c'est un **signalement** confidentiel à un service de renseignement. C'est pourquoi la loi protège le déclarant de bonne foi, même si le soupçon s'avère infondé. Elle n'empêche pas non plus, en principe, la poursuite de la relation : l'établissement apprécie, selon son analyse du risque, s'il doit y mettre fin.

La communication systématique d'informations (COSI)

Indépendamment de tout soupçon, les établissements de crédit et de paiement transmettent automatiquement à Tracfin certaines informations, notamment sur les **dépôts et retraits d'espèces** dont le montant cumulé sur un mois calendaire dépasse **10 000 €** sur un compte, et sur les transferts de fonds réalisés à partir d'espèces ou de monnaie électronique au-delà de certains seuils.

7. La conservation et l'organisation interne

Obligation	Règle
Conservation des documents d'**identification** des clients	**5 ans** à compter de la **fin de la relation** d'affaires
Conservation des documents relatifs aux **opérations**	**5 ans** à compter de leur **exécution**
Classification des risques	Écrite, mise à jour régulièrement
Procédures internes	Vigilance, déclaration, conservation, contrôle
Formation	Information et formation régulières des collaborateurs
Responsables	Un responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT, un ou plusieurs déclarants et correspondants Tracfin
Contrôle interne	Contrôle permanent et périodique du dispositif ; application au niveau du **groupe**

8. Les espèces

Règle	Seuil
Plafond des paiements en espèces d'un particulier **résident** à un professionnel	**1 000 €**
Plafond pour un particulier **non résident** pour ses dépenses personnelles (hors activité professionnelle)	**15 000 €**
Plafond européen harmonisé applicable aux paiements en espèces à des professionnels (règlement AMLR)	**10 000 €**, à compter du **10 juillet 2027** (les États peuvent conserver un plafond plus bas, comme la France)
Déclaration des transferts physiques d'espèces (et équivalents) à l'entrée ou à la sortie de l'Union	À partir de **10 000 €**, auprès des douanes

9. Les sanctions financières : gel des avoirs et embargos

> **Définition**
>
> Le **gel des avoirs** consiste à empêcher tout mouvement, transfert, modification ou utilisation des **fonds et ressources économiques** appartenant à des personnes ou entités désignées (terroristes, dirigeants de régimes sanctionnés, auteurs de violations des droits de l'homme…), et à interdire de mettre des fonds **à leur disposition**, directement ou indirectement.

Les mesures de gel proviennent du **Conseil de sécurité des Nations unies**, de l'**Union européenne** (règlements du Conseil) et des autorités **nationales** (arrêtés du ministre de l'Économie). En France, la **direction générale du Trésor** met en œuvre ces mesures et tient un **registre national des gels**.

Les obligations des établissements :

- **filtrer** leurs clients et les opérations (virements, bénéficiaires) au regard des listes de personnes désignées ;

- **geler sans délai** les avoirs des personnes désignées et refuser toute opération à leur profit ;
- **informer immédiatement** la direction générale du Trésor des mesures prises.

> **Piège d'examen**
>
> Le gel des avoirs relève de la **DG Trésor**, pas de Tracfin. Une même situation peut toutefois justifier à la fois l'application d'un gel (DG Trésor) et une déclaration de soupçon (Tracfin).

Un **embargo** restreint les échanges (commerciaux, financiers, de biens à double usage) avec un **pays**. Les sanctions américaines, mises en œuvre par l'**OFAC**, ont une portée **extraterritoriale** dès qu'un lien avec les États-Unis existe (opération libellée en **dollars**, intervention d'une banque américaine) : de lourdes amendes ont été infligées à des banques européennes, ce qui explique la prudence des établissements français.

10. La lutte contre la corruption : la loi Sapin 2

La **loi Sapin 2** du 9 décembre 2016 a créé l'**Agence française anticorruption** (AFA) et imposé aux grandes entreprises un programme de prévention.

Sont concernées les sociétés (et groupes) employant au moins **500 salariés** et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à **100 millions d'euros**. Elles doivent mettre en œuvre **huit mesures** :

1. un **code de conduite** définissant les comportements à proscrire ;
2. un **dispositif d'alerte interne** ;
3. une **cartographie des risques** de corruption ;
4. des procédures d'**évaluation des tiers** (clients, fournisseurs, intermédiaires) ;
5. des procédures de **contrôles comptables** ;
6. un dispositif de **formation** des cadres et personnels exposés ;
7. un **régime disciplinaire** ;
8. un dispositif de **contrôle et d'évaluation interne** des mesures.

> **Mémo**
>
> Pour retenir les 8 piliers : « **Code, Alerte, Carte, Tiers, Comptes, Formation, Discipline, Contrôle** ».

La loi a aussi créé la **convention judiciaire d'intérêt public** (CJIP) : une personne morale poursuivie pour corruption, trafic d'influence, fraude fiscale ou leur blanchiment peut conclure un accord avec le parquet, moyennant une **amende d'intérêt public** (jusqu'à **30 % du chiffre d'affaires** moyen annuel des trois derniers exercices) et la mise en place d'un programme de conformité sous le contrôle de l'AFA, **sans reconnaissance de culpabilité**.

11. La transparence fiscale internationale

Dispositif	Contenu
FATCA (loi américaine, accord avec la France de 2013)	Les établissements financiers déclarent à l'administration fiscale française, qui transmet aux États-Unis, les comptes détenus par des **contribuables américains** (*US persons*)
Norme commune de déclaration (NCD / CRS, OCDE)	Échange **automatique** et annuel d'informations sur les comptes financiers détenus par des **non-résidents** fiscaux entre plus de 100 juridictions ; le client doit fournir une **autocertification** de sa résidence fiscale
DAC 6	Déclaration des **dispositifs transfrontières** d'optimisation fiscale par les intermédiaires

Dispositif	Contenu
DAC 8	Déclaration par les prestataires de services sur crypto-actifs des transactions de leurs clients, pour les opérations réalisées depuis le **1er janvier 2026** (premières déclarations en 2027)

L'essentiel

À retenir

- Blanchiment : justification mensongère de l'origine ou concours au placement, à la dissimulation ou à la conversion du produit d'un crime ou délit (y compris la **fraude fiscale**) ; **5 ans / 375 000 €** (aggravé : **10 ans / 750 000 €**).
- Trois étapes : **placement, empilement, intégration**.
- Financement du terrorisme : **10 ans / 225 000 €** ; fonds souvent **licites** et de **faible montant**.
- Approche par les risques : vigilance **simplifiée / standard / renforcée** ; simplifiée ≠ absence de vigilance.
- Entrée en relation : **identifier et vérifier** (document officiel avec photo), **bénéficiaire effectif** (**plus de 25 %** du capital ou des droits de vote, ou contrôle ; à défaut le représentant légal), **objet et nature** de la relation.
- Impossible d'identifier → **pas d'entrée en relation**, ou fin de la relation, et examen d'une déclaration de soupçon.
- Client occasionnel : identification au-delà de **15 000 €**.
- **Examen renforcé** des opérations complexes, inhabituellement élevées ou sans justification apparente, **consigné par écrit**.
- **PPE** (fonction exercée depuis moins d'**un an**, famille, proches) : décision de la **direction**, origine du **patrimoine et des fonds**, surveillance renforcée ; ce n'est pas un soupçon.
- Déclaration de soupçon à **Tracfin** : infraction punie de **plus d'un an** d'emprisonnement, financement du terrorisme, fraude fiscale avec critère ; **avant** l'opération en principe ; **confidentialité absolue** (ne jamais prévenir le client) ; protection du déclarant de **bonne foi** ; opposition de Tracfin : **10 jours ouvrables**.
- **COSI** : espèces au-delà de **10 000 €** cumulés par mois.
- Conservation : **5 ans** après la fin de la relation (identification) ou après l'opération.
- Espèces : **1 000 €** (résident), **15 000 €** (non-résident) ; plafond européen de **10 000 €** au **10 juillet 2027**.
- Gel des avoirs : **DG Trésor** ; geler **sans délai** et informer la DG Trésor.
- Sapin 2 : **500 salariés et 100 M€** de chiffre d'affaires, **8 mesures**, AFA ; CJIP jusqu'à **30 %** du chiffre d'affaires moyen.

QCM d'entraînement

A **Q1. Le blanchiment peut porter sur le produit :**

a) de tout crime ou délit ayant procuré un profit, y compris la fraude fiscale
b) des seuls trafics de stupéfiants et du terrorisme
c) des seules infractions commises à l'étranger

Réponse a. L'infraction d'origine peut être n'importe quel crime ou délit lucratif.

A **Q2. Le blanchiment simple est puni au maximum de :**

a) 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
b) 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende
c) 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende

Réponse b. Le blanchiment aggravé est puni de 10 ans et 750 000 €.

A **Q3. Dans le processus de blanchiment, l'étape qui consiste à multiplier les opérations pour masquer l'origine des fonds est :**

a) l'intégration
b) le placement
c) l'empilement

Réponse c. On parle aussi de dispersion ou de *layering*.

A Q4. Le financement du terrorisme se distingue du blanchiment notamment parce que :

a) il n'est pas sanctionné pénalement en France
b) il porte toujours sur des montants très élevés
c) il peut être réalisé avec des fonds d'origine licite
Réponse c. Les fonds sont souvent licites et de faible montant.

A Q5. L'approche par les risques signifie que :

a) les clients à risque faible ne sont pas identifiés
b) tous les clients font l'objet de la même vigilance
c) l'intensité de la vigilance est adaptée au niveau de risque du client, du produit, du canal et du pays
Réponse c. La vigilance simplifiée n'est jamais une absence de vigilance.

A Q6. Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, le professionnel doit notamment :

a) vérifier le casier judiciaire du client
b) identifier le client et le bénéficiaire effectif, et recueillir les informations sur l'objet et la nature de la relation
c) obtenir l'avis de Tracfin
Réponse b. Il vérifie l'identité sur un document officiel avec photographie.

A Q7. Le bénéficiaire effectif d'une société est notamment la personne physique qui détient directement ou indirectement :

a) au moins 50 % du capital ou des droits de vote
b) plus de 25 % du capital ou des droits de vote
c) plus de 10 % du capital ou des droits de vote
Réponse b. Ou qui exerce un pouvoir de contrôle par tout autre moyen.

A Q8. Lorsqu'aucune personne physique ne peut être identifiée comme bénéficiaire effectif d'une société selon les critères de détention et de contrôle, on retient :

a) le représentant légal
b) le premier client de la société
c) le commissaire aux comptes
Réponse a. Par exemple le gérant ou le président.

A Q9. La société X est détenue à 80 % par la société Y, elle-même détenue à 40 % par Mme A et à 60 % par M. B. Sont bénéficiaires effectifs de X :

a) Mme A et M. B
b) M. B seulement
c) Mme A seulement
Réponse a. Mme A détient indirectement 80 % × 40 % = 32 % et M. B 80 % × 60 % = 48 % : tous deux dépassent 25 %.

A Q10. Un professionnel qui ne parvient pas à identifier le bénéficiaire effectif d'un nouveau client :

a) ouvre le compte et régularise plus tard
b) n'entre pas en relation et examine s'il doit faire une déclaration de soupçon
c) ouvre le compte en vigilance simplifiée
Réponse b. L'impossibilité d'identifier interdit l'entrée en relation.

A Q11. Pour un client occasionnel, l'identification est obligatoire, en dehors de tout soupçon, lorsque le montant de l'opération dépasse :

a) 50 000 €
b) 1 000 €
c) 15 000 €
Réponse c. Des seuils plus bas existent pour les transferts de fonds et le change manuel.

A Q12. Une opération d'un montant inhabituellement élevé et sans justification économique apparente doit faire l'objet :

a) d'une information préalable du client sur une possible déclaration
b) d'un refus automatique
c) d'un examen renforcé, dont le résultat est consigné par écrit
Réponse c. Le professionnel se renseigne sur l'origine et la destination des fonds et l'objet de l'opération.

A Q13. Une personne cesse d'être considérée comme politiquement exposée lorsqu'elle a quitté ses fonctions depuis plus de :

a) dix ans
b) un an
c) trois ans
Réponse b. La PPE est celle qui exerce ou a exercé depuis moins d'un an une fonction importante.

A Q14. L'entrée en relation avec une personne politiquement exposée suppose notamment :

a) un refus de principe
b) une décision d'un membre de l'organe exécutif ou d'une personne habilitée, et la recherche de l'origine du patrimoine et des fonds
c) une déclaration de soupçon systématique à Tracfin
Réponse b. Être une PPE est un facteur de risque, pas un soupçon.

A Q15. Le frère d'un ministre en exercice qui ouvre un compte :

a) est une personne politiquement exposée en tant que membre direct de la famille
b) n'est soumis à aucune mesure particulière
c) n'est concerné que s'il est lui-même élu
Réponse a. Les membres directs de la famille et les proches associés sont visés.

A Q16. Le professionnel doit déclarer à Tracfin les opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement :

a) supérieure à un an
b) supérieure à dix ans
c) supérieure à cinq ans
Réponse a. Ainsi que celles qui participent au financement du terrorisme.

A Q17. En matière de fraude fiscale, la déclaration de soupçon est obligatoire :

a) lorsqu'au moins un des critères fixés par décret est présent
b) jamais, la fraude fiscale relevant de l'administration fiscale
c) seulement si le montant fraudé dépasse 1 million d'euros
Réponse a. Par exemple l'utilisation de sociétés écrans ou le refus de produire des justificatifs.

A Q18. Après avoir effectué une déclaration de soupçon, l'établissement :

a) ne doit en aucun cas révéler son existence au client
b) doit obtenir l'accord du client pour la transmettre
c) doit en informer le client par lettre recommandée
Réponse a. Révéler l'existence de la déclaration est une infraction.

A Q19. Un conseiller qui soupçonne une opération de blanchiment doit :

a) mener lui-même une enquête approfondie sur le client
b) conseiller au client de fractionner son opération
c) alerter le service LCB-FT de son établissement selon la procédure interne, le déclarant transmettant à Tracfin
Réponse c. La déclaration est effectuée par le déclarant désigné, et le client n'est pas averti.

A Q20. Une déclaration de soupçon faite de bonne foi qui se révèle infondée :

a) n'engage pas la responsabilité civile, pénale ou professionnelle du déclarant
b) engage la responsabilité civile du déclarant
c) expose à des poursuites pour dénonciation calomnieuse
Réponse a. La loi protège le déclarant de bonne foi.

A Q21. Tracfin peut s'opposer à l'exécution d'une opération déclarée pendant :

a) 3 mois
b) 10 jours ouvrables
c) 48 heures
Réponse b. Ce délai peut être prolongé par le juge.

A Q22. Les documents relatifs à l'identité d'un client doivent être conservés pendant :

a) 5 ans à compter de l'ouverture du compte
b) 10 ans à compter de la fin de la relation d'affaires
c) 5 ans à compter de la fin de la relation d'affaires
Réponse c. Les documents relatifs aux opérations : 5 ans à compter de leur exécution.

C Q23. Les communications systématiques d'informations (COSI) à Tracfin portent notamment sur :

a) toutes les ouvertures de comptes-titres
b) les dépôts et retraits d'espèces dépassant 10 000 € cumulés sur un mois
c) tous les virements SEPA
Réponse b. Elles sont transmises indépendamment de tout soupçon.

C Q24. Un particulier résidant en France ne peut pas payer en espèces un professionnel au-delà de :

a) 1 000 €
b) 15 000 €
c) 3 000 €
Réponse a. Le plafond est de 15 000 € pour un non-résident, pour ses dépenses personnelles.

A Q25. Lorsqu'un client figure sur une liste de gel des avoirs, l'établissement doit :

a) geler sans délai ses avoirs et en informer la direction générale du Trésor
b) prévenir le client pour qu'il retire ses fonds
c) attendre une décision de justice
Réponse a. Le gel relève de la DG Trésor, pas de Tracfin.

C Q26. Les sanctions américaines (OFAC) peuvent concerner une banque française notamment lorsque :

a) l'opération est libellée en dollars américains
b) l'opération est réalisée en euros entre deux résidents français
c) le client est de nationalité française
Réponse a. Elles ont une portée extraterritoriale dès qu'un lien avec les États-Unis existe.

C Q27. La loi Sapin 2 impose un programme anticorruption aux sociétés qui emploient au moins 500 salariés et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 100 millions d'euros
b) 50 millions d'euros
c) 1 milliard d'euros
Réponse a. Le programme comprend huit mesures, contrôlées par l'AFA.

C Q28. La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) permet à une personne morale :

a) de déduire l'amende de son impôt
b) d'obtenir l'amnistie des dirigeants
c) d'éviter un procès moyennant une amende pouvant atteindre 30 % de son chiffre d'affaires moyen, sans reconnaissance de culpabilité
Réponse c. Elle s'accompagne d'un programme de conformité sous le contrôle de l'AFA.

C Q29. La norme commune de déclaration (CRS) de l'OCDE organise :

a) le gel des avoirs terroristes
b) la déclaration des opérations suspectes à Tracfin
c) l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers des non-résidents
Réponse c. Le client fournit une autocertification de sa résidence fiscale.

Thème 4 — Réglementation « abus de marché »

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- définir l'information privilégiée par ses quatre critères et l'appliquer à des cas concrets ;
- distinguer les trois abus de marché : opération d'initié, divulgation illicite, manipulation de marché ;
- connaître les exceptions (rachats d'actions, stabilisation, pratiques de marché admises, sondages de marché) ;
- maîtriser les obligations des émetteurs (publication, différé, listes d'initiés, opérations des dirigeants) et des professionnels (déclaration STOR) ;
- connaître les sanctions et l'articulation entre AMF et juge pénal, ainsi que les déclarations de franchissement de seuils.

Poids à l'examen : environ **2 questions**, souvent de **catégorie A**.

1. Pourquoi sanctionner les abus de marché ?

Un marché financier n'attire les investisseurs que s'ils ont confiance dans l'**égalité d'accès à l'information** et dans la **sincérité des prix**. Si certains peuvent acheter avant tout le monde grâce à une information secrète, ou faire monter un cours artificiellement, les autres investisseurs se retirent, le marché perd sa liquidité et les entreprises se financent plus cher.

Comprendre

L'abus de marché ne se limite pas aux « délits d'initiés » des grands dirigeants. Il concerne **toute personne** : un conseiller bancaire qui entend parler d'une OPA à venir, un salarié d'une agence de communication qui prépare un communiqué, un internaute qui diffuse une fausse rumeur sur un forum. Les professionnels sont aussi en première ligne pour **détecter** ces abus chez leurs clients.

2. Le cadre juridique

Texte	Rôle
Règlement MAR (n° 596/2014), applicable depuis le **3 juillet 2016**	Définit les abus de marché, les exceptions et les obligations de prévention ; directement applicable ; modifié par le **Listing Act** (2024)
Directive MAD (2014/57/UE)	Impose aux États des sanctions **pénales**
CMF, art. **L. 465-1 et suivants**	Délits boursiers (sanctions pénales)
CMF, art. **L. 621-15** et livre VI du RGAMF	Sanctions administratives de l'AMF
Règlement **MiCA**	Régime d'abus de marché propre aux **crypto-actifs**

Le champ d'application

MAR s'applique aux instruments financiers :

- admis ou en cours d'admission sur un **marché réglementé** ;
- négociés ou admis sur un **système multilatéral de négociation** (SMN, par exemple Euronext Growth) ou un **système organisé de négociation** (SON) ;
- ainsi qu'aux instruments dont le prix dépend de ces instruments (**dérivés**, CDS…), **quel que soit le lieu** où la transaction est réalisée, même de gré à gré.

Il couvre aussi les **quotas d'émission** de gaz à effet de serre et la manipulation des **indices de référence** (comme l'Euribor).

Piège d'examen

Un abus de marché peut être commis **hors marché** : une opération de gré à gré sur un dérivé dont le sous-jacent est une action cotée est couverte par MAR.

3. L'information privilégiée

Définition

Une **information privilégiée** est une information **à caractère précis**, qui **n'a pas été rendue publique**, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs **émetteurs** ou un ou plusieurs **instruments financiers**, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'**influencer de façon sensible le cours** des instruments concernés ou de leurs dérivés.

Critère	Signification	Exemple
Précise	Elle mentionne un ensemble de circonstances ou un événement survenu ou qui peut raisonnablement survenir, suffisamment précis pour en tirer une conclusion sur l'effet possible sur les cours	« La société X va recevoir une offre d'achat à 45 € par action » est précis ; « le secteur pourrait se consolider un jour » ne l'est pas
Non publique	Elle n'a pas été diffusée au public par un canal effectif	Une information connue de quelques dirigeants et conseils
Concerne un émetteur ou un instrument	Directement (résultats, contrat) ou indirectement (décision d'une autorité, d'un concurrent, d'un client important)	La perte d'un contrat majeur ; la décision d'un régulateur d'autoriser un médicament
Influence sensible	Un **investisseur raisonnable** serait susceptible de l'utiliser pour fonder sa décision d'investissement	Des résultats très éloignés du consensus, une acquisition majeure, une difficulté de financement

Piège d'examen

Il n'est **pas nécessaire** de savoir dans quel **sens** le cours réagira pour qu'une information soit précise : il suffit de pouvoir en tirer une conclusion sur l'effet **possible** sur le cours. Il n'est pas non plus nécessaire que l'événement soit certain : il suffit qu'il puisse **raisonnablement** survenir.

Les processus en plusieurs étapes

Dans un processus qui se déroule par étapes (négociation d'une fusion pendant plusieurs mois, par exemple), une **étape intermédiaire** peut elle-même constituer une information privilégiée si elle remplit les critères : l'interdiction d'utiliser l'information s'applique dès cette étape.

4. Les trois abus de marché

L'opération d'initié

Définition

Il y a **opération d'initié** lorsqu'une personne détient une information privilégiée et l'**utilise** en acquérant ou en cédant, pour son compte ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels elle se rapporte.

Sont aussi visés :

- l'**annulation ou la modification** d'un ordre passé avant de détenir l'information, lorsqu'elle est décidée grâce à l'information ;
- le fait de **recommander** à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, ou de l'**inciter** à le faire, sur la base de l'information ;
- l'**utilisation** d'une telle recommandation par celui qui sait qu'elle repose sur une information privilégiée ;
- la **tentative**.

Est initié **toute personne** qui détient une information privilégiée en sachant, ou en devant savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée :

Type d'initié	Exemples
Du fait de sa **fonction** dans l'émetteur	Dirigeants, administrateurs, membres de l'organe de surveillance
Du fait de sa **participation** au capital	Actionnaire important
Du fait de sa **profession** ou de ses **fonctions**	Banquier conseil, avocat, commissaire aux comptes, salarié, journaliste, imprimeur
Du fait d'**activités criminelles**	Piratage informatique
Toute autre personne	Le proche à qui un dirigeant se confie, la personne qui surprend une conversation, si elle sait ou devrait savoir que l'information est privilégiée

Exemple

Un conseiller bancaire apprend, lors d'un déjeuner, par un ami directeur financier, que sa société cotée va annoncer la semaine suivante des pertes très supérieures aux prévisions. Il vend le lendemain les actions de cette société qu'il détient et conseille à sa sœur de faire de même.

- Le directeur financier commet une **divulgation illicite** (communication hors du cadre normal de ses fonctions).
- Le conseiller commet une **opération d'initié** (vente fondée sur l'information) et une **recommandation** fondée sur une information privilégiée.
- La sœur, si elle savait ou devait savoir que le conseil reposait sur une information privilégiée, commet elle aussi une opération d'initié.

La divulgation illicite d'information privilégiée

Définition

La **divulgation illicite** consiste à communiquer une information privilégiée à une autre personne, **sauf** lorsque cette communication a lieu dans le **cadre normal** de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions.

C'est une infraction **autonome** : elle est constituée même si le destinataire n'utilise pas l'information. La communication à un avocat ou à une banque conseil qui en ont besoin pour l'opération est normale ; la confidence à un ami ne l'est pas.

La manipulation de marché

Définition

La **manipulation de marché** consiste notamment à : effectuer une opération, passer un ordre ou adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des **indications fausses ou trompeuses** sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument, ou qui **fixe le cours à un niveau anormal ou artificiel** ; recourir à des **procédés fictifs** ou à toute autre forme de tromperie ; **diffuser des informations fausses ou trompeuses** alors que leur auteur savait ou aurait dû savoir qu'elles l'étaient ; manipuler le calcul d'un **indice de référence**.

Pratique	Description
Marking the close	Acheter ou vendre massivement juste avant la clôture pour fixer un cours de clôture artificiel (valorisation d'un portefeuille, d'un produit structuré)
Spoofing / layering	Passer de nombreux ordres sans intention de les exécuter, pour créer une fausse impression d'offre ou de demande, puis les annuler
Wash trades	Transactions croisées entre comptes liés, sans changement réel de propriétaire, pour simuler une activité
Pump and dump	Faire monter le cours (rumeurs, achats) puis vendre au plus haut
Trash and cash	L'inverse : faire baisser le cours par de fausses mauvaises nouvelles, puis racheter au plus bas
Abusive squeeze	Profiter d'une position dominante sur l'offre ou la demande pour imposer des prix anormaux
Diffusion de fausses informations	Communiqués trompeurs, rumeurs sur les réseaux sociaux, faux communiqués d'émetteur

Piège d'examen

La diffusion d'une fausse information est une manipulation **même si son auteur n'a réalisé aucune transaction** : il suffit qu'il ait su ou dû savoir que l'information était fausse ou trompeuse. Les journalistes bénéficient d'un régime adapté, tenant compte de la liberté de la presse, sauf s'ils en tirent un avantage.

Mémo

Les **trois abus** : **U**tiliser (initié), **D**ivulguer (divulgation illicite), **M**anipuler. « **U-D-M** ».

5. Les exceptions et présomptions de légitimité

Mécanisme	Conditions
Programmes de rachat d'actions (*safe harbour*)	Programme autorisé par l'assemblée générale (thème 11), objectif autorisé (réduction de capital, couverture de plans d'actionnariat salarié, titres de créance convertibles), information du public, limites de **prix** et de **volume** (en principe pas plus de **25 %** du volume quotidien moyen), déclarations des opérations
Stabilisation après une émission (*safe harbour*)	Pendant une durée limitée (au plus **30 jours** après une introduction en bourse), à un prix ne dépassant pas le prix de l'offre, avec information du public
Pratiques de marché admises (PMA)	Pratiques reconnues par l'autorité nationale ; en France, le **contrat de liquidité** sur actions, conclu par un émetteur avec un prestataire qui anime le titre dans des limites fixées par l'AMF
Sondages de marché (*market soundings*)	Communication d'informations à des investisseurs potentiels avant une opération, pour en évaluer l'intérêt : licite si la procédure de MAR est respectée (consentement de l'investisseur sondé, enregistrement des échanges, information sur le moment où l'information cesse d'être privilégiée)
Comportements légitimes	Exécution d'un ordre d'un client par un intermédiaire de bonne foi ; teneur de marché agissant dans le cadre normal de son activité ; exécution d'un engagement antérieur à la détention de l'information ; acquisition dans le cadre d'une offre publique

Piège d'examen

Ces exceptions sont des **présomptions** : elles ne protègent que si **toutes** les conditions sont respectées. Un programme de rachat qui dépasse les limites de volume ne bénéficie plus de la protection.

6. Les obligations des émetteurs

Publier l'information privilégiée

L'émetteur rend publique, **dès que possible**, toute information privilégiée qui le concerne directement, par un communiqué diffusé de manière effective et intégrale (diffuseur professionnel), et la conserve sur son site internet pendant au moins **5 ans**. Il ne doit pas combiner cette publication avec la commercialisation de ses activités.

Le **Listing Act** a précisé l'obligation pour les **processus en plusieurs étapes** : l'émetteur n'a à publier que l'**événement final** (la signature de l'accord de fusion, par exemple), et non chaque étape intermédiaire. Mais attention :

À retenir

L'allègement porte sur l'obligation de **publier**, pas sur l'interdiction d'**utiliser** : une étape intermédiaire qui remplit les critères reste une information privilégiée, et les initiés ne peuvent pas opérer.

Différer la publication

L'émetteur peut, **sous sa propre responsabilité**, différer la publication d'une information privilégiée si les conditions suivantes sont réunies :

1. la publication immédiate est susceptible de porter atteinte à ses **intérêts légitimes** (négociations en cours, par exemple) ;
2. l'information à différer n'est **pas en contradiction** avec la dernière annonce publique de l'émetteur sur le même sujet (condition introduite par le Listing Act, qui remplace l'ancien critère « ne pas induire le public en erreur ») ;
3. il est en mesure d'assurer la **confidentialité** de l'information.

Il informe l'**AMF** du différé au moment de la publication. Si la confidentialité n'est plus assurée (rumeur précise, fuite), il doit publier **immédiatement**.

Tenir les listes d'initiés

L'émetteur, et les personnes agissant pour son compte (banques conseils, avocats, agences de communication), établissent et tiennent à jour la **liste des personnes ayant accès à des informations privilégiées**, avec l'identité, la raison de l'inscription, la **date et l'heure** de l'accès. La liste comprend une section des **initiés permanents**.

- Elle est transmise à l'AMF **sur demande** et conservée au moins **5 ans** ;
- les personnes inscrites reconnaissent **par écrit** leurs obligations et les sanctions encourues.

Déclarer les opérations des dirigeants

Les **personnes exerçant des responsabilités dirigeantes** (PDMR : membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, et cadres dirigeants ayant accès à des informations privilégiées et le pouvoir de prendre des décisions de gestion) et les **personnes qui leur sont étroitement liées** (conjoint ou partenaire, enfants à charge, parents vivant sous le même toit depuis au moins un an, sociétés qu'elles dirigent ou contrôlent) déclarent leurs opérations sur les titres de l'émetteur.

Règle	Contenu
Destinataires	L'**émetteur** et l'**AMF**, qui publie la déclaration
Délai	**3 jours ouvrés** suivant l'opération
Seuil	Au-delà d'un montant cumulé de **20 000 €** par année civile (seuil relevé par le Listing Act ; l'autorité nationale peut le fixer entre 10 000 € et 50 000 €)
Fenêtre négative (*closed period*)	Interdiction d'opérer pendant les **30 jours calendaires** précédant l'annonce d'un rapport financier **intermédiaire ou annuel** que l'émetteur est tenu de publier, sauf exceptions limitées (circonstances exceptionnelles, plans salariaux, opérations sans décision d'investissement du dirigeant)

Piège d'examen

La fenêtre négative de 30 jours s'applique **même** à un dirigeant qui ne détient **aucune** information privilégiée. C'est une règle **préventive**, distincte de l'interdiction des opérations d'initiés, qui, elle, s'applique **à tout moment** dès que l'on détient une information privilégiée.

7. Les obligations des professionnels

Les prestataires qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, ainsi que les opérateurs de marché, doivent :

- mettre en place des **dispositifs de détection** des abus de marché (outils automatisés d'alertes, analyse par la conformité) ;
- **déclarer sans délai à l'AMF** tout ordre ou toute transaction, **y compris un ordre annulé ou non exécuté**, dont ils ont des raisons de suspecter qu'il pourrait constituer un abus de marché : c'est la **déclaration d'ordres et de transactions suspects** (**STOR**, *suspicious transaction and order report*).

Comme la déclaration de soupçon LCB-FT, la STOR est **confidentielle** : la personne concernée n'en est pas informée. Les établissements tiennent aussi leurs listes de surveillance et d'interdiction, encadrent les transactions personnelles et organisent les barrières à l'information (thème 2).

	Déclaration de soupçon (LCB-FT)	Déclaration STOR (abus de marché)
Destinataire	**Tracfin**	**AMF**
Objet	Blanchiment, financement du terrorisme, fraude fiscale	Opération d'initié, manipulation de marché (et tentatives)
Confidentialité	Oui, interdiction d'informer le client	Oui

8. La surveillance et les sanctions

L'AMF surveille les marchés grâce aux **déclarations de transactions** que lui transmettent les prestataires (MiFIR), aux STOR et à ses propres outils de détection. Elle mène des **enquêtes** (thème 1).

Une double voie, sans cumul

Un même fait peut relever d'une **sanction administrative** (Commission des sanctions de l'AMF) ou d'une **sanction pénale** (tribunal correctionnel, sur poursuites du **Parquet national financier**). À la suite d'une décision du Conseil constitutionnel de 2015 (affaire EADS) interdisant le cumul des poursuites pour les mêmes faits, la **loi du 21 juin 2016** a créé un mécanisme d'**aiguillage** : le PNF et l'AMF se concertent pour choisir **une seule** voie ; en cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris tranche.

Voie	Sanction maximale
Pénale (délits d'initié, de divulgation illicite, de manipulation : art. L. 465-1 et s. du CMF)	**5 ans** d'emprisonnement et **100 millions d'euros** d'amende, montant pouvant être porté jusqu'au **décuple de l'avantage** retiré ; amende jusqu'à **cinq fois** plus élevée pour les personnes morales
Administrative (AMF)	**100 millions d'euros** ou **dix fois** l'avantage retiré ; pour une personne morale, jusqu'à **15 % du chiffre d'affaires** annuel total

Les manquements aux obligations **préventives** (listes d'initiés, déclarations des dirigeants, publication de l'information) sont également sanctionnables par l'AMF.

9. Les déclarations de franchissement de seuils

Ces déclarations relèvent de la **transparence** des marchés (code de commerce, art. L. 233-7) plus que des abus de marché, mais elles sont souvent étudiées ensemble : elles permettent au marché et à la société de connaître la montée d'un actionnaire au capital et de détecter les prises de contrôle « rampantes ».

Règle	Contenu
Seuils légaux (marché réglementé)	**5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % et 95 %** du capital **ou** des droits de vote, à la hausse comme à la baisse
Calcul	Actions détenues **seul ou de concert**, plus certaines actions **assimilées** (accords ou instruments donnant droit à acquérir des actions, dérivés à dénouement en espèces…)
Destinataires	La **société** et l'**AMF**, qui publie la déclaration
Délai	Au plus tard avant la **clôture du 4e jour de négociation** suivant le franchissement
Déclaration d'intention	Au franchissement des seuils de **10 %, 15 %, 20 % et 25 %** : intentions pour les **six mois** à venir (poursuite des achats, prise de contrôle, stratégie, demande de sièges au conseil…)
Seuils statutaires	Les statuts peuvent prévoir des seuils supplémentaires, à partir de **0,5 %**, déclarés à la société
Sanction	**Privation des droits de vote** excédant la fraction non déclarée, pendant **deux ans** suivant la régularisation, et sanctions de l'AMF
Euronext Growth	Seuls les seuils de **50 %** et **95 %** sont légalement applicables (les statuts peuvent en prévoir d'autres)

Exemple

Un fonds détient 9,2 % du capital d'une société cotée sur Euronext Paris. Le lundi, il achète 1,1 % supplémentaire : il détient 10,3 %. Il franchit le seuil de 10 % : il doit le déclarer à la société et à l'AMF avant la clôture du jeudi (4e jour de négociation), et préciser ses intentions pour les six mois à venir.

L'essentiel

À retenir

- **MAR** (règlement, 3 juillet 2016) : marchés réglementés, SMN, SON et instruments liés, **même hors marché** ; aussi indices de référence et quotas d'émission.
- Information privilégiée : **précise, non publique, concernant un émetteur ou un instrument, susceptible d'influencer sensiblement le cours** (investisseur raisonnable). Pas besoin de connaître le sens de la variation.
- Trois abus : **opération d'initié** (utiliser, y compris annuler ou modifier un ordre, recommander, inciter), **divulgation illicite** (hors du cadre normal des fonctions, même sans utilisation), **manipulation** (ordres trompeurs, procédés fictifs, fausses informations, indices).
- Initié : **toute personne** qui sait ou devrait savoir.
- Exceptions : rachats d'actions (25 % du volume), stabilisation (30 jours), **contrat de liquidité** (pratique de marché admise), sondages de marché, comportements légitimes — si **toutes** les conditions sont respectées.
- Émetteur : publication **dès que possible** ; **différé** possible (intérêts légitimes, pas de contradiction avec la dernière annonce, confidentialité) avec information de l'AMF ; listes d'initiés conservées **5 ans**.
- Dirigeants : déclaration sous **3 jours ouvrés** au-delà de **20 000 €** par an ; **fenêtre négative de 30 jours** avant les résultats annuels et semestriels, même sans information privilégiée.
- Professionnels : **STOR** à l'**AMF**, sans délai, même pour un ordre non exécuté ; confidentielle.
- Sanctions : pénal **5 ans / 100 M€** (ou 10 × l'avantage) ; AMF **100 M€** ou 10 × l'avantage, **15 % du CA** pour une personne morale ; **pas de cumul** (loi du 21 juin 2016).
- Seuils : **5, 10, 15, 20, 25, 30, 1/3, 50, 2/3, 90, 95 %** ; déclaration avant la clôture du **4e jour de négociation** ; intentions à **10, 15, 20, 25 %** ; sanction : privation des droits de vote pendant **2 ans**.

QCM d'entraînement

A Q1. Pour qu'une information soit privilégiée, elle doit notamment :

a) avoir été publiée par l'émetteur
b) permettre de savoir avec certitude si le cours montera ou baissera
c) être précise, non publique et susceptible d'influencer sensiblement le cours

Réponse c. Il n'est pas nécessaire de connaître le sens de la variation du cours.

A Q2. Le critère de l'influence sensible sur le cours s'apprécie au regard :

a) de l'usage qu'en ferait un investisseur raisonnable pour fonder sa décision
b) de la variation effectivement constatée le lendemain
c) de l'avis de l'émetteur

Réponse a. C'est le test de l'investisseur raisonnable.

A Q3. Le règlement MAR s'applique à une opération de gré à gré sur un dérivé dont le sous-jacent est une action cotée sur Euronext Paris :

a) seulement si le montant dépasse 1 million d'euros
b) non, car l'opération n'a pas lieu sur un marché
c) oui, MAR couvre les instruments dont le prix dépend d'instruments cotés, quel que soit le lieu de la transaction

Réponse c. Le lieu de la transaction est indifférent.

A Q4. L'annulation d'un ordre de bourse, décidée grâce à une information privilégiée obtenue après la passation de l'ordre :

a) est toujours licite
b) n'est visée que si l'ordre portait sur plus de 5 % du capital
c) peut constituer une opération d'initié

Réponse c. MAR vise expressément l'annulation ou la modification d'un ordre.

A Q5. Peut être qualifiée d'initiée :

a) seulement un professionnel de la finance
b) seulement un dirigeant de l'émetteur
c) toute personne qui détient une information privilégiée et sait ou devrait savoir qu'elle l'est

Réponse c. Y compris une personne qui l'a obtenue de façon fortuite.

A Q6. Un dirigeant qui confie à un ami, au cours d'un dîner, que sa société va être rachetée, sans que l'ami n'achète de titres :

a) commet une manipulation de marché
b) ne commet aucun manquement puisque l'ami n'a rien acheté
c) commet une divulgation illicite d'information privilégiée
Réponse c. La divulgation est sanctionnée même si l'information n'est pas utilisée.

A Q7. La communication d'une information privilégiée à l'avocat qui prépare l'opération concernée :

a) doit être autorisée par l'AMF
b) est licite, car elle a lieu dans le cadre normal de l'exercice d'une profession
c) est une divulgation illicite
Réponse b. L'avocat est inscrit sur la liste d'initiés.

A Q8. Passer de nombreux ordres d'achat sans intention de les exécuter, pour faire croire à une forte demande, puis les annuler, est :

a) une manipulation de marché
b) une pratique de marché admise
c) une opération d'initié
Réponse a. On parle de *spoofing* ou de *layering*.

A Q9. Un internaute qui diffuse sur un forum une fausse information sur une société cotée, sans acheter ni vendre de titres :

a) peut commettre une manipulation de marché par diffusion d'informations fausses ou trompeuses
b) commet une opération d'initié
c) ne commet aucun abus puisqu'il n'a pas opéré
Réponse a. Aucune transaction n'est nécessaire.

A Q10. Acheter massivement une action quelques minutes avant la clôture pour en fixer artificiellement le cours de clôture est :

a) une opération de stabilisation
b) du *marking the close*, une manipulation de marché
c) un contrat de liquidité
Réponse b. Il s'agit de fixer le cours à un niveau artificiel.

A Q11. En France, le contrat de liquidité conclu entre un émetteur et un prestataire est :

a) interdit
b) une pratique de marché admise par l'AMF
c) une opération d'initié par nature
Réponse b. Il bénéficie d'une présomption de légitimité s'il respecte les conditions fixées.

A Q12. Un programme de rachat d'actions bénéficie de la présomption de légitimité prévue par MAR :

a) seulement s'il est réalisé hors marché
b) dans tous les cas
c) seulement s'il respecte toutes les conditions, notamment de prix et de volume
Réponse c. Le dépassement des limites fait perdre la protection.

A Q13. Un sondage de marché (market sounding) est licite :

a) si la procédure prévue par MAR est respectée : consentement, enregistrement des échanges, information sur la fin du caractère privilégié
b) jamais
c) en toutes circonstances
Réponse a. Il permet de tester l'intérêt d'investisseurs avant une opération.

A Q14. Un émetteur doit rendre publique une information privilégiée qui le concerne directement :

a) dès que possible
b) lors de la prochaine assemblée générale
c) dans un délai d'un mois
Réponse a. Sauf différé justifié.

A Q15. Parmi ces conditions, laquelle est exigée pour différer la publication d'une information privilégiée ?

a) l'accord préalable de l'AMF
b) l'accord des principaux actionnaires
c) la capacité de l'émetteur à assurer la confidentialité de l'information
Réponse c. L'AMF est informée du différé au moment de la publication, pas avant.

A Q16. Si une rumeur précise montre que la confidentialité d'une information dont la publication a été différée n'est plus assurée, l'émetteur doit :

a) démentir la rumeur
b) maintenir le différé
c) publier l'information immédiatement
Réponse c. La condition de confidentialité n'est plus remplie.

A Q17. Les listes d'initiés doivent être conservées au moins :

a) 5 ans
b) 10 ans
c) 1 an
Réponse a. Elles sont transmises à l'AMF sur demande.

A Q18. Un dirigeant d'une société cotée doit déclarer ses opérations sur les titres de la société :

a) une fois par an, dans le rapport annuel
b) dans les 15 jours, quel que soit le montant
c) dans les 3 jours ouvrés, au-delà d'un montant cumulé de 20 000 € sur l'année civile
Réponse c. Le seuil a été relevé de 5 000 € à 20 000 € par le Listing Act.

A Q19. La période d'interdiction (closed period) précède la publication des rapports financiers annuels et intermédiaires de :

a) 60 jours calendaires
b) 15 jours calendaires
c) 30 jours calendaires
Réponse c. Elle s'applique même au dirigeant qui ne détient aucune information privilégiée.

A Q20. La conjointe d'un dirigeant d'une société cotée qui achète des actions de cette société :

a) doit obtenir l'autorisation de l'AMF
b) doit déclarer son opération en tant que personne étroitement liée, au-delà du seuil applicable
c) n'a aucune déclaration à faire
Réponse b. Les personnes étroitement liées aux dirigeants sont soumises à la même obligation.

A Q21. Un prestataire qui suspecte qu'un ordre de son client, finalement annulé, pourrait constituer une manipulation de marché doit :

a) déclarer sans délai l'ordre suspect à l'AMF (STOR)
b) ne rien faire, puisque l'ordre n'a pas été exécuté
c) en informer le client
Réponse a. La STOR couvre aussi les ordres non exécutés et reste confidentielle.

A Q22. La déclaration d'ordres et de transactions suspects d'abus de marché est adressée :

a) à Tracfin
b) à l'AMF
c) à Euronext
Réponse b. Tracfin reçoit les déclarations de soupçon de blanchiment.

A Q23. Une opération d'initié est punie pénalement au maximum de :

a) 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende
b) 2 ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende
c) 5 ans d'emprisonnement et 100 millions d'euros d'amende, pouvant être porté au décuple de l'avantage retiré
Réponse c. La sanction administrative peut aussi atteindre 100 M€ ou dix fois l'avantage.

A Q24. Depuis la loi du 21 juin 2016, une personne soupçonnée d'opération d'initié :

a) ne peut être poursuivie que par une seule voie, administrative ou pénale, choisie après concertation entre l'AMF et le PNF
b) ne peut plus être poursuivie pénalement
c) peut être sanctionnée par l'AMF puis condamnée pénalement pour les mêmes faits
Réponse a. C'est le mécanisme d'aiguillage.

C Q25. Un investisseur qui franchit à la hausse le seuil de 10 % du capital d'une société cotée sur Euronext Paris doit le déclarer à la société et à l'AMF :

a) le jour même
b) dans le mois
c) avant la clôture du 4e jour de négociation suivant le franchissement
Réponse c. Il doit aussi déclarer ses intentions pour les six mois à venir.

C Q26. La déclaration d'intention doit être faite lors du franchissement des seuils de :

a) 33,33 % et 66,67 %
b) 10 %, 15 %, 20 % et 25 %
c) 5 % et 50 %
Réponse b. Elle porte sur les six mois à venir.

C Q27. Le défaut de déclaration d'un franchissement de seuil légal est notamment sanctionné par :

a) la nullité des achats
b) la radiation de la société de la cote
c) la privation des droits de vote excédant la fraction non déclarée pendant deux ans
Réponse c. L'AMF peut aussi prononcer des sanctions.

Thème 5 — Commercialisation d'instruments financiers, démarchage, vente à distance et conseil

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- reconnaître un acte de démarchage, savoir qui peut démarcher, quels produits sont exclus et quels délais protègent le client ;
- appliquer les règles de la vente à distance de services financiers, y compris la réforme de juin 2026 ;
- vérifier qu'une communication promotionnelle est conforme ;
- connaître le document d'informations clés (DIC) et la gouvernance des produits ;
- choisir le bon test MIF 2 (adéquation, caractère approprié, exécution simple) et distinguer conseil indépendant et non indépendant ;
- décrire le statut de conseiller en investissements financiers (CIF).

Poids à l'examen : environ **6 questions**, dont beaucoup de **catégorie A**.

1. La logique de la commercialisation

Vendre un produit financier, c'est vendre une **promesse incertaine** à un client qui n'a pas les moyens d'en mesurer seul tous les risques. Les règles de commercialisation suivent donc le parcours du client :

1. **Comment on l'a approché** : démarchage, vente à distance, publicité.
2. **Ce qu'on lui a dit** : information claire, exacte et non trompeuse ; document d'informations clés.
3. **Ce qu'on lui a proposé** : un produit conçu pour une clientèle à laquelle il appartient (gouvernance des produits) et adapté à sa situation (tests MIF 2).
4. **Comment on l'a conseillé** : conseil indépendant ou non, déclaration d'adéquation, coûts.

Comprendre

Le fil conducteur : plus le client est **vulnérable** (non professionnel, sollicité chez lui, produit complexe), plus la **protection** est forte. C'est pourquoi le démarchage, qui consiste à aller chercher le client, est le cadre le plus encadré.

2. Le démarchage bancaire et financier

Définition

Définition

Constitue un **acte de démarchage bancaire ou financier** (art. L. 341-1 du CMF) :
- toute **prise de contact non sollicitée**, par quelque moyen que ce soit (téléphone, courrier, courriel, SMS, visite), avec une **personne physique ou morale déterminée**, en vue d'obtenir son accord sur la réalisation d'une opération (souscription d'un instrument financier, fourniture d'un service d'investissement, opération de banque…) ;
- **quelle que soit la personne à l'initiative**, le fait de **se rendre physiquement** au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits financiers, en vue des mêmes fins.

Exemple

Sont des actes de démarchage :
- un appel téléphonique non sollicité d'un conseiller à un prospect pour lui proposer un fonds ;
- la visite d'un conseiller au domicile d'un client, **même à la demande de ce client** ;
- une présentation de produits financiers sur un salon non spécialisé ou dans une entreprise.

Ne sont pas des actes de démarchage :
- le client qui se rend de lui-même en agence ;
- une publicité générale (affiche, annonce dans la presse, site internet) qui ne vise pas une personne déterminée ;
- la prise de contact avec un client existant pour lui proposer un produit **de même nature** que ceux qu'il détient déjà ou qu'il a déjà souscrits (renouvellement, opération habituelle).

Piège d'examen

Se déplacer chez un particulier **à sa demande** reste un démarchage : pour le déplacement physique, l'initiative est **indifférente**. Le critère de la sollicitation ne joue que pour les prises de contact à distance.

Ne relèvent pas non plus du démarchage les contacts avec les **investisseurs qualifiés** et les **personnes morales** dépassant certains seuils de taille, réputées capables de se protéger elles-mêmes.

Qui peut démarcher ?

Démarcheurs « directs »	Démarcheurs mandatés
Établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion, entreprises d'assurance, CIF, PSCA (pour les services sur crypto-actifs), PSFP…, **et leurs salariés**	**Personnes physiques ou morales mandatées** par ces établissements (dont les agents liés), qui doivent être **enregistrées** au fichier public des démarcheurs

- Le mandant délivre une **carte de démarchage** à la personne physique qui démarche pour son compte.
- Le mandant est **civilement responsable** des agissements de ses démarcheurs agissant en cette qualité.

Les obligations du démarcheur

Le démarcheur doit :

- communiquer son **identité**, l'identité et l'adresse de son **mandant**, son numéro d'enregistrement ;
- s'**enquérir** de la situation financière, de l'expérience et des objectifs de la personne démarchée en matière de placements ;
- lui fournir une information **claire, exacte et non trompeuse** sur le produit, ses **risques**, ses conditions (prix, frais), l'existence ou non d'un **droit de rétractation** ;
- respecter les règles de bonne conduite MIF 2 applicables au service fourni (tests d'adéquation ou de caractère approprié).

Les produits exclus du démarchage

Ne peuvent pas faire l'objet d'un démarchage, notamment :

- les produits dont le **risque maximum n'est pas connu** au moment de la souscription, ou pour lesquels le **risque de perte est supérieur au montant de l'apport** financier initial (sauf exceptions prévues par les textes, comme certaines opérations réalisées dans le cadre d'un mandat) ;
- les produits **non autorisés** à la commercialisation en France (par exemple un fonds étranger non notifié) ;
- les produits dont le démarchage est spécifiquement interdit (certains instruments très spéculatifs).

Les délais de protection

Situation	Protection
Contrat conclu à la suite d'un démarchage (cas général : ouverture de compte, contrat de service…)	Délai de **rétractation de 14 jours calendaires** révolus, sans motif ni pénalité ; aucun commencement d'exécution avant la fin du délai sans l'accord du client
Services de **réception-transmission** et d'**exécution d'ordres**	Pas de rétractation, mais un **délai de réflexion de 48 heures** : la personne démarchée ne peut pas s'engager avant l'expiration de ce délai (qui court à partir de la remise d'un récépissé)
Souscription d'**instruments financiers** dont le prix dépend des fluctuations des marchés	**Pas** de droit de rétractation (le client pourrait sinon spéculer sans risque)

Mémo

Démarchage : « **14 jours** pour se rétracter d'un **contrat**, **48 heures** pour réfléchir avant un **ordre** ».

Le non-respect des règles du démarchage est sanctionné **pénalement** (articles L. 353-1 et suivants du CMF) et engage la **responsabilité civile** du démarcheur et de son mandant ; le client peut aussi, selon les cas, contester la validité du contrat.

3. La vente à distance de services financiers

Définition

La **vente à distance** est la conclusion d'un contrat sans la présence physique simultanée des parties, au moyen d'une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier, application).

Le consommateur bénéficie :

- d'une **information précontractuelle** complète, transmise sur **support durable** (papier, PDF, courriel…) avant d'être engagé ;
- d'un **droit de rétractation de 14 jours calendaires** (**30 jours** pour l'assurance-vie et certains contrats de retraite), sauf pour les services dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers et pour les contrats exécutés intégralement à la demande expresse du consommateur avant qu'il n'exerce ce droit.

Depuis le **19 juin 2026**, la réforme européenne de la vente à distance de services financiers (directive 2023/2673, intégrée au code de la consommation) impose notamment :

- une **fonctionnalité de rétractation** facilement accessible sur l'interface en ligne (du type « Rétractez-vous du contrat ici »), avec un accusé de réception ;
- des **explications adéquates** sur les contrats proposés, et le droit d'obtenir une **intervention humaine** lorsque le consommateur interagit avec un outil automatisé (agent conversationnel) ;
- une protection renforcée contre les **interfaces trompeuses** (*dark patterns*).

Piège d'examen

Démarchage et vente à distance peuvent se **cumuler** : un appel non sollicité suivi d'une souscription en ligne relève des deux régimes. En cas de doute, appliquez la règle la plus protectrice.

4. Les communications à caractère promotionnel

> **À retenir**
> Toute communication relative à un instrument financier ou à un service d'investissement doit être **claire, exacte et non trompeuse**. Les communications publicitaires doivent en outre être **clairement identifiables** comme telles.

Exigence	Contenu
Équilibre	La mention des avantages s'accompagne d'une indication correcte et **bien visible** des **risques** (au moins aussi lisible)
Performances passées	Ne sont pas l'élément le plus visible ; périodes complètes, au moins **5 ans** si disponibles (ou depuis la création) ; source indiquée ; avertissement : elles **ne préjugent pas des performances futures** ; effet des frais et de la devise mentionné
Simulations	Hypothèses raisonnables, avertissement sur leur caractère indicatif
Cohérence	Avec la documentation réglementaire (prospectus, DIC) et le marché cible du produit
Termes	Pas d'utilisation trompeuse des mots « garanti », « protégé », « sans risque » ; mention des conditions de la garantie ou de la protection
Durabilité	Les mentions extra-financières doivent être proportionnées à la réalité de la démarche (doctrine AMF, orientations de l'ESMA sur les noms de fonds : voir thème 8)

Les restrictions spécifiques

- La **loi Sapin 2** (2016) a **interdit la publicité par voie électronique** (et le parrainage) en faveur de certains contrats financiers très risqués proposés aux particuliers : **contrats sur différences** (CFD), **options binaires**, **forex** à effet de levier, lorsque le risque n'est pas limité.
- L'ESMA (2018), puis l'AMF, ont **interdit la commercialisation des options binaires** aux clients non professionnels et **encadré les CFD** : effet de levier plafonné (de 30:1 à 2:1 selon le sous-jacent), protection contre le solde négatif, clôture automatique des positions, avertissement indiquant le pourcentage de comptes de clients perdants.
- La **loi du 9 juin 2023** sur l'influence commerciale interdit aux influenceurs de promouvoir certains produits financiers risqués et encadre la promotion des crypto-actifs (réservée aux prestataires autorisés).
- L'AMF recommande de ne **pas commercialiser** auprès des clients non professionnels des produits **trop complexes** (produits structurés reposant sur de multiples mécanismes difficiles à comprendre).

5. Le document d'informations clés (DIC)

Le règlement **PRIIPs** impose un **document d'informations clés** (DIC, ou KID en anglais) pour tout **produit d'investissement packagé de détail** : OPC, produits structurés, dérivés vendus aux particuliers, contrats d'assurance-vie en unités de compte… Depuis le **1er janvier 2023**, il a remplacé le DICI des OPCVM.

Caractéristique	Règle
Remise	**Gratuite**, **avant** la souscription, à tout investisseur de détail ; par le **distributeur** (le **producteur** le rédige)
Format	**3 pages A4** maximum, document autonome, langage simple
Rubriques	Produit ; « En quoi consiste ce produit ? » ; « Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retour ? » ; « Que se passe-t-il si [le producteur] n'est pas en mesure d'effectuer les versements ? » ; « Que va me coûter cet investissement ? » ; « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? » ; « Comment puis-je formuler une réclamation ? » ; autres informations pertinentes
Risque	**Indicateur synthétique de risque** (SRI) de **1 à 7**, combinant risque de marché et risque de crédit

Caractéristique	Règle
Performance	**Scénarios** de performance (défavorable, intermédiaire, favorable, et de tensions)
Coûts	Coûts totaux et **incidence annuelle des coûts** sur le rendement
Mise à jour	Au moins une fois par an, et à chaque changement significatif



risque le plus faible, rendement potentiellement plus faible — risque le plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur synthétique de risque (SRI) du document d'informations clés.

Piège d'examen

Le SRI ne mesure **pas** seulement la volatilité : il combine le **risque de marché** et le **risque de crédit** de l'émetteur. Un produit structuré « à capital protégé » peut avoir un SRI élevé si l'émetteur est fragile.

6. La gouvernance des produits

Définition

La **gouvernance des produits** (MIF 2) impose à ceux qui conçoivent et distribuent des instruments financiers de penser, dès la conception, à **qui** le produit est destiné, et de s'assurer qu'il est effectivement vendu à cette clientèle.

Acteur	Obligations
Producteur (concepteur)	Définir pour chaque produit un **marché cible** : type de client, connaissances et expérience, situation financière et **capacité à subir des pertes**, tolérance au risque, objectifs et besoins (dont la durabilité) ; et un **marché cible négatif** (clients auxquels il ne convient pas) ; tester le produit (scénarios) ; choisir une stratégie de distribution ; le **réexaminer** régulièrement
Distributeur	Affiner le marché cible au regard de sa clientèle ; définir sa stratégie de distribution ; vérifier que les ventes se font dans le marché cible ; faire **remonter** les informations au producteur (ventes hors marché cible, réclamations)

Comprendre

La gouvernance des produits agit **en amont** (le produit est-il fait pour ce type de client ?), le test d'adéquation **au cas par cas** (ce produit convient-il à ce client précis ?). Une vente peut être conforme au marché cible et pourtant inadéquate pour un client donné, et inversement une vente hors marché cible peut exceptionnellement se justifier (diversification d'un portefeuille, par exemple), si elle est documentée.

7. Les services et les tests MIF 2

Les trois niveaux de service

Service	Test requis	Informations à recueillir
Conseil en investissement et **gestion de portefeuille**	**Test d'adéquation**	**Connaissances et expérience** ; **situation financière**, dont la **capacité à subir des pertes** ; **objectifs d'investissement**, dont la **tolérance au risque**, l'horizon et les **préférences en matière de durabilité**

Service	Test requis	Informations à recueillir
Autres services (RTO, exécution)	**Test du caractère approprié**	**Connaissances et expérience** seulement
Exécution simple (*execution only*)	**Aucun test**	Possible seulement pour des **instruments non complexes**, à l'**initiative du client**, qui est **averti** que le caractère approprié n'est pas évalué

Mémo

« **Adéquation = C + S + O** » (Connaissances, Situation financière, Objectifs) ; « **Approprié = C** » (Connaissances et expérience seules).

Les instruments non complexes et complexes

Non complexes (exécution simple possible)	Complexes (test du caractère approprié obligatoire)
Actions admises sur un marché réglementé (ou équivalent), hors actions de FIA et actions incorporant un dérivé	Dérivés (options, futures, swaps, CFD, warrants, turbos)
Obligations et titres de créance n'incorporant pas de dérivé ni de structure rendant le risque difficile à comprendre	Obligations convertibles, produits structurés, titres subordonnés complexes
Instruments du marché monétaire	Parts de la plupart des FIA
Parts d'**OPCVM** (hors OPCVM structurés)	OPCVM structurés

Les règles à connaître

- **Refus de répondre** au questionnaire d'adéquation : le prestataire **ne peut pas** fournir de conseil en investissement ni gérer le portefeuille. Il ne peut pas non plus inciter le client à ne pas répondre.
- **Test du caractère approprié** : si le client ne répond pas ou si le produit paraît inapproprié, le prestataire l'**avertit** (sur support durable) ; il **peut** néanmoins exécuter l'ordre si le client maintient sa demande.
- Le prestataire peut s'appuyer sur les informations fournies par le client, sauf s'il sait ou devrait savoir qu'elles sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes ; il doit les **mettre à jour**.
- L'adéquation s'apprécie aussi au niveau du **portefeuille** (concentration, diversification) et prend en compte les **coûts** : en cas de remplacement d'un produit par un autre (*switch*), le prestataire vérifie que les avantages l'emportent sur les coûts.

Exemple

M. Petit, 72 ans, retraité, 40 000 € d'épargne qui constituent toute sa réserve, aucune expérience des marchés, souhaite « ne pas perdre d'argent » et pouvoir disposer de ses fonds dans deux ans.

- Un fonds actions de pays émergents (SRI 6) serait **inadéquat** : tolérance au risque nulle, horizon court, faible capacité à subir des pertes.
- Une recommandation cohérente porterait sur des supports peu risqués et liquides (fonds monétaire, obligations courtes, fonds en euros d'assurance-vie).
- Si M. Petit veut **de sa propre initiative** acheter ce fonds actions en exécution simple, le prestataire peut exécuter l'ordre (OPCVM non complexe), en l'avertissant que le caractère approprié n'est pas évalué.

Le conseil en investissement

Le **conseil en investissement** est la fourniture de **recommandations personnalisées** à un client, à sa demande ou à l'initiative du prestataire, concernant une ou plusieurs transactions sur instruments financiers. Avant de le fournir, le prestataire indique au client :

	Conseil indépendant	Conseil non indépendant
Gamme analysée	Gamme **suffisamment large et diversifiée**, non limitée aux produits du groupe ou de partenaires	Peut se limiter aux produits **maison** ou de partenaires
Rétrocessions de tiers	**Interdites** : reversées intégralement au client (hors avantages non monétaires mineurs)	**Autorisées** si elles améliorent la qualité du service et sont transparentes
Information préalable	Le prestataire précise s'il fournit un conseil indépendant ou non, s'il fournit une **évaluation périodique** de l'adéquation, et la gamme d'instruments analysée	

Avant la transaction, le prestataire remet au client non professionnel une **déclaration d'adéquation**, sur support durable, qui précise le conseil fourni et explique **en quoi il correspond** à ses préférences, objectifs et autres caractéristiques. Lorsque la transaction est conclue à distance et que le client y consent, la déclaration peut être remise **juste après**, si le client a eu la possibilité de différer la transaction.

Les préférences en matière de durabilité

Depuis le **2 août 2022**, le test d'adéquation doit recueillir les **préférences du client en matière de durabilité** : souhaite-t-il investir, et dans quelle proportion minimale, dans des investissements **alignés sur la taxonomie** européenne, dans des **investissements durables** au sens de SFDR, ou dans des produits qui prennent en compte les **principales incidences négatives** ?

- Ces préférences sont recueillies **après** l'évaluation des autres objectifs d'investissement, et ne doivent pas l'influencer.
- Le conseiller ne recommande pas un produit qui ne répond pas aux préférences du client ; si aucun produit ne convient, il peut, **à la demande du client**, adapter les préférences, ce qu'il documente.

L'information sur les coûts et frais

Le client reçoit :

- **ex ante** (avant la prestation) : une estimation **agrégée** de tous les coûts et frais (du service et de l'instrument, y compris les rétrocessions), en **montant** et en **pourcentage**, et une illustration de leur **effet cumulé sur le rendement** ;
- **ex post** : au moins **une fois par an**, les coûts réellement supportés.

8. Le conseiller en investissements financiers (CIF)

Définition

Le **CIF** est un professionnel qui exerce, à titre habituel, le **conseil en investissement**, le conseil sur la fourniture de services d'investissement, le conseil sur les opérations de **haut de bilan** (structure du capital, fusions-acquisitions), ainsi que, accessoirement, la **réception-transmission d'ordres** sur les **parts d'OPC** sur lesquelles il a fourni un conseil.

Exigence	Contenu
Statut	Personne physique ou morale établie en France
Immatriculation	Registre de l'**ORIAS**
Association	Adhésion **obligatoire** à une **association professionnelle agréée par l'AMF**, qui vérifie l'aptitude de ses membres, les forme et les contrôle
Conditions personnelles	Majorité, **honorabilité**, **compétence professionnelle** (diplôme, formation ou expérience) et connaissances minimales vérifiées

Exigence	Contenu
Assurance	**Responsabilité civile professionnelle** obligatoire
Formation continue	Au moins **7 heures par an**
Entrée en relation	Remise d'un **document d'entrée en relation** (statut, association, activités, liens avec des producteurs, mode de rémunération…)
Formalisme	**Lettre de mission** avant toute prestation ; **rapport écrit** (déclaration d'adéquation) justifiant le conseil
Interdictions	Ne peut **recevoir d'autres fonds** que ceux destinés à rémunérer son activité ; ne peut ni exécuter d'ordres ni tenir de comptes
Contrôle	Par l'**AMF** et par son **association**

Le CIF peut exercer un **conseil indépendant** (rémunéré par ses honoraires, sans rétrocessions conservées) ou **non indépendant** (rétrocessions possibles dans les conditions MIF 2), en le précisant à son client. Il exerce souvent aussi d'autres activités sous d'autres statuts : courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque, agent immobilier.

> **Piège d'examen**
>
> Un CIF **ne peut pas** encaisser les sommes que son client veut investir : les fonds vont directement chez le producteur ou le teneur de compte. Un « conseiller » qui demande un virement sur son propre compte pour investir est un signal d'**escroquerie**.

9. Les autres canaux de distribution à connaître

Canal	Règles propres
Assurance-vie (contrats en unités de compte)	Directive sur la distribution d'assurances (**DDA**) : devoir de conseil, test d'adéquation pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, préférences de durabilité ; contrôle de l'**ACPR**
Plateformes de financement participatif (PSFP)	Règlement européen 2020/1503 : test de connaissances et simulation de capacité à supporter des pertes pour les investisseurs non avertis, **délai de réflexion de 4 jours**, avertissement renforcé (voir thème 11)
Crypto-actifs	Règlement MiCA : prestataires agréés (PSCA), règles de bonne conduite, livre blanc (voir thème 7)

L'essentiel

À retenir

- **Démarchage** : prise de contact **non sollicitée** avec une personne déterminée, ou **déplacement physique** au domicile, sur le lieu de travail ou dans un lieu non dédié, **quelle que soit l'initiative**.
- Pas de démarchage : client existant pour un produit de même nature, publicité générale, investisseurs qualifiés.
- Démarcheurs : établissements et leurs salariés, ou mandataires **enregistrés** (carte de démarchage) ; le **mandant est civilement responsable**.
- Exclus : produits à **risque maximal inconnu** ou à **perte supérieure à l'apport**, produits non autorisés en France.
- **14 jours** de rétractation (contrats) ; **48 heures** de réflexion (RTO, exécution) ; pas de rétractation sur les instruments dont le prix fluctue.
- **Vente à distance** : 14 jours (**30 jours** en assurance-vie) ; depuis le **19 juin 2026**, bouton de **rétractation en ligne** et droit à une **intervention humaine**.
- Publicité : **claire, exacte, non trompeuse**, identifiable, **risques aussi visibles que les avantages** ; performances passées sur **5 ans** avec avertissement.
- Sapin 2 : pas de publicité électronique pour les CFD, options binaires, forex à effet de levier.
- **DIC PRIIPs** : **3 pages**, **SRI de 1 à 7** (marché + crédit), scénarios, coûts, gratuit et **avant** la souscription.
- Gouvernance : **producteur** (marché cible + marché cible négatif) / **distributeur** (affine, vérifie, fait remonter).
- **Adéquation** (conseil, gestion) = connaissances + situation financière + objectifs (dont durabilité) ; **refus** de répondre → **pas de conseil**.
- **Caractère approprié** (autres services) = connaissances et expérience ; avertissement, exécution possible.
- **Exécution simple** : instruments **non complexes**, initiative du client, avertissement.
- Conseil **indépendant** : gamme large, **rétrocessions reversées** ; **déclaration d'adéquation** avant la transaction.
- **CIF** : **ORIAS** + **association agréée par l'AMF**, RC professionnelle, **7 h** de formation par an, lettre de mission, **ne reçoit pas de fonds**.

QCM d'entraînement

A Q1. Constitue un acte de démarchage :

a) une affiche publicitaire dans une gare
b) la visite d'un conseiller au domicile d'un particulier, même à la demande de celui-ci
c) la venue spontanée d'un client dans une agence bancaire

Réponse b. Pour le déplacement physique, l'initiative est indifférente.

A Q2. Ne constitue pas un acte de démarchage :

a) un appel non sollicité à un prospect pour lui proposer un fonds
b) la prise de contact avec un client existant pour lui proposer un produit de même nature que ceux qu'il a déjà souscrits
c) une présentation de produits financiers dans les locaux d'une entreprise

Réponse b. C'est une exception prévue par les textes.

A Q3. Le mandant d'un démarcheur :

a) est civilement responsable des agissements de ses démarcheurs
b) n'est pas responsable des fautes de son démarcheur
c) n'est responsable que si le démarcheur est son salarié

Réponse a. Il répond des démarcheurs qu'il a mandatés, agissant en cette qualité.

A Q4. Lequel de ces produits ne peut pas faire l'objet d'un démarchage ?

a) une obligation d'État
b) un produit dont le risque de perte peut être supérieur au montant de l'apport initial
c) une part d'OPCVM actions

Réponse b. Sauf exceptions prévues par les textes.

A Q5. Après un démarchage, le délai de rétractation applicable à la souscription d'un contrat de service est de :

a) 7 jours calendaires
b) 30 jours calendaires
c) 14 jours calendaires
Réponse c. Il n'existe pas pour les instruments dont le prix dépend des fluctuations des marchés.

A Q6. Une personne démarchée qui souhaite ouvrir un service de réception et transmission d'ordres :

a) bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours
b) peut passer des ordres immédiatement
c) ne peut s'engager qu'après un délai de réflexion de 48 heures
Réponse c. Il n'y a pas de rétractation pour ces services, mais un délai de réflexion.

A Q7. Le démarcheur doit notamment :

a) encaisser les fonds en espèces
b) garantir la performance du produit
c) s'enquérir de la situation financière, de l'expérience et des objectifs de la personne démarchée
Réponse c. Il communique aussi son identité et celle de son mandant.

A Q8. Le non-respect des règles du démarchage peut entraîner :

a) uniquement un avertissement
b) aucune conséquence
c) des sanctions pénales et la responsabilité civile du démarcheur et de son mandant
Réponse c. Le démarchage est un domaine très encadré.

A Q9. En cas de vente à distance d'un contrat d'assurance-vie, le délai de rétractation est de :

a) 30 jours calendaires
b) 48 heures
c) 14 jours calendaires
Réponse a. Il est de 14 jours pour la plupart des autres services financiers.

A Q10. Depuis le 19 juin 2026, un professionnel qui vend des services financiers en ligne doit notamment :

a) imposer une signature manuscrite
b) proposer une fonctionnalité de rétractation facilement accessible sur son interface
c) supprimer le droit de rétractation
Réponse b. Le consommateur peut aussi demander une intervention humaine face à un outil automatisé.

A Q11. Une communication publicitaire sur un fonds doit :

a) présenter les risques de façon aussi visible que les avantages
b) garantir un rendement minimal
c) mettre en avant les performances passées comme élément principal
Réponse a. Elle doit être claire, exacte et non trompeuse.

A Q12. Lorsqu'une publicité mentionne des performances passées, elle doit :

a) ne jamais indiquer la source
b) se limiter à la meilleure année
c) préciser qu'elles ne préjugent pas des performances futures et porter, si possible, sur au moins 5 ans
Réponse c. Elles ne doivent pas être l'élément le plus visible.

C Q13. La loi Sapin 2 a interdit :

a) la publicité par voie électronique pour certains contrats financiers très risqués comme les CFD et les options binaires
b) le démarchage téléphonique pour les livrets d'épargne
c) toute publicité pour les OPCVM
Réponse a. Les options binaires sont en outre interdites à la commercialisation auprès des particuliers.

A Q14. Le DIC d'un produit d'investissement packagé :

a) comporte au maximum 3 pages et un indicateur synthétique de risque de 1 à 7
b) est facultatif pour les clients non professionnels
c) est remis après la souscription
Réponse a. Il est remis gratuitement avant la souscription.

C Q15. L'indicateur synthétique de risque (SRI) du DIC combine :

a) le risque de marché et le risque de crédit
b) uniquement la volatilité passée
c) les frais et la fiscalité
Réponse a. Un produit à capital protégé peut avoir un SRI élevé si l'émetteur est fragile.

A Q16. Depuis le 1er janvier 2023, les OPCVM proposés aux investisseurs de détail sont accompagnés :

a) d'un DICI
b) d'aucun document
c) d'un DIC PRIIPs
Réponse c. Le DIC PRIIPs a remplacé le DICI.

A Q17. Dans le cadre de la gouvernance des produits, le marché cible est défini :

a) uniquement par l'AMF
b) par le producteur, puis affiné par le distributeur
c) par le client
Réponse b. Le producteur définit aussi un marché cible négatif.

A Q18. Le test d'adéquation est requis :

a) pour le conseil en investissement et la gestion de portefeuille
b) pour l'exécution simple d'ordres
c) pour la réception-transmission d'ordres uniquement
Réponse a. Le test du caractère approprié s'applique aux autres services.

A Q19. Le test d'adéquation porte sur :

a) les seules connaissances et expérience du client
b) la seule situation fiscale du client
c) les connaissances et l'expérience, la situation financière (dont la capacité à subir des pertes) et les objectifs (dont la tolérance au risque et les préférences de durabilité)
Réponse c. Le test du caractère approprié ne porte que sur les connaissances et l'expérience.

A Q20. Un client refuse de répondre au questionnaire d'adéquation. Le prestataire :

a) doit clôturer tous ses comptes
b) peut lui fournir un conseil en investissement en l'avertissant
c) ne peut ni lui fournir de conseil en investissement ni gérer son portefeuille
Réponse c. Il peut en revanche lui fournir d'autres services.

A Q21. Dans le cadre d'une réception-transmission d'ordres, un produit complexe paraît inapproprié au client. Le prestataire :

a) avertit le client et peut exécuter l'ordre s'il maintient sa demande
b) exécute sans rien dire
c) doit refuser l'ordre dans tous les cas
Réponse a. L'avertissement est donné sur support durable.

A Q22. L'exécution simple (execution only) n'est possible que :

a) pour tous les instruments, sans condition
b) pour des instruments non complexes, à l'initiative du client, qui est averti que le caractère approprié n'est pas évalué
c) pour les produits dérivés
Réponse b. Les dérivés sont des instruments complexes.

A **Q23. Parmi ces instruments, lequel est en principe non complexe ?**

a) une part d'OPCVM non structuré
b) un warrant
c) un CFD

Réponse a. Les dérivés sont complexes.

A **Q24. Un prestataire qui fournit un conseil en investissement indépendant :**

a) ne peut conseiller que les produits de son groupe
b) peut conserver les rétrocessions des sociétés de gestion
c) doit analyser une gamme suffisamment large d'instruments et reverser au client les rétrocessions perçues

Réponse c. Seuls les avantages non monétaires mineurs restent admis.

A **Q25. La déclaration d'adéquation remise au client non professionnel :**

a) est rédigée par l'AMF
b) est facultative
c) explique en quoi la recommandation correspond à ses objectifs et à sa situation

Réponse c. Elle est remise avant la transaction, sur support durable.

A **Q26. Les préférences du client en matière de durabilité sont recueillies :**

a) uniquement pour les clients professionnels
b) après l'évaluation des autres objectifs d'investissement, sans les influencer
c) avant tout autre élément du test d'adéquation

Réponse b. Obligation en vigueur depuis le 2 août 2022.

A **Q27. L'information sur les coûts et frais doit être fournie :**

a) avant la prestation et au moins une fois par an après
b) uniquement à la demande du client
c) seulement en cas de perte

Réponse a. En montant et en pourcentage, avec l'effet cumulé sur le rendement.

A **Q28. Un conseiller en investissements financiers doit notamment :**

a) être agréé par l'ACPR
b) détenir les fonds de ses clients
c) être immatriculé à l'ORIAS et adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF

Réponse c. Il remet un document d'entrée en relation et une lettre de mission.

A **Q29. Un CIF peut :**

a) transmettre des ordres sur des parts d'OPC sur lesquelles il a fourni un conseil
b) recevoir les fonds que son client souhaite investir
c) tenir des comptes-titres

Réponse a. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

C **Q30. L'obligation de formation continue d'un CIF est d'au moins :**

a) 7 heures tous les cinq ans
b) 35 heures par an
c) 7 heures par an

Réponse c. Sa compétence et son honorabilité sont vérifiées par son association.

Thème 6 — Relations avec les clients

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- classer un client (non professionnel, professionnel, contrepartie éligible) et gérer les changements de catégorie ;
- ouvrir et faire fonctionner un compte selon la situation du client : mineur, majeur protégé, époux, cotitulaires, personne morale, mandataire ;
- connaître les informations à fournir, les règles de traitement et d'exécution des ordres, et les comptes rendus dus au client ;
- expliquer la protection des avoirs, le secret professionnel et la protection des données personnelles ;
- traiter une réclamation, orienter vers le bon médiateur et connaître le sort des comptes inactifs et des comptes d'un client décédé.

Poids à l'examen : environ **25 questions**, soit plus d'un cinquième de l'examen, avec une forte proportion de **catégorie A**. C'est le chapitre le plus rentable : visez la maîtrise complète.

1. Le cycle de vie de la relation client

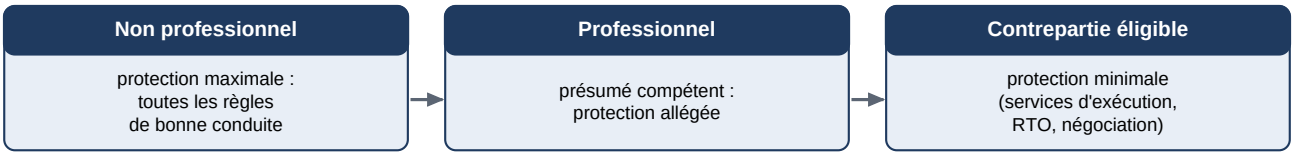
La relation entre un prestataire et son client suit un parcours dont chaque étape est réglementée :

Étape	Questions à se poser	Règles principales
Entrée en relation	Qui est le client ? Peut-il agir seul ? Quelle catégorie ?	Identification (LCB-FT), capacité juridique, classification MIF 2, informations générales, convention
Connaissance du client	Que sait-il, que possède-t-il, que veut-il ?	Questionnaires d'adéquation ou de caractère approprié (thème 5), mise à jour
Fonctionnement	Comment traiter ses ordres ? Que lui dire ?	Traitement des ordres, meilleure exécution, couverture, comptes rendus
Protection	Ses avoirs et ses données sont-ils en sécurité ?	Ségrégation, secret professionnel, RGPD
Difficultés	Que faire s'il est mécontent ?	Réclamations, médiation
Fin de la relation	Clôture, décès, inactivité	Transfert, succession, loi Eckert

2. La classification des clients (MIF 2)

Comprendre

Pourquoi classer les clients ? Parce qu'il serait absurde d'appliquer à une grande compagnie d'assurance les mêmes protections qu'à un épargnant débutant. MIF 2 module donc la protection selon la **compétence présumée** du client : plus il est présumé compétent, moins il est protégé.



Les trois catégories de clients MIF 2 : plus la catégorie est « haute », moins la protection est forte.

Catégorie	Qui ?	Protection
Client non professionnel	**Par défaut**, tout client qui n'est pas professionnel : particuliers, la plupart des PME, associations, collectivités locales (sauf option)	**Maximale** : toutes les règles de bonne conduite (information complète, tests, meilleure exécution en coût total, comptes rendus détaillés)
Client professionnel « par nature »	Établissements de crédit, entreprises d'investissement, assureurs, OPC et sociétés de gestion, fonds de pension, autres investisseurs institutionnels ; **grandes entreprises** remplissant au moins **deux des trois critères** : total du bilan ≥ **20 M€**, chiffre d'affaires net ≥ **40 M€**, capitaux propres ≥ **2 M€** ; États, banques centrales, institutions internationales	**Allégée** : présumé posséder l'expérience et les connaissances nécessaires (pas de test du caractère approprié ; en conseil, la situation financière est présumée suffisante)
Contrepartie éligible	Établissements de crédit, entreprises d'investissement, assureurs, OPC et sociétés de gestion, fonds de pension, États, banques centrales…, **uniquement** pour la **RTO**, l'**exécution d'ordres** et la **négociation pour compte propre**	**Minimale** : la plupart des règles de bonne conduite ne s'appliquent pas (obligation générale d'honnêteté et d'information claire maintenue)

Les changements de catégorie

Vers moins de protection : l'option (« opt-up »). Un client non professionnel peut demander à être traité comme **professionnel** s'il remplit **au moins deux des trois critères** suivants :

1. avoir réalisé, sur le marché concerné, des transactions d'une **taille significative**, à raison d'une moyenne de **10 par trimestre** au cours des **quatre trimestres** précédents ;
2. détenir un portefeuille d'instruments financiers (y compris les dépôts en espèces) d'une valeur supérieure à **500 000 €** ;
3. occuper ou avoir occupé pendant au moins **un an**, dans le secteur financier, une **position professionnelle** requérant une connaissance des transactions ou services envisagés.

La procédure est **écrite** : le client demande par écrit à être traité comme professionnel (pour tous les services ou certains seulement) ; le prestataire l'**avertit clairement**, par écrit, des protections qu'il risque de perdre ; le client déclare par écrit, dans un document distinct, qu'il est conscient des conséquences. Le prestataire **vérifie** que les critères sont remplis et peut **refuser**.

Vers plus de protection : l'« opt-down ». Un client professionnel peut **toujours** demander à être traité comme non professionnel (globalement ou pour certains services). Le prestataire peut aussi, de sa propre initiative, accorder une protection plus élevée. Une contrepartie éligible peut de même demander à être traitée comme client professionnel, voire non professionnel.

Piège d'examen

L'opt-up exige **deux critères sur trois** et une **procédure écrite**. Un client fortuné qui ne remplit que le critère du portefeuille de 500 000 € ne peut pas être traité comme professionnel. Inversement, un client professionnel n'a pas besoin de justifier sa demande d'opt-down.

Exemple

Mme Dubois, 52 ans, médecin, détient 1,2 million d'euros de portefeuille et passe environ 15 ordres significatifs par trimestre depuis deux ans. Elle remplit les critères 1 et 2 (deux sur trois) : elle peut demander à être traitée comme cliente professionnelle. Elle perdra notamment le bénéfice du test du caractère approprié et de certaines informations détaillées. Le conseiller doit l'en avertir par écrit.

Le prestataire informe chaque client de sa **catégorie** et de son droit de demander une autre catégorie. Le client professionnel doit informer le prestataire de tout changement susceptible de modifier sa catégorie.

3. L'entrée en relation et l'ouverture du compte

Les étapes

1. **Identifier** le client et vérifier son identité, identifier le bénéficiaire effectif et l'objet de la relation (LCB-FT, thème 3).
2. Vérifier sa **capacité** juridique et les **pouvoirs** des personnes qui agissent pour lui.
3. **Classer** le client et l'en informer.
4. Remettre les **informations générales** sur le prestataire et ses services (voir section 5).
5. Faire signer une **convention de compte** (ou de service) écrite.
6. Recueillir les informations nécessaires aux **tests** MIF 2 (connaissances, situation, objectifs) selon le service.

La convention de compte-titres

La convention définit les droits et obligations des parties : services fournis (RTO, exécution, conseil, conservation), modalités de transmission des ordres, conditions de **couverture**, contenu et périodicité des **comptes rendus**, **tarifs**, modalités de **résiliation** et de **transfert**, traitement des réclamations et médiation, régime de la conservation des titres. Elle est conclue avant la fourniture du service ; ses modifications sont portées à la connaissance du client.

Les principaux comptes

Compte	Points clés
Compte-titres ordinaire (CTO)	Aucun plafond, tous instruments, fiscalité de droit commun
Plan d'épargne en actions (PEA)	Un seul par personne (un par époux), réservé aux contribuables domiciliés en France ; plafond de versements de **150 000 €** ; titres éligibles (actions européennes, OPC éligibles) ; fiscalité avantageuse après **5 ans** (thème 12)
PEA-PME	Plafond propre de **225 000 €**, en commun avec le PEA (versements cumulés PEA + PEA-PME ≤ 225 000 €)
PEA « jeune »	Pour les jeunes majeurs de 18 à 25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents ; plafond de **20 000 €**
Compte espèces associé	Pour le règlement des opérations ; les espèces relèvent de la garantie des dépôts

La capacité juridique

> **Comprendre**
> Le conseiller doit toujours se demander : « La personne qui me donne cet ordre **a-t-elle le pouvoir** de le faire ? » Un ordre donné par une personne qui n'en a pas le pouvoir peut être annulé, et l'établissement peut voir sa responsabilité engagée.

Les mineurs. Le mineur non émancipé est **incapable** : ses biens sont gérés par ses **administrateurs légaux** (en principe ses deux parents, qui exercent l'autorité parentale).

- Chaque parent peut accomplir seul les **actes d'administration** (actes de gestion courante qui ne modifient pas la consistance du patrimoine).
- Les **actes de disposition** (actes graves qui engagent le patrimoine) exigent l'accord des **deux parents** ; à défaut d'accord, ou pour les actes les plus graves (vente d'un immeuble, emprunt au nom du mineur…),

l'autorisation du **juge des tutelles** est nécessaire. Le juge peut aussi soumettre certains actes à son autorisation lorsque le patrimoine le justifie.

- Un décret du 22 décembre 2008 classe les actes de gestion du patrimoine en actes d'administration et actes de disposition ; les établissements s'y réfèrent.
- Le mineur peut, selon la loi, accomplir seul certains actes de la vie courante ; à partir de **16 ans**, il peut par exemple ouvrir un livret ou effectuer certains retraits, sauf opposition de ses représentants.
- Le mineur **émancipé** (à partir de 16 ans, par décision du juge, ou par le mariage) a la **pleine capacité** pour les actes de la vie civile.

Les majeurs protégés.

Mesure	Principe	Conséquence pour les placements
Sauvegarde de justice	Mesure temporaire ; la personne **conserve l'exercice de ses droits**	Elle agit seule, mais ses actes peuvent être annulés ou réduits s'ils sont excessifs ou lésionnaires ; un mandataire spécial peut être désigné pour certains actes
Curatelle (simple)	La personne agit **seule** pour les actes d'administration ; elle est **assistée** du curateur pour les actes de disposition	L'**emploi des capitaux** (placement, vente de titres) nécessite l'assistance du **curateur** (double signature)
Curatelle renforcée	Le curateur **perçoit les revenus**, règle les dépenses et dépose l'excédent sur un compte	Gestion des placements avec le curateur
Tutelle	La personne est **représentée** par son tuteur	Le tuteur accomplit seul les actes d'administration ; les actes de disposition nécessitent l'**autorisation du juge** (ou du conseil de famille) ; pas de placements spéculatifs
Habilitation familiale	Un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, conjoint) est habilité par le juge à **représenter** ou **assister** la personne	Selon l'étendue de l'habilitation
Mandat de protection future	Mandat donné à l'avance par la personne, qui prend effet lorsqu'elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts	Selon l'étendue du mandat

Les comptes de la personne protégée restent ouverts **à son nom** ; leur modification ou leur clôture par la personne chargée de la protection suppose en principe l'autorisation du juge. L'établissement doit être **informé** de la mesure et adapter le fonctionnement des comptes.

> **Piège d'examen**
>
> En **curatelle**, la personne ne peut pas faire seule un **placement** ou une vente de titres : l'**emploi des capitaux** exige l'assistance du curateur. En **tutelle**, elle ne signe pas : c'est le **tuteur** qui agit, avec l'autorisation du juge pour les actes graves. Retenez : curatelle = **assistance** ; tutelle = **représentation**.

Les époux. Selon l'article 221 du code civil, **chaque époux peut ouvrir seul**, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel ; à l'égard du dépositaire, il est réputé avoir la **libre disposition** des fonds et des titres en dépôt. Le banquier n'a donc pas à vérifier le régime matrimonial pour faire fonctionner le compte personnel d'un époux.

Les personnes morales. L'établissement vérifie l'existence de la personne morale (extrait Kbis de moins de trois mois, statuts), l'identité et les **pouvoirs** de ses représentants (représentant légal, délégations de pouvoir), et ses bénéficiaires effectifs.

Les comptes collectifs et démembrés

Compte	Fonctionnement
Compte joint	Chaque cotitulaire peut faire fonctionner **seul** le compte (**solidarité active**) ; chacun est tenu de la totalité du solde débiteur (**solidarité passive**) ; au **décès** d'un cotitulaire, le compte continue en principe de fonctionner sous la signature du survivant, sauf opposition des héritiers ; chaque cotitulaire peut en principe désolidariser le compte
Compte indivis	Toutes les opérations exigent la **signature de tous** les cotitulaires (ou d'un mandataire commun) ; bloqué au décès de l'un d'eux
Compte démembré	Titres dont la **nue-propriété** et l'**usufruit** appartiennent à des personnes différentes (après une succession, une donation) ; l'usufruitier perçoit les **revenus** (dividendes, coupons) ; la **vente** des titres suppose en principe l'accord des **deux**

Le mandat (procuration)

Le titulaire peut donner **procuration** à un tiers (mandataire), qui agit au nom et pour le compte du titulaire, dans les limites du mandat. Le mandat prend fin notamment par la **révocation**, la **renonciation** du mandataire, le **décès** du mandant ou l'ouverture d'une mesure de **tutelle**. Le mandataire est soumis aux mêmes vérifications d'identité que le titulaire.

4. La connaissance du client et son actualisation

Les informations recueillies pour les tests MIF 2 (thème 5) et pour la LCB-FT (thème 3) constituent le **profil** du client : connaissances et expérience, situation financière (revenus, patrimoine, charges, capacité à subir des pertes), objectifs (horizon, tolérance au risque, préférences de durabilité).

- L'établissement peut se fier aux informations fournies, sauf s'il sait ou devrait savoir qu'elles sont **périmées, inexactes ou incomplètes**.
- Il les **met à jour** régulièrement, notamment en cas de relation suivie (conseil avec évaluation périodique, gestion sous mandat), et lorsqu'il a connaissance d'un changement (départ à la retraite, héritage, perte d'emploi).
- Il ne peut pas inciter le client à **surévaluer** ses connaissances ou sa tolérance au risque pour lui vendre un produit.

5. L'information du client

> **À retenir**
>
> Toutes les informations adressées aux clients, y compris les communications promotionnelles, doivent être **correctes, claires et non trompeuses**, et fournies **en temps utile**, sous une forme compréhensible, pour permettre au client de prendre ses décisions en connaissance de cause.

Informations à fournir au client (avant le service)	Exemples
Sur le **prestataire** et ses services	Identité, statut, agrément et autorité de contrôle, langues de communication, moyens de communication, nature et fréquence des comptes rendus, politique de gestion des conflits d'intérêts
Sur la **catégorie** du client	Sa catégorie et son droit d'en changer
Sur le **conseil**	Indépendant ou non, gamme analysée, évaluation périodique de l'adéquation ou non
Sur les **instruments financiers**	Nature, fonctionnement, **risques** (perte en capital, effet de levier, volatilité, liquidité), adaptés à la catégorie du client
Sur la **conservation** des avoirs	Ségrégation, sous-conservateurs, garanties, sûretés

Informations à fournir au client (avant le service)	Exemples
Sur les **coûts et frais**	Information agrégée ex ante et ex post (thème 5)
Sur la **politique d'exécution** des ordres	Lieux d'exécution, facteurs, consentement du client

Les informations sont fournies sur **support durable** (papier, ou support électronique si le client y consent et si ce support est adapté). Depuis la révision de MIF 2 de 2021, la communication **électronique** est le mode par défaut ; un client non professionnel peut demander à recevoir les informations sur papier, gratuitement.

6. La réception, la transmission et l'exécution des ordres

Le traitement des ordres

Règle	Contenu
Horodatage et enregistrement	Chaque ordre est enregistré dès sa réception, avec ses caractéristiques
Traitement **rapide, équitable et chronologique**	Les ordres comparables sont exécutés dans leur **ordre d'arrivée**, sauf si les conditions du marché ou les caractéristiques de l'ordre ne le permettent pas, ou si l'intérêt du client exige de procéder autrement
Information du client	Le client non professionnel est informé de toute **difficulté** sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution
Groupage des ordres	Possible s'il est peu probable qu'il désavantage globalement l'un des clients, avec une **politique de répartition** établie à l'avance ; le client est averti que le groupage peut, ponctuellement, le désavantager
Ordres à cours limité non exécutés	Rendus publics (pour faciliter leur exécution), sauf instruction contraire du client
Pas d'usage abusif	Interdiction d'utiliser l'information relative aux ordres en attente des clients (front running)

La couverture des ordres

Le prestataire exige du client une **couverture** (provision) suffisante : espèces pour un achat, titres pour une vente, garanties pour les opérations à terme et à règlement différé (thème 9). Si la couverture devient insuffisante et que le client ne la complète pas après mise en demeure (dans les délais prévus par la convention), le prestataire peut **liquider** tout ou partie de ses positions.

La meilleure exécution

> **Définition**
>
> Le prestataire qui exécute des ordres prend **toutes les mesures suffisantes** pour obtenir, lors de l'exécution, le **meilleur résultat possible** pour ses clients, compte tenu du **prix**, du **coût**, de la **rapidité**, de la **probabilité d'exécution et de règlement**, de la **taille**, de la **nature** de l'ordre et de toute autre considération pertinente.

- Pour un client **non professionnel**, le meilleur résultat est déterminé sur la base du **coût total** : prix de l'instrument + coûts liés à l'exécution (frais du lieu d'exécution, de compensation, de règlement, commissions).
- Le prestataire établit une **politique d'exécution** (lieux d'exécution retenus et critères), l'**adresse** au client, obtient son **consentement préalable** à cette politique, et son consentement **exprès** pour exécuter des ordres **hors d'une plateforme de négociation**.
- Il **surveille** l'efficacité de sa politique et la **réexamine au moins une fois par an**.
- Il doit pouvoir démontrer au client, à sa demande, que ses ordres ont été exécutés conformément à la politique.

- En cas d'**instruction spécifique** du client (lieu, prix), il exécute selon cette instruction : il est alors réputé avoir satisfait à son obligation pour l'aspect concerné.

Le prestataire qui ne fait que **transmettre** les ordres (RTO) ou qui gère un portefeuille a une obligation équivalente de **meilleure sélection** : il choisit les intermédiaires auxquels il transmet les ordres de manière à obtenir le meilleur résultat.

Piège d'examen

« Meilleure exécution » ne signifie pas « meilleur prix » à tout prix : c'est une obligation de **moyens** (mesures suffisantes), appréciée sur l'ensemble des facteurs ; pour un particulier, le facteur déterminant est le **coût total**.

7. Les comptes rendus au client

Document	Contenu	Délai ou périodicité
Avis d'opéré (confirmation d'exécution)	Caractéristiques de l'ordre exécuté : instrument, sens, quantité, prix, date et heure, lieu, frais	Au plus tard le **premier jour ouvrable** suivant l'exécution (ou suivant la réception de la confirmation du tiers exécutant)
Relevé des instruments financiers et des fonds détenus	Positions, valorisation	Au moins **trimestriel**
Relevé de gestion (mandat)	Composition, valorisation, opérations, performance, coûts	Au moins **trimestriel**
Alerte de dépréciation en gestion sous mandat	Baisse de **10 %** de la valeur globale du portefeuille par rapport au dernier relevé, puis par multiple de 10 %	Au plus tard à la **fin du jour ouvrable** où le seuil est franchi
Alerte sur instruments à effet de levier (client non professionnel)	Baisse de **10 %** de la valeur de l'instrument par rapport à sa valeur initiale, puis par multiple de 10 %	Même délai
Information ex post sur les coûts	Coûts et frais effectivement supportés	Au moins **annuelle**
Imprimé fiscal unique (IFU)	Revenus et cessions de l'année, pour la déclaration de revenus	Chaque année, avant la période de déclaration

Mémo

« **J+1, trimestre, 10 %** » : l'avis d'opéré arrive au plus tard le premier jour ouvrable, le relevé tous les trimestres, l'alerte à chaque baisse de 10 %.

8. La protection des avoirs des clients

À retenir

Le prestataire qui détient des instruments financiers ou des fonds appartenant à ses clients doit **protéger leurs droits de propriété**, notamment en cas de défaillance, et **empêcher leur utilisation pour son propre compte** sans leur consentement exprès.

Mesure	Contenu
Ségrégation	Les avoirs des clients sont enregistrés dans des comptes **distincts** de ceux du prestataire ; ils ne font pas partie de son patrimoine et ne peuvent pas être appréhendés par ses **créanciers**

Mesure	Contenu
Tenue des registres	Le prestataire peut à tout moment distinguer les avoirs de chaque client ; rapprochements réguliers avec les sous-conservateurs
Interdiction d'utilisation	Pas d'utilisation des titres d'un client (prêt de titres, par exemple) sans son **consentement exprès** préalable, et dans les conditions convenues
Fonds des clients	Déposés auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'un fonds monétaire qualifié ; les entreprises d'investissement ne peuvent pas les utiliser pour leur propre compte
Transferts de propriété à titre de garantie	**Interdits** avec les clients non professionnels
Garantie des titres du FGDR	**70 000 €** si les titres ne peuvent pas être restitués (thème 1)

9. Le secret professionnel

Définition

Les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement et les personnes qui y travaillent sont tenus au **secret professionnel** (art. L. 511-33 et L. 531-12 du CMF) : ils ne doivent pas divulguer les informations confidentielles concernant leurs clients (soldes, opérations, patrimoine). La violation du secret est punie d'**un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende** (art. 226-13 du code pénal).

Le secret **n'est pas opposable** notamment :

- aux **autorités de contrôle** : ACPR, AMF, Banque de France, BCE ;
- à l'**autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale** ;
- à **Tracfin**, à l'**administration fiscale** et aux **douanes** (dans le cadre de leur droit de communication), aux commissions d'enquête parlementaires ;
- aux personnes que le client a expressément **autorisées** à recevoir les informations (le client peut lever le secret à son profit ou au profit d'un tiers qu'il désigne).

Piège d'examen

Le secret professionnel est opposable au **juge civil** (par exemple dans un divorce, sauf exceptions) et aux tiers, y compris aux **membres de la famille** du client. Un conjoint ne peut pas obtenir le solde du compte personnel de l'autre époux sans son accord.

10. La protection des données personnelles

Le **règlement général sur la protection des données** (RGPD, applicable depuis le **25 mai 2018**) encadre tout traitement de données personnelles des clients.

Aspect	Règle
Principes	Licéité, loyauté et transparence ; finalités déterminées ; **minimisation** des données ; exactitude ; durée de **conservation limitée** ; sécurité et confidentialité
Bases légales	Exécution du contrat, obligation légale (LCB-FT, MIF 2), intérêt légitime, consentement (par exemple pour la prospection par courriel)
Droits des personnes	Information, **accès**, **rectification**, **effacement**, limitation, **opposition** (notamment à la prospection), **portabilité**
Responsabilités	Registre des traitements ; délégué à la protection des données (**DPO**) dans les établissements concernés ; notification des violations de données à la **CNIL** dans les **72 heures**

Aspect	Règle
Sanctions (CNIL)	Jusqu'à **20 millions d'euros** ou **4 % du chiffre d'affaires mondial**

Comprendre

RGPD et LCB-FT ne s'opposent pas : l'établissement **doit** collecter et conserver les données exigées par la LCB-FT (obligation légale), mais seulement celles-là, pour cette finalité et pendant la durée prévue (5 ans).

11. Les réclamations

Définition

Une **réclamation** est une déclaration actant le **mécontentement** d'un client envers un professionnel. Une demande d'information, d'avis, de clarification ou de prestation n'est **pas** une réclamation.

L'AMF (instruction **DOC-2012-07**) et l'ACPR fixent des règles harmonisées :

Règle	Contenu
Accès	Le client est informé des modalités de réclamation (adresse, service, délais) ; le traitement est **gratuit**
Accusé de réception	Dans un délai maximal de **10 jours ouvrables** à compter de l'envoi de la réclamation (sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai)
Réponse	Dans un délai maximal de **2 mois** à compter de l'envoi de la réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées
Médiation	La réponse indique les voies de recours, notamment la possibilité de saisir le **médiateur** compétent
Organisation	Procédure écrite, suivi, **registre**, analyse des causes pour corriger les dysfonctionnements, information de la direction

12. La médiation

Le médiateur de l'AMF

Caractéristique	Règle
Compétence	Litiges entre un épargnant (particulier, mais aussi certaines personnes morales) et un professionnel relevant de la compétence de l'AMF, portant sur des **placements financiers** (instruments financiers, services d'investissement, épargne salariale, conseil d'un CIF…)
Conditions	**Réclamation écrite préalable** auprès du professionnel, restée sans réponse satisfaisante ; litige non soumis à un tribunal ni à un autre médiateur
Coût	**Gratuit** pour l'épargnant
Procédure	**Confidentielle** ; examen contradictoire ; avis en droit et en équité, en principe dans les **90 jours** de la saisine complète
Portée de l'avis	**Non contraignante** : les parties restent libres de le suivre ou de saisir la justice
Prescription	**Suspendue** pendant la durée de la médiation

Les autres médiateurs

Litige	Médiateur compétent
Placements financiers, services d'investissement	**Médiateur de l'AMF** (ou médiateur de l'établissement, si une convention avec l'AMF le permet ; le client choisit, sans pouvoir saisir les deux)
Compte bancaire, crédit, moyens de paiement, épargne bancaire	**Médiateur bancaire** de l'établissement
Assurance-vie et autres contrats d'assurance	**Médiateur de l'assurance**

Piège d'examen

Le médiateur de l'AMF n'est pas compétent pour les litiges **fiscaux**, la **politique commerciale** de l'établissement (tarifs, refus d'ouvrir un compte ou d'accorder un crédit) ni, en principe, les contrats d'**assurance-vie**. Et il ne prononce **pas de sanctions**.

13. La fin de la relation

La clôture et le transfert

Le client peut à tout moment **clôturer** son compte ou demander le **transfert** de ses titres vers un autre établissement, selon les modalités de la convention (des frais de transfert peuvent être facturés, dans les limites prévues). Le transfert d'un **PEA** se fait sans clôture du plan, en conservant son antériorité fiscale.

Le décès du client

- Le décès entraîne en principe le **blocage** des comptes individuels du défunt jusqu'au règlement de la succession ; les sommes et titres sont remis aux héritiers ou au notaire sur justification de leur qualité.
- Les **procurations** prennent fin.
- Le **compte joint** continue en principe de fonctionner sous la signature du ou des survivants, sauf opposition d'un héritier.
- Certains paiements restent possibles sur le compte du défunt, dans des limites réglementaires (frais d'obsèques notamment).
- Le **PEA** est clôturé au décès.

Les comptes inactifs (loi Eckert)

La **loi Eckert** du 13 juin 2014 (applicable depuis 2016) impose aux établissements de rechercher les titulaires de comptes **inactifs** et encadre le sort des avoirs.

Étape	Règle
Inactivité	Compte de dépôt : **12 mois** sans opération (hors opérations initiées par la banque) ni manifestation du titulaire ; **comptes-titres**, comptes d'épargne et comptes à terme : **5 ans** ; en cas de **décès**, 12 mois après le décès sans manifestation des ayants droit
Obligations de la banque	Recenser les comptes inactifs, consulter chaque année le répertoire national des personnes décédées, **informer** le titulaire (ou ses ayants droit) des conséquences de l'inactivité ; frais de tenue plafonnés
Transfert à la Caisse des dépôts	Après **10 ans** d'inactivité (ou **3 ans** après le décès) ; les **titres** sont préalablement **liquidés** (vendus) et le produit est transféré
Acquisition par l'État	**20 ans** après le dépôt à la Caisse des dépôts (soit 30 ans d'inactivité), **27 ans** en cas de décès

Étape	Règle
Recherche	Site public **Ciclade**

Exemple

M. Martin n'a fait aucune opération ni aucun contact sur son compte-titres depuis 2014. Le compte est devenu inactif au bout de 5 ans (2019). En 2024, après 10 ans d'inactivité, la banque a vendu ses titres et versé le produit à la Caisse des dépôts. M. Martin (ou ses héritiers) peut le récupérer en le demandant à la Caisse des dépôts (site Ciclade) jusqu'en 2044, date à laquelle il sera acquis à l'État.

L'essentiel

À retenir

- **Non professionnel** par défaut (protection maximale) ; **professionnel par nature** (institutionnels, grandes entreprises : 2 critères sur 3 parmi **bilan 20 M€, CA 40 M€, capitaux propres 2 M€**) ; **contrepartie éligible** (RTO, exécution, compte propre uniquement).
- **Opt-up** : **2 critères sur 3** (10 transactions significatives par trimestre sur 4 trimestres ; portefeuille > **500 000 €** ; **1 an** d'expérience professionnelle financière) + procédure **écrite** + avertissement. **Opt-down** : toujours possible sur demande.
- Mineur : actes d'**administration** par un parent seul ; actes de **disposition** avec les **deux** parents, voire le **juge des tutelles**.
- **Curatelle = assistance** (emploi des capitaux avec le curateur) ; **tutelle = représentation** (actes graves autorisés par le juge) ; sauvegarde de justice = la personne agit seule.
- Époux : chacun ouvre seul un compte de titres à son nom et en a la libre disposition à l'égard de la banque (art. 221 C. civ.).
- **Compte joint** : chacun agit seul, solidarité ; **indivis** : signature de tous ; démembré : usufruitier = revenus, vente avec les deux.
- Informations **correctes, claires et non trompeuses**, sur **support durable** (électronique par défaut, papier gratuit sur demande d'un non-professionnel).
- Ordres : horodatés, traités **rapidement, équitablement, dans l'ordre d'arrivée** ; groupage avec politique de répartition.
- **Meilleure exécution** : obligation de moyens ; **coût total** pour un non-professionnel ; politique communiquée, consentement, réexamen **annuel** ; meilleure **sélection** pour la RTO.
- Comptes rendus : avis d'opéré **J+1 ouvrable**, relevé **trimestriel**, alerte **10 %**, coûts **annuels**, IFU.
- **Ségrégation** des avoirs, pas d'utilisation sans **consentement exprès**, garantie titres **70 000 €**.
- **Secret professionnel** : 1 an et 15 000 € ; non opposable aux autorités de contrôle, au juge pénal, à Tracfin, au fisc et aux douanes ; opposable au juge civil et à la famille.
- **RGPD** : droits d'accès, rectification, effacement, opposition, portabilité ; violation notifiée à la CNIL en **72 h** ; sanctions jusqu'à **20 M€ ou 4 %** du CA mondial.
- Réclamations : accusé de réception **10 jours ouvrables**, réponse **2 mois**, gratuit.
- **Médiateur de l'AMF** : gratuit, après réclamation écrite préalable, avis non contraignant, **suspension de la prescription**.
- **Eckert** : inactivité **12 mois** (dépôt) / **5 ans** (titres, épargne) ; transfert à la CDC après **10 ans** (**3 ans** si décès), titres liquidés ; État après **20 ans** (27 ans si décès) ; **Ciclade**.

QCM d'entraînement

A Q1. À défaut de classification particulière, un client particulier est traité comme :

a) client non professionnel
b) contrepartie éligible
c) client professionnel

Réponse a. C'est la catégorie par défaut, qui bénéficie de la protection maximale.

A Q2. Une grande entreprise est cliente professionnelle par nature si elle dépasse au moins deux des trois seuils suivants :

a) total du bilan de 5 M€, chiffre d'affaires net de 10 M€, 50 salariés
b) capitalisation boursière de 100 M€, 250 salariés, cotation sur un marché réglementé
c) total du bilan de 20 M€, chiffre d'affaires net de 40 M€, capitaux propres de 2 M€

Réponse c. Ces seuils sont fixés par la réglementation MIF 2.

A Q3. La catégorie de contrepartie éligible ne concerne que les services de :

a) réception-transmission d'ordres, exécution d'ordres et négociation pour compte propre
b) conseil en investissement et gestion de portefeuille
c) tenue de compte-conservation

Réponse a. Pour les autres services, l'institution est traitée comme cliente professionnelle.

A Q4. Pour être traité comme client professionnel sur option, un client non professionnel doit remplir au moins :

a) les trois critères
b) deux critères sur trois
c) un critère sur trois

Réponse b. Et suivre une procédure écrite.

A Q5. Parmi les critères de l'opt-up figure la détention d'un portefeuille d'instruments financiers (dépôts compris) supérieur à :

a) 500 000 €
b) 100 000 €
c) 1 000 000 €

Réponse a. Les autres critères portent sur la fréquence des transactions et l'expérience professionnelle.

A Q6. Le critère de fréquence de l'opt-up exige des transactions d'une taille significative à raison d'une moyenne de :

a) 1 par mois au cours des cinq dernières années
b) 10 par trimestre au cours des quatre trimestres précédents
c) 10 par an

Réponse b. Ce critère s'apprécie sur le marché concerné.

A Q7. Un client qui détient un portefeuille de 2 millions d'euros mais ne passe que quelques ordres par an et n'a jamais travaillé dans la finance :

a) devient automatiquement contrepartie éligible
b) peut être traité comme client professionnel grâce à son patrimoine
c) ne peut pas être traité comme client professionnel, car il ne remplit qu'un critère

Réponse c. Deux critères sur trois sont nécessaires.

A Q8. Lors d'une demande d'opt-up, le prestataire doit notamment :

a) accepter automatiquement la demande
b) avertir clairement le client, par écrit, des protections qu'il risque de perdre
c) en informer l'AMF pour autorisation

Réponse b. Le client confirme par écrit, dans un document distinct, qu'il en est conscient.

A Q9. Un client professionnel par nature souhaite bénéficier de la protection d'un client non professionnel. Il :

a) peut le demander au prestataire
b) ne le peut pas
c) doit justifier de deux critères sur trois
Réponse a. L'opt-down est toujours possible sur demande.

A Q10. La convention de compte-titres doit notamment préciser :

a) les services fournis, les modalités de transmission des ordres, les tarifs et les conditions de résiliation
b) la performance garantie du portefeuille
c) uniquement le nom du conseiller
Réponse a. Elle est conclue avant la fourniture du service.

A Q11. Le plafond des versements sur un PEA classique est de :

a) 225 000 €
b) 75 000 €
c) 150 000 €
Réponse c. Les versements cumulés PEA et PEA-PME ne peuvent dépasser 225 000 €.

A Q12. Un parent qui administre seul les biens de son enfant mineur peut accomplir seul :

a) les actes d'administration
b) la vente d'un immeuble du mineur
c) tous les actes de disposition
Réponse a. Les actes de disposition exigent l'accord des deux parents, voire l'autorisation du juge.

A Q13. Une personne placée sous curatelle simple souhaite vendre des titres et réinvestir le produit. Elle :

a) agit seule
b) doit être assistée de son curateur
c) doit obtenir l'autorisation du juge à chaque ordre
Réponse b. L'emploi des capitaux nécessite l'assistance du curateur.

A Q14. Pour une personne sous tutelle, les ordres de bourse sont donnés :

a) par la personne protégée elle-même
b) par le tuteur, qui la représente, avec l'autorisation du juge pour les actes de disposition
c) par n'importe quel membre de la famille
Réponse b. En tutelle, la personne est représentée.

A Q15. Une personne placée sous sauvegarde de justice :

a) conserve l'exercice de ses droits
b) ne peut plus détenir de compte
c) est représentée par un tuteur
Réponse a. Ses actes peuvent toutefois être réduits ou annulés s'ils sont excessifs.

A Q16. L'habilitation familiale permet :

a) au banquier de gérer les comptes du client
b) à un proche, habilité par le juge, de représenter ou d'assister une personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts
c) à tout membre de la famille de gérer les comptes sans autorisation
Réponse b. Elle a été créée en 2016 comme alternative plus souple à la tutelle et à la curatelle.

A Q17. Un époux marié sous le régime de la communauté souhaite ouvrir seul un compte-titres à son nom :

a) il doit produire son contrat de mariage
b) il le peut seul et est réputé, à l'égard de la banque, avoir la libre disposition des titres
c) il doit obtenir l'accord écrit de son conjoint
Réponse b. C'est l'article 221 du code civil.

A Q18. Sur un compte joint, chaque cotitulaire :

a) doit obtenir la signature de tous les autres cotitulaires
b) ne peut que consulter le solde
c) peut faire fonctionner seul le compte
Réponse c. Sur un compte indivis, la signature de tous est requise.

A Q19. Sur un compte indivis, les opérations nécessitent :

a) la signature d'un seul cotitulaire
b) la signature de tous les cotitulaires ou d'un mandataire commun
c) l'autorisation du juge
Réponse b. C'est la différence avec le compte joint.

A Q20. Lorsque des titres sont démembrés, les dividendes reviennent en principe :

a) à la banque
b) à l'usufruitier
c) au nu-propriétaire
Réponse b. La vente des titres suppose en principe l'accord des deux.

A Q21. Une procuration donnée sur un compte-titres prend fin notamment :

a) à la fin de chaque année civile
b) au premier ordre passé par le mandataire
c) au décès du mandant
Réponse c. Elle prend aussi fin par la révocation ou la renonciation.

A Q22. Les informations fournies au client, y compris publicitaires, doivent être :

a) correctes, claires et non trompeuses
b) rédigées en anglais
c) validées par l'AMF
Réponse a. Elles sont fournies en temps utile et sous une forme compréhensible.

A Q23. Depuis la révision de MIF 2 de 2021, les informations destinées aux clients sont fournies par défaut :

a) oralement
b) sur papier, par lettre recommandée
c) sous forme électronique, un client non professionnel pouvant demander gratuitement le papier
Réponse c. Le support doit être durable.

A Q24. Les ordres comparables des clients doivent être exécutés :

a) en fin de journée, tous ensemble
b) selon l'importance du client
c) rapidement, équitablement et dans leur ordre d'arrivée
Réponse c. Sauf si les conditions du marché ou l'intérêt du client exigent de procéder autrement.

A Q25. Le groupage des ordres de plusieurs clients est :

a) obligatoire
b) possible s'il est peu probable qu'il désavantage globalement un client, avec une politique de répartition préétablie
c) interdit
Réponse b. Le client est averti qu'il peut ponctuellement être désavantagé.

A Q26. Pour un client non professionnel, la meilleure exécution s'apprécie en fonction :

a) du coût total, comprenant le prix de l'instrument et les coûts liés à l'exécution
b) du seul prix de l'instrument
c) de la seule rapidité d'exécution
Réponse a. C'est une obligation de moyens.

A Q27. La politique d'exécution des ordres :

a) est fixée par l'AMF pour tous les prestataires
b) est communiquée au client, qui y consent au préalable, et réexaminée au moins une fois par an
c) est confidentielle et n'est pas communiquée au client
Réponse b. L'exécution hors plateforme nécessite le consentement exprès du client.

A Q28. Un prestataire qui transmet les ordres de ses clients à un autre intermédiaire pour exécution est tenu :

a) d'une obligation de meilleure sélection
b) de garantir le meilleur prix
c) d'aucune obligation particulière
Réponse a. Il choisit les intermédiaires permettant d'obtenir le meilleur résultat.

A Q29. Lorsqu'un client donne une instruction spécifique sur le lieu d'exécution de son ordre :

a) le prestataire doit l'ignorer pour appliquer sa politique
b) l'ordre doit être refusé
c) le prestataire exécute selon cette instruction et satisfait ainsi à son obligation pour cet aspect
Réponse c. L'instruction du client prime pour l'aspect qu'elle couvre.

A Q30. Un client ne reconstitue pas la couverture insuffisante de ses positions malgré une mise en demeure. Le prestataire :

a) doit saisir le juge
b) peut liquider tout ou partie des positions dans les conditions prévues par la convention
c) doit maintenir les positions sans limite
Réponse b. La couverture garantit les engagements du client.

A Q31. L'avis d'opéré d'un client non professionnel doit lui être adressé :

a) avec le relevé annuel
b) dans le mois suivant l'exécution
c) au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution
Réponse c. Ou suivant la réception de la confirmation du tiers exécutant.

A Q32. Le relevé des instruments financiers et des fonds détenus par le client est adressé au moins :

a) chaque jour
b) chaque trimestre
c) chaque année
Réponse b. Le relevé de gestion sous mandat est aussi au moins trimestriel.

A Q33. En gestion sous mandat, le client doit être informé lorsque la valeur de son portefeuille baisse, par rapport au dernier relevé, de :

a) 25 %
b) 5 %
c) 10 %, puis à chaque multiple de 10 %
Réponse c. Au plus tard à la fin du jour ouvrable où le seuil est franchi.

A Q34. L'information ex post sur les coûts et frais réellement supportés est fournie au client :

a) jamais
b) au moins une fois par an
c) uniquement à la clôture du compte
Réponse b. Elle complète l'information ex ante.

A Q35. La ségrégation des avoirs des clients a pour effet principal :

a) de supprimer les droits de garde
b) de permettre au prestataire d'utiliser librement les titres
c) de protéger les avoirs des clients contre les créanciers du prestataire en cas de défaillance
Réponse c. Les avoirs des clients ne font pas partie du patrimoine du prestataire.

A Q36. Un prestataire peut prêter les titres d'un client :

a) librement
b) uniquement avec l'accord de l'AMF
c) uniquement avec le consentement exprès préalable du client

Réponse c. Et dans les conditions convenues avec le client.

A Q37. Avec un client non professionnel, les transferts de propriété de titres à titre de garantie sont :

a) interdits
b) obligatoires pour les opérations à terme
c) autorisés

Réponse a. Cette interdiction protège les clients de détail.

A Q38. Le secret professionnel du banquier n'est pas opposable :

a) à un créancier du client
b) à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale
c) au conjoint du client

Réponse b. Ni aux autorités de contrôle, à Tracfin, au fisc et aux douanes.

A Q39. La violation du secret professionnel est punie de :

a) 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende
b) une simple sanction disciplinaire
c) 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende

Réponse a. Article 226-13 du code pénal.

A Q40. Le client peut :

a) lever le secret professionnel au profit d'un tiers qu'il désigne
b) lever le secret uniquement avec l'accord de l'AMF
c) jamais lever le secret professionnel

Réponse a. Le secret existe dans son intérêt.

C Q41. Selon le RGPD, une violation de données personnelles doit être notifiée à la CNIL :

a) dans les 72 heures
b) dans l'année
c) dans les 30 jours

Réponse a. Sauf si elle n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les personnes.

C Q42. Parmi ces droits, lequel est reconnu à la personne par le RGPD ?

a) le droit d'accès à ses données
b) le droit d'exiger la suppression des données que la banque doit conserver au titre de la LCB-FT
c) le droit de consulter les données des autres clients

Réponse a. Le droit à l'effacement cède devant une obligation légale de conservation.

A Q43. Une demande d'information d'un client sur le fonctionnement d'un produit :

a) est une réclamation
b) doit être transmise au médiateur
c) n'est pas une réclamation

Réponse c. Une réclamation exprime un mécontentement.

A Q44. Le professionnel doit accuser réception d'une réclamation dans un délai maximal de :

a) 10 jours ouvrables
b) 48 heures
c) 2 mois

Réponse a. Sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai.

A Q45. Le professionnel doit répondre à une réclamation dans un délai maximal de :

a) 6 mois
b) 10 jours ouvrables
c) 2 mois, sauf circonstances particulières dûment justifiées

Réponse c. Le traitement est gratuit.

A Q46. Le médiateur de l'AMF peut être saisi :

a) après une réclamation écrite préalable auprès du professionnel
b) directement, sans réclamation préalable auprès du professionnel
c) uniquement par l'intermédiaire d'un avocat
Réponse a. Et si le litige n'a pas été porté devant un tribunal.

A Q47. L'avis rendu par le médiateur de l'AMF :

a) n'est pas contraignant : les parties restent libres de le suivre ou de saisir la justice
b) s'impose aux deux parties
c) peut être assorti d'une amende
Réponse a. Le médiateur ne prononce aucune sanction.

A Q48. Pendant la médiation de l'AMF, la prescription de l'action en justice :

a) est suspendue
b) est définitivement acquise
c) continue de courir
Réponse a. L'épargnant ne perd donc pas ses droits en tentant la médiation.

A Q49. Un litige portant sur les frais de tenue d'un compte courant relève :

a) du médiateur bancaire
b) du médiateur de l'AMF
c) du médiateur de l'assurance
Réponse a. Le médiateur de l'AMF est compétent pour les placements financiers.

A Q50. Un litige sur un contrat d'assurance-vie relève en principe :

a) du médiateur de l'AMF
b) de la Commission des sanctions de l'AMF
c) du médiateur de l'assurance
Réponse c. Les contrats d'assurance sont contrôlés par l'ACPR.

A Q51. Au décès du titulaire d'un compte-titres individuel :

a) les titres sont vendus d'office
b) le compte continue de fonctionner sous la signature du mandataire
c) le compte est bloqué jusqu'au règlement de la succession et les procurations prennent fin
Réponse c. Les avoirs sont remis aux héritiers ou au notaire.

A Q52. Au décès d'un cotitulaire d'un compte joint :

a) le compte devient un compte indivis
b) le compte continue en principe de fonctionner sous la signature du survivant, sauf opposition d'un héritier
c) le compte est clôturé immédiatement
Réponse b. C'est l'un des intérêts du compte joint.

A Q53. Un compte-titres est réputé inactif, selon la loi Eckert, au terme d'une période sans opération ni manifestation du titulaire de :

a) 10 ans
b) 5 ans
c) 12 mois
Réponse b. Le délai est de 12 mois pour un compte de dépôt.

A Q54. Les avoirs d'un compte inactif sont transférés à la Caisse des dépôts au terme de :

a) 5 ans d'inactivité
b) 30 ans d'inactivité
c) 10 ans d'inactivité, ou 3 ans après le décès du titulaire
Réponse c. Les titres sont préalablement liquidés.

A **Q55. Les sommes transférées à la Caisse des dépôts au titre de la loi Eckert sont acquises à l'État :**

a) immédiatement
b) 20 ans après leur dépôt, ou 27 ans en cas de décès du titulaire
c) jamais

Réponse b. Les ayants droit peuvent les rechercher sur le site Ciclade.

A **Q56. Lors du transfert d'un compte-titres inactif à la Caisse des dépôts, les titres :**

a) sont liquidés et le produit de la vente est transféré
b) sont transférés tels quels
c) sont détruits

Réponse a. L'établissement n'est pas responsable de l'effet de la vente sur leur valeur.

Thème 7 — Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- identifier ce qui est (ou n'est pas) un instrument financier ;
- décrire les actions, les obligations et les titres de créance négociables, et calculer leurs principaux indicateurs (PER, rendement, coupon couru, sensibilité) ;
- expliquer le fonctionnement des contrats à terme, des options, des swaps, des warrants, des turbos et des CFD ;
- analyser un produit structuré et ses risques réels ;
- présenter les crypto-actifs et le règlement MiCA ;
- nommer et mesurer les risques d'un placement.

Poids à l'examen : probablement le thème **le plus lourd** de la partie technique, essentiellement en **catégorie C**.

1. Qu'est-ce qu'un instrument financier ?

Définition

Selon l'article **L. 211-1 du CMF**, les **instruments financiers** sont les **titres financiers** et les **contrats financiers**.

- Les **titres financiers** comprennent : les **titres de capital** émis par les sociétés par actions (actions) ; les **titres de créance** (obligations, titres de créances négociables), à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; les **parts ou actions d'organismes de placement collectif**.
- Les **contrats financiers**, aussi appelés **instruments financiers à terme**, sont les contrats à terme dont la liste est fixée par décret : options, contrats à terme fermes (futures, forwards), contrats d'échange (swaps), contrats sur différences (CFD), dérivés de crédit, sur matières premières, sur variables climatiques, etc.

Instrument financier	Pas un instrument financier
Actions, obligations, NEU CP, NEU MTN	Dépôts bancaires, livrets (Livret A, LDDS), comptes à terme
Parts de FCP, actions de SICAV, parts de SCPI et d'OPCI	Contrat d'**assurance-vie** (c'est un contrat d'assurance, même si ses unités de compte sont des instruments financiers)
Options, futures, swaps, CFD, warrants	**Effets de commerce**, **bons de caisse**
Security tokens (jetons ayant les caractéristiques d'un titre)	**Crypto-actifs** relevant de MiCA (bitcoin, stablecoins), or physique, œuvres d'art, vins, forêts

Comprendre

Pourquoi cette frontière compte-t-elle ? Parce que la qualification d'**instrument financier** déclenche l'application de MIF 2 (règles de bonne conduite, agrément des intermédiaires), de MAR (abus de marché) et, pour l'offre au public, du règlement Prospectus. Les crypto-actifs « ordinaires » relèvent d'un régime distinct, MiCA ; les placements « atypiques » (vins, forêts, manuscrits) relèvent du régime des **intermédiaires en biens divers**, enregistrés auprès de l'AMF.

Les titres financiers français sont **dématérialisés** depuis 1984 : ils n'existent que par une **inscription en compte** (thème 10). Chaque titre est identifié par un **code ISIN** (12 caractères, commençant par le code pays : FR pour la France).

2. Les actions

Définition et droits

Définition

Une **action** est un **titre de capital** représentant une fraction du capital d'une société par actions (SA, SAS, SCA). L'actionnaire est un **associé** : il partage les bénéfices et les risques de l'entreprise, sans que sa perte puisse dépasser le montant de son apport.

Droit	Contenu
Droits financiers	Droit au **dividende**, s'il est décidé par l'assemblée générale (il n'est jamais garanti) ; droit sur les **réserves** ; droit au **boni de liquidation** (après remboursement de tous les créanciers)
Droits politiques	**Droit de vote** en assemblée générale ; droit à l'**information** (comptes, rapports) ; droit de poser des questions écrites
Droit préférentiel de souscription (DPS)	Priorité pour souscrire aux augmentations de capital en numéraire, proportionnellement à sa participation (thème 11)
Droit de cession	L'action est **négociable** (librement, sauf clauses d'agrément dans les sociétés non cotées)

Les catégories d'actions

Catégorie	Caractéristiques
Action ordinaire	Une action = une voix, dividende proportionnel
Action à droit de vote double	De **droit** dans les sociétés cotées pour les actions entièrement libérées inscrites **au nominatif depuis au moins deux ans** au nom du même actionnaire, sauf clause contraire des statuts (loi Florange, 2014)
Action de préférence	Droits particuliers (dividende majoré, droit de vote renforcé ou supprimé, droits d'information…)
Action de préférence à droits de vote multiples	Admises depuis la loi « Attractivité » du **13 juin 2024** lors d'une **première introduction** en bourse, pour une durée limitée (dix ans au plus, renouvelable) : elles permettent aux fondateurs de garder le contrôle
Bons de souscription d'actions (BSA)	Droit de souscrire des actions nouvelles à un prix fixé, pendant une période donnée (proche d'un call)

Les indicateurs de valorisation

Indicateur	Formule	Lecture
Capitalisation boursière	Cours × nombre d'actions	Valeur de marché des capitaux propres
Bénéfice par action (BPA)	Résultat net / nombre d'actions	Bénéfice revenant à chaque action
PER (*price earning ratio*)	Cours / BPA (ou capitalisation / résultat net)	Nombre d'années de bénéfices « payées » par l'acheteur ; un PER élevé traduit des **anticipations de croissance** (ou une surévaluation)
Rendement de l'action	Dividende / cours	Rémunération courante de l'actionnaire
Taux de distribution (*payout*)	Dividendes / résultat net	Part du bénéfice distribuée

Indicateur	Formule	Lecture
PBR (*price to book ratio*)	Capitalisation / capitaux propres comptables	Prime ou décote sur l'actif net comptable
VE / EBITDA	Valeur d'entreprise / excédent brut d'exploitation	Multiple d'exploitation, indépendant de la structure de financement (thème 12)

Exemple

Une société compte 10 millions d'actions cotant 60 €. Son résultat net est de 50 M€ ; elle distribue 24 M€ de dividendes.

- Capitalisation = 10 M × 60 = **600 M€**.
- BPA = 50 / 10 = **5 €** ; PER = 60 / 5 = **12**.
- Dividende par action = 2,40 € ; rendement = 2,40 / 60 = **4 %** ; taux de distribution = 24 / 50 = **48 %**.

Les risques de l'action

Risque de **marché** (variation des cours), **risque spécifique** à l'entreprise (mauvaise gestion, perte d'un marché, faillite : perte possible de **100 %** de l'investissement), risque de **liquidité** (petites valeurs), risque de **change** (actions étrangères). En cas de faillite, l'actionnaire est remboursé **en dernier**, après tous les créanciers.

3. Les obligations

Définition et vocabulaire

Définition

Une **obligation** est un **titre de créance** négociable : l'investisseur **prête** à l'émetteur (État, collectivité, entreprise, banque), qui s'engage à lui verser des **intérêts** (coupons) et à lui **rembourser** le capital selon des modalités fixées à l'émission. L'obligataire est un **créancier** : il ne participe pas aux décisions (pas de droit de vote) mais est remboursé **avant** les actionnaires.

Terme	Signification
Valeur nominale	Montant de référence de l'obligation, base de calcul des coupons
Taux nominal (facial)	Taux du coupon, appliqué à la valeur nominale
Prix d'émission	Au pair (100 % du nominal), au-dessous (décote) ou au-dessus (prime)
Prix de remboursement	En général au pair ; une **prime de remboursement** augmente le rendement
Remboursement	**In fine** (en une fois à l'échéance, le plus courant), ou par **amortissement** (séries, annuités constantes)
Cotation	En **pourcentage du nominal**, **pied de coupon** (hors coupon couru)
Coupon couru	Fraction du coupon acquise depuis le dernier détachement ; l'acheteur la **paie** au vendeur en plus du prix coté
Taux de rendement actuariel	Taux qui égalise le prix payé et la valeur actuelle des flux futurs (coupons et remboursement) : c'est le rendement réel de l'investisseur qui conserve le titre jusqu'à l'échéance (thème 12)

Exemple

Coupon couru : une obligation de nominal 1 000 €, coupon annuel de 3 %, cote 98,50 %. 73 jours se sont écoulés depuis le dernier coupon (base exact/exact, année de 365 jours).
Coupon couru = 1 000 × 3 % × 73 / 365 = **6 €** (soit 0,60 % du nominal).
Prix payé par l'acheteur = 985 + 6 = **991 €** hors frais. À la prochaine échéance, il percevra le coupon entier de 30 €.

Les principales catégories d'obligations

Catégorie	Particularité
Taux fixe	Coupon constant, connu à l'avance
Taux variable ou révisable	Coupon indexé sur un taux de marché (€STR, Euribor) : le prix varie peu avec les taux
Indexée sur l'inflation (OATi : inflation française ; OAT€i : inflation de la zone euro)	Nominal et coupon indexés : protection contre l'inflation
Zéro coupon	Aucun coupon ; émise très en dessous du pair, remboursée au pair ; tout le rendement provient de l'écart
Convertible (OC)	Peut être **convertie** en actions de l'émetteur selon une parité fixée ; coupon plus faible en contrepartie de l'option
OCEANE	Obligation convertible et/ou **échangeable** en actions nouvelles ou existantes
Remboursable en actions (ORA)	Remboursée **obligatoirement** en actions : c'est économiquement du capital différé
Obligation à bons de souscription d'actions (OBSA)	Obligation assortie de BSA détachables
Subordonnée	Remboursée **après** les créanciers ordinaires en cas de liquidation : rendement plus élevé
Perpétuelle (TSDI)	Sans échéance fixe ; souvent remboursable au gré de l'émetteur
Contingent convertible (CoCo, AT1)	Émise par les banques : convertie en actions ou dépréciée si les fonds propres de la banque passent sous un seuil
Obligation sécurisée (*covered bond*, obligation foncière)	Garantie par un panier d'actifs de qualité (prêts immobiliers)
Obligation verte (*green bond*), sociale, durable	Fonds affectés à des projets environnementaux ou sociaux ; standard européen volontaire des obligations vertes (EuGB) depuis fin 2024
Obligation indexée sur la durabilité (*sustainability-linked*)	Coupon modifié si l'émetteur n'atteint pas des objectifs de durabilité

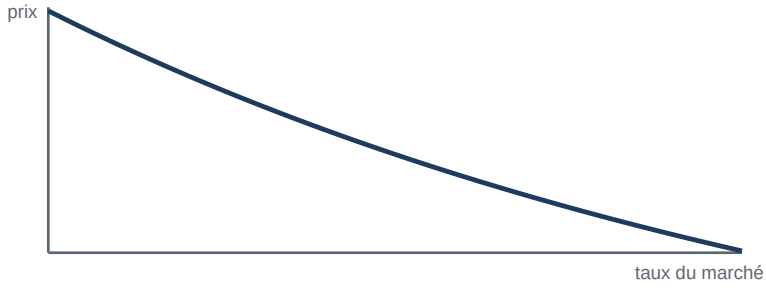
Les **emprunts d'État** français sont les **OAT** (obligations assimilables du Trésor, de 2 à 50 ans) et les **BTF** (bons du Trésor à taux fixe, moins d'un an), émis par l'**Agence France Trésor** (thème 9).

Les titres de créances négociables

Titre	Durée	Émetteurs
NEU CP (*Negotiable European Commercial Paper*)	**Un an au plus**	Entreprises, banques, collectivités
NEU MTN (*Medium Term Note*)	**Plus d'un an**	Entreprises, banques

Ils sont émis sur le **marché monétaire** et obligataire court, essentiellement auprès d'investisseurs professionnels (montant unitaire élevé), et forment une part importante de l'actif des fonds monétaires.

Prix et taux : la relation fondamentale



Obligation 10 ans, coupon 4 % :
à 4 %, elle cote 100 (au pair) ;
si les taux montent, le prix baisse,
et la courbe est convexe :
la hausse de prix quand les taux baissent dépasse la baisse de prix quand ils montent d'autant.

Relation prix-taux d'une obligation à taux fixe.

À retenir

Le prix d'une obligation à taux fixe **varie en sens inverse** des taux d'intérêt du marché. Si les taux montent, les obligations anciennes, qui versent un coupon devenu moins attractif, perdent de la valeur ; si les taux baissent, elles en gagnent.

Mesure	Définition	À retenir
Sensibilité	Variation **en pourcentage** du prix pour une variation de **1 point** (100 points de base) des taux	Variation du prix ≈ − sensibilité × variation des taux
Duration	Durée de vie moyenne des flux, pondérée par leur valeur actuelle (en années)	D'autant plus longue que l'**échéance est lointaine** et que le **coupon est faible** ; égale à la **maturité** pour un **zéro coupon**
Convexité	Courbure de la relation prix-taux	Une forte convexité est favorable : le prix monte plus qu'il ne baisse pour une même variation des taux

Exemple

Une obligation de sensibilité 6 cote 100 %. Les taux de marché montent de 0,5 point.
Variation de prix ≈ − 6 × 0,5 = **− 3 %**. Le prix passe à environ **97 %**.
Si les taux avaient **baissé** de 0,5 point, le prix aurait monté d'environ 3 % (un peu plus en réalité, grâce à la convexité).

Piège d'examen

Une obligation à **taux variable** a une sensibilité **très faible** : son coupon s'ajuste aux taux du marché. Une obligation **zéro coupon** à long terme a au contraire une sensibilité **très forte**.

Le risque de crédit et la notation

Les **agences de notation** (S&P, Moody's, Fitch et d'autres, comme l'européenne Scope ; dans l'Union, elles sont enregistrées et **supervisées par l'ESMA**) évaluent la capacité d'un émetteur à honorer ses dettes.

S&P / Fitch	Moody's	Catégorie
AAA	Aaa	Qualité maximale
AA	Aa	
A	A	
BBB (jusqu'à BBB−)	Baa (jusqu'à Baa3)	Dernier cran de l'« **investment grade** »
BB, B	Ba, B	**Spéculatif** (*high yield*)

S&P / Fitch	Moody's	Catégorie
CCC à C	Caa à C	Risque de défaut très élevé
D	—	Défaut

L'écart de rendement entre une obligation et un emprunt d'État de même durée s'appelle le **spread de crédit** : il rémunère le risque de défaut. Une **dégradation** de la note fait monter le spread et **baisser** le prix de l'obligation.

4. Les produits dérivés

Définition

Un **produit dérivé** est un contrat dont la valeur **dépend** de celle d'un actif ou d'une variable **sous-jacents** (action, indice, taux d'intérêt, devise, matière première, risque de crédit). Il sert à se **couvrir** contre un risque, à **spéculer** avec un effet de levier ou à **arbitrer** des écarts de prix.

Les contrats à terme : forwards et futures

Un **contrat à terme ferme** engage les deux parties à acheter (pour l'une) et à vendre (pour l'autre) un sous-jacent à une **date future** et à un **prix fixé aujourd'hui**.

	Forward (gré à gré)	Future (marché organisé)
Négociation	Bilatérale, sur mesure	Sur un marché organisé, contrats **standardisés** (taille, échéance)
Risque de contrepartie	Oui	Neutralisé par la **chambre de compensation**
Garanties	Négociées entre les parties (EMIR)	**Dépôt de garantie** initial et **appels de marge** quotidiens
Dénouement	Livraison ou règlement en espèces à l'échéance	Le plus souvent par une opération inverse avant l'échéance
Engagement	**Ferme** pour les deux parties	**Ferme** pour les deux parties

Exemple

Effet de levier d'un future : un investisseur achète un contrat future sur l'indice CAC 40 d'une valeur notionnelle de 80 000 €, en déposant une garantie de 8 000 €. Si l'indice monte de 5 %, il gagne 4 000 €, soit **50 %** de sa mise ; s'il baisse de 5 %, il perd 4 000 € et doit répondre aux **appels de marge** quotidiens. Le levier est ici de 10.

Les options

Définition

Une **option** donne à son **acheteur** le **droit**, mais **non l'obligation**, d'**acheter** (option d'achat, **call**) ou de **vendre** (option de vente, **put**) un sous-jacent à un **prix fixé** (**prix d'exercice**, ou *strike*), **à** une date donnée (option **européenne**) ou **jusqu'à** cette date (option **américaine**), moyennant le paiement d'une **prime** au **vendeur**. Le vendeur, lui, a l'**obligation** de livrer ou d'acheter si l'acheteur exerce.

Position	Anticipation	Gain maximal	Perte maximale
Achat de call	Hausse	**Illimité**	**Prime** payée
Achat de put	Baisse	Prix d'exercice − prime	**Prime** payée
Vente de call	Stabilité ou baisse	**Prime** reçue	**Illimitée**

Position	Anticipation	Gain maximal	Perte maximale
Vente de put	Stabilité ou hausse	**Prime** reçue	Prix d'exercice − prime



Profils de gain à l'échéance (prime incluse) : l'acheteur a une perte limitée à la prime, le vendeur un gain limité à la prime. K = prix d'exercice.

Mémo

« L'**acheteur** d'option paie pour avoir un **droit** : il ne peut perdre que la prime. Le **vendeur** encaisse la prime et prend un **risque** : c'est lui qui peut perdre beaucoup. »

La valeur d'une option (la prime) se décompose en :

- **valeur intrinsèque** : gain obtenu en exerçant immédiatement, s'il est positif (call : cours − prix d'exercice ; put : prix d'exercice − cours) ;
- **valeur temps** : le reste de la prime, qui reflète la probabilité que l'option gagne de la valeur d'ici l'échéance ; elle diminue avec le temps et s'annule à l'échéance.

Situation	Call	Put
Dans la monnaie (valeur intrinsèque positive)	Cours > prix d'exercice	Cours < prix d'exercice
À la monnaie	Cours = prix d'exercice	Cours = prix d'exercice
En dehors de la monnaie (valeur intrinsèque nulle)	Cours < prix d'exercice	Cours > prix d'exercice

Quand ce facteur augmente…	Prime du call	Prime du put
Cours du sous-jacent	Augmente	Diminue
Prix d'exercice	Diminue	Augmente
Volatilité	**Augmente**	**Augmente**
Durée de vie restante	**Augmente**	**Augmente** (en général)
Taux d'intérêt	Augmente	Diminue

Exemple

Un investisseur achète un call de prix d'exercice 50 € pour une prime de 3 €. Le cours est alors de 51 € : valeur intrinsèque 1 €, valeur temps 2 €.

- À l'échéance, l'action vaut 58 € : gain = (58 − 50) − 3 = **5 €** par option.
- Point mort : 50 + 3 = **53 €**.
- Si l'action finit à 49 €, il n'exerce pas : il perd la **prime**, soit **3 €**.

Usages typiques : l'**achat d'un put** sur une action détenue protège contre la baisse (assurance) ; la **vente d'un call** sur une action détenue (*covered call*) procure un revenu en renonçant à une partie de la hausse.

Les swaps

Swap	Principe
Swap de taux	Échange de flux d'intérêts calculés sur un même **nominal**, qui n'est **pas échangé** : typiquement taux fixe contre taux variable ; permet à une entreprise endettée à taux variable de se protéger contre une hausse des taux
Swap de devises	Échange de flux (et de nominal) dans deux devises différentes
Credit default swap (CDS)	L'acheteur de protection verse une prime périodique ; le vendeur l'indemnise si l'émetteur de référence fait **défaut**
Total return swap	Échange de la performance totale d'un actif contre un taux (utilisé par les ETF synthétiques, thème 8)

Les produits à effet de levier pour les particuliers

Produit	Fonctionnement	Risque principal
Warrant	Option (call ou put) **émise par un établissement financier** et **cotée** en bourse ; la perte est limitée à la mise	Perte totale de la mise si le warrant finit hors de la monnaie ; effet de levier
Turbo (certificat à barrière désactivante)	Effet de levier ; le produit est **désactivé** et perd tout ou presque toute sa valeur si le sous-jacent touche la **barrière**	Perte totale rapide
Certificat (*tracker*, *bonus*…)	Réplique la performance d'un sous-jacent, parfois avec une protection conditionnelle	Risque de l'émetteur, risque de marché
CFD (contrat sur différence)	Contrat de gré à gré qui verse la différence de prix d'un sous-jacent entre l'ouverture et la clôture de la position ; fort **effet de levier**	Pertes rapides pouvant dépasser la mise sans protection ; pour les particuliers : levier plafonné, **protection contre le solde négatif**, fermeture automatique des positions

Piège d'examen

La plupart des particuliers **perdent de l'argent** sur les CFD (les prestataires doivent publier le pourcentage de comptes perdants, souvent supérieur à 70 %). C'est pourquoi leur publicité électronique est interdite (thème 5) et leur levier plafonné.

5. Les produits structurés

Définition

Un **produit structuré** est un produit dont la performance dépend, selon une **formule** prédéfinie, de l'évolution d'un ou plusieurs **sous-jacents** (indice, panier d'actions, taux). Il combine généralement une **composante obligataire** (souvent zéro coupon), qui assure tout ou partie du remboursement du capital, et une **composante optionnelle**, qui procure l'exposition au sous-jacent.

Type	Mécanisme
Capital garanti	Le capital est remboursé à 100 % à l'échéance, quel que soit le sous-jacent (sauf défaut de l'émetteur ou du garant)
Capital protégé (partiellement)	Une partie du capital (90 %, par exemple) est protégée à l'échéance
Protection conditionnelle (barrière)	Le capital est remboursé si le sous-jacent n'a pas baissé au-delà d'une **barrière** (par exemple −40 %) ; sinon, l'investisseur subit toute la baisse

Type	Mécanisme
Autocall (remboursement anticipé automatique)	À chaque date d'observation, si l'indice est au-dessus d'un niveau donné, le produit est remboursé avec un gain prédéfini ; sinon il continue
Reverse convertible	Coupon élevé, mais remboursement possible en actions dépréciées si le cours baisse

Ils sont émis sous forme de **titres de créance** (EMTN, certificats) ou logés dans des **fonds à formule**, ou proposés comme unités de compte d'assurance-vie. Ce sont des produits **complexes** (test du caractère approprié, thème 5).

Piège d'examen

« Capital garanti » ne veut pas dire « sans risque » :
- la garantie dépend de la **solvabilité de l'émetteur ou du garant** (risque de crédit) ;
- elle ne joue en général qu'**à l'échéance** : en cas de sortie anticipée, le prix de rachat peut être inférieur au capital ;
- elle porte sur le capital **hors frais** et **hors inflation** ;
- le gain dépend d'une formule qui peut plafonner la hausse ou exclure les dividendes.

Exemple

Un autocall sur l'indice Euro Stoxx 50, durée maximale 8 ans, barrière de protection à −40 %, gain de 7 % par année écoulée en cas de remboursement anticipé.
- Si, au bout d'un an, l'indice est au-dessus de son niveau initial : remboursement de 107 %.
- Sinon, le produit continue ; à l'échéance, si l'indice a baissé de 30 % : remboursement de 100 % (barrière non franchie).
- Si l'indice a baissé de 45 % à l'échéance : remboursement de **55 %** seulement (perte de 45 %).
- Et si l'émetteur fait défaut : perte possible de tout ou partie du capital, quelle que soit l'évolution de l'indice.

6. La titrisation

Définition

La **titrisation** consiste à transformer des **créances** (crédits immobiliers, prêts à la consommation, créances commerciales) en **titres négociables** émis par un véhicule dédié (en France, un **organisme de titrisation** : fonds commun de titrisation ou société de titrisation). Les titres sont découpés en **tranches** de risque différent (senior, mezzanine, *equity*), remboursées par ordre de priorité.

La titrisation permet aux banques de refinancer leurs crédits et de transférer une partie du risque ; mal encadrée, elle a été au cœur de la crise des *subprimes* de 2007-2008. Le règlement européen de 2017 impose désormais que l'initiateur **conserve au moins 5 %** du risque et définit une titrisation **simple, transparente et standardisée** (STS).

7. Les crypto-actifs

Notions de base

Définition

Un **crypto-actif** est une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit, pouvant être transférée et stockée de manière électronique au moyen de la **technologie des registres distribués** (*blockchain*) ou d'une technologie similaire.

- Une **blockchain** est un registre partagé entre de nombreux participants, où les transactions sont regroupées en blocs validés par un **mécanisme de consensus** (preuve de travail pour le bitcoin, preuve d'enjeu pour la plupart des réseaux récents) et ne peuvent plus être modifiées.
- L'accès aux crypto-actifs repose sur une **clé privée**, conservée dans un **portefeuille** (*wallet*), soit par l'utilisateur lui-même (auto-conservation), soit par un prestataire (conservateur).
- Les **jetons** (*tokens*) sont émis sur une blockchain existante ; un **NFT** (jeton non fongible) est unique et ne relève en principe pas de MiCA.

Le règlement MiCA

Le règlement **MiCA** (*Markets in Crypto-Assets*, règlement 2023/1114) s'applique depuis le **30 juin 2024** aux jetons se référant à des actifs et aux jetons de monnaie électronique, et depuis le **30 décembre 2024** à l'ensemble des autres crypto-actifs et aux prestataires.

Catégorie MiCA	Définition	Émetteur et exigences
Jeton de monnaie électronique (EMT, *e-money token*)	Vise à stabiliser sa valeur par référence à **une seule monnaie officielle** (un « stablecoin » adossé à l'euro, par exemple)	Émis par un **établissement de crédit** ou un **établissement de monnaie électronique** ; remboursable au pair à tout moment ; **pas d'intérêts** versés aux détenteurs
Jeton se référant à un ou des actifs (ART, *asset-referenced token*)	Vise à stabiliser sa valeur par référence à une autre valeur ou un droit, ou une combinaison (panier de devises, matières premières, crypto-actifs)	Émetteur **agréé** ; réserve d'actifs ; pas d'intérêts ; les jetons « importants » sont supervisés par l'**EBA**
Autres crypto-actifs	Ni EMT ni ART : bitcoin, ether, jetons utilitaires…	Publication et **notification** d'un **livre blanc** (*white paper*) avant l'offre au public ou l'admission à la négociation, sans approbation préalable

Exclus de MiCA : les crypto-actifs qui sont des **instruments financiers** (*security tokens* : MIF 2), les **NFT** véritablement uniques, les dépôts.

Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA)

Les services sur crypto-actifs (conservation et administration pour le compte de clients, exploitation d'une plateforme de négociation, échange contre des fonds ou d'autres crypto-actifs, exécution, réception-transmission d'ordres, placement, conseil, gestion de portefeuille, transfert) ne peuvent être fournis que par des **PSCA agréés** (en France, par l'**AMF**, après avis de l'ACPR), qui bénéficient d'un **passeport européen**. Ils sont soumis à des exigences de fonds propres, de gouvernance, de **ségrégation** des actifs des clients, de traitement des réclamations, de gestion des conflits d'intérêts et de cybersécurité. Les établissements de crédit et entreprises d'investissement peuvent fournir ces services après une simple notification.

En France, les anciens **PSAN** (prestataires de services sur actifs numériques, enregistrés auprès de l'AMF depuis la loi PACTE de 2019) ont bénéficié d'une **période transitoire** qui a pris fin le **1er juillet 2026** : depuis cette date, seuls les **PSCA agréés** au titre de MiCA (ou les prestataires passeportés d'un autre État) peuvent fournir ces services en France. Fournir ces services sans agrément est un délit.

MiCA prévoit aussi un **régime d'abus de marché** propre aux crypto-actifs (opérations d'initiés, manipulations), et la règle du « **voyage** » (*travel rule*, règlement TFR) impose depuis le 30 décembre 2024 que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés de l'identité du donneur d'ordre et du bénéficiaire.

Les risques spécifiques des crypto-actifs

Risque	Description
Volatilité extrême	Variations de plusieurs dizaines de pour cent en quelques jours
Perte totale	Aucune valeur intrinsèque pour la plupart des crypto-actifs ; projets abandonnés
Perte ou vol de la **clé privée**	Pas de récupération possible en auto-conservation
Cyberattaques, fraude	Piratage des plateformes, escroqueries (faux sites, « rug pulls »)
Contrepartie	Faillite de la plateforme ou du conservateur
Liquidité	Certains jetons sont très peu échangés
Absence de garantie	Ni garantie des dépôts, ni garantie des titres
Stablecoins	Risque de perte de l'ancrage si les réserves sont insuffisantes

8. Les risques et leur mesure

Les principaux risques

Risque	Définition	Exemples de produits très exposés
De marché	Variation défavorable des prix	Actions, fonds actions, matières premières
De taux	Variation des taux d'intérêt, qui affecte la valeur des obligations	Obligations à taux fixe longues, zéro coupon
De crédit (de signature)	Défaut ou dégradation de la qualité de l'émetteur	Obligations *high yield*, produits structurés
De contrepartie	Défaillance de la partie avec laquelle on a conclu une opération	Dérivés de gré à gré, CFD
De liquidité	Impossibilité de vendre rapidement sans forte décote	Petites valeurs, immobilier non coté, FCPR
De change	Variation du cours d'une devise	Actifs libellés en dollars, en yens
De levier	Amplification des gains et des pertes	Futures, CFD, turbos, SRD
D'inflation	Érosion du pouvoir d'achat	Placements à rendement fixe faible
Opérationnel	Défaillance humaine, technique, de procédure, fraude	Tous les acteurs
De durabilité	Événement environnemental, social ou de gouvernance pouvant affecter la valeur	Entreprises exposées au climat, à la réglementation environnementale
De perte en capital	Possibilité de récupérer moins que la somme investie	Tous les placements non garantis

Les mesures du risque

Mesure	Définition	Lecture
Volatilité	Écart-type des rendements, en général annualisé	Plus elle est élevée, plus le placement est risqué ; actions : souvent 15 à 25 % par an
Bêta	Sensibilité d'un titre aux mouvements du marché	Bêta de 1,2 : le titre varie en moyenne de 12 % quand le marché varie de 10 % ; bêta < 1 : titre défensif
Sensibilité, duration	Exposition d'une obligation aux taux	Voir section 3

Mesure	Définition	Lecture
Value at risk (VaR)	Perte maximale potentielle sur un **horizon** donné, avec un **niveau de confiance** donné	VaR à 1 mois à 95 % de 5 000 € : dans 95 % des cas, la perte sur un mois ne dépassera pas 5 000 €
Perte maximale historique (*max drawdown*)	Plus forte baisse constatée entre un plus haut et un plus bas	Mesure concrète du « pire scénario » vécu
Note de crédit, spread	Risque de défaut	Voir section 3
SRI du DIC	Indicateur synthétique de 1 à 7	Combine risque de marché et de crédit (thème 5)

À retenir

Le couple **rendement / risque** est indissociable : aucun placement n'offre durablement un rendement élevé sans risque élevé. Un rendement promis très supérieur à celui du marché, « sans risque », est le signal d'alerte classique d'une **escroquerie**.

L'essentiel

À retenir

- Instruments financiers (L. 211-1) = **titres financiers** (actions, obligations, TCN, parts d'OPC) + **contrats financiers** (dérivés). Pas les effets de commerce, bons de caisse, dépôts, assurance-vie, crypto-actifs MiCA.
- Action : titre de **capital** ; droits financiers (dividende **non garanti**), politiques (vote), DPS ; vote double de droit après **2 ans au nominatif** (sociétés cotées) ; votes multiples possibles lors d'une IPO depuis **2024**.
- **PER = cours / BPA** ; **rendement = dividende / cours** ; capitalisation = cours × nombre d'actions.
- Obligation : titre de **créance** ; cotation en % **pied de coupon** + **coupon couru** payé par l'acheteur ; remboursée avant les actionnaires.
- **Prix et taux varient en sens inverse** ; variation du prix ≈ − **sensibilité** × variation des taux ; **duration** = maturité pour un **zéro coupon**.
- **Investment grade** jusqu'à **BBB− / Baa3** ; en dessous : spéculatif.
- NEU CP ≤ **1 an** ; NEU MTN > 1 an.
- Future : standardisé, chambre de compensation, **dépôt de garantie + appels de marge**, engagement **ferme**.
- Option : l'**acheteur** a un **droit** (perte limitée à la **prime**) ; le **vendeur** a une **obligation** (vente de call : perte **illimitée**). Prime = valeur intrinsèque + valeur temps ; elle **augmente avec la volatilité** et la durée.
- Swap de taux : échange fixe/variable, **nominal non échangé** ; CDS : protection contre le défaut.
- Produit structuré = obligation (zéro coupon) + options ; « garanti » = **à l'échéance**, sous réserve de la **solvabilité de l'émetteur**.
- MiCA : **EMT** (une seule monnaie officielle, émis par une banque ou un EME), **ART** (panier), autres (livre blanc) ; **PSCA agréés** ; fin du régime PSAN le **1er juillet 2026**.
- Risques : marché, taux, crédit, contrepartie, liquidité, change, levier, inflation, opérationnel, durabilité ; mesures : volatilité, bêta, sensibilité, VaR, max drawdown.

QCM d'entraînement

C Q1. Lequel de ces placements est un instrument financier au sens du CMF ?

a) un Livret A
b) un contrat d'assurance-vie
c) une part de FCP

Réponse c. Le Livret A est un dépôt, l'assurance-vie un contrat d'assurance.

C Q2. Les contrats financiers sont :

a) les contrats d'assurance-vie
b) les instruments financiers à terme, comme les options, les futures et les swaps
c) les conventions de compte-titres
Réponse b. Ils forment, avec les titres financiers, la catégorie des instruments financiers.

C Q3. Lequel de ces titres n'est pas un instrument financier ?

a) une action de SICAV
b) une obligation d'entreprise
c) un effet de commerce
Réponse c. Les effets de commerce et les bons de caisse sont exclus des titres financiers.

C Q4. Un jeton (token) qui présente les caractéristiques d'une action relève :

a) d'aucune réglementation
b) du règlement MiCA
c) de la réglementation des instruments financiers (MIF 2)
Réponse c. MiCA exclut les crypto-actifs qui sont des instruments financiers.

C Q5. Le dividende versé à l'actionnaire :

a) est garanti chaque année
b) est décidé par l'assemblée générale et n'est jamais garanti
c) est fixé à l'émission de l'action
Réponse b. C'est un droit financier conditionné aux bénéfices et à la décision de l'assemblée.

C Q6. Dans une société cotée, le droit de vote double est attribué de plein droit, sauf clause contraire des statuts, aux actions :

a) détenues au porteur depuis un an
b) entièrement libérées et inscrites au nominatif depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire
c) achetées lors de l'introduction en bourse
Réponse b. C'est l'apport de la loi Florange de 2014.

C Q7. Une société cote 75 € pour un bénéfice par action de 5 €. Son PER est de :

a) 375
b) 15
c) 6,7
Réponse b. PER = cours / BPA = 75 / 5.

C Q8. Une action cote 50 € et verse un dividende de 2 €. Son rendement est de :

a) 2 %
b) 25 %
c) 4 %
Réponse c. 2 / 50 = 4 %.

C Q9. Une société de 40 millions d'actions cotant 25 € a une capitalisation boursière de :

a) 1 milliard d'euros
b) 1,6 milliard d'euros
c) 100 millions d'euros
Réponse a. 40 M × 25 € = 1 000 M€.

C Q10. Un PER élevé traduit en général :

a) un dividende élevé
b) une société en faillite
c) des anticipations de croissance des bénéfices
Réponse c. Ou une surévaluation de l'action.

C Q11. En cas de liquidation d'une société, l'obligataire est remboursé :

a) après les actionnaires
b) en même temps que les actionnaires
c) avant les actionnaires
Réponse c. Il est créancier ; l'actionnaire est associé.

C Q12. Une obligation de nominal 1 000 €, coupon annuel 5 %, cote 102 % ; 146 jours se sont écoulés depuis le dernier coupon (année de 365 jours). Le prix payé, hors frais, est de :

a) 1 020 €
b) 1 070 €
c) 1 040 €
Réponse c. Coupon couru = 1 000 × 5 % × 146 / 365 = 20 € ; prix = 1 020 + 20 = 1 040 €.

C Q13. Le coupon couru :

a) est versé par l'émetteur à la date d'achat
b) est payé par le vendeur à l'acheteur
c) est payé par l'acheteur au vendeur, en plus du prix coté
Réponse c. Le prix des obligations est coté pied de coupon.

C Q14. Si les taux d'intérêt du marché baissent, le prix d'une obligation à taux fixe existante :

a) baisse
b) monte
c) ne varie pas
Réponse b. Prix et taux varient en sens inverse.

C Q15. Une obligation de sensibilité 4 voit les taux de marché monter de 1,5 point. Son prix varie d'environ :

a) + 6 %
b) − 6 %
c) − 4 %
Réponse b. − 4 × 1,5 = − 6 %.

C Q16. La duration d'une obligation zéro coupon est :

a) égale à sa maturité
b) supérieure à sa maturité
c) nulle
Réponse a. Tous les flux sont versés à l'échéance.

C Q17. Toutes choses égales par ailleurs, la sensibilité est la plus faible pour :

a) une obligation zéro coupon à 20 ans
b) une obligation à taux variable
c) une obligation à taux fixe à 30 ans
Réponse b. Son coupon s'ajuste aux taux du marché.

C Q18. Une OATi est une obligation d'État :

a) convertible en actions
b) à taux variable indexé sur l'€STR
c) indexée sur l'inflation française
Réponse c. L'OAT€i est indexée sur l'inflation de la zone euro.

C Q19. Une obligation remboursable en actions (ORA) :

a) peut être convertie au choix du porteur
b) est toujours remboursée en espèces
c) est remboursée obligatoirement en actions
Réponse c. Elle s'apparente à du capital différé.

C Q20. La dernière note de la catégorie « investment grade » chez S&P est :

a) BB+
b) BBB−
c) A−
Réponse b. Chez Moody's, c'est Baa3.

C Q21. La dégradation de la note d'un émetteur a en général pour effet :

a) de faire baisser le prix de ses obligations
b) de faire monter le prix de ses obligations
c) d'augmenter le coupon des obligations déjà émises à taux fixe
Réponse a. Le spread exigé par le marché augmente.

C Q22. Un NEU CP est un titre de créance négociable d'une durée :

a) indéterminée
b) supérieure à un an
c) d'un an au plus
Réponse c. Le NEU MTN a une durée supérieure à un an.

C Q23. Un contrat future se caractérise notamment par :

a) sa négociation de gré à gré et sur mesure
b) l'absence d'engagement de l'acheteur
c) sa standardisation et l'intervention d'une chambre de compensation
Réponse c. Les positions donnent lieu à des appels de marge quotidiens.

C Q24. L'acheteur d'un contrat future :

a) a le droit, mais non l'obligation, d'acheter
b) s'engage fermement à acheter le sous-jacent au prix convenu
c) paie une prime au vendeur
Réponse b. Le contrat à terme est un engagement ferme pour les deux parties.

C Q25. Les appels de marge sur un contrat future :

a) ne sont dus qu'à l'échéance
b) matérialisent chaque jour les gains et pertes sur la position
c) rémunèrent la chambre de compensation
Réponse b. Ils s'ajoutent au dépôt de garantie initial.

C Q26. L'acheteur d'un call anticipe :

a) une hausse du sous-jacent
b) une stabilité du sous-jacent
c) une baisse du sous-jacent
Réponse a. Il a le droit d'acheter à un prix fixé.

C Q27. La perte maximale de l'acheteur d'une option est :

a) illimitée
b) limitée à la prime payée
c) égale au prix d'exercice
Réponse b. C'est l'avantage de l'acheteur d'option.

C Q28. La position qui présente un risque de perte théoriquement illimité est :

a) la vente d'un call non couverte
b) l'achat d'un call
c) l'achat d'un put
Réponse a. Si le sous-jacent monte sans limite, la perte du vendeur aussi.

C Q29. Un put de prix d'exercice 40 € alors que l'action cote 36 € est :

a) dans la monnaie
b) à la monnaie
c) en dehors de la monnaie
Réponse a. Sa valeur intrinsèque est de 4 €.

C Q30. Un call de prix d'exercice 100 € coûte 6 €. À l'échéance, le sous-jacent vaut 103 €. L'acheteur :

a) exerce et gagne 3 €
b) n'exerce pas et perd 6 €
c) exerce et réalise un résultat net de − 3 €

Réponse c. Il récupère 3 € de valeur intrinsèque, ce qui limite sa perte à 3 €.

C Q31. Le point mort à l'échéance de l'acheteur d'un put de prix d'exercice 80 € payé 5 € est de :

a) 85 €
b) 75 €
c) 80 €

Réponse b. En dessous de 75 €, il est gagnant.

C Q32. Toutes choses égales par ailleurs, une hausse de la volatilité du sous-jacent :

a) fait monter la prime des calls et baisser celle des puts
b) fait baisser la prime des calls et des puts
c) fait monter la prime des calls et des puts

Réponse c. L'option a plus de chances de gagner de la valeur.

C Q33. La valeur temps d'une option :

a) augmente à l'approche de l'échéance
b) diminue avec le temps et s'annule à l'échéance
c) est toujours égale à la valeur intrinsèque

Réponse b. À l'échéance, la prime se réduit à la valeur intrinsèque.

C Q34. Un investisseur qui détient des actions et veut se protéger contre une baisse peut :

a) acheter un put sur ces actions
b) acheter un call sur ces actions
c) vendre un put sur ces actions

Réponse a. L'achat de put fonctionne comme une assurance.

C Q35. Dans un swap de taux d'intérêt classique :

a) les parties échangent des flux d'intérêts calculés sur un nominal qui n'est pas échangé
b) les deux parties échangent le nominal au début et à la fin
c) une partie verse une prime unique à l'autre

Réponse a. Typiquement taux fixe contre taux variable.

C Q36. Un credit default swap (CDS) permet :

a) de souscrire à une augmentation de capital
b) de se protéger contre le défaut d'un émetteur
c) d'échanger deux devises

Réponse b. L'acheteur de protection verse une prime périodique.

C Q37. Un warrant est :

a) une obligation d'État
b) une option émise par un établissement financier et cotée en bourse
c) un contrat d'assurance

Réponse b. La perte est limitée à la mise.

C Q38. Un turbo dont le sous-jacent touche la barrière désactivante :

a) est remboursé avec un gain garanti
b) est désactivé et perd tout ou presque toute sa valeur
c) est converti en action

Réponse b. C'est son principal risque.

C Q39. Pour les clients non professionnels, les CFD sont notamment soumis à :

a) une garantie du capital
b) une protection contre le solde négatif et un effet de levier plafonné
c) une interdiction totale en France

Réponse b. Les options binaires, elles, sont interdites à ces clients.

C Q40. Un produit structuré « à capital garanti » :

a) garantit le capital à tout moment, même en cas de sortie anticipée
b) ne comporte aucun risque
c) garantit en général le capital à l'échéance, sous réserve de la solvabilité de l'émetteur ou du garant
Réponse c. Avant l'échéance, la valeur de rachat peut être inférieure au capital.

C Q41. Un produit structuré comporte une barrière de protection à −40 %. À l'échéance, l'indice a baissé de 50 %. L'investisseur :

a) récupère 100 % de son capital
b) subit la baisse de l'indice et récupère environ 50 % de son capital
c) récupère 60 % de son capital
Réponse b. La barrière ayant été franchie, la protection disparaît.

C Q42. Dans une titrisation, l'initiateur doit conserver au moins :

a) 50 % du risque
b) 5 % du risque
c) 1 % du risque
Réponse b. Cette règle aligne ses intérêts sur ceux des investisseurs.

C Q43. Selon MiCA, un jeton qui vise à stabiliser sa valeur par référence à une seule monnaie officielle est :

a) un NFT
b) un jeton se référant à un ou des actifs (ART)
c) un jeton de monnaie électronique (EMT)
Réponse c. Il est émis par un établissement de crédit ou de monnaie électronique.

C Q44. Les détenteurs de jetons de monnaie électronique (EMT) :

a) ne peuvent pas recevoir d'intérêts de l'émetteur et peuvent obtenir le remboursement au pair
b) reçoivent des intérêts versés par l'émetteur
c) ne peuvent jamais obtenir de remboursement
Réponse a. MiCA interdit le versement d'intérêts sur les EMT et les ART.

C Q45. L'offre au public d'un crypto-actif autre qu'un EMT ou un ART suppose :

a) l'approbation d'un prospectus par l'AMF
b) la publication et la notification d'un livre blanc
c) un agrément bancaire de l'émetteur
Réponse b. Le livre blanc n'est pas approuvé, mais notifié.

C Q46. Depuis le 1er juillet 2026, en France, la fourniture de services sur crypto-actifs nécessite :

a) un simple enregistrement comme PSAN
b) un agrément de PSCA au titre de MiCA (ou un passeport européen)
c) aucune autorisation
Réponse b. La période transitoire des PSAN a pris fin à cette date.

C Q47. La perte de la clé privée d'un portefeuille de crypto-actifs auto-conservé entraîne en général :

a) la perte définitive de l'accès aux crypto-actifs
b) une restitution par la blockchain
c) un remboursement par le FGDR
Réponse a. Les crypto-actifs ne bénéficient d'aucune garantie publique.

C Q48. Le risque de ne pas pouvoir vendre rapidement un placement sans forte décote est le risque :

a) de change
b) de crédit
c) de liquidité
Réponse c. Il est élevé pour les petites valeurs et l'immobilier non coté.

C Q49. Un titre de bêta 0,8 :

a) varie en moyenne moins que le marché
b) varie en moyenne plus que le marché
c) varie en sens inverse du marché
Réponse a. Si le marché monte de 10 %, il monte en moyenne de 8 %.

C Q50. Une VaR à 1 mois à 99 % de 10 000 € signifie que :

a) la perte sur un mois ne dépassera pas 10 000 € dans 99 % des cas
b) la perte maximale possible est de 10 000 €
c) le gain sur un mois atteindra 10 000 € dans 99 % des cas
Réponse a. Dans 1 % des cas, la perte peut être supérieure.

Thème 8 — Gestion collective et gestion pour compte de tiers

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- distinguer OPCVM et FIA, SICAV et FCP, et situer les principaux fonds français (capital-investissement, immobilier, épargne salariale, fonds monétaires, ETF) ;
- décrire le rôle de la société de gestion, du dépositaire, du commissaire aux comptes et des autres intervenants ;
- calculer une valeur liquidative et comprendre les frais, les règles de diversification et les outils de gestion de la liquidité ;
- présenter la gestion sous mandat, les styles de gestion et les mesures de performance ;
- maîtriser le cadre de la finance durable : SFDR, taxonomie, labels, noms de fonds.

Poids à l'examen : une part importante des questions techniques, en **catégorie C** pour l'essentiel.

1. Le principe de la gestion pour compte de tiers

La **gestion pour compte de tiers** consiste à gérer l'épargne d'autrui :

Forme	Principe	Exemple
Gestion collective	L'épargne de nombreux investisseurs est mise en commun dans un **organisme de placement collectif** (OPC), géré selon une stratégie unique	Un fonds actions européennes détenu par 50 000 porteurs
Gestion individuelle sous mandat	Le gérant gère le portefeuille d'**un** client, selon un **mandat** adapté à son profil	Mandat de gestion « équilibré » d'un client fortuné

Comprendre

Pourquoi un fonds ? Un épargnant qui investit 5 000 € ne peut pas, seul, diversifier son placement sur 80 actions et 50 obligations, ni payer un gérant professionnel. Le fonds **mutualise** : il donne accès à la **diversification**, à une **gestion professionnelle**, à des marchés parfois inaccessibles en direct, avec une **liquidité** (rachats) et une **réglementation protectrice**. En contrepartie, l'investisseur paie des **frais** et ne choisit pas lui-même les titres.

En France, la gestion pour compte de tiers est exercée par des **sociétés de gestion de portefeuille** (SGP), agréées par l'**AMF**, et par les établissements de crédit et entreprises d'investissement agréés pour la gestion sous mandat.

À retenir

Le gérant agit dans l'**intérêt exclusif** des porteurs ou des mandants. Il doit être **indépendant** du dépositaire, gérer les **conflits d'intérêts** avec les autres activités de son groupe et exercer les **droits de vote** attachés aux titres détenus dans l'intérêt des porteurs (politique de vote publiée).

2. OPCVM et FIA

L'Union européenne distingue deux grandes catégories d'OPC :

	OPCVM (UCITS)	FIA (fonds d'investissement alternatifs)
Texte de référence	Directive **2009/65/CE** (« UCITS »)	Directive **2011/61/UE** (« AIFM »)

	OPCVM (UCITS)	FIA (fonds d'investissement alternatifs)
Logique de la réglementation	Encadre le **produit** : actifs éligibles, diversification, liquidité	Encadre surtout le **gestionnaire** : agrément, gestion des risques, dépositaire, reporting
Investisseurs	Tous, y compris le grand public	Selon le fonds : grand public (FIA « grand public ») ou investisseurs professionnels
Passeport européen	**Commercialisation** dans toute l'Union après simple **notification**	Passeport surtout pour la commercialisation auprès des **professionnels**
Liquidité	Rachats au moins **deux fois par mois** (en pratique quotidiens)	Variable : de quotidienne à aucune pendant plusieurs années (fonds fermés)

À retenir

Un OPCVM est un fonds « **coordonné** » (harmonisé au niveau européen). **Tout OPC qui n'est pas un OPCVM est un FIA.**

Les formes juridiques

	SICAV (société d'investissement à capital variable)	FCP (fonds commun de placement)
Nature	**Société** (anonyme ou par actions simplifiée) à capital variable	**Copropriété** d'instruments financiers et de dépôts, **sans personnalité morale**
L'investisseur est	**Actionnaire** (droit de vote en assemblée générale)	**Porteur de parts** (pas de droit de vote)
Gestion	Conseil d'administration, qui délègue en général la gestion à une SGP	Une **SGP** agit au nom des porteurs et les représente
Documents	**Statuts**	**Règlement** du fonds

Un même OPC peut comporter plusieurs **compartiments** (stratégies différentes sous une même structure) et plusieurs **catégories de parts** : parts de **capitalisation** (C : revenus réinvestis), de **distribution** (D : revenus versés), parts couvertes contre le risque de change, parts réservées à certains investisseurs ou à frais différents.

Les principaux FIA de droit français

Fonds	Caractéristique principale
FIVG (fonds d'investissement à vocation générale)	Règles proches des OPCVM, avec davantage de souplesse ; ouvert au grand public
Fonds de fonds alternatifs	Investis dans d'autres FIA
FCPR (fonds commun de placement à risque)	Au moins **50 %** de titres **non cotés** (ou de petites capitalisations cotées, dans une limite)
FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation)	Au moins **70 %** dans des **PME innovantes**
FIP (fonds d'investissement de proximité)	Au moins **70 %** dans des **PME régionales**
FPCI et **FPS** (fonds professionnels de capital-investissement, fonds professionnels spécialisés)	Réservés aux **investisseurs avertis** ; règles très allégées
OPCI (organisme de placement collectif immobilier)	Au moins **60 %** d'actifs immobiliers, avec une **poche de liquidités** ; plus liquide qu'une SCPI
SCPI (société civile de placement immobilier)	Détient de l'**immobilier locatif** ; revenus réguliers ; parts **peu liquides** ; frais d'entrée élevés

Fonds	Caractéristique principale
FCPE, **SICAVAS**	**Épargne salariale** et actionnariat salarié (section 6)
ELTIF (fonds européen d'investissement à long terme)	Actifs réels et non cotés à long terme ; régime révisé en 2024 pour l'ouvrir davantage aux particuliers
Organismes de titrisation, organismes de financement spécialisé	Financement de créances, prêts aux entreprises

Piège d'examen

Les fonds de capital-investissement (FCPR, FCPI, FIP) comportent un **risque de perte en capital** élevé et une **durée de blocage** souvent de **5 à 10 ans**. Les éventuels avantages fiscaux ne doivent jamais être présentés comme la justification principale de l'investissement.

Les fonds monétaires

Le règlement européen **MMF** (2017/1131) encadre les **fonds monétaires**, OPCVM ou FIA, qui investissent dans des instruments du marché monétaire à court terme de bonne qualité :

Type	Valeur liquidative
VNAV (à valeur liquidative variable)	Variable, calculée au prix de marché ; le type le plus courant en France (court terme ou standard)
CNAV de dette publique	Constante, investie à 99,5 % en dette publique
LVNAV (à faible volatilité)	Constante tant qu'elle reste dans une marge étroite

Ils servent à placer la trésorerie à court terme ; leur rendement suit les taux monétaires (€STR). Ils ne sont **pas** des dépôts et ne sont **pas garantis**.

Les fonds indiciels cotés (ETF)

Définition

Un **ETF** (*exchange traded fund*, ou tracker) est un OPC dont l'objectif est de **répliquer un indice** et dont les parts sont **négociées en bourse** tout au long de la séance, comme une action. Des **teneurs de marché** assurent la liquidité ; une **valeur liquidative indicative** est publiée en continu.

Mode de réplication	Principe	Risque particulier
Physique totale	Détient toutes les valeurs de l'indice	Coûts de gestion du portefeuille
Physique optimisée (échantillonnage)	Détient un échantillon représentatif	Écart de suivi plus important
Synthétique	Détient un panier d'actifs et échange sa performance contre celle de l'indice par un **swap**	**Risque de contrepartie** sur le swap (plafonné à **10 %** de l'actif d'un OPCVM)

Avantages : frais faibles, diversification, transparence, liquidité. Les ETF éligibles au PEA répliquent parfois des indices non européens grâce à la réplication synthétique.

3. Les acteurs d'un OPC

Acteur	Rôle
Société de gestion (SGP)	Agréée par l'AMF ; prend les **décisions d'investissement**, gère les risques (dont la liquidité), exerce les droits de vote, calcule ou fait calculer la valeur liquidative, établit la documentation
Dépositaire	**Conserve** les actifs (ou en tient le registre), **contrôle la régularité** des décisions de la société de gestion (respect des règles et de la stratégie), suit les **flux de liquidités** ; en France, c'est en général un établissement de crédit
Commissaire aux comptes	**Certifie** les comptes de l'OPC et contrôle la composition de l'actif
Centralisateur	Reçoit et centralise les ordres de souscription et de rachat
Valorisateur	Calcule la valeur liquidative, par délégation de la société de gestion
Teneur de compte émetteur	Tient le registre des parts (passif)
Distributeur (commercialisateur)	Commercialise les parts auprès des clients, avec les obligations MIF 2 (adéquation, information, coûts)

Piège d'examen

Le dépositaire doit être **distinct** et **indépendant** de la société de gestion. Il est **responsable de la restitution** des instruments financiers conservés, même en cas de perte chez un sous-conservateur (sauf événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable). Et ce n'est **pas** lui qui prend les décisions d'investissement.

Pour être commercialisé en France, un OPCVM ou un FIA de droit français est **agréé** (ou déclaré, pour certains fonds professionnels) par l'**AMF** ; un OPCVM d'un autre État de l'Union est commercialisé après **notification** (passeport).

4. Le fonctionnement d'un OPC ouvert

La valeur liquidative

À retenir

Valeur liquidative (VL) = **actif net** du fonds / **nombre de parts** (ou d'actions) en circulation.

L'actif net est la valeur des actifs (évalués au **prix de marché** ou à leur juste valeur) diminuée des dettes (frais à payer, notamment). La VL est calculée à la fréquence fixée par le prospectus (en général **quotidienne** pour un OPCVM).

Les ordres de souscription et de rachat sont exécutés **à cours inconnu** : centralisés avant une **heure limite** (*cut-off*), ils sont exécutés sur la **prochaine** VL, qui n'est pas encore connue au moment de l'ordre. Cette règle empêche les investisseurs d'arbitrer contre le fonds en profitant d'une VL déjà « dépassée » (*market timing*).

Exemple

Un fonds détient 52 M€ d'actifs et 2 M€ de dettes ; 400 000 parts sont en circulation.
VL = (52 − 2) / 0,4 = **125 €** par part.
Un client qui souscrit pour 10 000 € (sans frais d'entrée) reçoit 10 000 / 125 = 80 parts. Avec des droits d'entrée de 2 % : 10 000 × 0,98 / 125 = 78,4 parts.

Les frais

Frais	Description
Droits d'entrée	Prélevés à la souscription ; **acquis au fonds** (ils bénéficient aux porteurs en couvrant les coûts d'investissement des sommes nouvelles) ou **non acquis** (ils rémunèrent la société de gestion ou le distributeur)
Droits de sortie	Prélevés au rachat, selon le même principe
Frais de gestion	Prélevés en continu sur l'actif, exprimés en % par an ; ils rémunèrent la gestion et, souvent, le distributeur (rétrocessions)
Commission de surperformance	Part de la performance au-delà d'un objectif ou d'un indice ; encadrée par l'ESMA (les sous-performances passées doivent être rattrapées avant de la percevoir)
Coûts de transaction	Frais d'achat et de vente des titres en portefeuille

Le **DIC PRIIPs** présente l'ensemble de ces coûts de façon standardisée, avec leur incidence annuelle sur le rendement (thème 5).

L'affectation des résultats

Les revenus du fonds (dividendes, coupons) et ses plus-values réalisées peuvent être **capitalisés** (réinvestis, la VL en bénéficie) ou **distribués** aux porteurs, selon la catégorie de parts.

Les règles de diversification des OPCVM

Règle	Contenu
5/10/40	**5 %** maximum de l'actif en titres d'un même émetteur ; limite portée à **10 %** à condition que les lignes dépassant 5 % ne représentent pas ensemble plus de **40 %** de l'actif
Titres d'État	**35 %** pour les titres émis ou garantis par un État ou une collectivité publique ; jusqu'à **100 %** s'ils appartiennent à au moins **six émissions** différentes, aucune ne dépassant **30 %** de l'actif
Dépôts	**20 %** maximum dans un même établissement de crédit
Dérivés de gré à gré	Risque de contrepartie limité à **5 %** de l'actif (**10 %** si la contrepartie est un établissement de crédit)
Fonds indiciels	Jusqu'à **20 %** par émetteur (**35 %** pour un seul émetteur dans des conditions exceptionnelles)
Autres OPC	En principe **20 %** maximum par OPC sous-jacent, et **30 %** au total en FIA
Ratios d'emprise	Un OPCVM ne peut pas acquérir d'actions lui permettant d'exercer une influence notable sur l'émetteur ; il ne peut détenir plus de **10 %** des titres de créance ou des actions sans droit de vote d'un même émetteur
Emprunts	Seulement à titre temporaire, dans la limite de **10 %** de l'actif

Exemple

Un OPCVM de 100 M€ détient quatre lignes de 9 M€ et une ligne de 6 M€, toutes au-dessus de 5 %. Total = 42 M€, soit 42 % de l'actif : la règle des 40 % est **dépassée**, même si aucune ligne ne dépasse 10 %.

La gestion du risque de liquidité

Pour faire face à des demandes de rachat massives sans léser les porteurs qui restent, un fonds ouvert peut prévoir des **outils de gestion de la liquidité** :

Outil	Principe
Plafonnement des rachats (*gates*)	Seule une fraction des rachats est exécutée sur une VL lorsque les demandes dépassent un seuil ; le reste est reporté
Swing pricing	La VL est ajustée pour faire supporter les **coûts de réaménagement** du portefeuille aux investisseurs entrants ou sortants
Droits ajustables (*anti-dilution levy*)	Frais variables imputés aux investisseurs qui entrent ou sortent
Préavis, **rachats en nature**	Délai avant exécution ; remise de titres plutôt que d'espèces
Poches de cantonnement (*side pockets*)	Isolement d'actifs devenus illiquides
Suspension	Arrêt temporaire des souscriptions et rachats, en cas de circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt des porteurs

La directive (UE) **2024/927**, à transposer au plus tard le **16 avril 2026**, impose à tous les OPCVM et FIA ouverts de sélectionner **au moins deux** outils de gestion de la liquidité dans une liste harmonisée, en plus de la possibilité de suspendre.

Comprendre

Pourquoi ces outils ? Sans eux, les premiers à sortir d'un fonds en difficulté sont remboursés au prix fort, et les coûts de vente des actifs, puis les actifs les moins liquides, restent aux porteurs qui n'ont pas bougé : c'est une prime à la panique. Les outils de liquidité répartissent équitablement ces coûts.

La documentation et l'information des porteurs

Le **prospectus** (stratégie, risques, frais, modalités de souscription et de rachat), le **règlement** ou les **statuts**, le **DIC**, le **rapport annuel** et le **document semestriel**, la composition de l'actif, sont mis à disposition des investisseurs. Toute **modification** importante (changement de stratégie, hausse des frais, fusion) est portée à leur connaissance et, pour les plus importantes, leur ouvre la possibilité de **sortir sans frais**.

5. La gestion sous mandat

La **gestion de portefeuille pour le compte de tiers** est un **service d'investissement** : le gérant prend, de manière **discrétionnaire**, les décisions d'investissement pour le compte du client, dans le cadre d'un **mandat écrit**.

Élément	Contenu
Mandat	Objectifs de gestion, profil de risque, catégories d'instruments autorisés, éventuelles restrictions (pas d'actions d'un secteur, par exemple), type de gestion, informations dues au client, rémunération, durée et conditions de résiliation
Adéquation	Test complet : connaissances et expérience, situation financière (dont capacité à subir des pertes), objectifs (dont tolérance au risque et préférences de durabilité) ; la gestion doit rester **adéquate** dans la durée
Relevé périodique	Au moins **trimestriel** : composition, valorisation, opérations, performance, frais
Alerte	Lorsque la valeur globale du portefeuille baisse de **10 %** par rapport au dernier relevé, puis à chaque multiple de 10 %, au plus tard à la fin du jour ouvrable
Rétrocessions	**Interdites** : les avantages reçus de tiers doivent être **reversés** au client, sauf avantages non monétaires mineurs
Conservation	Les avoirs restent chez le teneur de compte-conservateur, au nom du client

6. L'épargne salariale

Dispositif	Principe
Participation	Obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés : part des bénéfices redistribuée aux salariés
Intéressement	Facultatif : prime liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise
Plan d'épargne entreprise (PEE)	Les sommes sont investies, généralement en **FCPE**, et **bloquées 5 ans**, sauf cas de déblocage anticipé (mariage, naissance du troisième enfant, achat de la résidence principale, divorce, invalidité, décès, fin du contrat de travail, surendettement…)
Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PER collectif)	Bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé (achat de la résidence principale, accidents de la vie)
Abondement	Versement complémentaire de l'employeur

Les **FCPE** sont des FIA dotés d'un **conseil de surveillance** (représentants des salariés porteurs de parts et de l'entreprise) qui examine la gestion, exerce les droits de vote ou décide des fusions. Les plans proposent obligatoirement un **fonds solidaire** (investi pour **5 à 10 %** dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire).

7. Les styles de gestion et la mesure de la performance

Style	Principe
Gestion active	Chercher à battre un indice de référence par la sélection de titres ou l'allocation d'actifs
Gestion passive (indicielle)	Répliquer un indice au moindre coût (fonds indiciels, ETF)
Top-down	Partir de l'analyse macroéconomique pour choisir les zones, les secteurs, puis les titres
Bottom-up	Partir de l'analyse des entreprises, titre par titre (*stock picking*)
Value / Growth	Valeurs décotées par rapport à leurs fondamentaux / valeurs à forte croissance attendue
Gestion alternative	Stratégies recherchant une performance décorrélée des marchés (long/short, arbitrage, *global macro*…)
Gestion à formule	Performance définie à l'avance par une formule, souvent avec une garantie ou une protection du capital à l'échéance
Multigestion	Sélection de fonds d'autres gérants
Gestion flexible	Allocation entre actions, obligations et monétaire variant fortement selon les anticipations

Les indicateurs à connaître

Indicateur	Formule ou définition	Interprétation
Performance	(VL finale − VL initiale + revenus distribués) / VL initiale	Comparée à l'indice de référence et à la catégorie
Volatilité	Écart-type des rendements	Mesure du risque total
Ratio de Sharpe	(Rendement du portefeuille − taux sans risque) / volatilité	Rémunération par unité de risque total ; plus il est élevé, mieux c'est

Indicateur	Formule ou définition	Interprétation
Bêta	Sensibilité du portefeuille aux mouvements du marché	Bêta > 1 : amplifie les mouvements du marché
Alpha	Surperformance non expliquée par l'exposition au marché (bêta)	Valeur ajoutée du gérant
Écart de suivi (*tracking error*)	Écart-type de la différence de performance entre le fonds et son indice	Faible pour une gestion indicielle, plus élevé pour une gestion active
Ratio d'information	(Rendement du fonds − rendement de l'indice) / tracking error	Régularité de la surperformance

Exemple

Un fonds a réalisé 8 % sur un an, avec une volatilité de 12 %, quand le taux sans risque était de 2 %.
Ratio de Sharpe = (8 − 2) / 12 = **0,5**.
Son indice a fait 6 %, avec une tracking error de 4 % : ratio d'information = (8 − 6) / 4 = **0,5**.

8. La finance durable

Les approches de l'investissement responsable

Approche	Principe
Exclusion	Écarter des secteurs (armes controversées, charbon, tabac) ou des entreprises (violations des normes internationales)
Sélection ESG (*best-in-class*, *best-in-universe*)	Retenir les entreprises les mieux notées sur les critères **environnementaux, sociaux et de gouvernance**
Thématique	Investir dans des secteurs liés au développement durable (énergies renouvelables, eau, santé)
Impact	Rechercher un impact positif mesurable, en plus du rendement financier
Engagement	Dialoguer avec les entreprises et voter en assemblée générale pour améliorer leurs pratiques

Le règlement SFDR

Le règlement **SFDR** (2019/2088), applicable depuis le **10 mars 2021**, impose aux acteurs financiers de publier des informations sur la prise en compte de la durabilité, au niveau de l'entité et de chaque produit :

Catégorie	Contenu
Article 6	Produits qui ne font pas de promotion environnementale ou sociale ; ils expliquent comment les **risques de durabilité** sont intégrés (ou pourquoi ils ne le sont pas)
Article 8	Produits qui **promeuvent** des caractéristiques environnementales ou sociales, sous réserve que les entreprises investies appliquent des pratiques de **bonne gouvernance**
Article 9	Produits qui ont un **objectif d'investissement durable**

SFDR définit aussi :

- l'**investissement durable** : investissement dans une activité qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice important à un autre objectif, dans une entreprise appliquant de bonnes pratiques de gouvernance ;

- les **principales incidences négatives** (PAI) : les effets négatifs des investissements sur les facteurs de durabilité (émissions de gaz à effet de serre, biodiversité, droits humains…).

Piège d'examen

SFDR est un règlement de **transparence**, pas un **label** : « article 8 » ou « article 9 » ne garantit pas une qualité durable donnée, seulement des informations publiées. En novembre 2025, la Commission européenne a proposé de le réviser profondément (catégories de produits « durable », « transition » et « ESG basics », avec un seuil minimal d'investissements conformes à la stratégie revendiquée). À la date de ce manuel, cette révision est **en cours de négociation** : retenez le régime en vigueur (articles 6, 8, 9).

La taxonomie européenne

Le règlement **Taxonomie** (2020/852) définit les activités économiques « **durables sur le plan environnemental** ». Une activité doit :

1. **contribuer substantiellement** à au moins l'un des **six objectifs** environnementaux ;
2. **ne causer de préjudice important** à aucun des cinq autres (principe « **DNSH** », *do no significant harm*) ;
3. respecter des **garanties sociales minimales** (normes internationales du travail, droits humains) ;
4. respecter les **critères techniques** fixés par la Commission.

Les six objectifs : **atténuation** du changement climatique ; **adaptation** au changement climatique ; utilisation durable et protection des **ressources aquatiques et marines** ; transition vers une **économie circulaire** ; **prévention et réduction de la pollution** ; protection et restauration de la **biodiversité** et des écosystèmes.

Mémo

Les six objectifs : « **Atténuer, Adapter, l'Eau, le Circulaire, la Pollution, la Biodiversité** ».

Les labels

Label	Principe
Label ISR (créé en 2016, soutenu par l'État)	Référentiel renforcé depuis le **1er mars 2024** : sélectivité portée à **30 %** de l'univers d'investissement, exclusion des entreprises qui développent de nouveaux projets d'énergies fossiles et de celles trop exposées au charbon et aux hydrocarbures non conventionnels, prise en compte d'une trajectoire de transition climatique
Label Greenfin	Financement de la **transition écologique** ; exclut notamment les énergies fossiles et le nucléaire
Label Finansol	Épargne **solidaire** (financement d'activités à forte utilité sociale ou environnementale)

Les noms de fonds

Les **orientations de l'ESMA sur les noms de fonds** utilisant des termes ESG ou liés à la durabilité (applicables depuis le **21 novembre 2024** aux nouveaux fonds et depuis le **21 mai 2025** aux fonds existants) imposent :

- d'investir au moins **80 %** des actifs conformément aux caractéristiques ou objectifs mis en avant ;
- d'appliquer des **exclusions** : celles des indices de référence « **accord de Paris** » (exclusion notamment des entreprises tirant une part importante de leurs revenus des énergies fossiles) pour les termes environnementaux, d'impact ou de durabilité ; celles des indices « **transition climatique** » pour les termes liés à la transition, au social ou à la gouvernance ;
- pour les fonds utilisant le mot « **durable** », d'investir de manière significative dans des investissements durables au sens de SFDR.

À retenir

Lors du conseil, le conseiller recueille les **préférences en matière de durabilité** du client (depuis le 2 août 2022) et propose des produits cohérents avec ces préférences, sans les substituer aux autres critères d'adéquation (thème 5). Les investisseurs institutionnels français publient en outre leur politique de prise en compte des critères ESG et climatiques (article 29 de la loi énergie-climat de 2019).

L'essentiel

À retenir

- **OPCVM** (directive UCITS) : produit harmonisé, grand public, passeport, rachats au moins **2 fois par mois**. Tout autre OPC est un **FIA** (directive AIFM, qui encadre surtout le gestionnaire).
- **SICAV** = société, investisseur **actionnaire** (vote) ; **FCP** = **copropriété sans personnalité morale**, porteur de parts, représenté par la SGP.
- FCPR **50 %** non coté ; FCPI **70 %** PME innovantes ; FIP **70 %** PME régionales ; OPCI **60 %** immobilier ; blocage de 5 à 10 ans pour le capital-investissement.
- **SGP** agréée par l'**AMF** : décide ; **dépositaire** : conserve, **contrôle la régularité**, suit les flux, indépendant ; **CAC** : certifie.
- **VL = actif net / nombre de parts** ; ordres à **cours inconnu** (cut-off).
- Droits d'entrée **acquis au fonds** (protègent les porteurs) ou **non acquis** (rémunèrent le distributeur).
- Diversification OPCVM : **5/10/40** ; **35 %** État, **100 %** si **6 émissions** et 30 % max ; **20 %** dépôts ; contrepartie **5 % / 10 %**.
- Liquidité : **gates**, **swing pricing**, side pockets, suspension ; au moins **2 outils** obligatoires (directive 2024/927, avril 2026).
- **ETF** synthétique = swap + **risque de contrepartie** (≤ 10 %).
- Mandat : **relevé trimestriel**, alerte **−10 %**, **pas de rétrocessions** conservées.
- **PEE** : blocage **5 ans** ; FCPE avec **conseil de surveillance** ; fonds **solidaire** obligatoire.
- **Sharpe** = (R − Rf) / volatilité ; **tracking error** = écart-type de l'écart avec l'indice ; **ratio d'information** = surperformance / tracking error.
- **SFDR** : art. **6** (risques de durabilité), art. **8** (promotion E/S), art. **9** (objectif durable) ; c'est de la **transparence**, pas un label.
- **Taxonomie** : 6 objectifs, contribution substantielle + **DNSH** + garanties sociales.
- Label **ISR** : sélectivité **30 %** et exclusions fossiles depuis le **1er mars 2024** ; **Greenfin** : transition écologique (hors fossiles et nucléaire) ; **Finansol** : solidaire.
- Noms de fonds ESG : **80 %** des actifs + exclusions (orientations ESMA).

QCM d'entraînement

C Q1. Un OPCVM est régi par :

a) la directive UCITS
b) la directive AIFM
c) le règlement MiCA

Réponse a. Les FIA relèvent de la directive AIFM.

C Q2. Un fonds qui n'est pas un OPCVM est :

a) un FIA
b) un fonds interdit
c) un produit structuré

Réponse a. Tout OPC non coordonné est un fonds d'investissement alternatif.

C Q3. La directive AIFM encadre principalement :

a) les seuls actifs éligibles
b) le gestionnaire du fonds
c) la fiscalité des porteurs

Réponse b. La directive UCITS encadre surtout le produit.

C Q4. Un OPCVM doit permettre le rachat de ses parts au moins :

a) une fois par an
b) deux fois par mois
c) une fois par trimestre

Réponse b. En pratique, la plupart sont quotidiens.

C Q5. Le souscripteur d'une SICAV est :

a) un porteur de parts sans droit de vote
b) un créancier de la société de gestion
c) un actionnaire disposant d'un droit de vote en assemblée générale

Réponse c. La SICAV est une société.

C Q6. Un FCP :

a) est une copropriété d'instruments financiers sans personnalité morale
b) est obligatoirement un FIA
c) est une société anonyme

Réponse a. La société de gestion agit au nom des porteurs.

C Q7. Les parts de capitalisation d'un OPC :

a) ne peuvent pas être rachetées
b) réinvestissent les revenus, qui viennent augmenter la valeur liquidative
c) versent chaque année leurs revenus aux porteurs

Réponse b. Les parts de distribution versent les revenus.

C Q8. Un FCPI doit investir au moins :

a) 50 % dans des PME innovantes
b) 90 % dans des PME innovantes
c) 70 % dans des PME innovantes

Réponse c. Le FCPR doit investir au moins 50 % en titres non cotés.

C Q9. Un OPCI doit détenir au moins :

a) 90 % d'actifs immobiliers
b) 60 % d'actifs immobiliers
c) 30 % d'actifs immobiliers

Réponse b. Il détient aussi une poche de liquidités.

C Q10. Les parts de SCPI présentent notamment :

a) une liquidité réduite et des frais d'entrée élevés
b) une garantie du capital
c) une liquidité quotidienne garantie

Réponse a. Elles sont destinées à un placement de long terme.

C Q11. Un fonds monétaire :

a) investit dans des instruments du marché monétaire à court terme et n'est pas garanti
b) est garanti comme un dépôt bancaire
c) est réservé aux banques

Réponse a. Son rendement suit les taux monétaires.

C Q12. Un ETF à réplication synthétique :

a) détient toutes les valeurs de l'indice
b) obtient la performance de l'indice grâce à un swap, d'où un risque de contrepartie
c) n'est pas coté

Réponse b. Le risque de contrepartie est plafonné à 10 % de l'actif pour un OPCVM.

C Q13. Les parts d'un ETF :

a) sont réservées aux investisseurs professionnels
b) se négocient en bourse tout au long de la séance
c) ne peuvent être rachetées qu'une fois par mois
Réponse b. Des teneurs de marché assurent la liquidité.

C Q14. Le dépositaire d'un OPC :

a) conserve les actifs et contrôle la régularité des décisions de la société de gestion
b) prend les décisions d'investissement
c) certifie les comptes du fonds
Réponse a. La certification revient au commissaire aux comptes.

C Q15. Le dépositaire d'un OPCVM doit être :

a) la société de gestion elle-même
b) distinct et indépendant de la société de gestion
c) l'AMF
Réponse b. Il est responsable de la restitution des instruments conservés.

C Q16. Les comptes d'un OPC sont certifiés par :

a) le commissaire aux comptes
b) le centralisateur
c) le dépositaire
Réponse a. Il contrôle aussi la composition de l'actif.

C Q17. Un fonds a un actif de 61 M€, des dettes de 1 M€ et 500 000 parts. Sa valeur liquidative est de :

a) 12 €
b) 120 €
c) 122 €
Réponse b. (61 − 1) / 0,5 = 120 €.

C Q18. Les ordres de souscription et de rachat de parts d'OPC sont exécutés :

a) au cours choisi par le client
b) à cours inconnu, sur la prochaine valeur liquidative
c) à cours connu
Réponse b. Cette règle évite le market timing.

C Q19. Un droit d'entrée « acquis au fonds » :

a) est reversé à l'AMF
b) rémunère le distributeur
c) bénéficie aux porteurs existants en couvrant les coûts d'investissement des sommes nouvelles
Réponse c. Les droits non acquis rémunèrent la société de gestion ou le distributeur.

C Q20. Selon la règle « 5/10/40 », un OPCVM :

a) peut détenir jusqu'à 10 % d'un même émetteur si les lignes dépassant 5 % ne représentent pas plus de 40 % de l'actif
b) ne peut investir plus de 5 % en actions
c) doit détenir au moins 40 émetteurs
Réponse a. C'est la règle de diversification de base.

C Q21. Un OPCVM peut investir jusqu'à 100 % de son actif en titres d'un même État à condition notamment de détenir :

a) une seule émission notée AAA
b) au moins deux émissions
c) au moins six émissions différentes, aucune ne dépassant 30 % de l'actif
Réponse c. Sinon, la limite est de 35 %.

C Q22. Un OPCVM détient six lignes de 7 % chacune (soit 42 % de l'actif) et le reste en lignes inférieures à 5 %. Il :

a) ne respecte pas la règle des 5/10/40
b) respecte la règle des 5/10/40
c) n'est soumis à aucune règle
Réponse a. Les lignes de plus de 5 % dépassent ensemble 40 %.

C Q23. Le plafonnement des rachats (gate) consiste à :

a) suspendre définitivement le fonds
b) n'exécuter qu'une partie des rachats lorsque les demandes dépassent un seuil, le reste étant reporté
c) refuser les souscriptions
Réponse b. C'est un outil de gestion de la liquidité.

C Q24. Le swing pricing consiste à :

a) changer de dépositaire
b) ajuster la valeur liquidative pour faire supporter les coûts de mouvement aux investisseurs entrants ou sortants
c) modifier la stratégie d'investissement
Réponse b. Il protège les porteurs qui restent dans le fonds.

C Q25. Depuis la directive (UE) 2024/927, les fonds ouverts doivent sélectionner au moins :

a) cinq outils de gestion de la liquidité
b) deux outils de gestion de la liquidité
c) un outil de gestion de la liquidité
Réponse b. En plus de la possibilité de suspendre les rachats.

A Q26. En gestion sous mandat, le relevé périodique est adressé au client au moins :

a) chaque trimestre
b) chaque mois
c) chaque année
Réponse a. Il est complété par l'alerte en cas de baisse de 10 %.

A Q27. En gestion sous mandat, les rétrocessions versées par des sociétés de gestion :

a) doivent être reversées au client, sauf avantages non monétaires mineurs
b) peuvent être conservées si le client en est informé
c) sont versées à l'AMF
Réponse a. Même règle que pour le conseil indépendant.

C Q28. Les sommes investies dans un plan d'épargne entreprise sont en principe bloquées :

a) 5 ans
b) 2 ans
c) jusqu'à la retraite
Réponse a. Sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

C Q29. Un FCPE est doté :

a) d'une assemblée générale d'actionnaires
b) d'un conseil de surveillance comprenant des représentants des salariés porteurs de parts
c) d'un médiateur propre
Réponse b. Il examine la gestion et exerce, le cas échéant, les droits de vote.

C Q30. Une gestion « top-down » :

a) réplique un indice
b) part de l'analyse macroéconomique pour choisir zones et secteurs, puis les titres
c) part de l'analyse des entreprises, titre par titre
Réponse b. La gestion bottom-up part des entreprises.

C Q31. Un fonds réalise 10 % avec une volatilité de 16 %, le taux sans risque étant de 2 %. Son ratio de Sharpe est de :

a) 0,625
b) 8
c) 0,5
Réponse c. (10 − 2) / 16 = 0,5.

C Q32. Une faible tracking error caractérise :

a) un fonds indiciel
b) un fonds de gestion alternative
c) un FCPR
Réponse a. L'écart de suivi mesure la proximité avec l'indice.

C Q33. Le ratio d'information rapporte :

a) la surperformance par rapport à l'indice à la tracking error
b) les frais à la performance
c) le rendement à la volatilité totale
Réponse a. Il mesure la régularité de la surperformance.

C Q34. Un fonds classé « article 8 » au sens de SFDR :

a) promeut des caractéristiques environnementales ou sociales
b) a un objectif d'investissement durable
c) ne prend pas en compte la durabilité
Réponse a. L'article 9 correspond à l'objectif d'investissement durable.

C Q35. Le règlement SFDR est :

a) un label de qualité environnementale
b) un règlement de transparence en matière de durabilité
c) une norme comptable
Réponse b. « Article 8 » ou « article 9 » ne constituent pas des labels.

C Q36. Le principe « DNSH » de la taxonomie européenne signifie :

a) contribuer à tous les objectifs environnementaux
b) exclure toutes les entreprises industrielles
c) ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux
Réponse c. *Do no significant harm*.

C Q37. Le règlement Taxonomie compte :

a) trois objectifs environnementaux
b) six objectifs environnementaux
c) dix-sept objectifs
Réponse b. Dont l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

C Q38. Depuis le 1er mars 2024, le label ISR exige notamment :

a) un investissement à 100 % en obligations vertes
b) une sélectivité portant sur 30 % de l'univers d'investissement et des exclusions dans les énergies fossiles
c) une garantie du capital
Réponse b. La sélectivité était auparavant de 20 %.

C Q39. Le label Greenfin :

a) concerne l'épargne solidaire
b) est délivré par l'ESMA
c) exclut notamment les entreprises des secteurs des énergies fossiles et du nucléaire
Réponse c. Finansol concerne l'épargne solidaire.

C **Q40. Selon les orientations de l'ESMA, un fonds dont le nom contient un terme lié à la durabilité doit investir conformément à ces caractéristiques au moins :**

a) 50 % de ses actifs
b) 100 % de ses actifs
c) 80 % de ses actifs
Réponse c. Il doit aussi appliquer des exclusions.

Thème 9 — Fonctionnement et organisation des marchés

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- distinguer marché primaire et marché secondaire, marchés organisés et de gré à gré ;
- situer les lieux d'exécution prévus par MIF 2 (marché réglementé, SMN, SON, internalisateur systématique) ;
- décrire Euronext Paris : compartiments, indices, horaires, carnet d'ordres, fixing, types d'ordres et mécanismes de protection ;
- expliquer le SRD, la vente à découvert, le trading algorithmique et les règles de transparence ;
- présenter les marchés de taux, de dérivés et de change.

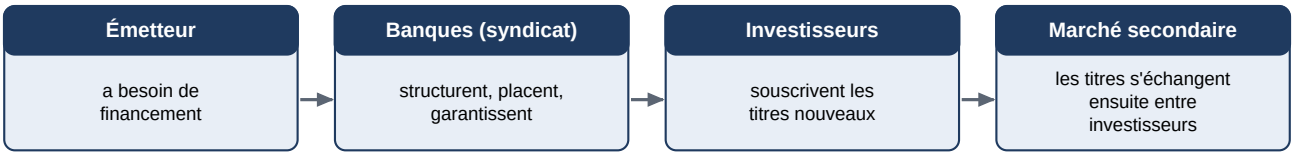
Poids à l'examen : une part significative de la partie technique, en **catégorie C**.

1. À quoi servent les marchés financiers ?

Les marchés financiers mettent en relation ceux qui ont des **capacités de financement** (épargnants, investisseurs) et ceux qui ont des **besoins de financement** (entreprises, États). Ils remplissent plusieurs fonctions :

- **financer** l'économie (émission d'actions et d'obligations) ;
- assurer la **liquidité** des placements (pouvoir revendre) ;
- former des **prix** publics qui reflètent l'information disponible ;
- permettre la **gestion des risques** (couverture par les dérivés).

	Marché primaire	Marché secondaire
Fonction	**Émission** de titres nouveaux : l'émetteur lève des fonds	**Échange** de titres déjà émis entre investisseurs
Flux d'argent	De l'investisseur vers l'**émetteur**	D'un investisseur à un autre ; l'émetteur ne reçoit rien
Exemples	Introduction en bourse, augmentation de capital, émission obligataire, adjudication d'OAT	Achat d'actions en bourse, revente d'une obligation



Du marché primaire au marché secondaire.

Comprendre

Le marché secondaire est la **condition** du marché primaire : on souscrit plus volontiers à une émission si l'on sait pouvoir revendre facilement. Un marché secondaire liquide abaisse donc le coût du financement des entreprises.

Distinction	Contenu
Marché organisé / **de gré à gré** (OTC)	Règles de fonctionnement et centralisation des ordres / transactions négociées bilatéralement
Au comptant / **à terme**	Échange immédiat (règlement à J+2) / échange à une date future à un prix fixé aujourd'hui

Distinction	Contenu
Dirigé par les ordres / par les prix	Confrontation des ordres des investisseurs dans un carnet (actions sur Euronext) / prix affichés par des teneurs de marché (marchés obligataires, change)

2. Les lieux d'exécution sous MIF 2

Lieu	Caractéristiques	Exemple
Marché réglementé (MR)	Système **multilatéral** géré par une **entreprise de marché**, aux règles **non discrétionnaires** ; agréé par le ministre sur proposition de l'AMF ; l'admission impose aux émetteurs de fortes obligations d'information	**Euronext Paris**
Système multilatéral de négociation (SMN, ou MTF)	Système multilatéral aux règles **non discrétionnaires**, exploité par un PSI ou une entreprise de marché ; règles d'admission plus souples	**Euronext Growth**, **Euronext Access**
Système organisé de négociation (SON, ou OTF)	Système multilatéral à exécution **discrétionnaire** ; réservé aux instruments **autres que les actions** (obligations, produits structurés, dérivés)	Plateformes obligataires
Internalisateur systématique (IS)	Un PSI qui exécute les ordres de ses clients **en contrepartie de son compte propre**, de façon **organisée, fréquente et systématique**, hors plateforme multilatérale	Grandes banques

Les PME disposent de marchés dédiés : **Euronext Growth** (SMN enregistré comme « marché de croissance des PME », accès allégé) et **Euronext Access** (SMN le plus accessible, pour les jeunes sociétés).

> **Piège d'examen**
>
> Euronext Growth et Euronext Access ne sont **pas** des marchés réglementés : certaines obligations y sont allégées (normes comptables, seuils de déclaration limités à 50 % et 95 %, offres publiques obligatoires à partir de 50 %). En revanche, le règlement **MAR** sur les abus de marché s'y applique pleinement.

Les acteurs de la négociation

- l'**entreprise de marché** organise le marché, admet les membres et les instruments, fixe les règles de fonctionnement (règles approuvées par l'AMF) ;
- les **membres** du marché (PSI) passent les ordres pour leurs clients ou pour compte propre ; un investisseur particulier n'accède jamais directement au marché ;
- les **teneurs de marché** (*market makers*) et **apporteurs de liquidité** affichent en permanence des prix d'achat et de vente ;
- les **animateurs** (contrat de liquidité) soutiennent la liquidité d'un titre peu échangé (thème 4).

3. Euronext Paris

Euronext est une entreprise de marché paneuropéenne qui exploite des marchés réglementés à **Paris**, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo, Milan et, depuis fin 2025, **Athènes**. Ses opérations sont compensées par **Euronext Clearing** et conservées notamment par Euronext Securities (thème 10).

Les compartiments du marché réglementé

Compartiment	Capitalisation boursière
A	Supérieure à **1 milliard** d'euros
B	Entre **150 millions** et 1 milliard d'euros
C	Inférieure à **150 millions** d'euros

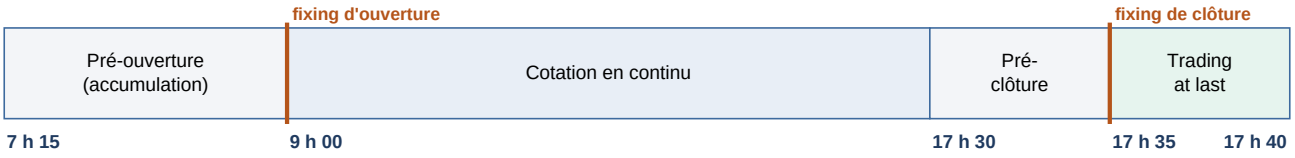
Les indices

> **Définition**
>
> Un **indice boursier** mesure l'évolution d'un ensemble de valeurs représentatif d'un marché ou d'un secteur. Il sert de **baromètre**, de **référence** (*benchmark*) pour juger la performance des gérants et de **sous-jacent** à des produits (ETF, futures, options, produits structurés).

Indice	Composition
CAC 40	40 valeurs parmi les plus importantes et les plus liquides de la cote parisienne ; **base 1 000** au **31 décembre 1987**
CAC Next 20	Les 20 valeurs suivantes
SBF 120	CAC 40 + CAC Next 20 + 60 autres valeurs
CAC All-Tradable	Large panel de valeurs cotées à Paris
CAC Mid 60, **CAC Small**	Moyennes et petites valeurs
CAC 40 ESG	Version sélectionnant les valeurs selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Le CAC 40 est pondéré par la **capitalisation flottante** (titres réellement disponibles à la négociation, hors blocs de contrôle), avec un **plafonnement** du poids de chaque valeur à **15 %**. Sa composition est revue **trimestriellement** par un comité indépendant d'Euronext. C'est un **indice de prix** : les dividendes ne sont pas réinvestis ; sa version **dividendes réinvestis** (CAC 40 GR ou NR) les intègre, et la différence entre les deux sur longue période est considérable.

Les horaires d'une séance (valeurs cotées en continu)



Déroulement d'une séance sur Euronext Paris (valeurs cotées en continu).

Horaire	Phase
7 h 15 – 9 h 00	**Pré-ouverture** : les ordres s'accumulent dans le carnet sans exécution ; un cours théorique d'ouverture est affiché
9 h 00	**Fixing d'ouverture**
9 h 00 – 17 h 30	**Cotation en continu** : chaque ordre compatible s'exécute dès son arrivée
17 h 30 – 17 h 35	**Pré-clôture** : accumulation des ordres
17 h 35	**Fixing de clôture** : cours de clôture
17 h 35 – 17 h 40	**Négociation au dernier cours** (*trading at last*) : uniquement au cours de clôture

Les valeurs les moins liquides sont cotées **au fixing** (deux fixings par jour, à **10 h 30** et **16 h 30**), sans cotation en continu. Pour limiter les manipulations, les fixings interviennent à un instant aléatoire dans un court intervalle.

Le carnet d'ordres

Le **carnet d'ordres central** présente les ordres d'achat (**demande**, *bid*) et de vente (**offre**, *ask*) classés par prix. L'écart entre le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur est la **fourchette** (*spread*) : elle est étroite pour les valeurs liquides.

À retenir

Les ordres sont exécutés selon la règle de **priorité prix, puis temps** : le meilleur prix est servi en premier ; à prix égal, l'ordre arrivé le premier.

Lors d'un **fixing**, le cours retenu est celui qui permet d'échanger le **plus grand nombre de titres** (maximisation du volume).

Exemple

Carnet au fixing — Achats : 300 titres à 20,10 €, 500 à 20,00 €, 400 à 19,90 €. Ventes : 200 à 19,90 €, 400 à 20,00 €, 300 à 20,10 €.
Quantités échangeables à chaque prix (minimum de la demande cumulée et de l'offre cumulée) :

- à 19,90 € : demande ≥ 19,90 = 1 200 ; offre ≤ 19,90 = 200 → **200** ;
- à 20,00 € : demande ≥ 20,00 = 800 ; offre ≤ 20,00 = 600 → **600** ;
- à 20,10 € : demande ≥ 20,10 = 300 ; offre ≤ 20,10 = 900 → **300**.

Le cours de fixing est **20,00 €** (600 titres échangés).

Les variations de prix minimales (**pas de cotation**, ou *tick*) sont harmonisées par MIF 2 selon la liquidité et le prix du titre.

Les types d'ordres

Ordre	Fonctionnement	Avantage / risque
Au marché	Prioritaire sur tous les autres ; exécuté au(x) prix disponible(s) dans le carnet	Exécution quasi certaine ; **prix inconnu** (risque sur les valeurs peu liquides)
À la meilleure limite	Exécuté au meilleur prix de la contrepartie présent dans le carnet à son arrivée ; le solde éventuel devient un ordre limité à ce prix	Maîtrise du prix de la première tranche
À cours limité	Prix **maximal** à l'achat, **minimal** à la vente	**Prix maîtrisé**, exécution incertaine
À seuil de déclenchement (*stop*)	Devient un ordre **au marché** dès que le cours atteint le seuil	Limite les pertes (*stop loss*) ; prix d'exécution incertain
À plage de déclenchement (*stop limit*)	Devient un ordre **à cours limité** dès que le seuil est atteint	Prix encadré ; exécution incertaine

Durée de validité ou condition	Contenu
Jour	Valable jusqu'à la fin de la séance
À date déterminée	Valable jusqu'à la date choisie
À révocation	Valable jusqu'à son exécution ou son annulation, dans la limite de durée fixée par le marché
Exécuter et annuler (*fill and kill*)	Exécuté immédiatement pour la quantité disponible, le solde est annulé
Tout ou rien (*fill or kill*)	Exécuté immédiatement et en totalité, ou annulé

Mémo

« **Stop = au marché** ; **plage = limité** ». Le stop devient un ordre au marché, la plage de déclenchement devient un ordre à cours limité.

Les mécanismes de protection

- **Seuils de réservation** : lorsque le cours d'une valeur varie trop brutalement par rapport au cours de référence (seuils **statiques**) ou au dernier cours (seuils **dynamiques**), la cotation est **réservée** (suspendue) quelques minutes, puis reprend par un fixing.
- **Suspension de cotation** : décidée par l'entreprise de marché, notamment à la demande de l'AMF ou de l'émetteur, dans l'attente de la publication d'une information importante (offre publique, résultats).
- **Coupe-circuits** et contrôles des algorithmes de négociation.

4. Le service de règlement différé (SRD)

Définition

Le **SRD** permet, pour les valeurs **les plus liquides** d'Euronext Paris, de **différer** le règlement des achats et la livraison des ventes jusqu'à la **fin du mois boursier**, moyennant une **commission** (et des frais de report). Il offre un **effet de levier** et permet de **vendre à découvert**.

Règle	Contenu
Valeurs éligibles	Liste établie par Euronext : en principe les valeurs dont la capitalisation dépasse **1 milliard d'euros** et dont le volume quotidien moyen dépasse **1 million d'euros**
Jour de **liquidation**	Le **cinquième jour de bourse avant la fin du mois** ; les ordres passés après ce jour sont reportés au mois suivant
Couverture minimale	**20 %** de l'engagement en espèces, bons du Trésor ou fonds monétaires ; **25 %** en obligations ou fonds obligataires ; **40 %** en actions ou fonds actions (l'intermédiaire peut exiger davantage)
Prorogation (report)	Le client peut reporter sa position au mois suivant, moyennant des frais
Appel de couverture	Si la couverture devient insuffisante, le client doit la compléter ; à défaut, l'intermédiaire liquide la position

Exemple

Avec une couverture en espèces de 10 000 €, un client peut prendre au plus une position de 10 000 / 20 % = **50 000 €** (effet de levier de 5). Une baisse de 20 % des titres achetés (10 000 €) efface toute sa couverture. Avec une couverture constituée d'actions (40 %), la position maximale serait de 25 000 €.

5. La vente à découvert

Vendre à **découvert** consiste à vendre un titre qu'on ne possède pas, pour le racheter plus tard, en espérant une baisse. Le règlement européen sur la vente à découvert (n° **236/2012**) :

- **interdit la vente à découvert « à nu »** d'actions et de titres de dette souveraine : le vendeur doit avoir **emprunté** les titres, conclu un accord d'emprunt ou disposer d'une assurance raisonnable de pouvoir les obtenir à la date de règlement ;
- impose de **déclarer à l'AMF** toute **position courte nette** sur une action égale ou supérieure à **0,1 %** du capital, puis chaque palier de 0,1 % ;
- impose une **publication** à partir de **0,5 %** du capital ;

- permet aux autorités de **restreindre temporairement** les ventes à découvert en cas de baisse exceptionnelle (l'AMF l'a fait en mars 2020).

6. Le trading algorithmique et la transparence

Le **trading algorithmique** (ordres générés par des programmes informatiques) et le **trading à haute fréquence** (algorithmes ultra-rapides générant un grand nombre d'ordres) sont encadrés par MIF 2 : déclaration et tests des algorithmes, mécanismes d'arrêt d'urgence, limitation du ratio ordres/transactions, régime harmonisé de pas de cotation, obligations des teneurs de marché.

La **transparence** est au cœur de MIF 2 / MiFIR :

Transparence	Contenu
Pré-négociation	Publication en continu des meilleurs prix à l'achat et à la vente et des quantités, avec des **dérogations** pour les ordres de grande taille, les ordres négociés et les ordres au prix de référence (plateformes dites « *dark pools* »)
Post-négociation	Publication des transactions exécutées (prix, volume, heure), en temps quasi réel
Déclaration des transactions	Chaque transaction est déclarée à l'autorité compétente au plus tard à la **fin du jour ouvrable suivant** (*transaction reporting*), ce qui nourrit la surveillance des abus de marché

La révision de **MiFIR** de 2024 a remplacé l'ancien double plafonnement des volumes négociés en *dark pools* par un **plafond unique** (opérationnel depuis octobre 2025) et prévoit un **système consolidé de publication** (*consolidated tape*) par classe d'actifs, en commençant par les obligations : un flux unique de données de prix et de volumes pour toute l'Union.

7. Les marchés de taux

Le marché monétaire et interbancaire

Composante	Contenu
Marché interbancaire	Prêts et emprunts entre banques, de quelques heures à un an
Taux de référence	**€STR** (taux au jour le jour de la zone euro, calculé par la BCE depuis 2019 ; il a remplacé l'**EONIA**, disparu le 3 janvier 2022) ; **Euribor** (taux à terme de 1 semaine à 12 mois, calculé par l'EMMI)
Titres de créances négociables	NEU CP (≤ 1 an), NEU MTN (> 1 an) (thème 7)
Pensions livrées (*repo*)	Prêts d'espèces garantis par des titres (thème 10)

Le marché des emprunts d'État

- L'**Agence France Trésor** (AFT), service de la direction générale du Trésor, gère la dette de l'État. Elle émet par **adjudication** (enchères à prix ou taux demandé, selon un calendrier publié) des **BTF** (bons du Trésor à taux fixe, moins d'un an) et des **OAT** (obligations assimilables du Trésor, de 2 à 50 ans), dont des OAT indexées sur l'inflation et des OAT vertes.
- Les **spécialistes en valeurs du Trésor** (SVT), une quinzaine de banques sélectionnées, participent aux adjudications, animent le marché secondaire et conseillent l'AFT.
- Les titres sont « **assimilables** » : une nouvelle tranche d'une OAT existante a les mêmes caractéristiques que les précédentes, ce qui accroît la liquidité de chaque ligne.

Le marché secondaire des obligations est essentiellement **de gré à gré**, entre professionnels, sur des plateformes électroniques (souvent des SMN ou des SON).

8. Les marchés dérivés organisés

Euronext propose des **futures et options** sur indices (CAC 40), sur actions et sur matières premières (blé, colza) ; **Eurex** (Allemagne) et le **CME** (États-Unis) sont d'autres marchés majeurs (futures sur le Bund, sur les taux, sur l'indice Euro Stoxx 50). Toutes les positions sont garanties par la **chambre de compensation** (dépôt de garantie, appels de marge quotidiens). Les contrats sont **standardisés** : sous-jacent, quotité, échéances, pas de cotation.

9. Le marché des changes

Le marché des changes (*Forex*) est le plus grand marché financier du monde. Il est essentiellement **de gré à gré**, entre banques, et fonctionne en continu en semaine.

Notion	Contenu
Cotation de l'euro	« **À l'incertain** » : on indique combien d'unités de devise étrangère vaut **un euro** ; EUR/USD = 1,10 signifie que **1 € vaut 1,10 $**
Appréciation	Si EUR/USD passe de 1,10 à 1,15, l'**euro s'apprécie** (il faut plus de dollars pour un euro) et le dollar se déprécie
Comptant (*spot*)	Livraison des devises à **deux jours ouvrés**
Terme (*forward*)	Taux fixé aujourd'hui pour une livraison future ; il diffère du comptant selon l'**écart de taux d'intérêt** entre les deux devises
Report / déport	La devise dont le taux d'intérêt est le plus **faible** cote en **report** (plus cher à terme qu'au comptant) ; celle dont le taux est le plus élevé cote en **déport**

Exemple

EUR/USD comptant = 1,10 ; taux d'intérêt à un an : 4 % sur le dollar, 2 % sur l'euro.
Cours à terme à un an ≈ 1,10 × 1,04 / 1,02 = **1,1216**.
L'euro, dont le taux est le plus faible, cote en **report** contre le dollar : à terme, il « vaut » plus de dollars. Un exportateur qui recevra des dollars dans un an peut vendre ces dollars à terme aujourd'hui pour fixer son cours et éliminer son risque de change.

L'essentiel

À retenir

- **Primaire** = émission (l'émetteur lève des fonds) ; **secondaire** = échange entre investisseurs (liquidité).
- Lieux d'exécution : **marché réglementé** (Euronext Paris), **SMN** (Euronext Growth, Access), **SON** (discrétionnaire, **pas d'actions**), **internalisateur systématique** (compte propre).
- Compartiments : **A > 1 Md€**, **B 150 M€ – 1 Md€**, **C < 150 M€**.
- **CAC 40** : base **1 000** au **31/12/1987**, capitalisation **flottante**, plafond **15 %**, revue trimestrielle, indice de **prix** ; **SBF 120** = CAC 40 + Next 20 + 60.
- Séance : **7 h 15** pré-ouverture, **9 h** fixing, continu jusqu'à **17 h 30**, fixing de clôture **17 h 35**, trading at last jusqu'à **17 h 40** ; valeurs peu liquides au fixing (**10 h 30, 16 h 30**).
- Priorité **prix puis temps** ; fixing = **volume maximal** échangé.
- Ordre **au marché** : exécution, pas de prix ; **à cours limité** : prix, pas d'exécution ; **stop → au marché** ; **plage → limité**.
- **SRD** : valeurs liquides, liquidation le **5e jour de bourse avant la fin du mois**, couverture **20 / 25 / 40 %**.
- Vente à découvert : **pas à nu** ; déclaration à l'AMF dès **0,1 %**, publication dès **0,5 %**.
- Transparence pré- et post-négociation ; déclaration des transactions à **J+1**.
- **€STR** (a remplacé l'EONIA en 2022), **Euribor** ; **AFT** émet BTF et OAT par **adjudication** ; **SVT**.
- Change : euro coté **à l'incertain** (EUR/USD = 1,10 → 1 € = 1,10 $) ; comptant à **J+2** ; la devise au taux le plus faible cote en **report**.

QCM d'entraînement

C Q1. Une augmentation de capital en numéraire relève :

a) du marché primaire
b) du marché des changes
c) du marché secondaire

Réponse a. Elle permet à l'émetteur de lever des fonds.

C Q2. Lors d'un achat d'actions en bourse, l'émetteur de ces actions :

a) reçoit une commission
b) ne reçoit rien, l'échange ayant lieu entre investisseurs
c) reçoit le prix payé

Réponse b. C'est le marché secondaire.

C Q3. Euronext Growth est :

a) un système multilatéral de négociation
b) un internalisateur systématique
c) un marché réglementé

Réponse a. C'est un SMN dédié aux PME, enregistré comme marché de croissance des PME.

C Q4. Un système organisé de négociation (SON) :

a) exécute les ordres de façon discrétionnaire et ne traite pas d'actions
b) peut négocier des actions
c) est un marché réglementé

Réponse a. Il concerne les obligations, produits structurés et dérivés.

C Q5. Un internalisateur systématique :

a) est une chambre de compensation
b) est un système multilatéral
c) exécute les ordres de ses clients en contrepartie de son compte propre, de façon organisée et systématique

Réponse c. Il agit hors plateforme multilatérale.

C Q6. Un particulier peut passer un ordre directement sur Euronext Paris :

a) oui, en s'inscrivant auprès d'Euronext
b) oui, s'il détient plus de 100 000 €
c) non, il passe obligatoirement par un intermédiaire membre du marché ou qui transmet à un membre

Réponse c. Seuls les membres accèdent au marché.

C Q7. Une société dont la capitalisation est de 600 millions d'euros est classée dans le compartiment :

a) A
b) B
c) C

Réponse b. Le compartiment B regroupe les sociétés entre 150 M€ et 1 Md€.

C Q8. Le CAC 40 a été créé avec une base de :

a) 1 000 au 1er janvier 2000
b) 100 au 31 décembre 1987
c) 1 000 au 31 décembre 1987

Réponse c. Il est pondéré par la capitalisation flottante.

C Q9. Le poids d'une valeur dans le CAC 40 est plafonné à :

a) 25 %
b) 10 %
c) 15 %

Réponse c. La composition est revue chaque trimestre.

C Q10. Le CAC 40 est :

a) un indice de prix, qui ne réinvestit pas les dividendes
b) un indice de rendement global
c) un indice équipondéré

Réponse a. Le CAC 40 GR réinvestit les dividendes.

C Q11. Le SBF 120 comprend :

a) les 120 plus petites capitalisations
b) 120 obligations d'État
c) le CAC 40, le CAC Next 20 et 60 autres valeurs

Réponse c. C'est un indice plus large que le CAC 40.

C Q12. Sur Euronext Paris, la cotation en continu se déroule :

a) de 9 h 00 à 17 h 40
b) de 7 h 15 à 17 h 30
c) de 9 h 00 à 17 h 30

Réponse c. La pré-ouverture débute à 7 h 15, le fixing de clôture a lieu à 17 h 35.

C Q13. Pendant la phase de pré-ouverture :

a) aucun ordre ne peut être saisi
b) les ordres sont exécutés au fur et à mesure
c) les ordres s'accumulent dans le carnet sans être exécutés

Réponse c. Ils seront exécutés au fixing d'ouverture.

C Q14. La négociation au dernier cours (trading at last) a lieu :

a) toute la journée
b) avant l'ouverture
c) de 17 h 35 à 17 h 40, au cours de clôture

Réponse c. Elle permet d'exécuter des ordres au cours de clôture.

C Q15. Dans le carnet d'ordres, à prix égal, est servi en premier :

a) l'ordre le plus important en quantité
b) l'ordre arrivé le premier
c) l'ordre d'un client professionnel

Réponse b. Règle de priorité prix, puis temps.

C Q16. Au fixing, le cours d'équilibre est celui qui :

a) est le plus proche du cours de la veille
b) maximise le nombre de titres échangés
c) est fixé par l'AMF

Réponse b. C'est le principe du maximum de volume.

C Q17. L'ordre qui garantit le prix mais pas l'exécution est l'ordre :

a) à cours limité
b) au marché
c) à seuil de déclenchement

Réponse a. L'ordre au marché garantit l'exécution, pas le prix.

C Q18. Un ordre à seuil de déclenchement :

a) devient un ordre à cours limité lorsque le seuil est atteint
b) est exécuté immédiatement
c) devient un ordre au marché lorsque le seuil est atteint

Réponse c. L'ordre à plage de déclenchement devient, lui, un ordre limité.

C Q19. L'ordre « tout ou rien » (fill or kill) :

a) est exécuté partiellement, le solde restant dans le carnet
b) est exécuté immédiatement et en totalité, ou annulé
c) est valable jusqu'à révocation

Réponse b. L'ordre « exécuter et annuler » accepte, lui, une exécution partielle.

C Q20. Lorsque le cours d'une valeur varie trop brutalement, Euronext peut :

a) fermer définitivement le marché
b) annuler toutes les transactions de la journée
c) réserver temporairement la cotation de cette valeur

Réponse c. La cotation reprend ensuite par un fixing.

C Q21. Le jour de liquidation du SRD est :

a) le dernier jour de bourse du mois
b) le 15 de chaque mois
c) le cinquième jour de bourse avant la fin du mois

Réponse c. Les opérations postérieures sont reportées au mois suivant.

C Q22. Avec 8 000 € de couverture en espèces, la position maximale réglementaire sur le SRD est de :

a) 40 000 €
b) 80 000 €
c) 20 000 €

Réponse a. 8 000 / 20 % = 40 000 €.

C Q23. Pour une couverture constituée d'actions, le taux de couverture minimal sur le SRD est de :

a) 20 %
b) 25 %
c) 40 %

Réponse c. Il est de 20 % pour les espèces et de 25 % pour les obligations.

C Q24. La vente à découvert « à nu » d'actions est :

a) réservée aux particuliers
b) libre
c) interdite par le règlement européen sur la vente à découvert

Réponse c. Le vendeur doit avoir emprunté les titres ou s'être assuré de pouvoir les obtenir.

C Q25. Une position courte nette sur une action doit être déclarée à l'AMF à partir de :

a) 0,5 % du capital
b) 1 % du capital
c) 0,1 % du capital

Réponse c. La publication intervient à partir de 0,5 %.

C Q26. La transparence post-négociation impose :

a) la publication des transactions exécutées (prix, volume, heure)
b) la publication des stratégies des gérants
c) la publication de l'identité des clients
Réponse a. La transparence pré-négociation porte sur les prix et quantités offerts.

C Q27. Les transactions sur instruments financiers sont déclarées à l'autorité compétente au plus tard :

a) à la fin de l'année
b) à la fin du mois
c) à la fin du jour ouvrable suivant
Réponse c. Ces déclarations servent à la surveillance des abus de marché.

C Q28. Le taux de référence au jour le jour de la zone euro est aujourd'hui :

a) le Libor
b) l'€STR
c) l'EONIA
Réponse b. L'EONIA a disparu le 3 janvier 2022.

C Q29. Les OAT sont émises :

a) par la Banque de France
b) par l'Agence France Trésor, par adjudication
c) par Euronext
Réponse b. Les SVT participent aux adjudications.

C Q30. Les BTF sont des titres d'État d'une durée :

a) inférieure à un an
b) de 2 à 50 ans
c) indéterminée
Réponse a. Les OAT ont des durées de 2 à 50 ans.

C Q31. Le rôle des spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) consiste notamment à :

a) noter la dette de l'État
b) contrôler la Banque de France
c) participer aux adjudications et animer le marché secondaire des titres d'État
Réponse c. Ce sont des banques sélectionnées par l'AFT.

C Q32. Une cotation EUR/USD de 1,08 signifie que :

a) un dollar vaut 1,08 euro
b) l'euro s'est apprécié de 8 %
c) un euro vaut 1,08 dollar
Réponse c. L'euro est coté à l'incertain.

C Q33. Si le cours EUR/USD passe de 1,10 à 1,05 :

a) le cours ne change pas la valeur de l'euro
b) l'euro s'apprécie face au dollar
c) l'euro se déprécie face au dollar
Réponse c. Un euro vaut moins de dollars.

C Q34. Sur le marché des changes, une opération au comptant est livrée en principe :

a) deux jours ouvrés plus tard
b) un mois plus tard
c) le jour même
Réponse a. Les opérations à terme sont livrées à une date ultérieure convenue.

C Q35. Lorsque le taux d'intérêt de l'euro est inférieur à celui du dollar, l'euro cote à terme :

a) en déport contre le dollar
b) au même cours qu'au comptant
c) en report contre le dollar
Réponse c. La devise dont le taux est le plus faible cote en report.

Thème 10 — Le post-marché et les infrastructures de marché

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- décrire la chaîne de traitement d'une opération, de la négociation à la conservation ;
- expliquer le rôle d'une chambre de compensation (novation, compensation, marges, cascade de défaillance) et le règlement EMIR ;
- présenter le dépositaire central, T2S, la livraison contre paiement, le cycle de règlement (J+2, puis J+1 en 2027) et la discipline de règlement CSDR ;
- savoir quand intervient le transfert de propriété ;
- distinguer nominatif pur, nominatif administré et porteur, et décrire le rôle du teneur de compte-conservateur ;
- connaître les opérations de financement sur titres (pensions, prêt-emprunt).

Poids à l'examen : quelques questions de **catégorie C**, souvent très proches du cours.

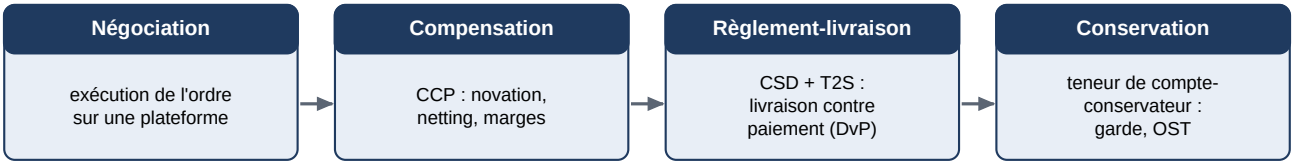
1. Pourquoi le post-marché est-il essentiel ?

Une transaction en bourse se conclut en une fraction de seconde. Mais il faut ensuite s'assurer que l'acheteur **reçoive** bien ses titres et que le vendeur **soit** bien payé, alors que des milliers d'intervenants échangent des millions de titres chaque jour. C'est le rôle du **post-marché** : sécuriser et dénouer les opérations, puis conserver les titres.

Comprendre

Les crises financières montrent que les risques se concentrent souvent après la négociation : défaillance d'une contrepartie entre la date de l'opération et son règlement (faillite de Lehman Brothers en 2008), incident technique, erreur de livraison. Les infrastructures de post-marché (chambres de compensation, dépositaires centraux) sont donc **systémiques** et très réglementées.

2. La chaîne de traitement d'une opération



La chaîne de traitement d'une opération sur titres.

Étape	Ce qui se passe	Acteur principal
Négociation	L'ordre est exécuté sur un lieu de négociation ou de gré à gré	Membre du marché, plateforme
Confirmation / rapprochement	Les parties vérifient et confirment les caractéristiques de l'opération (titre, quantité, prix, date)	Middle office, back office
Compensation	Calcul des positions nettes ; la chambre s'interpose entre acheteur et vendeur	Chambre de compensation (**CCP**)
Règlement-livraison	Livraison des titres contre paiement des espèces, à la date convenue	Dépositaire central (**CSD**) et plateforme **T2S**
Conservation	Inscription des titres au compte du client, garde, traitement des opérations sur titres	**Teneur de compte-conservateur** (TCC)

Dans un établissement, on distingue :

- le **front office** : négociation, relation avec les clients ;
- le **middle office** : contrôle des risques, confirmation, calcul des résultats ;
- le **back office** : traitement administratif, règlement-livraison, comptabilisation.

À retenir

La **séparation** du front office et du back office est un principe fondamental de contrôle interne : celui qui négocie ne doit pas pouvoir enregistrer ou modifier lui-même ses opérations (des fraudes célèbres, comme l'affaire Kerviel en 2008, ont exploité des failles de ce type).

3. La compensation et les chambres de compensation

La contrepartie centrale

Définition

Une **contrepartie centrale** (CCP, *central counterparty*) s'interpose entre l'acheteur et le vendeur : elle devient l'**acheteur de tout vendeur** et le **vendeur de tout acheteur**. Juridiquement, le contrat initial est remplacé par deux contrats avec la chambre : c'est la **novation**. Chaque participant n'est plus exposé qu'au risque de la chambre, et non à une multitude de contreparties.

Les outils de maîtrise du risque d'une CCP :

Outil	Contenu
Compensation multilatérale (*netting*)	Seules les **positions nettes** de chaque membre sont réglées : les flux sont considérablement réduits
Dépôt de garantie initial (*initial margin*)	Exigé de chaque membre, il couvre la perte potentielle en cas de liquidation de sa position
Appels de marge (*variation margins*)	Quotidiens (voire intrajournaliers), ils matérialisent les **gains et pertes latents** sur les positions
Fonds de défaillance	Alimenté par tous les membres compensateurs, mutualisé
Cascade de défaillance (*default waterfall*)	En cas de défaut d'un membre : d'abord ses propres garanties (marges, contribution au fonds de défaillance), puis une part des **fonds propres** de la CCP, puis le fonds de défaillance des **autres membres**, puis d'autres ressources

Seuls les **membres compensateurs** ont un accès direct à la chambre ; les autres intermédiaires compensent par l'intermédiaire d'un membre compensateur (compensation indirecte), en bénéficiant de la **ségrégation** de leurs positions.

Exemple

Compensation multilatérale : dans la journée, la banque A a acheté 1 000 actions X à la banque B, puis vendu 800 actions X à la banque C, et B a acheté 300 actions X à C.
Positions nettes : A = + 200 (doit recevoir 200 titres), B = − 1 000 + 300 = − 700 (doit livrer 700), C = + 800 − 300 = + 500 (doit recevoir 500).
Au lieu de trois livraisons totalisant 2 100 titres, seuls 700 titres circulent de B vers la chambre, qui livre 200 à A et 500 à C.

Les chambres de compensation en Europe

> **À retenir**
>
> Pour les marchés au comptant et dérivés d'Euronext (dont Euronext Paris), la chambre de compensation est **Euronext Clearing** (l'ancienne chambre italienne CC&G), qui a repris l'activité exercée par **LCH SA** pour les actions en **novembre 2023**, puis pour les dérivés financiers en **septembre 2024**. **LCH SA**, à Paris (groupe LSEG), reste une CCP majeure, notamment pour les **pensions livrées** sur titres d'État et les **dérivés de crédit** (CDS).

Les CCP sont agréées et supervisées par leur autorité nationale (en France : ACPR, AMF et Banque de France) dans un collège associant l'ESMA, en application d'**EMIR**.

Le règlement EMIR

Le règlement **EMIR** (n° 648/2012), adopté après la crise de 2008 sur la base des engagements du G20, impose :

- la **compensation obligatoire** par une CCP des dérivés de gré à gré **standardisés** (certains dérivés de taux et de crédit) ;
- des **techniques d'atténuation des risques** pour les dérivés non compensés : **échange de garanties** (marges), confirmation rapide, rapprochement des portefeuilles, résolution des différends ;
- la **déclaration** de tous les contrats dérivés (de gré à gré et sur marché organisé) à des **référentiels centraux** (*trade repositories*), supervisés par l'ESMA ;
- l'agrément, les exigences de fonds propres et d'organisation des CCP.

La révision **EMIR 3** (2024) impose en outre à certaines contreparties de détenir un **compte actif** auprès d'une CCP de l'Union pour certains dérivés en euros, afin de réduire la dépendance aux chambres de pays tiers (Londres notamment).

4. Le dépositaire central et le règlement-livraison

Le dépositaire central

> **Définition**
>
> Le **dépositaire central de titres** (CSD, *central securities depository*) :
> - **enregistre les émissions** de titres et garantit que le nombre de titres en circulation correspond au nombre de titres émis (fonction **notariale**) ;
> - tient les **comptes** des intermédiaires (teneurs de compte-conservateurs) : c'est la tenue centralisée des comptes ;
> - exploite un **système de règlement-livraison** de titres.

En France, le dépositaire central est **Euroclear France** (anciennement **Sicovam**), filiale du groupe Euroclear. Il est agréé et supervisé en application du règlement **CSDR**.

T2S et la livraison contre paiement

Le règlement des opérations s'effectue sur **T2S** (*TARGET2-Securities*), plateforme paneuropéenne de règlement-livraison exploitée par l'**Eurosystème** et lancée en 2015, à laquelle Euroclear France a migré en 2016. T2S permet de régler dans une même plateforme les titres (sur les comptes des dépositaires centraux) et les espèces en **monnaie de banque centrale**.

À retenir

Le règlement s'effectue selon le principe de la **livraison contre paiement** (DvP, *delivery versus payment*) : la livraison des titres et le paiement des espèces sont **simultanés et indissociables**. Ce mécanisme supprime le **risque en principal** : on ne peut pas livrer sans être payé, ni payer sans être livré.

Les paiements de gros montant transitent par **T2**, le système de règlement brut en temps réel de l'Eurosystème (ex-TARGET2), renouvelé en mars 2023.

Le cycle de règlement

Période	Cycle de règlement des opérations sur titres négociées sur une plateforme
Avant octobre 2014 (France)	J+3
Depuis le **6 octobre 2014** (CSDR)	**J+2** (« T+2 »)
À partir du **11 octobre 2027**	**J+1** (« T+1 »), en application d'une modification du règlement CSDR

Les **États-Unis**, le Canada et le Mexique sont passés à J+1 en **mai 2024** ; le Royaume-Uni et la Suisse ont prévu de le faire à la même date que l'Union.

Exemple

Un client achète des actions sur Euronext Paris le **lundi**. Avec le cycle J+2, le règlement-livraison intervient le **mercredi** (deux jours ouvrés plus tard). À partir du 11 octobre 2027, il interviendra le **mardi**.
Un client vend le **jeudi** : livraison le **lundi** suivant (vendredi = J+1, lundi = J+2), les samedi et dimanche n'étant pas des jours ouvrés.

Comprendre

Pourquoi raccourcir le cycle ? Plus le délai entre négociation et règlement est court, moins le risque qu'une contrepartie fasse défaut entre-temps est grand, et moins les garanties exigées par les chambres sont élevées. En contrepartie, les intermédiaires doivent confirmer et préparer le règlement beaucoup plus vite, souvent le jour même de la négociation.

La discipline de règlement (CSDR)

Le règlement **CSDR** (n° 909/2014) harmonise l'activité des dépositaires centraux et :

- impose l'**inscription en compte** (dématérialisation) des valeurs mobilières négociées sur une plateforme ;
- fixe le cycle de règlement maximal (J+2, puis J+1) ;
- organise la **discipline de règlement** : mesures de prévention des **suspens** (défauts de livraison de titres ou de paiement) et **pénalités en espèces** pour les suspens, appliquées depuis le **1er février 2022** ; le **rachat d'office** (*buy-in*) obligatoire, initialement prévu, est devenu un mécanisme de **dernier recours**, activable seulement si les suspens restent trop nombreux ;
- encadre l'agrément, le passeport et la supervision des dépositaires centraux.

5. Le transfert de propriété

À retenir

Pour les titres admis aux opérations d'un dépositaire central (titres cotés notamment), le **transfert de propriété** résulte de l'**inscription des titres au compte-titres de l'acheteur**, qui intervient à la **date de dénouement** de l'opération (date de règlement-livraison), et non à la date de négociation.

Entre la négociation (J) et le dénouement (J+2), l'acheteur ne détient qu'un **droit à livraison** ; le vendeur reste propriétaire. C'est pourquoi le droit au dividende est déterminé à la **date d'arrêté des positions** (*record date*), en tenant compte du cycle de règlement (thème 11).

6. La conservation des titres

La dématérialisation

Depuis le **3 novembre 1984** (en application de la loi de finances pour 1982), les valeurs mobilières françaises sont **dématérialisées** : elles n'existent que sous forme d'**inscription en compte**, chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité. Il n'existe plus de titres « papier » circulant de main en main.

Les modes de détention

Mode	Qui tient le compte de l'actionnaire ?	Caractéristiques
Nominatif pur	L'**émetteur** (ou le mandataire qui tient son registre, souvent une banque)	L'émetteur connaît directement l'actionnaire ; en général **pas de droits de garde** ; convocation directe aux assemblées ; les ordres passent par le teneur de registre
Nominatif administré	Inscription au registre de l'émetteur, mais **compte géré par l'intermédiaire financier** de l'investisseur	L'émetteur connaît l'actionnaire ; l'investisseur garde un **seul interlocuteur** (sa banque) pour tous ses titres
Porteur	L'**intermédiaire financier** (teneur de compte-conservateur)	L'émetteur ne connaît pas directement ses actionnaires ; il peut les **identifier** par une procédure dédiée (titres au porteur identifiables, renforcée par la directive « droits des actionnaires » de 2017)

Le **nominatif** est nécessaire pour bénéficier du **droit de vote double** dans les sociétés cotées (actions détenues au nominatif depuis au moins deux ans). Certaines sociétés réservent aussi des avantages (dividende majoré) aux actionnaires inscrits au nominatif depuis longtemps.

> **Piège d'examen**
>
> Au nominatif **administré**, c'est l'**intermédiaire** qui gère le compte, mais l'inscription figure **aussi** au registre de l'émetteur. Au nominatif **pur**, c'est l'**émetteur** qui tient le compte.

Le teneur de compte-conservateur (TCC)

> **Définition**
>
> La **tenue de compte-conservation** est un **service connexe** aux services d'investissement : elle consiste à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire et à conserver les avoirs correspondants. Elle est exercée par des établissements habilités (établissements de crédit, entreprises d'investissement…), soumis aux règles du règlement général de l'AMF.

Le TCC :

- **inscrit** les titres au compte de ses clients et en assure la **garde** ;
- traite les **opérations sur titres** (OST) : encaissement des dividendes et coupons, remboursements, augmentations de capital et droits préférentiels, divisions, offres publiques, échanges ;
- assure la **ségrégation** des avoirs des clients et leur **restitution** ;
- transmet les informations aux clients : relevés, avis d'opéré, **imprimé fiscal unique** (IFU), informations sur les assemblées générales ;

- facilite l'exercice des **droits** des actionnaires (participation et vote aux assemblées, transmission des informations entre émetteurs et actionnaires) ;
- tient ses propres comptes chez le **dépositaire central** ou chez un sous-conservateur, et procède à des **rapprochements** réguliers.

À retenir

La **ségrégation** protège le client : en cas de défaillance du teneur de compte, les titres des clients ne font pas partie de son patrimoine et ne peuvent pas être saisis par ses créanciers ; ils sont restitués aux clients ou transférés à un autre teneur de compte. Le **mécanisme de garantie des titres** du FGDR (jusqu'à **70 000 €** par client) n'intervient que si les titres ne peuvent pas être restitués (thème 1).

7. Les opérations de financement sur titres et les garanties

Opération	Principe	Usage
Pension livrée (*repo*)	Cession de titres avec engagement **ferme** de rachat à un prix et une date fixés ; économiquement, un **prêt d'espèces garanti par des titres**	Refinancement des banques et des teneurs de marché ; opérations de la BCE
Prêt-emprunt de titres	Prêt de titres rémunéré, l'emprunteur remettant des **garanties** (espèces ou titres)	Couvrir des ventes à découvert, éviter les suspens de livraison, rémunérer des portefeuilles longs
Remise en garantie (collatéral)	Titres ou espèces remis pour garantir une obligation (marges des CCP, dérivés non compensés)	Réduction du risque de contrepartie

Ces opérations sont déclarées à des **référentiels centraux** en application du règlement **SFTR** (2015/2365), pour permettre aux autorités de surveiller les risques de levier et d'interconnexion.

L'essentiel

À retenir

- Chaîne : **négociation → confirmation → compensation (CCP) → règlement-livraison (CSD, T2S) → conservation (TCC)** ; séparation **front / back office**.
- CCP : **novation** (acheteur de tout vendeur, vendeur de tout acheteur), **netting**, **dépôt de garantie**, **appels de marge** quotidiens, **fonds de défaillance**, cascade : d'abord les ressources du **défaillant**.
- **Euronext Clearing** compense Euronext Paris (actions depuis **novembre 2023**, dérivés depuis **septembre 2024**) ; **LCH SA** : pensions livrées sur titres d'État, CDS.
- **EMIR** : compensation obligatoire des dérivés OTC standardisés, marges pour les non compensés, **déclaration** aux référentiels centraux ; EMIR 3 : compte actif dans l'Union.
- **Euroclear France** (ex-Sicovam) = dépositaire central ; règlement sur **T2S** en **monnaie de banque centrale** ; **DvP** = livraison et paiement simultanés.
- Cycle : **J+2** depuis **octobre 2014** ; **J+1** le **11 octobre 2027** ; États-Unis à J+1 depuis mai 2024.
- **CSDR** : pénalités en espèces depuis le **1er février 2022** ; buy-in obligatoire relégué au dernier recours.
- **Transfert de propriété** : inscription au compte de l'acheteur à la **date de dénouement**.
- Dématérialisation : **3 novembre 1984**.
- **Nominatif pur** (compte tenu par l'**émetteur**), **nominatif administré** (registre de l'émetteur + gestion par l'**intermédiaire**), **porteur** (intermédiaire ; identification possible). Vote double : nominatif depuis **2 ans**.
- TCC : service **connexe** ; garde, OST, IFU, **ségrégation**, restitution ; garantie titres FGDR **70 000 €** si restitution impossible.
- **Pension livrée** = prêt d'espèces garanti par des titres ; prêt-emprunt de titres ; déclaration **SFTR**.

QCM d'entraînement

C Q1. La séparation entre front office et back office a pour objectif principal :

a) d'accélérer le règlement-livraison
b) d'empêcher celui qui négocie d'enregistrer ou de modifier lui-même ses opérations
c) de réduire les frais de courtage
Réponse b. C'est un principe fondamental de contrôle interne.

C Q2. Le mécanisme par lequel la chambre de compensation devient l'acheteur de tout vendeur et le vendeur de tout acheteur est :

a) la dématérialisation
b) la ségrégation
c) la novation
Réponse c. Chaque membre n'est plus exposé qu'au risque de la chambre.

C Q3. La compensation multilatérale (netting) permet :

a) de supprimer l'obligation de livrer
b) de multiplier les flux de règlement
c) de ne régler que les positions nettes de chaque participant
Réponse c. Les flux de titres et d'espèces sont fortement réduits.

C Q4. Les appels de marge quotidiens servent à :

a) payer les droits de garde
b) rémunérer la chambre de compensation
c) couvrir les gains et pertes latents sur les positions
Réponse c. Ils s'ajoutent au dépôt de garantie initial.

C Q5. En cas de défaillance d'un membre compensateur, la chambre utilise en premier lieu :

a) les garanties déposées par le membre défaillant
b) le fonds de défaillance des autres membres
c) des fonds publics
Réponse a. Viennent ensuite ses fonds propres puis le fonds de défaillance mutualisé.

C Q6. Les opérations sur actions et dérivés financiers d'Euronext Paris sont aujourd'hui compensées par :

a) Euronext Clearing
b) Euroclear France
c) LCH SA
Réponse a. Depuis novembre 2023 pour les actions et septembre 2024 pour les dérivés financiers.

C Q7. Le règlement EMIR impose notamment :

a) la compensation obligatoire des dérivés de gré à gré standardisés
b) le document d'informations clés
c) le cycle de règlement à J+2
Réponse a. Il impose aussi la déclaration des dérivés à des référentiels centraux.

C Q8. Les contrats dérivés doivent être déclarés, selon EMIR, à :

a) des référentiels centraux
b) l'ORIAS
c) Tracfin
Réponse a. Les référentiels centraux sont supervisés par l'ESMA.

C Q9. Le dépositaire central de titres français est :

a) Euroclear France
b) la Banque de France
c) Euronext
Réponse a. Il s'appelait autrefois Sicovam.

C Q10. La fonction « notariale » d'un dépositaire central consiste à :

a) garantir que le nombre de titres en circulation correspond au nombre de titres émis
b) certifier les comptes des émetteurs
c) authentifier les contrats de mariage

Réponse a. Il enregistre les émissions et tient les comptes des intermédiaires.

C Q11. T2S est :

a) une chambre de compensation
b) une plateforme européenne de règlement-livraison exploitée par l'Eurosystème
c) un indice boursier

Réponse b. TARGET2-Securities règle en monnaie de banque centrale.

C Q12. Le principe de livraison contre paiement (DvP) signifie que :

a) aucun paiement n'est nécessaire
b) la livraison des titres et le paiement sont simultanés et indissociables
c) les titres sont livrés avant le paiement

Réponse b. Il supprime le risque en principal.

C Q13. Le cycle de règlement des actions négociées sur Euronext Paris est aujourd'hui de :

a) J+1
b) J+2
c) J+3

Réponse b. Il passera à J+1 le 11 octobre 2027.

C Q14. Un client vend des actions le jeudi. Avec le cycle actuel, le dénouement intervient :

a) le vendredi
b) le mardi suivant
c) le lundi suivant

Réponse c. Vendredi est J+1, lundi est J+2.

C Q15. Le passage de l'Union européenne au règlement à J+1 est prévu le :

a) 1er janvier 2030
b) 28 mai 2024
c) 11 octobre 2027

Réponse c. Les États-Unis y sont passés en mai 2024.

C Q16. Le règlement CSDR prévoit, en cas de suspens de règlement :

a) l'annulation automatique de l'opération
b) une sanction pénale systématique
c) des pénalités en espèces

Réponse c. En vigueur depuis le 1er février 2022.

C Q17. Depuis la révision de CSDR, le rachat d'office (buy-in) obligatoire :

a) est devenu un mécanisme de dernier recours
b) s'applique systématiquement à tout suspens
c) a été remplacé par une interdiction de négocier

Réponse a. Les pénalités en espèces restent la mesure principale.

C Q18. Pour des actions cotées, le transfert de propriété intervient :

a) lors de l'inscription au compte de l'acheteur, à la date de dénouement
b) à la date de négociation
c) à la signature de l'ordre

Réponse a. Entre-temps, l'acheteur n'a qu'un droit à livraison.

C Q19. Les valeurs mobilières françaises sont dématérialisées depuis :

a) 2007
b) 1996
c) 1984

Réponse c. En application de la loi de finances pour 1982.

C Q20. Au nominatif pur, le compte-titres de l'actionnaire est tenu par :

a) l'émetteur ou son mandataire
b) son intermédiaire financier
c) la chambre de compensation
Réponse a. Au nominatif administré, l'intermédiaire gère le compte.

C Q21. Le mode de détention qui permet à l'émetteur de connaître ses actionnaires tout en laissant à l'intermédiaire la gestion du compte est :

a) le nominatif administré
b) le nominatif pur
c) le porteur
Réponse a. L'actionnaire conserve un seul interlocuteur.

C Q22. Pour bénéficier du droit de vote double dans une société cotée, les actions doivent notamment être détenues :

a) au nominatif depuis au moins deux ans
b) sur un PEA
c) au porteur depuis un an
Réponse a. Sauf clause contraire des statuts.

C Q23. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers est :

a) une activité réservée à l'AMF
b) un service connexe aux services d'investissement
c) un service d'investissement
Réponse b. Elle est exercée par des établissements habilités.

C Q24. Le teneur de compte-conservateur adresse chaque année à ses clients :

a) le rapport annuel de l'AMF
b) la liste de ses autres clients
c) l'imprimé fiscal unique récapitulant revenus et cessions
Réponse c. Il traite aussi les opérations sur titres.

C Q25. La ségrégation des avoirs des clients a pour effet que :

a) les titres des clients ne peuvent pas être saisis par les créanciers du teneur de compte défaillant
b) les clients perdent leurs droits de vote
c) le teneur de compte peut utiliser librement les titres des clients
Réponse a. C'est la protection fondamentale des avoirs des clients.

C Q26. Une pension livrée est économiquement :

a) une option d'achat
b) une vente définitive de titres
c) un prêt d'espèces garanti par des titres
Réponse c. Le cédant s'engage à racheter les titres à une date et un prix fixés.

C Q27. Le prêt-emprunt de titres sert notamment à :

a) couvrir des ventes à découvert ou éviter des suspens de livraison
b) déclarer les franchissements de seuils
c) augmenter le capital de l'émetteur
Réponse a. L'emprunteur remet des garanties au prêteur.

C Q28. Les opérations de financement sur titres sont déclarées à des référentiels centraux en application du règlement :

a) SFTR
b) SFDR
c) PRIIPs
Réponse a. SFDR concerne la finance durable.

Thème 11 — Émissions et opérations sur titres

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- décrire le fonctionnement du marché primaire : syndication, placement, adjudication, financement participatif ;
- expliquer une introduction en bourse et le régime du prospectus ;
- calculer la valeur théorique d'un droit préférentiel de souscription et comprendre les opérations sur le capital ;
- connaître le calendrier d'un dividende, les divisions et attributions gratuites ;
- maîtriser les règles des offres publiques, des fusions, des rachats d'actions et des assemblées générales ;
- connaître les obligations d'information des sociétés cotées.

Poids à l'examen : quelques questions de **catégorie C**.

1. Le marché primaire

Les acteurs d'une émission

Acteur	Rôle
Émetteur	Société, État, collectivité ou banque qui lève des fonds
Banques : coordinateur global, **chef de file**, **teneur de livre** (*bookrunner*)	Conseillent l'émetteur, structurent l'opération, recueillent les ordres des investisseurs (livre d'ordres), fixent le prix avec l'émetteur et répartissent les titres
Syndicat de placement	Groupe de banques qui placent les titres auprès des investisseurs, avec ou sans garantie
Conseils : avocats, commissaires aux comptes, agences de notation	Documentation juridique, vérification des comptes, notation des obligations
AMF	Approuve le prospectus
Entreprise de marché (Euronext)	Admet les titres aux négociations

Les modes de placement

Mode	Engagement de la banque
Prise ferme	La banque **achète** les titres à l'émetteur et les revend elle-même : l'émetteur est certain du montant levé, la banque supporte le risque de placement
Placement garanti	La banque place les titres et **garantit** à l'émetteur la souscription d'un montant minimal : elle achète elle-même les titres non placés
Placement non garanti (*best efforts*)	La banque fait ses meilleurs efforts, **sans garantie** : le montant levé peut être inférieur à l'objectif

Offre au public et placement privé

	Offre au public	Placement privé
Destinataires	Le public, y compris les particuliers	**Investisseurs qualifiés** et/ou un **cercle restreint** d'investisseurs (moins de 150 personnes par État membre, hors investisseurs qualifiés)
Prospectus	**Obligatoire**, sauf dispense	Pas de prospectus pour l'offre (il peut en falloir un pour l'admission à la négociation sur un marché réglementé)

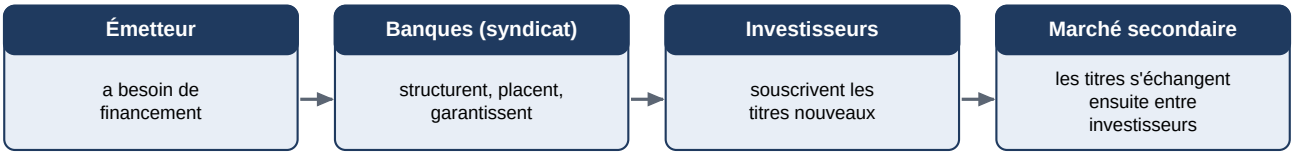
	Offre au public	Placement privé
Exemples	Introduction en bourse avec tranche pour les particuliers	Émission obligataire auprès d'assureurs et de fonds

La construction du livre d'ordres (*book building*)

Pour les placements auprès des institutionnels, les banques présentent l'opération (*roadshow*), recueillent les **intentions de souscription** à différents niveaux de prix, puis l'émetteur fixe le **prix** et les banques **allouent** les titres. Cette technique permet de fixer le prix au niveau de la demande réelle.

L'adjudication

Les États émettent leur dette par **adjudication** : en France, l'**Agence France Trésor** organise des enchères selon un calendrier publié ; les **spécialistes en valeurs du Trésor** et les autres participants déposent des offres (prix ou taux, quantité) ; les offres les plus favorables à l'État sont servies, chacune au prix qu'elle a proposé (adjudication « à prix demandé »).



Du marché primaire au marché secondaire.

2. L'introduction en bourse

Une société s'introduit en bourse pour **lever des capitaux** (augmentation de capital), permettre à des actionnaires existants de **céder** leurs titres (fonds d'investissement, fondateurs), donner une **valeur de marché** à ses actions, accroître sa **notoriété** ou faciliter des opérations futures (acquisitions payées en actions, actionnariat salarié). En contrepartie, elle accepte des **obligations d'information** permanentes et une plus grande exposition au marché.

L'opération suppose un **prospectus approuvé par l'AMF**, une demande d'**admission** à Euronext et une **diffusion** suffisante des titres dans le public (le flottant).

Les procédures de mise sur le marché

Procédure	Principe
Placement global	Destiné aux **investisseurs institutionnels** ; construction d'un livre d'ordres
Offre à prix ouvert (OPO)	Destinée aux **particuliers** ; une **fourchette** de prix indicative est annoncée, le prix définitif est fixé à l'issue de l'offre (en général égal à celui du placement global)
Offre à prix ferme (OPF)	Les titres sont proposés à un **prix fixé** à l'avance ; les ordres sont servis par **réduction proportionnelle** si la demande excède l'offre
Offre à prix minimal (OPM)	Seul un prix **minimal** est fixé ; les ordres à un prix trop élevé sont éliminés, les autres servis selon un taux de réduction
Cotation directe	Les titres sont inscrits à la cote au prix fixé, comme un ordre ordinaire

En pratique, une grande introduction combine un **placement global** (institutionnels) et une **OPO** (particuliers), avec des ordres de particuliers souvent servis en priorité pour les petites quantités.

Les mécanismes associés

- **Option de surallocation** (*greenshoe*) : permet d'augmenter la taille de l'offre de **15 %** au plus en cas de forte demande ; elle est liée à la stabilisation ;
- **stabilisation** : pendant au plus **30 jours** après le début des négociations, la banque stabilisatrice peut acheter des titres pour soutenir le cours, sans dépasser le prix de l'offre, dans les conditions de la dérogation prévue par MAR (thème 4) ;
- **engagement de conservation** (*lock-up*) : les dirigeants et actionnaires historiques s'engagent à ne pas céder leurs titres pendant une durée déterminée (souvent 6 à 12 mois), pour rassurer le marché ;
- **actions à droits de vote multiples** : depuis la loi « Attractivité » du 13 juin 2024, une société peut émettre, lors de son introduction, des actions de préférence à droits de vote multiples (pour dix ans au plus, renouvelables), afin de permettre aux fondateurs de garder le contrôle (thème 7).

3. Le prospectus

Le règlement **Prospectus** (UE 2017/1129), modifié par le **Listing Act** (règlement 2024/2809), impose la publication d'un **prospectus approuvé** en cas d'**offre au public** de titres financiers ou d'**admission aux négociations sur un marché réglementé**.

Aspect	Règle
Contenu	Informations nécessaires à l'investisseur pour évaluer l'émetteur (activité, résultats, situation financière, **facteurs de risque**, gouvernance), les titres et l'offre
Structure	Document unique ou en plusieurs parties : **document d'enregistrement** (sur l'émetteur), **note relative aux titres**, **résumé** standardisé
Approbation	Par l'autorité compétente (l'**AMF** en France), en principe dans un délai de **10 jours ouvrables** (**20** pour un premier appel au marché)
Document d'enregistrement universel (URD)	Document annuel déposé par les émetteurs réguliers, qui accélère leurs futures approbations
Passeport	Un prospectus approuvé dans un État est valable dans toute l'Union après notification
Validité	**12 mois** pour d'autres offres, s'il est complété par des **suppléments**
Supplément	Obligatoire pour tout **fait nouveau significatif**, erreur ou inexactitude substantielle survenant avant la clôture de l'offre ; il ouvre aux investisseurs un **droit de retrait** de leurs ordres pendant **trois jours ouvrables**
Responsabilité	L'émetteur et les signataires sont responsables de l'exactitude du prospectus (responsabilité civile, sanctions de l'AMF)

Les principales dispenses de prospectus

- offres adressées uniquement à des **investisseurs qualifiés** ;
- offres adressées à moins de **150 personnes** par État membre (hors investisseurs qualifiés) ;
- titres d'une valeur nominale unitaire d'au moins **100 000 €** ;
- **petites offres** : le Listing Act fixe un seuil européen de **12 M€ sur 12 mois** (les États membres pouvant retenir 5 M€), applicable depuis le **5 juin 2026** ; il remplace le seuil de 8 M€ que retenait jusque-là la France ;
- **émissions secondaires** de titres fongibles avec des titres déjà admis représentant moins de **30 %** de ceux-ci sur 12 mois (contre 20 % auparavant), moyennant un court document d'information ;
- certaines opérations particulières (offres d'échange, fusions, attributions gratuites, actionnariat salarié), moyennant un document d'exemption.

Le Listing Act a aussi créé des formats allégés : **prospectus de suivi** pour les émetteurs déjà cotés, **prospectus d'émission de croissance de l'Union** pour les PME.

Piège d'examen

Une offre dispensée de prospectus n'échappe pas aux autres règles : MIF 2 pour la commercialisation, DIC PRIIPs pour les produits packagés, démarchage, et toujours **MAR**.

4. Les émissions obligataires

Une entreprise ou une banque émet des obligations par **syndication** : les banques chefs de file construisent un livre d'ordres auprès des investisseurs institutionnels, puis fixent le coupon et le prix en fonction de la demande et du **spread** de crédit exigé. Les émetteurs réguliers utilisent des **programmes** (programme **EMTN**) : un prospectus de base est approuvé une fois, puis chaque émission fait l'objet de **conditions définitives** courtes.

En droit français, les obligataires d'une même émission sont groupés en une **masse**, représentée par un **représentant de la masse**, qui défend leurs intérêts communs ; les décisions importantes (modification des conditions de l'emprunt) relèvent de l'assemblée générale des obligataires.

5. Le financement participatif

Définition

Le **financement participatif** (*crowdfunding*) permet à des porteurs de projets (entreprises, souvent jeunes ou petites) de lever des fonds auprès d'un grand nombre d'investisseurs, par l'intermédiaire d'une **plateforme en ligne**.

Depuis le règlement européen **2020/1503** (applicable depuis novembre 2021, avec une transition jusqu'en novembre 2023), les plateformes qui proposent des **prêts** rémunérés à des entreprises ou des **titres** (actions, obligations) sont des **prestataires de services de financement participatif** (PSFP), **agréés par l'AMF** en France et bénéficiant d'un passeport européen.

Règle	Contenu
Plafond par porteur de projet	**5 M€** sur 12 mois
Information	**Fiche d'informations clés sur l'investissement** pour chaque offre
Investisseurs **non avertis**	**Test de connaissances** et **simulation de la capacité à supporter des pertes** (10 % du patrimoine net) avant d'investir
Délai de réflexion	**4 jours calendaires** pendant lesquels l'investisseur non averti peut révoquer son offre sans frais ni motif
Avertissement	Avertissement sur les risques et **consentement exprès** lorsque l'investissement dépasse **1 000 €** ou **5 %** du patrimoine net de l'investisseur non averti (ce n'est pas un plafond)

Les plateformes de **dons** et certains prêts entre particuliers relèvent d'un statut national d'**intermédiaire en financement participatif** (IFP), immatriculé à l'ORIAS.

Piège d'examen

Le financement participatif comporte un **risque de perte totale** (défaillance de la PME) et un risque d'**illiquidité** (pas de marché secondaire organisé). Il ne doit représenter qu'une petite part de l'épargne.

6. Les opérations sur le capital

Opération	Effet
Augmentation de capital **en numéraire**	Apport d'argent frais ; création d'actions nouvelles, avec ou sans DPS
Augmentation de capital **par incorporation de réserves**	Pas d'argent frais ; **attribution gratuite** d'actions ou élévation du nominal
Augmentation de capital **par apport en nature**	Apport d'un bien ou de titres (fusion, apport d'actifs), évalué par un commissaire aux apports
Augmentation **par conversion de créances**	Des dettes sont transformées en capital (restructuration financière)
Augmentation **par exercice de titres donnant accès au capital**	Conversion d'obligations, exercice de bons de souscription (BSA), d'options de souscription
Réduction de capital	Par annulation d'actions rachetées, ou pour apurer des pertes

Le droit préférentiel de souscription

Lors d'une augmentation de capital **en numéraire**, chaque actionnaire dispose d'un **droit préférentiel de souscription** (DPS) proportionnel à sa participation. Ce droit est **détachable et négociable** pendant la période de souscription, qui ne peut être inférieure à **cinq jours de bourse**.

- souscription **à titre irréductible** : l'actionnaire est servi à hauteur de ses droits ;
- souscription **à titre réductible** (si l'assemblée l'a prévue) : il demande plus d'actions que ses droits ne le permettent ; il sera servi, proportionnellement, sur les actions non souscrites à titre irréductible ;
- l'actionnaire qui ne souhaite pas souscrire **vend** ses droits sur le marché, ce qui compense la baisse théorique du cours ;
- l'**assemblée générale extraordinaire** peut **supprimer** le DPS (au profit d'investisseurs désignés, ou pour une offre au public), le cas échéant avec un **délai de priorité** pour les actionnaires ; des règles encadrent alors le prix d'émission.

À retenir

Cours théorique après l'opération (**ex-droit**) = (N × C + n × E) / (N + n)
Valeur théorique du **DPS** = C − cours ex-droit = (C − E) × n / (N + n)
N = nombre d'actions anciennes, n = nombre d'actions nouvelles, C = cours avant l'opération, E = prix d'émission.

Exemple

Une société émet 1 action nouvelle pour 4 anciennes au prix de 40 €. Le cours est de 50 €.

- Cours ex-droit théorique = (4 × 50 + 1 × 40) / 5 = **48 €**.
- Valeur du DPS = 50 − 48 = **2 €** (soit (50 − 40) × 1 / 5).
- Pour souscrire 1 action nouvelle, il faut **4 DPS** (un DPS par action ancienne).
- Un actionnaire qui détient 100 actions peut souscrire 25 actions nouvelles (25 × 40 = 1 000 €). S'il ne souscrit pas, il vend ses 100 DPS environ 200 €, ce qui compense la baisse théorique de ses actions (100 × 2 €) : sa richesse est préservée, mais sa part du capital est diluée.

Comprendre

Pourquoi le DPS existe-t-il ? Parce qu'une émission d'actions à un prix inférieur au cours **dilue** les anciens actionnaires : la valeur de chaque action baisse. Le DPS leur donne la priorité pour souscrire, et s'ils ne souscrivent pas, une valeur à revendre qui compense cette perte. C'est une protection des actionnaires existants.

Les autres opérations sur titres

Opération	Effet sur le nombre de titres	Effet sur la valeur du portefeuille
Division du nominal (*split*)	Multiplié (ex. 1 action devient 10)	**Aucun** en théorie : le cours est divisé d'autant ; rend l'action plus accessible
Regroupement	Divisé (ex. 10 actions deviennent 1)	Aucun en théorie : utilisé pour les actions cotant très bas
Attribution gratuite (incorporation de réserves)	Augmente (ex. 1 nouvelle pour 10 anciennes)	Aucun en théorie : le cours s'ajuste à la baisse
Dividende en numéraire	Inchangé	Le cours baisse en principe du montant du dividende au détachement
Dividende en actions (option)	Augmente	Le dividende est payé en titres nouveaux, souvent avec une décote

Le calendrier d'un dividende

Date	Signification
Assemblée générale	Décide du dividende (montant, date de paiement, éventuelle option en actions)
Date de détachement (*ex-date*)	À partir de ce jour, l'action cote **sans** le droit au dividende
Date d'arrêté des positions (*record date*)	Jour où sont arrêtés les bénéficiaires du dividende : **un jour ouvré après** la date de détachement, avec un cycle de règlement à J+2
Date de mise en paiement	Versement effectif, par l'intermédiaire des teneurs de compte

Piège d'examen

Pour percevoir le dividende, il faut avoir **acheté au plus tard la veille** de la date de détachement. Celui qui achète le jour du détachement n'y a pas droit (et paie un cours « ex-dividende »). Avec le passage au règlement à J+1 en 2027, la date d'arrêté coïncidera avec la date de détachement.

Une société peut aussi verser un **acompte sur dividende** en cours d'exercice, sur la base d'un bilan certifié faisant apparaître un bénéfice distribuable.

7. Les offres publiques

Offre	Contrepartie proposée aux actionnaires de la cible
OPA (offre publique d'achat)	Du **numéraire**
OPE (offre publique d'échange)	Des **titres** (souvent ceux de l'initiateur)
Offre mixte ou **alternative**	Combinaison de numéraire et de titres, ou choix entre les deux
OPR (offre publique de retrait)	Permet aux minoritaires de sortir lorsque l'actionnaire majoritaire détient au moins **90 %** des droits de vote
Retrait obligatoire	Les titres des minoritaires sont transférés à l'actionnaire majoritaire, moyennant indemnisation, et la société est **radiée** de la cote
OPRA (offre publique de rachat d'actions)	La société propose à ses actionnaires de **racheter** ses propres actions, en vue de les annuler

Les principes directeurs

L'AMF veille au respect de principes fixés par son règlement général : **égalité de traitement** et d'information des actionnaires, **transparence** et **intégrité** du marché, **loyauté** dans les transactions et la compétition, **libre jeu** des offres et des surenchères.

Les règles essentielles

Règle	Contenu
Offre obligatoire	Toute personne, seule ou de concert, qui vient à détenir **plus de 30 %** du capital ou des droits de vote d'une société cotée sur un marché réglementé doit déposer une offre ; de même, celle qui détient entre **30 % et 50 %** et accroît sa participation d'au moins **1 %** en moins de **douze mois** (« excès de vitesse »)
Prix de l'offre obligatoire	Au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur au cours des 12 mois précédents
Déclaration de conformité	L'AMF examine le projet d'offre et sa **note d'information** et déclare l'offre conforme ; cette décision vaut visa de la note d'information
Avis motivé	Le conseil d'administration de la cible donne un avis motivé sur l'intérêt de l'offre pour la société, ses actionnaires et ses salariés ; le comité social et économique est consulté
Expert indépendant	Dans certains cas (conflits d'intérêts, retrait obligatoire), il atteste le caractère **équitable** du prix
Durée	Au moins **25 jours de bourse** en procédure **normale** ; la procédure **simplifiée** (initiateur détenant déjà la majorité, notamment) est plus courte (en général 10 jours de bourse)
Seuil de caducité	Une offre est **caduque** si l'initiateur ne détient pas, à sa clôture, **plus de 50 %** du capital ou des droits de vote
Retrait obligatoire	Possible lorsque les minoritaires ne détiennent pas plus de **10 %** du capital et des droits de vote (seuil fixé par la loi PACTE de 2019, contre 5 % auparavant)
Mesures de défense	Depuis 2014, le conseil d'administration de la cible peut prendre des mesures de défense dans l'intérêt de la société (fin de l'obligation de neutralité), sous réserve des pouvoirs de l'assemblée

Exemple

Un fonds détient 28 % du capital et des droits de vote d'une société cotée sur Euronext Paris. Il achète 3 % supplémentaires : il passe à 31 %. Ayant franchi le seuil de 30 %, il doit **déposer une offre** sur toutes les actions restantes. S'il en détenait déjà 35 % et achetait 1,5 % en six mois, il devrait aussi déposer une offre (excès de vitesse).

8. Les fusions et les scissions

Opération	Principe
Fusion-absorption	Une société absorbe une autre, qui disparaît ; les actionnaires de l'absorbée reçoivent des actions de l'absorbante selon une **parité d'échange**
Fusion par création	Deux sociétés disparaissent au profit d'une société nouvelle
Scission	Une société disparaît en transmettant son patrimoine à plusieurs sociétés
Apport partiel d'actif	Une société apporte une branche d'activité à une autre, en échange de titres, sans disparaître

La fusion est approuvée par l'**assemblée générale extraordinaire** de chaque société ; un **commissaire à la fusion** se prononce sur la parité ; les **créanciers** peuvent faire opposition. Pour les sociétés cotées, un document d'information (prospectus ou document d'exemption) est publié.

9. Le rachat d'actions propres

Une société cotée peut racheter ses propres actions dans le cadre d'un **programme de rachat** autorisé par l'assemblée générale :

Règle	Contenu
Limite	**10 %** du capital
Durée de l'autorisation	**18 mois** au maximum
Objectifs	Annulation (réduction de capital), couverture de plans d'actionnariat salarié ou de titres donnant accès au capital, **contrat de liquidité**, opérations de croissance externe
Transparence	Publication d'un **descriptif du programme** ; déclarations régulières des opérations
Droits attachés	Les actions **autodétenues** sont privées de **droit de vote** et de **droit au dividende**
MAR	Le respect des conditions (prix, volume quotidien au plus égal à **25 %** du volume moyen) permet de bénéficier de la présomption de légitimité (thème 4)

10. Les assemblées générales

	AG ordinaire (AGO)	AG extraordinaire (AGE)
Compétence	Approbation des comptes, affectation du résultat (dividende), nomination et révocation des administrateurs, autorisation du programme de rachat	Modification des statuts : capital (augmentation, réduction, suppression du DPS), fusion, transformation
Quorum (1re convocation)	**1/5** des actions ayant le droit de vote	**1/4**
Quorum (2e convocation)	**Aucun**	**1/5**
Majorité	**Majorité** des voix exprimées	**Deux tiers** des voix exprimées

- Depuis 2019, les **abstentions** ne sont plus comptées comme des voix exprimées (elles ne sont plus assimilées à des votes contre).
- L'AGO annuelle doit se réunir dans les **six mois** de la clôture de l'exercice.
- Dans les sociétés cotées, un **avis de réunion** est publié au **BALO** au moins **35 jours** avant l'assemblée ; le droit de participer est subordonné à l'inscription des titres au **deuxième jour ouvré** précédant l'assemblée, à zéro heure (*record date*).
- Les actionnaires peuvent voter **par correspondance**, donner **procuration** ou voter par **internet** ; ils peuvent poser des **questions écrites** et, s'ils détiennent une fraction suffisante du capital, faire inscrire des points ou des projets de résolution à l'ordre du jour.
- Dans les sociétés cotées, l'assemblée se prononce sur la **rémunération** des dirigeants (*say on pay*), avant (politique de rémunération) et après (rémunérations versées).

11. L'information des sociétés cotées

Information	Délai ou contenu
Information permanente	Publication **dès que possible** de toute **information privilégiée** (MAR, thème 4)
Rapport financier annuel	Dans les **4 mois** suivant la clôture de l'exercice ; comptes, rapport de gestion, déclaration des responsables, rapport des commissaires aux comptes ; format électronique européen unique (**ESEF**)
Rapport financier semestriel	Dans les **3 mois** suivant la fin du semestre
Information trimestrielle	**Facultative** depuis 2015 (publication volontaire)
Document d'enregistrement universel	Facultatif, annuel, il peut tenir lieu de rapport financier annuel
Franchissements de seuils, opérations des dirigeants	Déclarations publiées par l'AMF (thème 4)
Informations de durabilité	Intégrées au rapport de gestion (directive **CSRD**, dont le calendrier et le champ ont été allégés et reportés par la directive « Omnibus » de 2025)
Gouvernance	Rapport sur le gouvernement d'entreprise ; référence à un **code** (code AFEP-MEDEF, code Middlenext), selon le principe « **appliquer ou expliquer** »

Les comptes **consolidés** des sociétés cotées sont établis selon les normes **IFRS** (thème 12).

L'essentiel

À retenir

- Prise ferme (la banque achète) ; placement **garanti** (montant minimal garanti) ; **non garanti** (*best efforts*).
- **Placement privé** : investisseurs qualifiés ou moins de **150** personnes par État ; offre au public : prospectus.
- **Adjudication** : mode d'émission des titres d'État (AFT, SVT).
- Introduction : **placement global** (institutionnels) + **OPO** (particuliers, fourchette) ; OPF (prix fixe), OPM (prix minimal) ; **greenshoe 15 %**, stabilisation **30 jours**, **lock-up**.
- Prospectus : approuvé par l'AMF (**10** jours ouvrables, **20** pour un premier appel), valable **12 mois** avec suppléments ; supplément → **retrait 3 jours ouvrables** ; dispenses : qualifiés, < **150** personnes, nominal ≥ **100 000 €**, petites offres (**12 M€**), émissions secondaires < **30 %**.
- Financement participatif : **PSFP agréés par l'AMF**, **5 M€** par porteur sur 12 mois, test et simulation pour les non-avertis, **délai de réflexion de 4 jours**, avertissement au-delà de **1 000 € ou 5 %**.
- DPS : détachable et négociable, souscription ≥ **5 jours de bourse** ; **DPS = (C − E) × n / (N + n)** ; suppression par l'**AGE**.
- Split, regroupement, attribution gratuite : **pas d'effet** théorique sur la valeur du portefeuille.
- Dividende : acheter au plus tard la **veille** du détachement ; record date = **détachement + 1 jour ouvré** (à J+2).
- Offre obligatoire au-delà de **30 %**, ou **+1 %** en moins de 12 mois entre 30 et 50 % ; procédure normale ≥ **25 jours de bourse** ; caducité si ≤ **50 %** ; **retrait obligatoire** si minoritaires ≤ **10 %** ; OPR à partir de **90 %**.
- Rachat d'actions : **10 %** du capital, **18 mois**, actions autodétenues sans vote ni dividende.
- AGO : quorum **1/5** puis aucun, majorité simple ; AGE : **1/4** puis **1/5**, majorité des **2/3** ; abstentions non comptées ; BALO **35 jours** avant ; record date **J−2**.
- RFA **4 mois**, RFS **3 mois**, trimestriel facultatif ; code AFEP-MEDEF : « appliquer ou expliquer ».

QCM d'entraînement

C Q1. Dans une prise ferme :

a) la banque place les titres sans aucune garantie
b) la banque achète les titres à l'émetteur et supporte le risque de placement
c) l'émetteur vend directement ses titres aux particuliers
Réponse b. L'émetteur est certain du montant levé.

C Q2. Un placement non garanti (best efforts) signifie que :

a) la banque fait ses meilleurs efforts sans garantir le montant levé
b) la banque garantit le montant levé
c) l'opération est interdite
Réponse a. Le montant levé peut être inférieur à l'objectif.

C Q3. Un placement privé s'adresse notamment :

a) uniquement aux salariés de l'émetteur
b) à des investisseurs qualifiés ou à moins de 150 personnes par État membre
c) à l'ensemble du public
Réponse b. Il n'exige pas de prospectus pour l'offre.

C Q4. Les titres d'État français sont émis principalement :

a) par introduction en bourse
b) par financement participatif
c) par adjudication organisée par l'Agence France Trésor
Réponse c. Les SVT participent aux adjudications.

C Q5. La procédure d'introduction destinée aux particuliers, avec une fourchette de prix indicative, est :

a) la cotation directe
b) l'offre à prix ouvert
c) le placement global
Réponse b. Le placement global vise les institutionnels.

C Q6. Dans une offre à prix ferme (OPF), si la demande excède l'offre :

a) le prix est relevé
b) les ordres sont servis par réduction proportionnelle
c) l'offre est annulée
Réponse b. Le prix est fixé à l'avance.

C Q7. L'option de surallocation (greenshoe) permet d'augmenter la taille d'une offre d'au plus :

a) 30 %
b) 15 %
c) 5 %
Réponse b. Elle est exercée en cas de forte demande.

C Q8. Un engagement de lock-up est :

a) une garantie de cours
b) un engagement des actionnaires historiques de ne pas céder leurs titres pendant une durée déterminée
c) une suspension de cotation
Réponse b. Il rassure le marché après l'introduction.

C Q9. L'AMF approuve en principe un prospectus dans un délai de :

a) 10 jours ouvrables, ou 20 pour un premier appel au marché
b) 2 mois
c) 48 heures
Réponse a. Le document d'enregistrement universel accélère les approbations suivantes.

C Q10. Un prospectus approuvé est valable pour d'autres offres pendant :

a) 24 mois
b) 6 mois
c) 12 mois
Réponse c. À condition d'être complété par des suppléments.

C Q11. La publication d'un supplément au prospectus ouvre aux investisseurs un droit de retrait de :

a) trois jours ouvrables
b) 24 heures
c) quatorze jours calendaires
Réponse a. Pour révoquer les ordres passés avant sa publication.

C Q12. Est dispensée de prospectus une offre de titres dont la valeur nominale unitaire est d'au moins :

a) 100 000 €
b) 1 000 €
c) 1 000 000 €
Réponse a. D'autres dispenses existent (investisseurs qualifiés, moins de 150 personnes…).

C Q13. Depuis le Listing Act, une émission d'actions fongibles avec des actions déjà admises est dispensée de prospectus si elle représente moins de :

a) 10 % des titres déjà admis sur 12 mois
b) 50 % des titres déjà admis sur 12 mois
c) 30 % des titres déjà admis sur 12 mois
Réponse c. Le seuil était auparavant de 20 %.

C Q14. Les plateformes de financement participatif proposant des titres ou des prêts aux entreprises sont :

a) agréées par l'ESMA
b) libres de toute autorisation
c) agréées par l'AMF comme prestataires de services de financement participatif
Réponse c. Règlement européen 2020/1503.

C Q15. Un investisseur non averti sur une plateforme de financement participatif bénéficie d'un délai de réflexion de :

a) 4 jours calendaires
b) 48 heures
c) 14 jours calendaires
Réponse a. Il peut révoquer son offre sans frais ni motif.

C Q16. Le montant maximal qu'un porteur de projet peut lever via les plateformes de financement participatif européennes est de :

a) 1 M€ sur 12 mois
b) 12 M€ sur 12 mois
c) 5 M€ sur 12 mois
Réponse c. Au-delà, d'autres régimes s'appliquent.

C Q17. Une société émet 1 action nouvelle pour 5 anciennes au prix de 30 € ; le cours est de 42 €. La valeur théorique du DPS est de :

a) 2,40 €
b) 12 €
c) 2 €
Réponse c. (42 − 30) × 1 / 6 = 2 €.

C Q18. Dans le même exemple, le cours théorique ex-droit est de :

a) 36 €
b) 40 €
c) 42 €
Réponse b. (5 × 42 + 30) / 6 = 40 €, soit 42 − 2.

C Q19. Le droit préférentiel de souscription :

a) n'existe que pour les augmentations de capital par incorporation de réserves
b) ne peut jamais être supprimé
c) est détachable et négociable pendant la période de souscription
Réponse c. Il peut être supprimé par l'assemblée générale extraordinaire.

C Q20. La période de souscription d'une augmentation de capital avec DPS ne peut être inférieure à :

a) 30 jours de bourse
b) 5 jours de bourse
c) 2 jours de bourse
Réponse b. Les droits sont négociables pendant cette période.

C Q21. Après une division du nominal par 10, un actionnaire qui détenait 50 actions à 300 € détient en théorie :

a) 50 actions à 30 €
b) 500 actions à 300 €
c) 500 actions à 30 €
Réponse c. La valeur du portefeuille (15 000 €) est inchangée.

C Q22. Pour percevoir un dividende, un investisseur doit avoir acheté l'action au plus tard :

a) le jour du détachement
b) le jour de la mise en paiement
c) la veille du jour du détachement
Réponse c. Le jour du détachement, l'action cote sans le dividende.

C Q23. Avec un cycle de règlement à J+2, la date d'arrêté des positions (record date) d'un dividende intervient :

a) un jour ouvré après la date de détachement
b) la veille du détachement
c) le jour de l'assemblée générale
Réponse a. Avec J+1, elle coïncidera avec la date de détachement.

C Q24. Le dépôt d'une offre publique est obligatoire lorsqu'une personne vient à détenir plus de :

a) 30 % du capital ou des droits de vote
b) 25 % du capital ou des droits de vote
c) 50 % du capital ou des droits de vote
Réponse a. Pour les sociétés cotées sur un marché réglementé.

C Q25. Une personne qui détient 40 % des droits de vote d'une société cotée et augmente sa participation de 2 % en six mois :

a) doit déposer une offre publique
b) perd ses droits de vote
c) n'a aucune obligation
Réponse a. C'est l'« excès de vitesse » : au moins 1 % en moins de douze mois entre 30 et 50 %.

C Q26. Une offre publique en procédure normale dure au moins :

a) 10 jours de bourse
b) 3 mois
c) 25 jours de bourse
Réponse c. La procédure simplifiée est plus courte.

C Q27. Une offre publique est caduque si, à sa clôture, l'initiateur ne détient pas plus de :

a) 30 % du capital ou des droits de vote
b) 50 % du capital ou des droits de vote
c) 90 % du capital ou des droits de vote
Réponse b. C'est le seuil de caducité.

C Q28. Le retrait obligatoire est possible lorsque les minoritaires ne détiennent pas plus de :

a) 5 % du capital et des droits de vote
b) 10 % du capital et des droits de vote
c) 25 % du capital et des droits de vote
Réponse b. Seuil issu de la loi PACTE de 2019.

C Q29. Dans une fusion-absorption, les actionnaires de la société absorbée :

a) perdent leurs titres sans contrepartie
b) reçoivent des actions de la société absorbante selon une parité d'échange
c) reçoivent obligatoirement du numéraire
Réponse b. Un commissaire à la fusion se prononce sur la parité.

C Q30. Un programme de rachat d'actions est limité à :

a) 5 % du capital, pour 12 mois
b) 20 % du capital, pour 24 mois
c) 10 % du capital, pour 18 mois au maximum
Réponse c. Les actions autodétenues sont privées de droit de vote et de dividende.

C Q31. En assemblée générale extraordinaire, les décisions sont prises à la majorité :

a) des deux tiers des voix exprimées
b) des trois quarts des actionnaires présents
c) simple des voix exprimées
Réponse a. Le quorum est d'un quart sur première convocation.

C Q32. En assemblée générale ordinaire sur deuxième convocation, le quorum requis est de :

a) un cinquième des actions
b) un quart des actions
c) aucun quorum
Réponse c. Sur première convocation, il est d'un cinquième.

C Q33. Le rapport financier annuel d'une société cotée doit être publié dans un délai de :

a) 6 mois suivant la clôture
b) 3 mois suivant la clôture
c) 4 mois suivant la clôture
Réponse c. Le rapport semestriel doit l'être dans les 3 mois suivant la fin du semestre.

Thème 12 — Bases comptables, financières et fiscales

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- effectuer les calculs financiers de base : intérêts simples et composés, actualisation, taux équivalents, VAN, TRI, prix et rendement d'une obligation ;
- lire un bilan et un compte de résultat, calculer les soldes intermédiaires de gestion, la CAF, le fonds de roulement, le BFR et les principaux ratios ;
- distinguer les normes comptables françaises et IFRS, et connaître les méthodes de consolidation et de valorisation ;
- manier les notions statistiques de la gestion de portefeuille (rendement, volatilité, corrélation, MEDAF) ;
- connaître les grands principes de la **fiscalité des sociétés** et de la **fiscalité des placements des particuliers** (PFU, PEA, assurance-vie, IFI).

Poids à l'examen : environ **6 questions**, en **catégorie C**. Les calculs sont simples : entraînez-vous à les faire de tête ou avec une calculatrice simple.

1. Les mathématiques financières

Intérêts simples et intérêts composés

	Intérêts simples	Intérêts composés
Principe	Les intérêts sont calculés sur le seul **capital initial**	Les intérêts s'ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts (**capitalisation**)
Formule	I = C × t × n (n en années ; sur le marché monétaire, n = nombre de jours / 360)	$C_n = C_0 \times (1 + t)^n$
Usage	Opérations de **moins d'un an** (marché monétaire, livrets)	Placements et emprunts de **plus d'un an**

Exemple

Intérêts simples : 10 000 € placés à 3 % pendant 90 jours rapportent 10 000 × 3 % × 90 / 360 = **75 €**.
Intérêts composés : 10 000 € placés à 4 % pendant 3 ans deviennent 10 000 × $1{,}04^3$ = **11 248,64 €**, soit 1 248,64 € d'intérêts, contre 1 200 € en intérêts simples : l'écart vient des « intérêts sur les intérêts ».

Mémo

Règle de 72 : un capital placé à t % double en environ 72 / t années. À 6 %, il double en 12 ans ; à 3 %, en 24 ans.

L'actualisation

Définition

Actualiser, c'est calculer la **valeur aujourd'hui** d'une somme future : $V_0 = C_n / (1 + t)^n$. Un euro reçu demain vaut moins qu'un euro aujourd'hui, à cause de la préférence pour le présent, de l'inflation et du risque. Le taux t est le **taux d'actualisation**.

Exemple

10 000 € reçus dans 2 ans, actualisés à 5 %, valent aujourd'hui 10 000 / 1,05² = **9 070,29 €**. Plus le taux d'actualisation est élevé ou l'échéance lointaine, plus la valeur actuelle est faible.

Taux proportionnel, taux équivalent, taux réel

- **Taux proportionnel** : taux annuel divisé par le nombre de périodes (6 % par an → 0,5 % par mois) ; il ignore la capitalisation.
- **Taux équivalent** : taux qui, capitalisé sur les sous-périodes, donne le même résultat que le taux annuel : $(1 + t_a) = (1 + t_m)^{12}$. 6 % par an équivaut à environ **0,487 %** par mois (et non 0,5 %).
- **Taux réel** : rendement corrigé de l'inflation ; relation de **Fisher** : (1 + taux nominal) = (1 + taux réel) × (1 + inflation), soit en approximation **taux réel ≈ taux nominal − inflation**.

Exemple

Un placement rapporte 5 % alors que l'inflation est de 2 % : taux réel ≈ 3 % (exactement 1,05 / 1,02 − 1 = 2,94 %). Un livret à 1,5 % avec une inflation de 2 % a un rendement réel **négatif**.

VAN et TRI

- **Valeur actuelle nette** (VAN) : somme des flux futurs actualisés au taux exigé, diminuée de l'investissement initial. Un projet est **rentable** si sa **VAN est positive**.
- **Taux de rendement interne** (TRI) : taux d'actualisation qui **annule la VAN**. Un projet est acceptable si son **TRI dépasse le taux exigé** (coût du capital).

Exemple

Investissement de 1 000 € rapportant 400 € par an pendant 3 ans, taux exigé de 8 %.
Valeur actuelle des flux = 400 / 1,08 + 400 / 1,08² + 400 / 1,08³ = 370,37 + 342,94 + 317,53 = 1 030,84 €.
VAN = 1 030,84 − 1 000 = **+ 30,84 €** : le projet est rentable ; son TRI est donc supérieur à 8 % (il est d'environ 9,7 %).

Application aux obligations

Le **prix** d'une obligation est la valeur actuelle de ses flux futurs (coupons et remboursement), actualisés au taux de rendement exigé par le marché. Le **taux de rendement actuariel** est le TRI de l'obligation pour l'investisseur qui l'achète au prix du marché et la conserve jusqu'à l'échéance, en réinvestissant les coupons à ce même taux.

Prix de l'obligation	Taux actuariel par rapport au taux du coupon
Au pair (100 %)	**Égal**
Sous le pair	**Supérieur** (l'acheteur gagne aussi la différence jusqu'au remboursement au pair)
Au-dessus du pair	**Inférieur**

Exemple

Obligation de 3 ans, coupon 4 %, remboursée au pair, alors que le marché exige 5 % :
Prix = 4 / 1,05 + 4 / 1,05² + 104 / 1,05³ = 3,81 + 3,63 + 89,84 = **97,28 %** du nominal. L'obligation cote sous le pair parce que son coupon (4 %) est inférieur au rendement exigé (5 %).

2. Les documents comptables

Le bilan

Le bilan est une **photographie** du patrimoine de l'entreprise à une date donnée (la date de clôture de l'exercice).

Actif (emplois : ce que l'entreprise possède)	Passif (ressources : comment elle l'a financé)
Actif immobilisé : immobilisations incorporelles (brevets, logiciels, fonds commercial), corporelles (terrains, bâtiments, machines), financières (participations, prêts)	**Capitaux propres** : capital, primes, réserves, report à nouveau, **résultat de l'exercice**
Actif circulant : stocks, créances clients, autres créances, valeurs mobilières de placement	**Provisions** pour risques et charges
Trésorerie active : disponibilités	**Dettes** : financières (emprunts bancaires et obligataires), d'exploitation (fournisseurs, dettes fiscales et sociales), autres ; **trésorerie passive** (découverts)

> **À retenir**
>
> **Actif = Passif**. Les capitaux propres représentent ce qui revient aux actionnaires une fois toutes les dettes payées : c'est l'actif net comptable.

Les **amortissements** constatent la dépréciation des immobilisations dues à l'usage ou au temps ; les **dépréciations** et **provisions** constatent les pertes probables (créance douteuse, litige). Ce sont des **charges** qui ne donnent pas lieu à un décaissement (charges « calculées »).

Le compte de résultat

Le compte de résultat est un **film** de l'activité sur l'exercice : **produits − charges = résultat**. En normes françaises, il distingue les éléments d'**exploitation**, **financiers** et **exceptionnels**, puis la participation des salariés et l'**impôt sur les sociétés**.

Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)

Solde	Calcul simplifié	Ce qu'il mesure
Marge commerciale	Ventes de marchandises − coût d'achat des marchandises vendues	Activité de négoce
Valeur ajoutée	Production + marge commerciale − consommations en provenance des tiers	Richesse créée par l'entreprise, à partager entre salariés, État, prêteurs et actionnaires
Excédent brut d'exploitation (EBE)	Valeur ajoutée + subventions d'exploitation − impôts et taxes − charges de personnel	Performance économique **avant** amortissements et **avant** financement (proche de l'**EBITDA**)
Résultat d'exploitation	EBE − dotations aux amortissements et provisions + reprises ± autres produits et charges	Performance de l'exploitation (proche de l'**EBIT**)
Résultat courant avant impôt	Résultat d'exploitation + résultat financier	Performance après coût du financement
Résultat net	Résultat courant + résultat exceptionnel − participation − impôt sur les sociétés	Bénéfice ou perte de l'exercice

Exemple

Une entreprise réalise une valeur ajoutée de 500, verse 300 de salaires et charges sociales, 20 d'impôts et taxes ; ses dotations aux amortissements sont de 60 ; ses charges d'intérêts de 30 ; l'impôt sur les sociétés de 22.
EBE = 500 − 300 − 20 = **180**. Résultat d'exploitation = 180 − 60 = **120**. Résultat courant avant impôt = 120 − 30 = **90**. Résultat net = 90 − 22 = **68**.

La capacité d'autofinancement

Définition

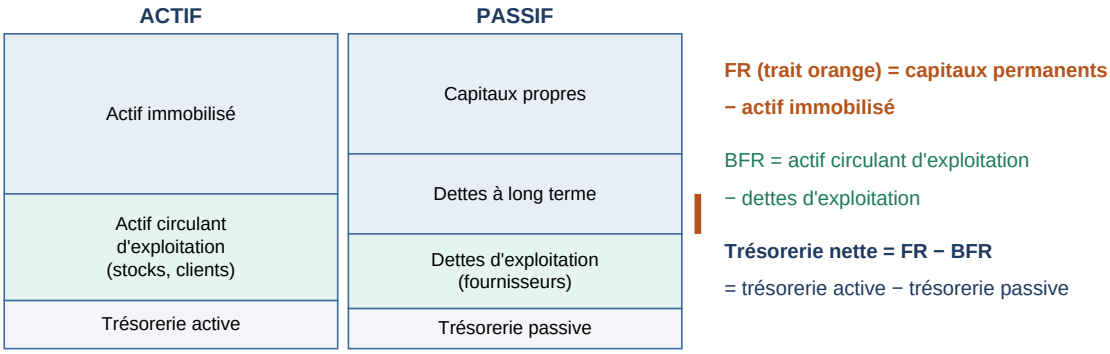
La **capacité d'autofinancement** (CAF) mesure les ressources internes dégagées par l'activité, disponibles pour investir, rembourser les dettes ou verser des dividendes. En simplifiant : **CAF = résultat net + dotations aux amortissements et provisions − reprises** (± plus ou moins-values de cession d'actifs).

Exemple

Avec les chiffres précédents : CAF = 68 + 60 = **128**.

3. L'analyse financière

Fonds de roulement, BFR et trésorerie



Lecture fonctionnelle du bilan : fonds de roulement, BFR et trésorerie.

Notion	Calcul	Lecture
Fonds de roulement (FR)	Capitaux permanents (capitaux propres + dettes à plus d'un an) − actif immobilisé	Ressources stables disponibles après le financement des immobilisations
Besoin en fonds de roulement (BFR)	Stocks + créances clients (et autres créances d'exploitation) − dettes fournisseurs (et autres dettes d'exploitation)	Besoin de financement né du **décalage** entre encaissements et décaissements du cycle d'exploitation
Trésorerie nette	**FR − BFR** (= trésorerie active − trésorerie passive)	Positive : excédent de trésorerie ; négative : recours aux concours bancaires à court terme

Exemple

Capitaux permanents 500, actif immobilisé 380 → FR = 120.
Stocks 90 + clients 110 − fournisseurs 120 → BFR = 80.
Trésorerie nette = 120 − 80 = **40** (excédent).
Si les clients paient plus tard (créances clients 150), le BFR passe à 120 et la trésorerie tombe à 0 : une entreprise rentable peut manquer de trésorerie si son BFR s'envole.

Comprendre

Le BFR **augmente** quand les stocks augmentent, quand les clients paient plus lentement ou quand les fournisseurs sont payés plus vite. La grande distribution, qui encaisse ses clients au comptant et paie ses fournisseurs à terme, a souvent un BFR **négatif** : son cycle d'exploitation génère de la trésorerie.

Les principaux ratios

Ratio	Formule	Lecture
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	Résultat net / capitaux propres	Rentabilité pour l'actionnaire
Rentabilité économique (ROA, ROCE)	Résultat d'exploitation (après impôt) / actif économique ou capitaux employés	Rentabilité de l'outil de production, indépendamment du financement
Marge nette	Résultat net / chiffre d'affaires	Bénéfice pour 100 € de ventes
Taux d'endettement (*gearing*)	Dette nette / capitaux propres	Structure financière
Levier d'endettement	Dette nette / EBE (ou EBITDA)	Nombre d'années d'EBE nécessaires pour rembourser la dette ; au-delà de 3 à 4, l'endettement est jugé élevé
Couverture des intérêts	Résultat d'exploitation / charges d'intérêts	Capacité à payer les intérêts
Liquidité générale	Actif circulant / dettes à court terme	Capacité à payer les dettes à court terme

La **dette nette** est égale aux dettes financières diminuées de la trésorerie disponible.

À retenir

Effet de levier financier : tant que la **rentabilité économique** est **supérieure** au **coût de la dette** (après impôt), l'endettement **augmente** la rentabilité des capitaux propres. Si la rentabilité économique devient inférieure au coût de la dette, l'effet s'inverse (effet « massue »). Le levier accroît donc à la fois la rentabilité espérée et le **risque** de l'actionnaire.

Exemple

Une entreprise a un actif économique de 1 000, une rentabilité économique de 10 % et un coût de la dette de 4 % (impôt ignoré).

- Financée à 100 % par capitaux propres : ROE = 10 %.
- Financée par 500 de capitaux propres et 500 de dettes : résultat = 100 − 500 × 4 % = 80 ; ROE = 80 / 500 = **16 %**.
- Si la rentabilité économique tombe à 2 % : résultat = 20 − 20 = 0 ; ROE = **0 %** (contre 2 % sans dette).

4. Les référentiels comptables et la consolidation

Référentiel	Champ	Caractéristiques
Plan comptable général (PCG)	Comptes **individuels** (sociaux) des entreprises françaises	Établi par l'**Autorité des normes comptables** (ANC) ; logique patrimoniale ; principe du **coût historique** et de **prudence**
Normes IFRS	Comptes **consolidés** des sociétés **cotées** sur un marché réglementé de l'Union (obligatoire depuis **2005**)	Élaborées par l'**IASB**, adoptées par l'Union ; recours fréquent à la **juste valeur** ; primauté de la substance économique sur la forme juridique

Normes IFRS à connaître : **IFRS 9** (instruments financiers ; dépréciation fondée sur les **pertes attendues**), **IFRS 16** (contrats de **location** inscrits au bilan), **IFRS 17** (contrats d'**assurance**, depuis 2023), **IFRS 15** (reconnaissance du chiffre d'affaires), **IFRS 18** (nouvelle présentation du compte de résultat, applicable à partir de 2027).

Les comptes consolidés

Les **comptes consolidés** présentent le patrimoine et les résultats d'un **groupe** comme s'il s'agissait d'une seule entité.

Lien avec la filiale	Méthode de consolidation
Contrôle exclusif (en général plus de 50 % des droits de vote)	**Intégration globale** : on reprend 100 % des actifs, passifs, produits et charges, en isolant la part des minoritaires (intérêts ne donnant pas le contrôle)
Influence notable (présumée entre 20 % et 50 %) ou **coentreprise**	**Mise en équivalence** : on remplace la valeur des titres par la quote-part des capitaux propres de la société

L'**écart d'acquisition** (*goodwill*), différence entre le prix payé pour une société et la juste valeur de son actif net, est inscrit à l'actif ; en IFRS, il n'est pas amorti mais soumis à un **test de dépréciation** au moins annuel.

Les comptes sont **certifiés** par un ou plusieurs **commissaires aux comptes** (deux pour les sociétés qui publient des comptes consolidés), supervisés par la **Haute Autorité de l'audit** (H2A). Les sociétés publient leurs comptes, leur **rapport de gestion** (activité, risques, perspectives, informations de durabilité), et les sociétés cotées leurs rapports financiers annuel et semestriel (thème 11).

5. La valorisation d'une entreprise

Méthode	Principe
Actualisation des flux de trésorerie (DCF)	Valeur d'entreprise = somme des **flux de trésorerie disponibles** futurs actualisés au **coût moyen pondéré du capital** (CMPC, ou WACC), plus une **valeur terminale**
Multiples de sociétés comparables	Application de multiples observés sur des sociétés cotées comparables (PER, VE/EBITDA, VE/chiffre d'affaires)
Multiples de transactions	Multiples observés lors d'acquisitions récentes dans le même secteur (ils incluent une prime de contrôle)
Actif net réévalué (ANR)	Valeur des actifs réévalués, diminuée des dettes : adapté aux holdings et aux foncières
Modèle de Gordon-Shapiro	Valeur de l'action = $\mathbf{D_1 / (k - g)}$: D_1 = prochain dividende, k = rentabilité exigée, g = taux de croissance perpétuelle du dividende

À retenir

Valeur d'entreprise (VE) = valeur des **capitaux propres** + **dette nette**. C'est la valeur de l'outil économique, quel que soit son mode de financement.

Exemple

Gordon-Shapiro : prochain dividende 3 €, rentabilité exigée 8 %, croissance perpétuelle 2 % : valeur = 3 / (0,08 − 0,02) = **50 €**.
Valeur d'entreprise : une société dont la capitalisation est de 800 M€ et la dette nette de 200 M€ a une VE de **1 000 M€** ; avec un EBITDA de 125 M€, son multiple VE/EBITDA est de **8**.

6. Notions statistiques et théorie du portefeuille

- **Rendement** d'un placement sur une période : (valeur finale − valeur initiale + revenus perçus) / valeur initiale.
- **Moyenne** arithmétique des rendements ; **volatilité** = **écart-type** des rendements (une volatilité annuelle de 20 % est typique d'un indice actions).
- **Corrélation** (de − 1 à + 1) : mesure la tendance de deux actifs à évoluer ensemble. Plus elle est **faible**, plus la **diversification** réduit le risque du portefeuille ; avec une corrélation de + 1, aucun gain de diversification.
- Le **rendement espéré** d'un portefeuille est la **moyenne pondérée** des rendements espérés des actifs ; en revanche, son **risque** est **inférieur** à la moyenne pondérée des risques dès que les actifs ne sont pas parfaitement corrélés.
- On distingue le **risque spécifique** (propre à chaque titre), **éliminable** par la diversification, et le **risque systématique** (de marché), **non diversifiable**.
- Le **MEDAF** (modèle d'évaluation des actifs financiers, Sharpe, 1964) : **rentabilité exigée = taux sans risque + bêta × (rentabilité du marché − taux sans risque)**. Seul le risque systématique, mesuré par le bêta, est rémunéré.
- La **frontière efficiente** (Markowitz, 1952) regroupe les portefeuilles qui offrent le meilleur rendement pour chaque niveau de risque.

Exemple

MEDAF : taux sans risque 2 %, prime de risque du marché 6 %, bêta 1,2 → rentabilité exigée = 2 % + 1,2 × 6 % = **9,2 %**.
Portefeuille investi à 60 % en actions (rendement espéré 8 %) et à 40 % en obligations (3 %) : rendement espéré = 0,6 × 8 % + 0,4 × 3 % = **6 %**.

7. La fiscalité des sociétés

L'impôt sur les sociétés

Élément	Règle
Taux normal	**25 %** du bénéfice imposable
Taux réduit des PME	**15 %** jusqu'à **42 500 €** de bénéfice, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 M€, au capital entièrement libéré et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques
Contributions supplémentaires	Contribution sociale de 3,3 % pour les grandes sociétés ; contribution exceptionnelle sur les très grandes entreprises (chiffre d'affaires supérieur à 1,5 Md€ en 2026)
Déficits	Reportables **en avant** sans limite de durée (imputation plafonnée chaque année à 1 M€ + 50 % du bénéfice au-delà) ; report **en arrière** (*carry-back*) sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de 1 M€

Le régime des dividendes et plus-values de participations

Régime	Conditions	Effet
Régime mère-fille	Participation d'au moins **5 %** du capital, conservée au moins **2 ans**	Les dividendes reçus de la filiale sont **exonérés**, sauf une **quote-part de frais et charges** de **5 %** réintégrée (1 % dans un groupe fiscalement intégré)
Plus-values sur titres de participation	Titres de participation détenus depuis au moins **2 ans**	Plus-values **exonérées**, sauf une quote-part de frais et charges de **12 %**

Régime	Conditions	Effet
Intégration fiscale	Société mère détenant au moins **95 %** de ses filiales	Le groupe paie un impôt unique sur la somme des résultats (compensation des bénéfices et des pertes)

Comprendre

Pourquoi ces régimes ? Pour éviter qu'un même bénéfice soit imposé plusieurs fois en remontant une chaîne de sociétés (filiale, puis mère, puis actionnaire final).

La **taxe sur les transactions financières** (TTF) frappe les **achats** d'actions de sociétés françaises dont la capitalisation dépasse **1 milliard d'euros** ; son taux a été porté de 0,3 % à **0,4 %** au 1er avril 2025.

8. La fiscalité des placements des particuliers

L'impôt sur le revenu : le barème progressif

Barème 2026 (revenus de 2025), par part de quotient familial :

Tranche de revenu imposable par part	Taux
Jusqu'à 11 600 €	0 %
De 11 601 € à 29 579 €	11 %
De 29 580 € à 84 577 €	30 %
De 84 578 € à 181 917 €	41 %
Au-delà de 181 917 €	45 %

Le **taux marginal d'imposition** (TMI) est le taux de la tranche la plus haute atteinte : c'est lui qui s'applique à un revenu supplémentaire. Le **taux moyen** (impôt / revenu) est toujours inférieur. Une **contribution exceptionnelle sur les hauts revenus** (3 % ou 4 %) et une **contribution différentielle** (taux minimal de 20 %) visent les revenus les plus élevés.

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU, ou « flat tax »)

Définition

Depuis 2018, les **revenus de capitaux mobiliers** (dividendes, intérêts) et les **plus-values de cession** de valeurs mobilières sont soumis au **prélèvement forfaitaire unique** : **12,8 %** d'impôt sur le revenu + **prélèvements sociaux**. Depuis 2026, les prélèvements sociaux sur la plupart des revenus du capital sont de **18,6 %** (hausse de la CSG de 9,2 % à 10,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026), soit un PFU global de **31,4 %**.

Point	Règle
Prélèvements sociaux	**18,6 %** en règle générale (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %) ; **17,2 %** maintenus notamment pour l'**assurance-vie**, l'épargne logement, les revenus fonciers et les plus-values immobilières
Option pour le barème	**Globale** (pour tous les revenus et plus-values de l'année soumis au PFU), sur la déclaration de revenus ; intéressante pour les foyers peu imposés
En cas d'option : dividendes	**Abattement de 40 %** sur les dividendes ; une partie de la CSG est déductible
En cas d'option : plus-values	Abattements pour durée de détention (50 % de 2 à 8 ans, 65 % au-delà) uniquement pour les titres acquis **avant 2018**

Point	Règle
Prélèvement à la source (acompte)	Lors du versement, la banque prélève un **acompte non libératoire de 12,8 %** (imputé sur l'impôt dû l'année suivante) et les prélèvements sociaux ; **dispense** possible sur demande si le revenu fiscal de référence est inférieur à **25 000 €** (personne seule) ou **50 000 €** (couple) pour les intérêts, **50 000 €** ou **75 000 €** pour les dividendes
Moins-values	Imputables sur les plus-values de même nature de l'année et des **10 années** suivantes

Exemple

M. et Mme Bernard perçoivent 2 000 € de dividendes en 2026.

- Au PFU : 2 000 × 31,4 % = **628 €** (256 € d'impôt + 372 € de prélèvements sociaux).
- En optant pour le barème avec un TMI de 11 % : impôt = 2 000 × 60 % × 11 % = 132 €, plus 372 € de prélèvements sociaux (moins l'effet de la CSG déductible), soit environ 504 € : l'option est avantageuse pour ce foyer.

Le plan d'épargne en actions (PEA)

Point	Règle
Titulaire	Un seul par personne (un par époux), contribuable domicilié en France ; **PEA jeune** pour les 18-25 ans rattachés au foyer de leurs parents (plafond **20 000 €**)
Plafond des versements	**150 000 €** ; **PEA-PME** : 225 000 €, plafond commun avec le PEA (total ≤ 225 000 €)
Titres éligibles	Actions de sociétés de l'Union européenne (et de l'EEE) soumises à l'impôt sur les sociétés, OPC investis à au moins 75 % en ces actions
Retrait **avant 5 ans**	Entraîne en principe la **clôture** du plan (sauf exceptions : licenciement, invalidité, mise à la retraite anticipée, création ou reprise d'entreprise) ; gain imposé au **PFU** (12,8 % + prélèvements sociaux)
Retrait **après 5 ans**	Gain **exonéré d'impôt sur le revenu** ; seuls les **prélèvements sociaux** sont dus ; depuis la loi PACTE, les retraits partiels n'entraînent plus la clôture et les versements restent possibles
Revenus dans le plan	Dividendes et plus-values réinvestis **en franchise d'impôt** tant qu'ils restent dans le plan

L'assurance-vie

L'assurance-vie n'est pas un instrument financier mais un **contrat d'assurance**, dont les supports peuvent être un **fonds en euros** (capital garanti par l'assureur, nets de frais) ou des **unités de compte** (OPC, actions, SCPI… sans garantie du capital).

Rachats (gains)	Primes versées depuis le 27 septembre 2017
Contrat de **moins de 8 ans**	PFU : **12,8 %** + prélèvements sociaux de **17,2 %**
Contrat de **plus de 8 ans**	Abattement annuel de **4 600 €** (**9 200 €** pour un couple) sur les gains ; au-delà, **7,5 %** pour la part des primes n'excédant pas **150 000 €**, 12,8 % au-delà ; prélèvements sociaux de **17,2 %**

Transmission au décès	Règle
Primes versées **avant 70 ans** (art. 990 I du CGI)	Abattement de **152 500 €** par bénéficiaire ; au-delà, prélèvement de **20 %** jusqu'à 700 000 €, puis **31,25 %**
Primes versées **après 70 ans** (art. 757 B du CGI)	Abattement global de **30 500 €** (tous contrats et bénéficiaires confondus) ; au-delà, **droits de succession** sur les primes ; les **gains** sont exonérés

Transmission au décès	Règle
Conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire	**Exonéré**

Comprendre

L'assurance-vie se transmet **hors succession** au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans la clause bénéficiaire, avec une fiscalité propre : c'est l'un des outils de transmission les plus utilisés en France. Elle ne relève pas de la compétence de l'AMF mais de l'ACPR, sauf pour les unités de compte, qui sont des instruments financiers.

Les autres placements à connaître

Placement	Fiscalité
Livret A, LDDS, LEP, livret jeune	Intérêts **exonérés** d'impôt et de prélèvements sociaux
Plan d'épargne retraite (PER)	Versements volontaires **déductibles** du revenu imposable, dans un plafond ; à la sortie, le capital correspondant aux versements déduits est imposé au barème, les gains au PFU ; la loi de finances pour 2026 a porté à **cinq ans** le report des plafonds de déduction non utilisés
Plus-values sur crypto-actifs des particuliers (activité non professionnelle)	Imposées au PFU (ou, sur option, au barème) lors de la conversion en monnaie ou de l'achat d'un bien ; exonération si le total des cessions de l'année ne dépasse pas **305 €**

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Point	Règle
Assiette	Patrimoine **immobilier** net (immeubles détenus directement ou indirectement, parts de SCPI, part immobilière de certaines unités de compte), au 1er janvier
Seuil d'imposition	Patrimoine net taxable supérieur à **1,3 million d'euros**
Barème	Progressif de **0,5 % à 1,5 %** (à partir de 800 000 €), avec une décote entre 1,3 et 1,4 M€
Résidence principale	Abattement de **30 %**
Hors champ	Actions (hors sociétés à prépondérance immobilière), obligations, fonds en euros d'assurance-vie, liquidités

Piège d'examen

Depuis 2018, l'**IFI** a remplacé l'ISF : les **placements financiers** (actions, obligations, fonds en euros, liquidités) n'y sont **pas** soumis ; seul l'immobilier l'est.

L'essentiel

À retenir

- Intérêts simples : **C × t × n** (jours / 360) ; composés : **C × (1 + t)ⁿ** ; actualisation : **C / (1 + t)ⁿ** ; règle de **72**.
- Taux équivalent mensuel de 6 % ≈ **0,487 %** (< taux proportionnel 0,5 %) ; taux réel ≈ nominal − inflation.
- **VAN > 0** : projet rentable ; **TRI** = taux qui annule la VAN.
- Obligation **sous le pair** → taux actuariel **> coupon** ; au-dessus du pair → **< coupon**.
- Bilan (photo) : actif = passif ; compte de résultat (film) : produits − charges.
- **EBE** ≈ EBITDA (avant amortissements et financement) ; résultat d'exploitation ≈ EBIT ; **CAF ≈ résultat net + dotations − reprises**.
- **FR** = capitaux permanents − actif immobilisé ; **BFR** = stocks + clients − fournisseurs ; **trésorerie = FR − BFR**.
- **ROE** = résultat net / capitaux propres ; **levier** favorable si rentabilité économique > coût de la dette.
- PCG (comptes individuels) ; **IFRS** (comptes consolidés des sociétés cotées, depuis **2005**) ; intégration globale (contrôle), mise en équivalence (influence notable).
- **VE = capitaux propres + dette nette** ; Gordon-Shapiro **D_1 / (k − g)** ; MEDAF **Rf + β (Rm − Rf)** ; diversification : élimine le risque **spécifique**, pas le risque **systématique**.
- IS : **25 %**, **15 %** jusqu'à **42 500 €** pour les PME ; mère-fille : **5 %** de participation, **2 ans**, quote-part de **5 %**.
- Barème IR 2026 : **0 / 11 / 30 / 41 / 45 %** (seuil d'entrée **11 600 €**).
- **PFU** : **12,8 % + 18,6 % = 31,4 %** (prélèvements sociaux maintenus à **17,2 %** pour l'assurance-vie) ; option **globale** pour le barème (abattement de **40 %** sur les dividendes).
- **PEA** : **150 000 €** ; après **5 ans**, exonération d'IR (prélèvements sociaux dus).
- Assurance-vie : après **8 ans**, abattement **4 600 / 9 200 €**, puis **7,5 %** (jusqu'à 150 000 € de primes) ; décès : **152 500 €** par bénéficiaire (primes avant 70 ans), **30 500 €** global (après 70 ans).
- **IFI** : immobilier seulement, au-delà de **1,3 M€**, de **0,5 % à 1,5 %**.

QCM d'entraînement

C Q1. 20 000 € placés à 2,5 % en intérêts simples pendant 180 jours (base 360) rapportent :

a) 125 €
b) 250 €
c) 500 €

Réponse b. 20 000 × 2,5 % × 180 / 360 = 250 €.

C Q2. 5 000 € placés à 3 % en intérêts composés pendant 2 ans deviennent :

a) 5 304,50 €
b) 5 150,00 €
c) 5 300,00 €

Réponse a. 5 000 × 1,03² = 5 304,50 €.

C Q3. Selon la règle de 72, un capital placé à 8 % par an double en environ :

a) 6 ans
b) 12 ans
c) 9 ans

Réponse c. 72 / 8 = 9 ans.

C Q4. La valeur actuelle de 1 100 € reçus dans un an, au taux de 10 %, est de :

a) 1 210 €
b) 1 000 €
c) 990 €

Réponse b. 1 100 / 1,10 = 1 000 €.

C Q5. Le taux mensuel équivalent à un taux annuel de 6 % est :

a) légèrement supérieur à 0,5 %
b) légèrement inférieur à 0,5 %
c) égal à 0,5 %

Réponse b. Environ 0,487 % ; 0,5 % est le taux proportionnel.

C Q6. Un placement rapporte 4 % alors que l'inflation est de 3 %. Son taux réel est d'environ :

a) 3 %
b) 1 %
c) 7 %

Réponse b. Taux réel ≈ taux nominal − inflation.

C Q7. Le taux de rendement interne (TRI) d'un projet est le taux qui :

a) est égal au taux sans risque
b) annule la VAN
c) maximise la VAN

Réponse b. Un projet est acceptable si son TRI dépasse le taux exigé.

C Q8. Un projet dont la VAN est négative au taux exigé :

a) a un TRI supérieur au taux exigé
b) est toujours rentable
c) a un TRI inférieur au taux exigé

Réponse c. Il détruit de la valeur au regard de la rentabilité exigée.

C Q9. Une obligation à taux fixe cote en dessous du pair. Son taux de rendement actuariel est :

a) supérieur au taux du coupon
b) inférieur au taux du coupon
c) égal au taux du coupon

Réponse a. L'acheteur gagne aussi l'écart jusqu'au remboursement au pair.

C Q10. Les dotations aux amortissements :

a) sont des charges qui ne donnent pas lieu à un décaissement
b) sont des produits exceptionnels
c) augmentent le résultat net

Réponse a. Elles constatent la dépréciation des immobilisations.

C Q11. L'excédent brut d'exploitation se calcule avant :

a) les charges de personnel
b) les dotations aux amortissements et le résultat financier
c) les consommations en provenance des tiers

Réponse b. Il est proche de l'EBITDA.

C Q12. Une entreprise a une valeur ajoutée de 400, des charges de personnel de 250, des impôts et taxes de 10 et des dotations aux amortissements de 40. Son EBE est de :

a) 100
b) 150
c) 140

Réponse c. 400 − 250 − 10 = 140 ; le résultat d'exploitation serait de 100.

C Q13. Une entreprise réalise un résultat net de 50 avec 30 de dotations aux amortissements et 5 de reprises de provisions. Sa CAF est d'environ :

a) 85
b) 50
c) 75

Réponse c. 50 + 30 − 5 = 75.

C Q14. Le fonds de roulement se calcule comme :

a) capitaux permanents − actif immobilisé
b) chiffre d'affaires − charges
c) stocks + créances clients − dettes fournisseurs

Réponse a. Le second calcul est celui du BFR.

C Q15. Une entreprise a un fonds de roulement de 200 et un BFR de 260. Sa trésorerie nette est de :

a) − 60
b) + 60
c) + 460
Réponse a. Trésorerie nette = FR − BFR : elle doit recourir à des financements à court terme.

C Q16. Le BFR augmente notamment lorsque :

a) les délais de paiement accordés aux clients s'allongent
b) les stocks diminuent
c) les délais de paiement obtenus des fournisseurs s'allongent
Réponse a. Les créances clients sont un emploi d'exploitation.

C Q17. Une société réalise un résultat net de 15 M€ pour des capitaux propres de 120 M€. Son ROE est de :

a) 15 %
b) 12,5 %
c) 8 %
Réponse b. 15 / 120 = 12,5 %.

C Q18. L'effet de levier financier est favorable à l'actionnaire lorsque :

a) la rentabilité économique est inférieure au coût de la dette
b) l'entreprise n'a aucune dette
c) la rentabilité économique est supérieure au coût de la dette
Réponse c. Dans le cas contraire, l'endettement dégrade la rentabilité des capitaux propres.

C Q19. Une société a une dette nette de 300 M€ et un EBITDA de 100 M€. Son levier d'endettement est de :

a) 0,33
b) 30
c) 3
Réponse c. Dette nette / EBITDA = 3 années.

C Q20. Les comptes consolidés des sociétés cotées de l'Union européenne sont établis selon :

a) les normes IFRS
b) les normes américaines
c) le plan comptable général
Réponse a. Obligation en vigueur depuis 2005.

C Q21. Une filiale contrôlée de manière exclusive est consolidée par :

a) mise en équivalence
b) simple inscription des dividendes reçus
c) intégration globale
Réponse c. La mise en équivalence s'applique en cas d'influence notable.

C Q22. La norme IFRS 16 concerne :

a) les instruments financiers
b) les contrats d'assurance
c) les contrats de location
Réponse c. IFRS 17 traite des contrats d'assurance, IFRS 9 des instruments financiers.

C Q23. La valeur d'entreprise est égale à :

a) la capitalisation boursière diminuée de la dette nette
b) la valeur des capitaux propres augmentée de la dette nette
c) le total de l'actif comptable
Réponse b. C'est la valeur de l'outil économique.

C Q24. Selon le modèle de Gordon-Shapiro, une action dont le prochain dividende est de 2 €, avec une rentabilité exigée de 9 % et une croissance perpétuelle de 4 %, vaut :

a) 50 €
b) 22,22 €
c) 40 €
Réponse c. 2 / (0,09 − 0,04) = 40 €.

C Q25. Selon le MEDAF, avec un taux sans risque de 3 %, une prime de risque de marché de 5 % et un bêta de 0,8, la rentabilité exigée est de :

a) 7 %
b) 6,4 %
c) 8 %
Réponse a. 3 % + 0,8 × 5 % = 7 %.

C Q26. La diversification d'un portefeuille permet de réduire :

a) le risque spécifique
b) tous les risques
c) le risque systématique
Réponse a. Le risque de marché n'est pas diversifiable.

C Q27. Deux actifs dont la corrélation est de + 1 :

a) ont nécessairement le même rendement
b) n'offrent aucun bénéfice de diversification
c) offrent le bénéfice maximal de diversification
Réponse b. La diversification est d'autant plus efficace que la corrélation est faible.

C Q28. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de :

a) 33,33 %
b) 15 %
c) 25 %
Réponse c. Un taux réduit de 15 % s'applique jusqu'à 42 500 € pour certaines PME.

C Q29. Le régime mère-fille permet d'exonérer les dividendes reçus d'une filiale, sauf une quote-part de frais et charges de 5 %, à condition notamment de détenir au moins :

a) 50 % du capital pendant au moins 5 ans
b) 5 % du capital pendant au moins 2 ans
c) 95 % du capital
Réponse b. 95 % est le seuil de l'intégration fiscale.

C Q30. Un contribuable dont le revenu imposable par part atteint 40 000 € a un taux marginal d'imposition de :

a) 11 %
b) 41 %
c) 30 %
Réponse c. La tranche à 30 % s'applique de 29 580 € à 84 577 € par part.

C Q31. En 2026, le prélèvement forfaitaire unique applicable à la plupart des dividendes et plus-values mobilières représente au total :

a) 31,4 %
b) 30 %
c) 12,8 %
Réponse a. 12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux.

C Q32. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, à la place du PFU :

a) peut être choisie titre par titre
b) est réservée aux non-résidents
c) est globale et porte sur l'ensemble des revenus et plus-values de l'année concernés
Réponse c. Elle permet notamment de bénéficier de l'abattement de 40 % sur les dividendes.

C Q33. Un retrait sur un PEA ouvert depuis plus de 5 ans :

a) est exonéré d'impôt sur le revenu, seuls les prélèvements sociaux étant dus, sans clôture du plan
b) entraîne la clôture du plan et l'imposition au PFU
c) est interdit
Réponse a. Depuis la loi PACTE, les retraits partiels après 5 ans n'entraînent plus la clôture.

C Q34. Pour un contrat d'assurance-vie de plus de 8 ans, les gains rachetés bénéficient d'un abattement annuel de :

a) 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple
b) 152 500 €
c) 30 500 €
Réponse a. Au-delà, le taux est de 7,5 % jusqu'à 150 000 € de primes.

C Q35. Au décès de l'assuré, les capitaux d'assurance-vie issus de primes versées avant 70 ans bénéficient d'un abattement par bénéficiaire de :

a) 30 500 €
b) 152 500 €
c) 100 000 €
Réponse b. Pour les primes versées après 70 ans, l'abattement est de 30 500 €, global.

C Q36. L'impôt sur la fortune immobilière porte sur :

a) le seul patrimoine immobilier net, au-delà de 1,3 million d'euros
b) les seuls comptes bancaires
c) l'ensemble du patrimoine, y compris les actions
Réponse a. Les placements financiers non immobiliers n'y sont pas soumis.

Examen blanc n° 1

Mode d'emploi des examens blancs

Les trois examens blancs reproduisent le format de l'examen certifié :

- **120 questions** à choix multiples, **trois propositions**, **une seule bonne réponse** ;
- **2 heures**, sans document ;
- **première partie** (questions 1 à 56) : thèmes 1 à 6, environnement réglementaire et déontologique ;
- **seconde partie** (questions 57 à 120) : thèmes 7 à 12, connaissances techniques ;
- **33 questions de catégorie A** (étiquette **A**) et **87 de catégorie C** (étiquette **C**).

> **À retenir**
>
> Pour réussir : au moins **27 bonnes réponses sur les 33 questions A** et au moins **70 sur les 87 questions C**. Aucune compensation entre les deux catégories.

Conseils : passez chaque examen d'une traite, chronomètre en main, en notant vos réponses sur une feuille. Corrigez-vous ensuite avec la grille, calculez séparément vos scores A et C, puis relisez les explications et les sections du cours correspondant à **chaque** erreur avant de passer à l'examen suivant. Les questions sont originales : les sujets réels sont confidentiels. Le classement A ou C est une estimation fondée sur la nature du sujet.

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56)

C Q1. Les règlements et directives européens en matière financière sont adoptés, sur proposition de la Commission, par :

a) la Banque centrale européenne
b) le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne
c) l'ESMA

C Q2. Les normes techniques de réglementation (RTS) relèvent, dans le processus Lamfalussy, du :

a) niveau 4
b) niveau 2
c) niveau 1

C Q3. L'Autorité bancaire européenne (EBA) a pour champ de compétence :

a) les marchés financiers
b) les banques
c) l'assurance

C Q4. Le Conseil de résolution unique (CRU) est chargé :

a) de la résolution des banques défaillantes de l'union bancaire
b) de l'agrément des sociétés de gestion
c) de la politique monétaire

C Q5. Depuis le changement de cadre opérationnel de 2024, le taux directeur de la BCE qui pilote en pratique les taux du marché monétaire est :

a) le taux de la facilité de prêt marginal
b) le taux de l'usure
c) le taux de la facilité de dépôt

C Q6. Le Pacte de stabilité et de croissance retient une valeur de référence du déficit public égale à :

a) 1 % du PIB
b) 3 % du PIB
c) 60 % du PIB

C Q7. Le Collège de l'AMF compte :

a) 12 membres
b) 7 membres
c) 16 membres

C Q8. Pour alerter le public sur les sites et entités proposant des placements sans autorisation, l'AMF publie notamment :

a) la cote officielle
b) des listes noires
c) le registre des bénéficiaires effectifs

C Q9. Une grande banque française « importante » au sens de l'union bancaire est supervisée, sur le plan prudentiel :

a) par la BCE, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, avec l'ACPR
b) par la seule AMF
c) par l'EBA directement

C Q10. En France, l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) est délivré par :

a) l'ACPR seule
b) la Banque de France
c) l'AMF, après avis de l'ACPR

A Q11. Une personne qui fournit à titre habituel des services d'investissement sans être agréée :

a) n'encourt aucune sanction si ses clients sont satisfaits
b) commet une infraction pénale
c) doit seulement s'immatriculer à l'ORIAS après coup

C Q12. Le passeport européen d'un prestataire agréé en France lui permet d'exercer notamment en :

a) Royaume-Uni
b) Suisse
c) Norvège

C Q13. Le ratio de levier minimal imposé aux banques par Bâle III est de :

a) 100 %
b) 3 %
c) 8 %

C Q14. En cas de défaillance d'une banque, le FGDR indemnise en principe les déposants dans un délai de :

a) 1 an
b) 3 mois
c) 7 jours ouvrables

A Q15. Un négociateur de la salle des marchés souhaite acheter des actions pour son propre compte. Il doit :

a) attendre la fin de l'année civile
b) passer l'ordre par un courtier extérieur pour éviter tout contrôle
c) respecter la procédure de l'établissement sur les transactions personnelles (déclaration, autorisation éventuelle)

A Q16. Un établissement conseille un émetteur pour une augmentation de capital et diffuse de la recherche sur ce même émetteur. Il doit notamment :

a) informer seulement l'émetteur
b) cesser toute activité de recherche dans tous les cas
c) organiser des barrières à l'information et mentionner ce conflit d'intérêts dans sa recherche

A Q17. Le contrôle permanent de deuxième niveau est exercé par :

a) des équipes dédiées, indépendantes des opérationnels
b) les opérationnels eux-mêmes
c) les commissaires aux comptes

A Q18. Dans le cadre d'un conseil en investissement indépendant, le prestataire peut accepter :

a) des avantages non monétaires mineurs
b) des rétrocessions sur les fonds recommandés, à condition de les mentionner
c) un voyage offert par une société de gestion

A Q19. La protection accordée aux lanceurs d'alerte s'étend notamment :

a) aux personnes visées par le signalement
b) aux facilitateurs qui les ont aidés à effectuer le signalement
c) aux concurrents de l'entreprise

C Q20. Le règlement DORA, applicable depuis le 17 janvier 2025, porte sur :

a) la résilience opérationnelle numérique du secteur financier
b) les produits d'investissement packagés
c) la vente à découvert

A Q21. L'ancien gouverneur d'une banque centrale étrangère, qui a quitté ses fonctions il y a six mois, souhaite ouvrir un compte. Il :

a) est encore une personne politiquement exposée
b) n'est plus une personne politiquement exposée
c) doit faire l'objet d'une déclaration de soupçon automatique

A Q22. Lorsque Tracfin s'oppose à l'exécution d'une opération déclarée :

a) l'opération est exécutée immédiatement
b) l'opération ne peut pas être exécutée pendant la durée de l'opposition
c) l'établissement doit informer le client de l'opposition

A Q23. Une société employant 600 salariés et réalisant 80 millions d'euros de chiffre d'affaires :

a) n'y est pas soumise, car elle ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros
b) est soumise à l'obligation de programme anticorruption de la loi Sapin 2
c) y est soumise seulement si elle est cotée

A Q24. Le salarié d'une agence de communication qui rédige le communiqué annonçant une offre publique et achète auparavant des actions de la société visée :

a) commet une opération d'initié
b) réalise une opération licite puisqu'il n'est pas dirigeant
c) commet seulement une faute professionnelle

A Q25. Des transactions croisées entre deux comptes appartenant à la même personne, sans changement réel de propriétaire, pour simuler une activité, constituent :

a) une manipulation de marché (wash trades)
b) un contrat de liquidité
c) une pratique de marché admise

A Q26. Un conseiller appelle, sans sollicitation préalable, un médecin qu'il ne connaît pas pour lui proposer de souscrire un fonds. Il s'agit :

a) d'une simple publicité
b) d'un conseil sans incidence réglementaire
c) d'un acte de démarchage

A Q27. La carte de démarchage d'une personne physique démarchant pour le compte d'un établissement est délivrée par :

a) l'ORIAS
b) l'établissement mandant
c) l'AMF

A Q28. Le marché cible négatif d'un produit désigne :

a) les clients qui ont subi des pertes
b) les clients auxquels le produit ne convient pas
c) les pays où le produit est interdit

A Q29. Un client souhaite, de sa propre initiative et sans conseil, acheter des parts d'un OPCVM actions non structuré. Le prestataire :

a) doit obligatoirement réaliser un test d'adéquation
b) doit refuser l'ordre
c) peut exécuter l'ordre en exécution simple, en avertissant le client que le caractère approprié n'est pas évalué

A Q30. Dans le cadre d'un conseil, l'adéquation d'une recommandation de remplacement d'un produit par un autre (switch) suppose notamment de vérifier :

a) que les avantages attendus l'emportent sur les coûts du changement
b) que le client a déjà détenu le nouveau produit
c) que le nouveau produit est plus récent

C Q31. Lors de l'entrée en relation, le CIF remet à son client un document présentant notamment son statut, son association et ses liens avec les producteurs, appelé :

a) document d'entrée en relation
b) avis d'opéré
c) prospectus

A Q32. Une entreprise présente un total de bilan de 25 M€, un chiffre d'affaires net de 30 M€ et des capitaux propres de 5 M€. Elle est :

a) contrepartie éligible pour tous les services
b) cliente non professionnelle
c) cliente professionnelle par nature

A Q33. Le critère d'expérience professionnelle de l'option pour le statut de client professionnel exige d'avoir occupé une fonction dans le secteur financier pendant au moins :

a) 5 ans
b) 6 mois
c) 1 an

A Q34. Saisi d'une demande d'opt-up remplissant formellement les critères, le prestataire :

a) peut la refuser
b) est tenu de l'accepter
c) doit consulter l'AMF

A Q35. Une contrepartie éligible qui demande un conseil en investissement est traitée, pour ce service, comme :

a) une contrepartie éligible
b) un client non professionnel
c) un client professionnel

A Q36. Un mineur de 14 ans souhaite vendre les actions qu'il a reçues en donation. L'ordre est donné :

a) par ses administrateurs légaux, dans les conditions prévues pour les actes de disposition
b) par le mineur seul
c) par la banque d'office

A Q37. Un mineur émancipé :

a) a la pleine capacité pour les actes de la vie civile
b) ne peut pas ouvrir de compte-titres
c) reste sous administration légale

A Q38. En curatelle renforcée :

a) la personne est représentée par un tuteur
b) le curateur perçoit les revenus de la personne et règle ses dépenses
c) la personne agit seule pour tous ses placements

A Q39. Un mandat de protection future prend effet :

a) au décès du mandant
b) dès sa signature
c) lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts

A Q40. Sur un compte joint présentant un solde débiteur, chaque cotitulaire :

a) n'est tenu que de la moitié du solde
b) n'est tenu de rien
c) est tenu de la totalité du solde (solidarité passive)

A Q41. L'usufruitier de titres démembrés souhaite les vendre. En principe :

a) seul le nu-propriétaire peut les vendre
b) il peut les vendre seul
c) l'accord du nu-propriétaire est nécessaire

A Q42. Peut constituer un support durable :

a) un courriel comportant un document au format PDF
b) un message affiché quelques secondes sur un écran
c) une conversation téléphonique non enregistrée

A Q43. Pour exécuter les ordres d'un client en dehors d'une plateforme de négociation, le prestataire doit obtenir :

a) l'accord de l'entreprise de marché
b) le consentement exprès préalable du client
c) l'autorisation de l'AMF

A Q44. L'avis d'opéré adressé au client mentionne notamment :

a) l'instrument, le sens, la quantité, le prix, le lieu d'exécution et les frais
b) la politique de rémunération du conseiller
c) uniquement le solde du compte

A Q45. Un client non professionnel détient un turbo. Le prestataire doit l'informer lorsque la valeur de ce produit baisse de :

a) 10 % par rapport à sa valeur initiale, puis par multiple de 10 %
b) 50 % par rapport à sa valeur initiale
c) 5 % par rapport à sa valeur initiale

A Q46. Une entreprise d'investissement qui détient des fonds pour le compte de ses clients doit notamment :

a) les utiliser pour son propre compte afin de les rémunérer
b) les déposer auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'un fonds monétaire qualifié
c) les conserver en espèces dans ses locaux

A Q47. Un client demande à sa banque de ne plus recevoir de prospection commerciale par courriel. Il exerce :

a) son droit de rétractation
b) son droit d'opposition prévu par le RGPD
c) un recours devant le médiateur

A Q48. Dans le cadre de son droit de communication, l'administration fiscale demande à une banque des informations sur les comptes d'un client. La banque :

a) doit d'abord obtenir l'accord du client
b) ne peut pas opposer le secret professionnel
c) peut opposer le secret professionnel

C Q49. Le médiateur de l'AMF rend en principe son avis dans un délai de :

a) 1 an
b) 90 jours à compter de la saisine complète
c) 15 jours

C Q50. Le délai de réponse de deux mois à une réclamation court à compter :

a) de la clôture du compte
b) de la saisine du médiateur
c) de l'envoi de la réclamation par le client

C Q51. Le document qui récapitule chaque année les revenus et cessions de valeurs mobilières du client, pour sa déclaration de revenus, est :

a) l'imprimé fiscal unique (IFU)
b) le DIC
c) la déclaration d'adéquation

C Q52. Le site public permettant de rechercher les avoirs d'un compte inactif transférés à la Caisse des dépôts s'appelle :

a) Agira
b) Géorisques
c) Ciclade

C Q53. Les versements cumulés sur un PEA et un PEA-PME d'une même personne ne peuvent excéder :

a) 225 000 €
b) 150 000 €
c) 300 000 €

C Q54. Lorsqu'un prestataire groupe l'ordre d'un client avec d'autres ordres, il doit notamment :

a) avertir le client que le groupage peut, ponctuellement, le désavantager
b) obtenir l'accord de l'AMF
c) exécuter l'ordre du client en dernier

C Q55. Au décès de son titulaire, un PEA :

a) est clôturé
b) est transformé en assurance-vie
c) est transmis aux héritiers avec son antériorité fiscale

C Q56. Le transfert d'un PEA vers un autre établissement :

a) est interdit
b) entraîne sa clôture
c) se fait sans clôture et conserve l'antériorité fiscale du plan

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120)

C Q57. Les titres de capital émis par les sociétés par actions sont :

a) les actions
b) les obligations
c) les NEU CP

C Q58. Le code ISIN d'une action française commence par :

a) PA
b) FR
c) EU

C Q59. Une action de préférence :

a) est toujours dépourvue de droit au dividende
b) est une obligation convertible
c) confère des droits particuliers définis par les statuts

C Q60. Une société a une capitalisation boursière de 300 M€ et des capitaux propres comptables de 200 M€. Son PBR est de :

a) 100 M€
b) 0,67
c) 1,5

C Q61. Une société affiche un BPA de 4 € et verse un dividende de 1,60 € par action. Son taux de distribution est de :

a) 250 %
b) 1,6 %
c) 40 %

C Q62. Une obligation zéro coupon :

a) verse un coupon chaque trimestre
b) n'est jamais remboursée
c) est émise en dessous du pair et remboursée au pair

C Q63. Une obligation de sensibilité 7 voit les taux de marché baisser de 0,5 point. Son prix varie d'environ :

a) + 7 %
b) + 3,5 %
c) − 3,5 %

C Q64. Toutes choses égales par ailleurs, la duration d'une obligation est d'autant plus élevée que :

a) son coupon est faible et son échéance lointaine
b) son émetteur est bien noté
c) son coupon est élevé et son échéance proche

C Q65. Le spread de crédit d'une obligation d'entreprise :

a) est fixé par l'AMF
b) rémunère le risque de défaut de l'émetteur par rapport à un emprunt d'État de même durée
c) correspond aux frais de courtage

C Q66. Une obligation contingente convertible (CoCo) émise par une banque est :

a) remboursable à tout moment au gré du porteur
b) convertie en actions ou dépréciée si les fonds propres de la banque passent sous un seuil
c) garantie par l'État

C Q67. Une option américaine peut être exercée :

a) seulement à l'échéance
b) seulement le premier jour
c) à tout moment jusqu'à l'échéance

C Q68. Un call de prix d'exercice 55 € alors que l'action cote 60 € a une valeur intrinsèque de :

a) 0 €
b) 60 €
c) 5 €

C Q69. La prime d'une option est de 7 € et sa valeur intrinsèque de 4 €. Sa valeur temps est de :

a) 3 €
b) 4 €
c) 11 €

C Q70. Le vendeur d'un put anticipe :

a) une forte baisse du sous-jacent
b) une hausse de la volatilité
c) une stabilité ou une hausse du sous-jacent

C Q71. Une position sur un contrat future est généralement dénouée avant l'échéance :

a) par la livraison physique obligatoire
b) par une opération de sens inverse
c) par l'abandon de la prime

C Q72. Dans un produit structuré de type autocall :

a) le coupon est fixe et versé chaque mois
b) le capital est toujours garanti
c) le produit est remboursé par anticipation si le sous-jacent atteint un niveau prédéfini à une date d'observation

C Q73. Selon MiCA, un jeton qui vise à stabiliser sa valeur par référence à un panier de devises est :

a) un instrument financier
b) un jeton se référant à un ou des actifs (ART)
c) un jeton de monnaie électronique (EMT)

C Q74. Le risque d'inflation est particulièrement élevé pour :

a) un placement à rendement fixe faible et de longue durée
b) un fonds monétaire à court terme
c) une OAT indexée sur l'inflation

C Q75. Un fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) est réservé :

a) aux investisseurs avertis
b) aux mineurs
c) aux seuls salariés de la société de gestion

C Q76. Une SICAV ou un FCP peut être organisé en plusieurs compartiments :

a) qui ont chacun un dépositaire différent
b) qui correspondent à des stratégies d'investissement distinctes au sein d'une même structure
c) qui sont obligatoirement cotés

C Q77. Un fonds détient 40,5 M€ d'actifs et 0,5 M€ de dettes ; 400 000 parts sont en circulation. Sa valeur liquidative est de :

a) 10 €
b) 100 €
c) 101,25 €

C Q78. Un client investit 5 000 € dans un fonds dont la valeur liquidative est de 97 €, avec des droits d'entrée de 3 %. Il obtient :

a) 48,5 parts
b) 50 parts
c) 51,5 parts

C Q79. Selon les orientations de l'ESMA, la commission de surperformance d'un fonds :

a) est interdite
b) peut être prélevée même si les sous-performances passées n'ont pas été rattrapées
c) ne peut être prélevée qu'après rattrapage des sous-performances passées

C Q80. Un OPCVM peut investir dans les titres d'un même État ou d'une même collectivité publique, sans condition particulière, jusqu'à :

a) 100 % de son actif
b) 35 % de son actif
c) 10 % de son actif

C Q81. Un OPCVM ne peut placer plus de 20 % de son actif en dépôts auprès :

a) de la Banque de France
b) d'un même établissement de crédit
c) de tous les établissements de crédit confondus

C Q82. Le type de fonds monétaire le plus courant en France, dont la valeur liquidative varie avec le prix de marché des actifs, est le fonds :

a) VNAV
b) indiciel coté
c) CNAV de dette publique

C Q83. Un ETF à réplication physique optimisée :

a) détient toutes les valeurs de l'indice
b) détient un échantillon représentatif des valeurs de l'indice
c) obtient la performance de l'indice par un swap

C Q84. Dans un plan d'épargne entreprise, le fonds solidaire proposé aux salariés investit dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire à hauteur de :

a) 100 % de son actif
b) 5 à 10 % de son actif
c) 50 % de son actif

C Q85. Une gestion « value » privilégie :

a) les valeurs à très forte croissance attendue
b) la réplication d'un indice
c) les valeurs décotées par rapport à leurs fondamentaux

C Q86. Au sens de SFDR, les « principales incidences négatives » (PAI) sont :

a) les frais de gestion
b) les pertes financières des fonds
c) les effets négatifs des investissements sur les facteurs de durabilité

C Q87. Un système multilatéral de négociation (SMN) fonctionne selon des règles :

a) discrétionnaires
b) fixées par chaque client
c) non discrétionnaires

C Q88. En France, un marché réglementé est agréé :

a) par l'ESMA
b) par la BCE
c) par le ministre chargé de l'Économie, sur proposition de l'AMF

C Q89. Une société cotée sur Euronext Paris dont la capitalisation est de 90 millions d'euros appartient au compartiment :

a) A
b) B
c) C

C Q90. Le CAC 40 est pondéré par :

a) le chiffre d'affaires des sociétés
b) le nombre de salariés
c) la capitalisation flottante des valeurs qui le composent

C Q91. Les valeurs peu liquides d'Euronext Paris cotées au fixing font l'objet de deux fixings quotidiens, à :

a) 12 h 00 et 18 h 00
b) 9 h 00 et 17 h 35
c) 10 h 30 et 16 h 30

C Q92. La fourchette (spread) d'un titre est :

a) la variation du cours sur la journée
b) l'écart entre le meilleur prix à l'achat et le meilleur prix à la vente dans le carnet
c) la commission de l'intermédiaire

C Q93. Un ordre à la meilleure limite :

a) n'est exécuté qu'au fixing de clôture
b) est exécuté au meilleur prix de la contrepartie présent à son arrivée, le solde devenant un ordre limité à ce prix
c) est exécuté à n'importe quel prix

C Q94. Un ordre « exécuter et annuler » (fill and kill) :

a) est exécuté immédiatement pour la quantité disponible, le solde étant annulé
b) est exécuté en totalité ou annulé
c) reste valable jusqu'à révocation

C Q95. Sur le SRD, la couverture minimale constituée d'obligations est de :

a) 40 %
b) 20 %
c) 25 %

C Q96. Les entreprises qui pratiquent le trading algorithmique doivent notamment :

a) tester leurs algorithmes et disposer de mécanismes d'arrêt d'urgence
b) publier leur code source
c) obtenir l'accord de chaque client avant chaque ordre

C Q97. L'Euribor est :

a) le taux au jour le jour de la BCE
b) un indice actions européen
c) un taux à terme du marché interbancaire de la zone euro, de 1 semaine à 12 mois

C Q98. Seuls ont un accès direct à une chambre de compensation :

a) tous les investisseurs particuliers
b) les membres compensateurs
c) les émetteurs

C Q99. Le fonds de défaillance d'une chambre de compensation est alimenté :

a) par les émetteurs
b) par les membres compensateurs
c) par l'État

C Q100. T2, le système de règlement brut en temps réel de l'Eurosystème, sert à :

a) négocier les actions
b) régler les paiements de gros montant en monnaie de banque centrale
c) conserver les titres des particuliers

C Q101. Avec un cycle de règlement à J+2, des actions achetées le mercredi sont livrées :

a) le jeudi
b) le vendredi
c) le lundi suivant

C Q102. Au nominatif administré :

a) les titres sont inscrits au registre de l'émetteur et le compte est géré par l'intermédiaire de l'actionnaire
b) le compte est tenu par la chambre de compensation
c) l'émetteur ignore l'identité de l'actionnaire

C Q103. Le traitement des opérations sur titres (dividendes, augmentations de capital, divisions) pour le compte des clients incombe :

a) au teneur de compte-conservateur
b) à l'AMF
c) à l'entreprise de marché

C Q104. Le règlement SFTR impose la déclaration à des référentiels centraux :

a) des transactions sur actions au comptant
b) des opérations de financement sur titres (pensions, prêts-emprunts de titres)
c) des souscriptions de parts d'OPCVM

C Q105. Dans un placement garanti :

a) l'État garantit l'opération
b) la banque garantit à l'émetteur la souscription d'un montant minimal
c) la banque ne prend aucun engagement

C Q106. La construction d'un livre d'ordres (book building) consiste à :

a) recueillir les intentions de souscription des investisseurs à différents niveaux de prix avant de fixer le prix
b) tenir le registre des actionnaires nominatifs
c) publier le carnet d'ordres d'Euronext

C Q107. Dans une offre à prix minimal (OPM) :

a) seul un prix minimal est fixé ; les ordres à un prix trop élevé sont éliminés
b) le prix est fixé à l'avance
c) il n'y a aucun prix

C Q108. Lors d'une stabilisation, la banque stabilisatrice ne peut acheter les titres à un prix supérieur :

a) au prix de l'offre
b) au cours de clôture de la veille
c) au plus haut historique

C Q109. Le document d'enregistrement universel (URD) :

a) est obligatoire pour toutes les PME non cotées
b) est un document annuel qui facilite et accélère les futures approbations de prospectus de l'émetteur
c) est le registre des actionnaires

C Q110. Depuis le 5 juin 2026, une offre au public de titres de moins de 12 M€ sur 12 mois :

a) est interdite
b) est en principe dispensée de prospectus, les États pouvant retenir un seuil de 5 M€
c) exige toujours un prospectus approuvé

C Q111. Une société émet 1 action nouvelle pour 2 anciennes au prix de 30 € ; le cours est de 39 €. La valeur théorique du DPS est de :

a) 3 €
b) 4,50 €
c) 9 €

C Q112. Après un regroupement de 10 actions anciennes en 1 action nouvelle, une action qui cotait 2 € cote en théorie :

a) 0,20 €
b) 20 €
c) 2 €

C Q113. Un acompte sur dividende peut être versé :

a) librement par le directeur financier
b) en cours d'exercice, sur la base d'un bilan certifié faisant apparaître un bénéfice distribuable
c) uniquement en actions

C Q114. Une offre publique de rachat d'actions (OPRA) est une offre :

a) obligatoire au-delà de 30 % du capital
b) de retrait obligatoire
c) par laquelle une société propose de racheter ses propres actions

C Q115. 10 000 € placés à 2 % en intérêts composés pendant 2 ans deviennent :

a) 10 200 €
b) 10 400 €
c) 10 404 €

C Q116. Une entreprise a des capitaux permanents de 800, un actif immobilisé de 650 et un BFR de 100. Sa trésorerie nette est de :

a) + 50
b) + 150
c) − 50

C Q117. Une société a un résultat net de 9 M€ et des capitaux propres de 60 M€. Son ROE est de :

a) 15 %
b) 9 %
c) 6,7 %

C Q118. En 2026, des intérêts de 1 000 € perçus sur un compte à terme et soumis au PFU supportent au total :

a) 300 €
b) 314 €
c) 128 €

C Q119. Une méthode de valorisation adaptée à une société holding ou à une foncière est :

a) le taux de distribution
b) le PER
c) l'actif net réévalué

C Q120. Sont exclus de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière :

a) les parts de SCPI
b) un appartement mis en location
c) les actions de sociétés industrielles cotées

Corrigé de l'examen blanc n° 1

Grille de réponses

Questions A : 33 — seuil de réussite 27 bonnes réponses. Questions C : 87 — seuil 70 bonnes réponses.

Q1 : b (C)	Q2 : b (C)	Q3 : b (C)	Q4 : a (C)	Q5 : c (C)	Q6 : b (C)
Q7 : c (C)	Q8 : b (C)	Q9 : a (C)	Q10 : c (C)	Q11 : b (A)	Q12 : c (C)
Q13 : b (C)	Q14 : c (C)	Q15 : c (A)	Q16 : c (A)	Q17 : a (A)	Q18 : a (A)
Q19 : b (A)	Q20 : a (C)	Q21 : a (A)	Q22 : b (A)	Q23 : a (A)	Q24 : a (A)
Q25 : a (A)	Q26 : c (A)	Q27 : b (A)	Q28 : b (A)	Q29 : c (A)	Q30 : a (A)
Q31 : a (C)	Q32 : c (A)	Q33 : c (A)	Q34 : a (A)	Q35 : c (A)	Q36 : a (A)
Q37 : a (A)	Q38 : b (A)	Q39 : c (A)	Q40 : c (A)	Q41 : c (A)	Q42 : a (A)
Q43 : b (A)	Q44 : a (A)	Q45 : a (A)	Q46 : b (A)	Q47 : b (A)	Q48 : b (A)
Q49 : b (C)	Q50 : c (C)	Q51 : a (C)	Q52 : c (C)	Q53 : a (C)	Q54 : a (C)
Q55 : a (C)	Q56 : c (C)	Q57 : a (C)	Q58 : b (C)	Q59 : c (C)	Q60 : c (C)
Q61 : c (C)	Q62 : c (C)	Q63 : b (C)	Q64 : a (C)	Q65 : b (C)	Q66 : b (C)
Q67 : c (C)	Q68 : c (C)	Q69 : a (C)	Q70 : c (C)	Q71 : b (C)	Q72 : c (C)
Q73 : b (C)	Q74 : a (C)	Q75 : a (C)	Q76 : b (C)	Q77 : b (C)	Q78 : b (C)
Q79 : c (C)	Q80 : b (C)	Q81 : b (C)	Q82 : a (C)	Q83 : b (C)	Q84 : b (C)
Q85 : c (C)	Q86 : c (C)	Q87 : c (C)	Q88 : c (C)	Q89 : c (C)	Q90 : c (C)
Q91 : c (C)	Q92 : b (C)	Q93 : b (C)	Q94 : a (C)	Q95 : c (C)	Q96 : a (C)
Q97 : c (C)	Q98 : b (C)	Q99 : b (C)	Q100 : b (C)	Q101 : b (C)	Q102 : a (C)
Q103 : a (C)	Q104 : b (C)	Q105 : b (C)	Q106 : a (C)	Q107 : a (C)	Q108 : a (C)
Q109 : b (C)	Q110 : b (C)	Q111 : a (C)	Q112 : b (C)	Q113 : b (C)	Q114 : c (C)
Q115 : c (C)	Q116 : a (C)	Q117 : a (C)	Q118 : b (C)	Q119 : c (C)	Q120 : c (C)

Explications

Q1 — b) [C] le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Thème 1. L'ESMA prépare des normes techniques et des orientations, mais n'adopte pas les textes de niveau 1.

Q2 — b) [C] niveau 2. Thème 1. Elles sont adoptées par la Commission, le plus souvent sur projet des autorités européennes de surveillance.

Q3 — b) [C] les banques. Thème 1. Les marchés relèvent de l'ESMA, l'assurance de l'EIOPA.

Q4 — a) [C] de la résolution des banques défaillantes de l'union bancaire. Thème 1. Il s'appuie sur le Fonds de résolution unique.

Q5 — c) [C] le taux de la facilité de dépôt. Thème 1. Il oriente notamment l'€STR.

Q6 — b) [C] 3 % du PIB. Thème 1. 60 % du PIB est la référence de la dette publique.

Q7 — c) [C] 16 membres. Thème 1. La Commission des sanctions compte 12 membres.

Q8 — b) [C] des listes noires. Thème 1. Elle peut aussi demander au juge le blocage de sites illicites.

Q9 — a) [C] par la BCE, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, avec l'ACPR. Thème 1. Les banques moins importantes restent supervisées directement par l'ACPR.

Q10 — c) [C] l'AMF, après avis de l'ACPR. Thème 1 et 7. Le PSCA bénéficie ensuite d'un passeport européen.

Q11 — b) [A] commet une infraction pénale. Thème 1. Les services d'investissement sont réservés aux prestataires agréés.

Q12 — c) [C] Norvège. Thème 1. Il couvre l'Espace économique européen (Union, Islande, Liechtenstein, Norvège).

Q13 — b) [C] 3 %. Thème 1. Il rapporte les fonds propres de catégorie 1 à l'exposition totale non pondérée.

Q14 — c) [C] 7 jours ouvrables. Thème 1. Sauf cas particuliers.

Q15 — c) [A] respecter la procédure de l'établissement sur les transactions personnelles (déclaration, autorisation éventuelle). Thème 2. Les transactions personnelles des personnes concernées sont encadrées et enregistrées.

Q16 — c) [A] organiser des barrières à l'information et mentionner ce conflit d'intérêts dans sa recherche. Thème 2. La recherche mentionne les conflits et intérêts significatifs.

Q17 — a) [A] des équipes dédiées, indépendantes des opérationnels. Thème 2. Le troisième niveau est le contrôle périodique (audit).

Q18 — a) [A] des avantages non monétaires mineurs. Thème 2. Les rétrocessions perçues doivent être reversées au client.

Q19 — b) [A] aux facilitateurs qui les ont aidés à effectuer le signalement. Thème 2. Loi Waserman de 2022.

Q20 — a) [C] la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Thème 2. Il impose notamment la déclaration des incidents informatiques majeurs.

Q21 — a) [A] est encore une personne politiquement exposée. Thème 3. La qualité de PPE demeure moins d'un an après la cessation des fonctions.

Q22 — b) [A] l'opération ne peut pas être exécutée pendant la durée de l'opposition. Thème 3. Le délai est de 10 jours ouvrables, prolongeable par le juge.

Q23 — a) [A] n'y est pas soumise, car elle ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros. Thème 3. Les deux seuils (500 salariés et 100 M€) doivent être atteints.

Q24 — a) [A] commet une opération d'initié. Thème 4. Toute personne qui détient une information privilégiée et le sait est initiée.

Q25 — a) [A] une manipulation de marché (wash trades). Thème 4. Elles donnent des indications trompeuses sur l'offre et la demande.

Q26 — c) [A] d'un acte de démarchage. Thème 5. Prise de contact non sollicitée avec une personne déterminée.

Q27 — b) [A] l'établissement mandant. Thème 5. Le mandant est civilement responsable de ses démarcheurs.

Q28 — b) [A] les clients auxquels le produit ne convient pas. Thème 5. Le producteur le définit dans le cadre de la gouvernance des produits.

Q29 — c) [A] peut exécuter l'ordre en exécution simple, en avertissant le client que le caractère approprié n'est pas évalué. Thème 5. Les OPCVM non structurés sont des instruments non complexes.

Q30 — a) [A] que les avantages attendus l'emportent sur les coûts du changement. Thème 5. L'adéquation tient compte des coûts.

Q31 — a) [C] document d'entrée en relation. Thème 5. Il signe ensuite une lettre de mission avec le client.

Q32 — c) [A] cliente professionnelle par nature. Thème 6. Elle dépasse deux seuils sur trois (bilan ≥ 20 M€ et capitaux propres ≥ 2 M€).

Q33 — c) [A] 1 an. Thème 6. Deux critères sur trois sont nécessaires.

Q34 — a) [A] peut la refuser. Thème 6. Il vérifie les critères et n'est pas obligé d'accepter.

Q35 — c) [A] un client professionnel. Thème 6. La catégorie de contrepartie éligible ne vaut que pour la RTO, l'exécution et la négociation pour compte propre.

Q36 — a) [A] par ses administrateurs légaux, dans les conditions prévues pour les actes de disposition. Thème 6. Le mineur non émancipé est représenté.

Q37 — a) [A] a la pleine capacité pour les actes de la vie civile. Thème 6. L'émancipation lui confère la capacité.

Q38 — b) [A] le curateur perçoit les revenus de la personne et règle ses dépenses. Thème 6. L'excédent est déposé sur un compte ouvert au nom de la personne.

Q39 — c) [A] lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Thème 6. Il permet d'organiser à l'avance sa propre protection.

Q40 — c) [A] est tenu de la totalité du solde (solidarité passive). Thème 6. La solidarité active permet à chacun de faire fonctionner seul le compte.

Q41 — c) [A] l'accord du nu-propriétaire est nécessaire. Thème 6. L'usufruitier perçoit les revenus ; la vente suppose l'accord des deux.

Q42 — a) [A] un courriel comportant un document au format PDF. Thème 6. Le support durable permet de stocker et de reproduire l'information à l'identique.

Q43 — b) [A] le consentement exprès préalable du client. Thème 6. Le client consent aussi à la politique d'exécution.

Q44 — a) [A] l'instrument, le sens, la quantité, le prix, le lieu d'exécution et les frais. Thème 6. Il est adressé au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution.

Q45 — a) [A] 10 % par rapport à sa valeur initiale, puis par multiple de 10 %. Thème 6. Au plus tard à la fin du jour ouvrable concerné.

Q46 — b) [A] les déposer auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'un fonds monétaire qualifié. Thème 6. Les fonds des clients sont ségrégués.

Q47 — b) [A] son droit d'opposition prévu par le RGPD. Thème 6. La banque doit respecter ce choix.

Q48 — b) [A] ne peut pas opposer le secret professionnel. Thème 6. Le secret n'est pas opposable à l'administration fiscale agissant dans ce cadre.

Q49 — b) [C] 90 jours à compter de la saisine complète. Thème 6. La médiation est gratuite et confidentielle.

Q50 — c) [C] de l'envoi de la réclamation par le client. Thème 6. L'accusé de réception est dû dans les 10 jours ouvrables.

Q51 — a) [C] l'imprimé fiscal unique (IFU). Thème 6. Il est établi par le teneur de compte.

Q52 — c) [C] Ciclade. Thème 6. Agira concerne la recherche de contrats d'assurance-vie.

Q53 — a) [C] 225 000 €. Thème 6 et 12. Le PEA seul est plafonné à 150 000 €.

Q54 — a) [C] avertir le client que le groupage peut, ponctuellement, le désavantager. Thème 6. Une politique de répartition est établie à l'avance.

Q55 — a) [C] est clôturé. Thème 6 et 12. Un PEA ne peut avoir qu'un titulaire vivant.

Q56 — c) [C] se fait sans clôture et conserve l'antériorité fiscale du plan. Thème 6. Des frais de transfert peuvent être facturés dans les limites prévues.

Q57 — a) [C] les actions. Thème 7. Les obligations et TCN sont des titres de créance.

Q58 — b) [C] FR. Thème 7. Le code ISIN compte 12 caractères.

Q59 — c) [C] confère des droits particuliers définis par les statuts. Thème 7. Elle peut, par exemple, offrir un dividende majoré ou un droit de vote supprimé.

Q60 — c) [C] 1,5. Thème 7. Capitalisation / capitaux propres = 300 / 200.

Q61 — c) [C] 40 %. Thème 7. 1,60 / 4 = 40 %.

Q62 — c) [C] est émise en dessous du pair et remboursée au pair. Thème 7. Tout le rendement provient de l'écart entre le prix d'émission et le remboursement.

Q63 — b) [C] + 3,5 %. Thème 7. − 7 × (− 0,5) = + 3,5 %.

Q64 — a) [C] son coupon est faible et son échéance lointaine. Thème 7. Elle est égale à la maturité pour un zéro coupon.

Q65 — b) [C] rémunère le risque de défaut de l'émetteur par rapport à un emprunt d'État de même durée. Thème 7. Il augmente si la note de l'émetteur se dégrade.

Q66 — b) [C] convertie en actions ou dépréciée si les fonds propres de la banque passent sous un seuil. Thème 7. C'est un instrument d'absorption des pertes.

Q67 — c) [C] à tout moment jusqu'à l'échéance. Thème 7. L'option européenne ne s'exerce qu'à l'échéance.

Q68 — c) [C] 5 €. Thème 7. Cours − prix d'exercice = 5 €.

Q69 — a) [C] 3 €. Thème 7. Prime = valeur intrinsèque + valeur temps.

Q70 — c) [C] une stabilité ou une hausse du sous-jacent. Thème 7. Il encaisse la prime et s'engage à acheter au prix d'exercice.

Q71 — b) [C] par une opération de sens inverse. Thème 7. La position est alors soldée par la chambre de compensation.

Q72 — c) [C] le produit est remboursé par anticipation si le sous-jacent atteint un niveau prédéfini à une date d'observation. Thème 7. Sinon, il continue jusqu'à la date d'observation suivante ou l'échéance.

Q73 — b) [C] un jeton se référant à un ou des actifs (ART). Thème 7. L'EMT se réfère à une seule monnaie officielle.

Q74 — a) [C] un placement à rendement fixe faible et de longue durée. Thème 7. L'inflation érode le pouvoir d'achat du capital et des revenus.

Q75 — a) [C] aux investisseurs avertis. Thème 8. Ses règles d'investissement sont très allégées.

Q76 — b) [C] qui correspondent à des stratégies d'investissement distinctes au sein d'une même structure. Thème 8. Chaque compartiment a son propre actif.

Q77 — b) [C] 100 €. Thème 8. (40,5 − 0,5) / 0,4 = 100 €.

Q78 — b) [C] 50 parts. Thème 8. (5 000 × 0,97) / 97 = 50 parts.

Q79 — c) [C] ne peut être prélevée qu'après rattrapage des sous-performances passées. Thème 8. Elle doit être cohérente avec l'objectif de gestion.

Q80 — b) [C] 35 % de son actif. Thème 8. Jusqu'à 100 % avec au moins six émissions, aucune ne dépassant 30 %.

Q81 — b) [C] d'un même établissement de crédit. Thème 8. C'est une règle de diversification du risque de contrepartie.

Q82 — a) [C] VNAV. Thème 8. VNAV signifie valeur liquidative variable.

Q83 — b) [C] détient un échantillon représentatif des valeurs de l'indice. Thème 8. L'écart de suivi peut être un peu plus élevé qu'en réplication totale.

Q84 — b) [C] 5 à 10 % de son actif. Thème 8. Le reste est investi de façon diversifiée.

Q85 — c) [C] les valeurs décotées par rapport à leurs fondamentaux. Thème 8. La gestion « growth » privilégie les valeurs de croissance.

Q86 — c) [C] les effets négatifs des investissements sur les facteurs de durabilité. Thème 8. Par exemple les émissions de gaz à effet de serre des entreprises investies.

Q87 — c) [C] non discrétionnaires. Thème 9. Les SON ont une exécution discrétionnaire.

Q88 — c) [C] par le ministre chargé de l'Économie, sur proposition de l'AMF. Thème 9. Il est géré par une entreprise de marché.

Q89 — c) [C] C. Thème 9. Compartiment C : moins de 150 M€.

Q90 — c) [C] la capitalisation flottante des valeurs qui le composent. Thème 9. Le poids de chaque valeur est plafonné à 15 %.

Q91 — c) [C] 10 h 30 et 16 h 30. Thème 9. Elles ne font pas l'objet d'une cotation en continu.

Q92 — b) [C] l'écart entre le meilleur prix à l'achat et le meilleur prix à la vente dans le carnet. Thème 9. Elle est étroite pour les valeurs liquides.

Q93 — b) [C] est exécuté au meilleur prix de la contrepartie présent à son arrivée, le solde devenant un ordre limité à ce prix. Thème 9. Il maîtrise le prix de la première tranche.

Q94 — a) [C] est exécuté immédiatement pour la quantité disponible, le solde étant annulé. Thème 9. Le « tout ou rien » exige une exécution totale.

Q95 — c) [C] 25 %. Thème 9. 20 % en espèces, 40 % en actions.

Q96 — a) [C] tester leurs algorithmes et disposer de mécanismes d'arrêt d'urgence. Thème 9. MIF 2 encadre le trading algorithmique et à haute fréquence.

Q97 — c) [C] un taux à terme du marché interbancaire de la zone euro, de 1 semaine à 12 mois. Thème 9. Le taux au jour le jour est l'€STR.

Q98 — b) [C] les membres compensateurs. Thème 10. Les autres intermédiaires compensent par leur intermédiaire.

Q99 — b) [C] par les membres compensateurs. Thème 10. Il est mobilisé après les garanties du membre défaillant et une part des fonds propres de la CCP.

Q100 — b) [C] régler les paiements de gros montant en monnaie de banque centrale. Thème 10. Il a remplacé TARGET2 en mars 2023.

Q101 — b) [C] le vendredi. Thème 10. Deux jours ouvrés après le mercredi.

Q102 — a) [C] les titres sont inscrits au registre de l'émetteur et le compte est géré par l'intermédiaire de l'actionnaire. Thème 10. Au nominatif pur, l'émetteur tient lui-même le compte.

Q103 — a) [C] au teneur de compte-conservateur. Thème 10. Il informe aussi les clients et leur transmet l'IFU.

Q104 — b) [C] des opérations de financement sur titres (pensions, prêts-emprunts de titres). Thème 10. Les dérivés sont déclarés au titre d'EMIR.

Q105 — b) [C] la banque garantit à l'émetteur la souscription d'un montant minimal. Thème 11. En prise ferme, la banque achète directement les titres.

Q106 — a) [C] recueillir les intentions de souscription des investisseurs à différents niveaux de prix avant de fixer le prix. Thème 11. Elle permet de fixer le prix au niveau de la demande réelle.

Q107 — a) [C] seul un prix minimal est fixé ; les ordres à un prix trop élevé sont éliminés. Thème 11. Les autres ordres sont servis selon un taux de réduction.

Q108 — a) [C] au prix de l'offre. Thème 11. La stabilisation dure au plus 30 jours.

Q109 — b) [C] est un document annuel qui facilite et accélère les futures approbations de prospectus de l'émetteur. Thème 11. Il peut aussi tenir lieu de rapport financier annuel.

Q110 — b) [C] est en principe dispensée de prospectus, les États pouvant retenir un seuil de 5 M€. Thème 11. Seuil européen harmonisé par le Listing Act.

Q111 — a) [C] 3 €. Thème 11. (39 − 30) × 1 / 3 = 3 €.

Q112 — b) [C] 20 €. Thème 11. La valeur du portefeuille est inchangée.

Q113 — b) [C] en cours d'exercice, sur la base d'un bilan certifié faisant apparaître un bénéfice distribuable. Thème 11. Il est imputé sur le dividende de l'exercice.

Q114 — c) [C] par laquelle une société propose de racheter ses propres actions. Thème 11. Les actions rachetées sont en général annulées.

Q115 — c) [C] 10 404 €. Thème 12. 10 000 × 1,02² = 10 404 €.

Q116 — a) [C] + 50. Thème 12. FR = 150 ; trésorerie nette = 150 − 100 = 50.

Q117 — a) [C] 15 %. Thème 12. 9 / 60 = 15 %.

Q118 — b) [C] 314 €. Thème 12. 12,8 % d'impôt + 18,6 % de prélèvements sociaux = 31,4 %.

Q119 — c) [C] l'actif net réévalué. Thème 12. Elle réévalue les actifs détenus et déduit les dettes.

Q120 — c) [C] les actions de sociétés industrielles cotées. Thème 12. Seul le patrimoine immobilier est taxable.

Examen blanc n° 2

Même format que l'examen n° 1 : 120 questions, trois propositions, 2 heures ; questions 1 à 56 sur les thèmes 1 à 6, questions 57 à 120 sur les thèmes 7 à 12 ; seuils de réussite : 27/33 en catégorie A et 70/87 en catégorie C.

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56)

C Q1. Une directive européenne :

a) doit être transposée par chaque État membre dans le délai qu'elle fixe
b) n'a aucune force obligatoire
c) s'applique directement, sans transposition

C Q2. Les orientations (guidelines) de l'ESMA s'appliquent selon le principe :

a) « premier arrivé, premier servi »
b) de l'unanimité des États
c) « se conformer ou s'expliquer »

C Q3. L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) siège à :

a) Bruxelles
b) Paris
c) Francfort

C Q4. Le Comité européen du risque systémique (CERS) est adossé à :

a) la Banque centrale européenne
b) l'ESMA
c) la Commission européenne

C Q5. Pour la BCE, une inflation durablement inférieure à l'objectif de 2 % est :

a) aussi indésirable qu'une inflation durablement supérieure
b) sans importance
c) toujours préférable

C Q6. L'AMF est née en 2003 de la fusion de la COB, du Conseil des marchés financiers et du :

a) Conseil national du crédit
b) Comité des établissements de crédit
c) Conseil de discipline de la gestion financière

C Q7. La Commission des sanctions de l'AMF comprend notamment :

a) uniquement des membres du Collège
b) des représentants de l'ESMA
c) des conseillers d'État, des conseillers à la Cour de cassation et des professionnels

C Q8. Les services de l'AMF peuvent mener une enquête :

a) uniquement sur autorisation du Parlement
b) uniquement à l'égard des professionnels agréés
c) à l'égard de toute personne, notamment en matière d'abus de marché

C Q9. Le Haut Conseil de stabilité financière est présidé par :

a) le ministre chargé de l'Économie
b) le président de l'AMF
c) le président de la BCE

C Q10. Un courtier en assurance doit être immatriculé :

a) à l'AMF
b) à l'ESMA
c) à l'ORIAS

A Q11. Un agent lié d'un prestataire de services d'investissement :

a) ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients
b) peut travailler pour plusieurs prestataires
c) peut recevoir les fonds des clients pour les transmettre au prestataire

C Q12. L'octroi d'un crédit à un client pour lui permettre de réaliser une opération sur instruments financiers est :

a) un service connexe
b) un service d'investissement
c) une activité interdite aux banques

C Q13. Le coussin de conservation des fonds propres imposé aux banques par Bâle III est de :

a) 8 %
b) 2,5 %
c) 30 %

C Q14. Après la vente de sa résidence principale, un client dépose le prix sur son compte. En cas de faillite de la banque dans les trois mois, la garantie des dépôts peut être portée jusqu'à :

a) 100 000 €
b) 500 000 €
c) 1 000 000 €

A Q15. La fonction conformité doit notamment disposer :

a) d'un rattachement au service commercial
b) de l'autorité, des ressources et de l'accès à toutes les informations nécessaires
c) d'une rémunération indexée sur les ventes

A Q16. Lorsqu'une valeur figure sur la liste d'interdiction (restricted list) d'un établissement :

a) l'AMF suspend la cotation
b) les collaborateurs concernés ne peuvent pas opérer, ou de façon restreinte, sur cette valeur
c) seule la conformité en est informée

A Q17. Un prestataire qui externalise une fonction opérationnelle importante doit notamment :

a) encadrer l'externalisation par un contrat et contrôler le prestataire
b) en transférer la responsabilité au prestataire
c) cesser tout contrôle sur cette fonction

A Q18. En conseil non indépendant, le client doit être informé du montant exact des rétrocessions perçues :

a) jamais
b) uniquement s'il le demande par lettre recommandée
c) a posteriori, au moins une fois par an

A Q19. Un fournisseur propose à un conseiller une enveloppe contenant des espèces pour le remercier. Le conseiller doit :

a) la refuser et en informer la conformité selon la politique de l'établissement
b) la reverser au client
c) l'accepter si le montant est faible

C Q20. Les associations professionnelles comme l'AFG et l'AMAFI :

a) élaborent des codes de déontologie et représentent leurs membres
b) agréent les prestataires
c) prononcent des sanctions pénales

A Q21. Un client occasionnel, sans relation d'affaires avec la banque, souhaite effectuer une opération de 18 000 €. L'identification est :

a) obligatoire
b) facultative
c) interdite

A Q22. M. Roux détient 40 % de la société B, qui détient elle-même 50 % de la société A. Sans autre lien de contrôle, M. Roux est-il bénéficiaire effectif de A ?

a) oui, car il détient plus de 25 % de B
b) oui, dans tous les cas
c) non, car sa détention indirecte dans A n'est que de 20 %

A Q23. Le gel des avoirs interdit notamment :

a) de faire une déclaration de soupçon
b) d'informer la DG Trésor
c) de mettre des fonds, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne désignée

A Q24. Un dirigeant d'une société cotée souhaite vendre des actions de sa société 20 jours avant la publication des résultats annuels, sans détenir d'information privilégiée. Il :

a) le peut s'il en informe l'AMF la veille
b) ne le peut pas, car il est dans la fenêtre négative de 30 jours
c) le peut librement

A Q25. Avant leur publication, des résultats annuels très supérieurs aux attentes du marché, connus de la direction, constituent :

a) une information publique
b) une information privilégiée
c) une rumeur

A Q26. Un conseiller qui présente des fonds à un particulier rencontré sur le stand de sa banque dans un salon de l'automobile réalise :

a) une vente en agence
b) une simple information
c) un acte de démarchage

A Q27. Ne peut pas faire l'objet d'un démarchage :

a) une part d'OPCVM agréé
b) un fonds étranger non autorisé à la commercialisation en France
c) une obligation d'État française

A Q28. Une publicité pour un produit structuré qui affiche en gros caractères « capital garanti » sans préciser les conditions de la garantie est :

a) obligatoire
b) trompeuse
c) conforme

A Q29. Le document d'informations clés (DIC) est :

a) rédigé par le producteur et remis par le distributeur au client avant la souscription
b) rédigé par le client
c) rédigé par l'AMF pour chaque produit

A Q30. Le test du caractère approprié porte sur :

a) la situation financière et les objectifs du client
b) les connaissances et l'expérience du client
c) la situation fiscale du client

C Q31. Un conseiller en investissements financiers peut :

a) fournir un conseil en investissement et transmettre des ordres sur des parts d'OPC qu'il a conseillées
b) exécuter lui-même les ordres de bourse de ses clients
c) tenir les comptes-titres de ses clients

A Q32. Un client professionnel doit informer son prestataire :

a) de chacun de ses ordres sur d'autres plateformes
b) de tout changement susceptible de modifier sa catégorie
c) de sa situation fiscale chaque mois

A Q33. Pour apprécier le critère du portefeuille de 500 000 € de l'opt-up, on tient compte :

a) de la résidence principale
b) des instruments financiers et des dépôts en espèces
c) uniquement des actions

A Q34. Un fonds de pension est :

a) exclu de toute classification
b) un client non professionnel
c) un client professionnel par nature

A Q35. Le juge des tutelles peut, lorsque le patrimoine du mineur le justifie, décider que certains actes de disposition seront soumis à :

a) son autorisation préalable
b) l'accord de la banque
c) l'avis de l'AMF

A Q36. Les actes accomplis par une personne placée sous sauvegarde de justice :

a) sont toujours nuls
b) peuvent être réduits ou annulés s'ils sont excessifs ou lésionnaires
c) doivent être signés par un tuteur

A Q37. Un tuteur qui gère le portefeuille d'une personne protégée :

a) n'a aucun compte à rendre
b) peut réaliser des placements spéculatifs pour accroître le patrimoine
c) doit gérer prudemment et obtenir l'autorisation du juge pour les actes de disposition

A Q38. À l'égard de la banque dépositaire, l'époux qui a ouvert seul un compte de titres à son nom :

a) ne peut pas passer d'ordres
b) doit obtenir l'accord de son conjoint pour chaque vente
c) est réputé avoir la libre disposition des titres

A Q39. Au décès de l'un des cotitulaires d'un compte indivis :

a) le compte devient un compte joint
b) le compte est bloqué
c) le survivant continue de le faire fonctionner seul

A Q40. Une procuration sur compte-titres prend fin notamment :

a) à chaque fin de trimestre
b) lorsque le mandataire passe un ordre
c) lorsque le mandant est placé sous tutelle

A Q41. À l'ouverture d'un compte au nom d'une société, la banque vérifie notamment :

a) les pouvoirs de la personne qui la représente, au vu d'un extrait Kbis récent et des statuts
b) le casier judiciaire de tous les salariés
c) les comptes de tous les clients de la société

A Q42. Un client non professionnel préfère recevoir ses informations sur papier. Le prestataire :

a) peut refuser
b) peut les lui facturer
c) doit les lui fournir gratuitement sur papier

A Q43. Les ordres comparables des clients sont exécutés dans l'ordre de leur arrivée, sauf :

a) en fin de mois
b) si le client est un particulier
c) si les conditions du marché ou les caractéristiques de l'ordre ne le permettent pas, ou si l'intérêt du client l'exige

A Q44. La politique d'exécution des ordres est réexaminée :

a) uniquement à la demande de l'AMF
b) tous les cinq ans
c) au moins une fois par an

A Q45. Le relevé des instruments financiers et des fonds détenus par un client est adressé au moins :

a) chaque trimestre
b) chaque mois
c) chaque année

A Q46. En gestion sous mandat, l'information en cas de baisse de 10 % du portefeuille doit parvenir au client :

a) avec le relevé annuel
b) au plus tard à la fin du jour ouvrable où le seuil est franchi
c) dans le mois

A Q47. Avec un client non professionnel, un transfert de propriété de titres à titre de garantie est :

a) autorisé avec son accord
b) obligatoire pour le SRD
c) interdit

A Q48. Dans une procédure de divorce, le juge civil demande à la banque le solde du compte personnel de l'un des époux. La banque :

a) doit toujours communiquer le solde
b) doit communiquer le solde à l'autre époux
c) peut opposer le secret professionnel, sauf exceptions prévues par la loi

C Q49. Une violation du RGPD peut être sanctionnée par la CNIL d'une amende allant jusqu'à :

a) 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial
b) 100 000 €
c) 1 % du chiffre d'affaires français

C Q50. Le médiateur de l'AMF n'est pas compétent pour :

a) un litige relatif à l'impôt sur les plus-values
b) un litige sur l'exécution d'un ordre de bourse
c) un litige sur la souscription de parts de FCP

C Q51. Le traitement d'une réclamation par le professionnel est :

a) gratuit
b) facturé seulement si la réclamation est rejetée
c) facturé au client

C Q52. Selon la loi Eckert, un compte de dépôt est réputé inactif après une période sans opération ni manifestation du titulaire de :

a) 5 ans
b) 10 ans
c) 12 mois

C Q53. Les sommes transférées à la Caisse des dépôts au titre d'un compte inactif d'un titulaire vivant sont acquises à l'État :

a) 20 ans après leur dépôt
b) immédiatement
c) 5 ans après leur dépôt

C Q54. Au décès d'un cotitulaire d'un compte joint, le fonctionnement du compte par le survivant peut être bloqué :

a) par l'opposition d'un héritier
b) par l'AMF
c) jamais

C Q55. Le plafond de versements d'un PEA « jeune » est de :

a) 75 000 €
b) 150 000 €
c) 20 000 €

C Q56. La convention de compte-titres précise notamment :

a) la performance garantie
b) le nom des autres clients
c) les conditions de résiliation et de transfert du compte

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120)

C Q57. Un bon de souscription d'actions (BSA) donne le droit :

a) de souscrire des actions nouvelles à un prix fixé, pendant une période donnée
b) de voter en assemblée générale
c) de percevoir un coupon fixe

C Q58. En cas de liquidation d'une société, le boni de liquidation revient :

a) aux actionnaires, après remboursement de tous les créanciers
b) à l'État
c) aux obligataires en priorité

C Q59. Une société capitalise 2 milliards d'euros pour un résultat net de 100 millions d'euros. Son PER est de :

a) 200
b) 20
c) 5

C Q60. Une action cote 75 € et verse un dividende de 3 €. Son rendement est de :

a) 25 %
b) 3 %
c) 4 %

C Q61. Une obligation remboursable in fine est remboursée :

a) par annuités constantes
b) par tirage au sort chaque année
c) en une seule fois à l'échéance

C Q62. Le prix d'une obligation est coté « pied de coupon », ce qui signifie :

a) coupon couru inclus
b) hors coupon couru
c) après impôt

C Q63. Une obligation de nominal 1 000 € verse un coupon annuel de 3,65 %. 100 jours se sont écoulés depuis le dernier coupon (année de 365 jours). Le coupon couru est de :

a) 10 €
b) 36,50 €
c) 3,65 €

C Q64. Une obligation notée Ba1 par Moody's appartient à la catégorie :

a) investment grade
b) spéculative (high yield)
c) défaut

C Q65. Un NEU MTN est un titre de créance négociable d'une durée :

a) inférieure à un an
b) supérieure à un an
c) indéterminée

C Q66. Un contrat forward se distingue d'un future notamment par :

a) sa standardisation
b) l'intervention d'une chambre de compensation
c) sa négociation de gré à gré, avec un risque de contrepartie

C Q67. Un investisseur achète un future d'une valeur notionnelle de 50 000 € en déposant 5 000 € de garantie. Le sous-jacent monte de 2 %. Son gain représente, rapporté à sa mise :

a) 2 %
b) 10 %
c) 20 %

C Q68. Un investisseur qui détient des actions et achète des puts sur ces mêmes actions cherche à :

a) amplifier ses gains en cas de hausse
b) percevoir un revenu immédiat
c) se protéger contre une baisse des cours

C Q69. Toutes choses égales par ailleurs, plus le prix d'exercice d'un call est élevé :

a) sa prime ne change pas
b) plus sa prime est élevée
c) moins sa prime est élevée

C Q70. Vendre un call sur une action que l'on détient (covered call) permet :

a) de se protéger totalement contre la baisse
b) d'encaisser une prime en renonçant à une partie de la hausse au-delà du prix d'exercice
c) d'emprunter les titres

C Q71. Dans un credit default swap (CDS), l'acheteur de protection :

a) verse une prime périodique et est indemnisé en cas de défaut de l'émetteur de référence
b) reçoit une prime et indemnise le vendeur
c) échange des devises

C Q72. Dans une titrisation, les tranches « senior » :

a) sont remboursées en priorité et sont les moins risquées
b) n'ont aucun droit au remboursement
c) supportent les premières pertes

C Q73. Un jeton non fongible (NFT) véritablement unique :

a) est un jeton de monnaie électronique
b) est un instrument financier dans tous les cas
c) ne relève en principe pas de MiCA

C Q74. Une obligation à taux variable indexée sur l'€STR présente :

a) un coupon fixe
b) une sensibilité au taux très faible
c) une sensibilité au taux très forte

C Q75. La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) date de :

a) 2011
b) 2019
c) 2009

C Q76. Les règles de fonctionnement d'un FCP figurent dans :

a) le règlement général de l'AMF seulement
b) ses statuts
c) son règlement

C Q77. En cas de perte d'instruments financiers chez un sous-conservateur, le dépositaire d'un OPCVM :

a) transfère la responsabilité à la société de gestion
b) n'est jamais responsable
c) est responsable de leur restitution, sauf événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable

C Q78. Le centralisateur d'un OPC :

a) certifie les comptes
b) prend les décisions d'investissement
c) reçoit et centralise les ordres de souscription et de rachat

C Q79. Les frais de gestion d'un fonds sont :

a) payés une seule fois à la souscription
b) prélevés en continu sur l'actif du fonds
c) payés par la société de gestion aux porteurs

C Q80. Un OPCVM de 200 M€ détient cinq lignes de plus de 5 % : 9 %, 8 %, 8 %, 7 % et 6 %. Au regard de la règle 5/10/40, il :

a) la respecte (38 %)
b) dépasse le plafond de 10 % par émetteur
c) ne la respecte pas

C Q81. Une poche de cantonnement (side pocket) permet :

a) d'isoler des actifs devenus illiquides du reste du portefeuille
b) de suspendre définitivement le fonds
c) de réduire les frais de gestion

C Q82. Un fonds réalise 7 % avec une volatilité de 12 %, le taux sans risque étant de 1 %. Son ratio de Sharpe est de :

a) 6
b) 0,58
c) 0,5

C Q83. L'alpha d'un fonds mesure :

a) ses frais de gestion
b) la surperformance non expliquée par son exposition au marché
c) sa sensibilité au marché

C Q84. Pour être considérée comme durable au sens de la taxonomie, une activité doit notamment :

a) être cotée en bourse
b) être exercée en France
c) respecter des garanties sociales minimales

C Q85. Le label Finansol distingue :

a) les fonds monétaires
b) les fonds indiciels
c) les placements d'épargne solidaire

C Q86. Une société de gestion exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par ses fonds :

a) jamais
b) dans l'intérêt de son groupe
c) dans l'intérêt exclusif des porteurs, selon une politique de vote

C Q87. Euronext Access est :

a) une chambre de compensation
b) un système multilatéral de négociation destiné aux jeunes sociétés
c) un marché réglementé

C Q88. Les ordres des investisseurs parviennent au marché réglementé par l'intermédiaire :

a) des membres du marché
b) du dépositaire central
c) de l'AMF

C Q89. Un teneur de marché :

a) affiche en permanence des prix d'achat et de vente sur un titre
b) tient les comptes des actionnaires
c) contrôle les émetteurs

C Q90. La composition du CAC 40 est revue :

a) chaque trimestre
b) tous les cinq ans
c) chaque jour

C Q91. Carnet au fixing — achats : 100 titres à 10,20 €, 300 à 10,10 €, 400 à 10,00 € ; ventes : 250 à 9,90 €, 200 à 10,00 €, 300 à 10,10 €. Le cours de fixing est de :

a) 10,00 €
b) 10,10 €
c) 9,90 €

C Q92. Un ordre au marché sur une valeur très peu liquide expose surtout à un risque :

a) d'exécution à un prix très éloigné du dernier cours
b) de non-exécution
c) d'annulation automatique

C Q93. Un investisseur détient une action qui cote 50 € et veut limiter sa perte si le cours baisse. Il peut placer :

a) un ordre de vente à seuil de déclenchement à 45 €
b) un ordre d'achat à cours limité à 45 €
c) un ordre d'achat au marché

C Q94. Sur le SRD, un ordre passé après le jour de liquidation du mois :

a) est annulé
b) est reporté sur la liquidation du mois suivant
c) est réglé immédiatement

C Q95. En mars 2020, face à la chute des marchés, l'AMF a :

a) supprimé le SRD
b) temporairement interdit la création ou l'augmentation de positions courtes nettes sur les actions
c) fermé définitivement Euronext Paris

C Q96. Les dérogations à la transparence pré-négociation concernent notamment :

a) tous les ordres des particuliers
b) les ordres de grande taille
c) les ordres au marché

C Q97. Si le cours EUR/USD passe de 1,10 à 1,20 :

a) les deux monnaies restent stables
b) le dollar s'apprécie face à l'euro
c) le dollar se déprécie face à l'euro

C Q98. L'intervention d'une contrepartie centrale réduit principalement :

a) le risque d'inflation
b) le risque de change
c) le risque de contrepartie entre les participants

C Q99. Les appels de marge d'une chambre de compensation peuvent être :

a) quotidiens, voire intrajournaliers
b) seulement annuels
c) seulement à l'échéance du contrat

C Q100. LCH SA, à Paris, reste une chambre de compensation importante notamment pour :

a) les livrets d'épargne
b) les pensions livrées sur titres d'État
c) les actions d'Euronext Paris

C Q101. Le règlement CSDR impose notamment :

a) la cotation des fonds monétaires
b) l'inscription en compte des valeurs mobilières négociées sur une plateforme de négociation
c) la publication d'un DIC

C Q102. Avec un cycle de règlement à J+1, applicable à partir du 11 octobre 2027, des actions achetées le vendredi seront livrées :

a) le samedi
b) le lundi suivant
c) le mardi suivant

C Q103. Au nominatif pur, l'actionnaire supporte en général :

a) des droits de garde plus élevés qu'au porteur
b) aucun droit de garde
c) une taxe spécifique

C Q104. Dans une pension livrée, le cédant des titres :

a) n'a aucune obligation
b) s'engage à les racheter à une date et à un prix fixés
c) les vend définitivement

C Q105. Dans une prise ferme, le risque que les titres ne trouvent pas preneur est supporté par :

a) l'AMF
b) l'émetteur
c) la banque

C Q106. L'offre à prix ouvert (OPO) est destinée principalement :

a) aux salariés de l'émetteur
b) aux particuliers
c) aux seuls investisseurs institutionnels

C Q107. L'option de surallocation est liée à :

a) la suppression du droit préférentiel de souscription
b) l'offre publique de retrait
c) la stabilisation du cours après l'introduction

C Q108. L'engagement de lock-up pris par les actionnaires historiques lors d'une introduction en bourse vise à :

a) garantir le cours
b) interdire aux nouveaux actionnaires de vendre
c) rassurer le marché en évitant des ventes massives après l'opération

C Q109. Le prospectus comporte :

a) une garantie de performance
b) l'avis de l'AMF sur l'opportunité d'investir
c) un résumé standardisé, destiné à faciliter la lecture par les investisseurs

C Q110. Une offre de titres adressée à 120 particuliers dans un seul État membre :

a) exige un prospectus
b) est interdite
c) est dispensée de prospectus

C Q111. Sur une plateforme de financement participatif, l'avertissement renforcé lorsque l'investissement dépasse 1 000 € ou 5 % du patrimoine net d'un investisseur non averti :

a) n'existe pas
b) interdit l'investissement
c) n'empêche pas l'investissement, qui reste possible après consentement exprès

C Q112. La suppression du droit préférentiel de souscription relève de :

a) l'assemblée générale extraordinaire
b) chaque actionnaire individuellement
c) l'AMF

C Q113. Une société attribue gratuitement 1 action nouvelle pour 4 anciennes. L'action cotait 50 € avant l'opération. Son cours théorique après l'opération est de :

a) 50 €
b) 40 €
c) 62,50 €

C Q114. Dans une offre publique, le conseil d'administration de la société visée doit :

a) accepter l'offre
b) émettre un avis motivé sur l'intérêt de l'offre
c) se dissoudre

C Q115. La valeur actuelle de 5 000 € reçus dans 3 ans, actualisés à 4 %, est d'environ :

a) 4 445 €
b) 4 400 €
c) 5 624 €

C Q116. Le résultat courant avant impôt est égal :

a) au chiffre d'affaires diminué des achats
b) au résultat d'exploitation augmenté du résultat financier
c) à l'EBE diminué des impôts

C Q117. Une obligation à taux fixe qui cote exactement au pair a un taux de rendement actuariel :

a) nul
b) égal au taux de son coupon
c) supérieur au taux de son coupon

C Q118. Selon le modèle de Gordon-Shapiro, une action dont le prochain dividende est de 1,50 €, avec une rentabilité exigée de 7 % et une croissance perpétuelle de 2 %, vaut :

a) 30 €
b) 21,43 €
c) 75 €

C Q119. Le taux marginal d'imposition d'un contribuable est :

a) le rapport entre son impôt et son revenu
b) le taux de la tranche la plus élevée atteinte par son revenu imposable par part
c) toujours égal à 30 %

C Q120. Au décès de l'assuré, les capitaux d'assurance-vie issus de primes versées après 70 ans bénéficient :

a) d'un abattement global de 30 500 €, les gains étant exonérés
b) d'aucun abattement
c) d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire

Corrigé de l'examen blanc n° 2

Grille de réponses

Questions A : 33 — seuil de réussite 27 bonnes réponses. Questions C : 87 — seuil 70 bonnes réponses.

Q1 : a (C)	Q2 : c (C)	Q3 : c (C)	Q4 : a (C)	Q5 : a (C)	Q6 : c (C)
Q7 : c (C)	Q8 : c (C)	Q9 : a (C)	Q10 : c (C)	Q11 : a (A)	Q12 : a (C)
Q13 : b (C)	Q14 : b (C)	Q15 : b (A)	Q16 : b (A)	Q17 : a (A)	Q18 : c (A)
Q19 : a (A)	Q20 : a (C)	Q21 : a (A)	Q22 : c (A)	Q23 : c (A)	Q24 : b (A)
Q25 : b (A)	Q26 : c (A)	Q27 : b (A)	Q28 : b (A)	Q29 : a (A)	Q30 : b (A)
Q31 : a (C)	Q32 : b (A)	Q33 : b (A)	Q34 : c (A)	Q35 : a (A)	Q36 : b (A)
Q37 : c (A)	Q38 : c (A)	Q39 : b (A)	Q40 : c (A)	Q41 : a (A)	Q42 : c (A)
Q43 : c (A)	Q44 : c (A)	Q45 : a (A)	Q46 : b (A)	Q47 : c (A)	Q48 : c (A)
Q49 : a (C)	Q50 : a (C)	Q51 : a (C)	Q52 : c (C)	Q53 : a (C)	Q54 : a (C)
Q55 : c (C)	Q56 : c (C)	Q57 : a (C)	Q58 : a (C)	Q59 : b (C)	Q60 : c (C)
Q61 : c (C)	Q62 : b (C)	Q63 : a (C)	Q64 : b (C)	Q65 : b (C)	Q66 : c (C)
Q67 : c (C)	Q68 : c (C)	Q69 : c (C)	Q70 : b (C)	Q71 : a (C)	Q72 : a (C)
Q73 : c (C)	Q74 : b (C)	Q75 : a (C)	Q76 : c (C)	Q77 : c (C)	Q78 : c (C)
Q79 : b (C)	Q80 : a (C)	Q81 : a (C)	Q82 : c (C)	Q83 : b (C)	Q84 : c (C)
Q85 : c (C)	Q86 : c (C)	Q87 : b (C)	Q88 : a (C)	Q89 : a (C)	Q90 : a (C)
Q91 : a (C)	Q92 : a (C)	Q93 : a (C)	Q94 : b (C)	Q95 : b (C)	Q96 : b (C)
Q97 : c (C)	Q98 : c (C)	Q99 : a (C)	Q100 : b (C)	Q101 : b (C)	Q102 : b (C)
Q103 : b (C)	Q104 : b (C)	Q105 : c (C)	Q106 : b (C)	Q107 : c (C)	Q108 : c (C)
Q109 : c (C)	Q110 : c (C)	Q111 : c (C)	Q112 : a (C)	Q113 : b (C)	Q114 : b (C)
Q115 : a (C)	Q116 : b (C)	Q117 : b (C)	Q118 : a (C)	Q119 : b (C)	Q120 : a (C)

Explications

Q1 — a) [C] doit être transposée par chaque État membre dans le délai qu'elle fixe. Thème 1. Le règlement, lui, est directement applicable.

Q2 — c) [C] « se conformer ou s'expliquer ». Thème 1. Chaque autorité nationale indique si elle s'y conforme.

Q3 — c) [C] Francfort. Thème 1. L'ESMA et l'EBA siègent à Paris.

Q4 — a) [C] la Banque centrale européenne. Thème 1. Il est chargé de la surveillance macroprudentielle.

Q5 — a) [C] aussi indésirable qu'une inflation durablement supérieure. Thème 1. L'objectif est symétrique depuis 2021.

Q6 — c) [C] Conseil de discipline de la gestion financière. Thème 1. Loi de sécurité financière du 1er août 2003.

Q7 — c) [C] des conseillers d'État, des conseillers à la Cour de cassation et des professionnels. Thème 1. Elle est distincte du Collège.

Q8 — c) [C] à l'égard de toute personne, notamment en matière d'abus de marché. Thème 1. Les contrôles visent, eux, les professionnels régulés.

Q9 — a) [C] le ministre chargé de l'Économie. Thème 1. Il conduit la politique macroprudentielle française.

Q10 — c) [C] à l'ORIAS. Thème 1. L'ORIAS tient le registre unique des intermédiaires.

Q11 — a) [A] ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients. Thème 1. Il agit pour un seul PSI, qui est entièrement responsable de ses actes.

Q12 — a) [C] un service connexe. Thème 1. Comme la tenue de compte-conservation.

Q13 — b) [C] 2,5 %. Thème 1. Il s'ajoute aux exigences minimales.

Q14 — b) [C] 500 000 €. Thème 1. C'est la garantie des dépôts exceptionnels temporaires.

Q15 — b) [A] de l'autorité, des ressources et de l'accès à toutes les informations nécessaires. Thème 2. C'est une condition de son efficacité et de son indépendance.

Q16 — b) [A] les collaborateurs concernés ne peuvent pas opérer, ou de façon restreinte, sur cette valeur. Thème 2. Contrairement à la liste de surveillance, elle est diffusée en interne.

Q17 — a) [A] encadrer l'externalisation par un contrat et contrôler le prestataire. Thème 2. Il reste pleinement responsable.

Q18 — c) [A] a posteriori, au moins une fois par an. Thème 2. Il est informé avant le service du montant ou de sa méthode de calcul.

Q19 — a) [A] la refuser et en informer la conformité selon la politique de l'établissement. Thème 2. Les cadeaux en espèces sont proscrits.

Q20 — a) [C] élaborent des codes de déontologie et représentent leurs membres. Thème 2. Elles sont consultées sur la réglementation.

Q21 — a) [A] obligatoire. Thème 3. Elle est obligatoire au-delà de 15 000 € (et en cas de soupçon).

Q22 — c) [A] non, car sa détention indirecte dans A n'est que de 20 %. Thème 3. 40 % × 50 % = 20 %, sous le seuil de 25 % (sauf contrôle par un autre moyen).

Q23 — c) [A] de mettre des fonds, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne désignée. Thème 3. Les avoirs existants sont bloqués et aucun fonds ne doit lui être fourni.

Q24 — b) [A] ne le peut pas, car il est dans la fenêtre négative de 30 jours. Thème 4. La fenêtre négative s'applique même sans information privilégiée.

Q25 — b) [A] une information privilégiée. Thème 4. Ils sont précis, non publics et susceptibles d'influencer sensiblement le cours.

Q26 — c) [A] un acte de démarchage. Thème 5. Le salon n'est pas un lieu destiné à la commercialisation de produits financiers.

Q27 — b) [A] un fonds étranger non autorisé à la commercialisation en France. Thème 5. Les produits non autorisés en France sont exclus.

Q28 — b) [A] trompeuse. Thème 5. Les conditions de la garantie (échéance, émetteur) doivent être indiquées.

Q29 — a) [A] rédigé par le producteur et remis par le distributeur au client avant la souscription. Thème 5. Il est gratuit.

Q30 — b) [A] les connaissances et l'expérience du client. Thème 5. Le test d'adéquation porte en plus sur la situation financière et les objectifs.

Q31 — a) [C] fournir un conseil en investissement et transmettre des ordres sur des parts d'OPC qu'il a conseillées. Thème 5. Il ne peut ni exécuter d'ordres ni tenir de comptes.

Q32 — b) [A] de tout changement susceptible de modifier sa catégorie. Thème 6. Le prestataire peut alors revoir sa classification.

Q33 — b) [A] des instruments financiers et des dépôts en espèces. Thème 6. L'immobilier n'est pas pris en compte.

Q34 — c) [A] un client professionnel par nature. Thème 6. Il peut aussi être contrepartie éligible pour certains services.

Q35 — a) [A] son autorisation préalable. Thème 6. Il protège ainsi les intérêts du mineur.

Q36 — b) [A] peuvent être réduits ou annulés s'ils sont excessifs ou lésionnaires. Thème 6. La personne conserve l'exercice de ses droits.

Q37 — c) [A] doit gérer prudemment et obtenir l'autorisation du juge pour les actes de disposition. Thème 6. Il rend compte chaque année de sa gestion.

Q38 — c) [A] est réputé avoir la libre disposition des titres. Thème 6. Article 221 du code civil.

Q39 — b) [A] le compte est bloqué. Thème 6. Toutes les opérations exigeaient déjà la signature de tous.

Q40 — c) [A] lorsque le mandant est placé sous tutelle. Thème 6. Elle prend aussi fin au décès du mandant.

Q41 — a) [A] les pouvoirs de la personne qui la représente, au vu d'un extrait Kbis récent et des statuts. Thème 6. Elle identifie aussi les bénéficiaires effectifs.

Q42 — c) [A] doit les lui fournir gratuitement sur papier. Thème 6. La communication électronique est devenue le mode par défaut depuis 2021.

Q43 — c) [A] si les conditions du marché ou les caractéristiques de l'ordre ne le permettent pas, ou si l'intérêt du client l'exige. Thème 6. Le traitement doit être rapide et équitable.

Q44 — c) [A] au moins une fois par an. Thème 6. Le prestataire surveille aussi son efficacité.

Q45 — a) [A] chaque trimestre. Thème 6. Le client peut demander une fréquence plus élevée.

Q46 — b) [A] au plus tard à la fin du jour ouvrable où le seuil est franchi. Thème 6. Puis à chaque multiple de 10 %.

Q47 — c) [A] interdit. Thème 6. Les avoirs des clients de détail sont ainsi protégés.

Q48 — c) [A] peut opposer le secret professionnel, sauf exceptions prévues par la loi. Thème 6. Le secret n'est pas opposable au juge pénal, mais il l'est en principe au juge civil.

Q49 — a) [C] 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Thème 6. Le montant le plus élevé est retenu.

Q50 — a) [C] un litige relatif à l'impôt sur les plus-values. Thème 6. Les litiges fiscaux ne relèvent pas de sa compétence.

Q51 — a) [C] gratuit. Thème 6. La médiation de l'AMF est également gratuite.

Q52 — c) [C] 12 mois. Thème 6. Le délai est de 5 ans pour les comptes-titres et d'épargne.

Q53 — a) [C] 20 ans après leur dépôt. Thème 6. 27 ans en cas de décès du titulaire.

Q54 — a) [C] par l'opposition d'un héritier. Thème 6. Sinon, le compte continue de fonctionner sous la signature du survivant.

Q55 — c) [C] 20 000 €. Thème 6. Il est réservé aux 18-25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Q56 — c) [C] les conditions de résiliation et de transfert du compte. Thème 6. Elle précise aussi les services, les tarifs et les comptes rendus.

Q57 — a) [C] de souscrire des actions nouvelles à un prix fixé, pendant une période donnée. Thème 7. Il s'apparente à un call.

Q58 — a) [C] aux actionnaires, après remboursement de tous les créanciers. Thème 7. L'actionnaire est payé en dernier.

Q59 — b) [C] 20. Thème 7. Capitalisation / résultat net = 20.

Q60 — c) [C] 4 %. Thème 7. 3 / 75 = 4 %.

Q61 — c) [C] en une seule fois à l'échéance. Thème 7. C'est le mode de remboursement le plus courant.

Q62 — b) [C] hors coupon couru. Thème 7. L'acheteur paie en plus le coupon couru.

Q63 — a) [C] 10 €. Thème 7. 1 000 × 3,65 % × 100 / 365 = 10 €.

Q64 — b) [C] spéculative (high yield). Thème 7. La dernière note investment grade est Baa3.

Q65 — b) [C] supérieure à un an. Thème 7. Le NEU CP a une durée d'un an au plus.

Q66 — c) [C] sa négociation de gré à gré, avec un risque de contrepartie. Thème 7. Le future est standardisé et compensé.

Q67 — c) [C] 20 %. Thème 7. Gain de 1 000 € pour 5 000 € déposés : effet de levier de 10.

Q68 — c) [C] se protéger contre une baisse des cours. Thème 7. Le put fonctionne comme une assurance, dont le coût est la prime.

Q69 — c) [C] moins sa prime est élevée. Thème 7. Le droit d'acheter plus cher vaut moins.

Q70 — b) [C] d'encaisser une prime en renonçant à une partie de la hausse au-delà du prix d'exercice. Thème 7. La protection contre la baisse se limite au montant de la prime.

Q71 — a) [C] verse une prime périodique et est indemnisé en cas de défaut de l'émetteur de référence. Thème 7. Le vendeur de protection supporte le risque de crédit.

Q72 — a) [C] sont remboursées en priorité et sont les moins risquées. Thème 7. Les tranches « equity » supportent les premières pertes.

Q73 — c) [C] ne relève en principe pas de MiCA. Thème 7. MiCA exclut les crypto-actifs uniques et non fongibles.

Q74 — b) [C] une sensibilité au taux très faible. Thème 7. Son coupon s'ajuste aux taux du marché.

Q75 — a) [C] 2011. Thème 8. Directive 2011/61/UE ; la directive OPCVM actuelle date de 2009.

Q76 — c) [C] son règlement. Thème 8. Une SICAV, qui est une société, a des statuts.

Q77 — c) [C] est responsable de leur restitution, sauf événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable. Thème 8. C'est une protection forte des porteurs.

Q78 — c) [C] reçoit et centralise les ordres de souscription et de rachat. Thème 8. Les ordres sont ensuite exécutés sur la prochaine valeur liquidative.

Q79 — b) [C] prélevés en continu sur l'actif du fonds. Thème 8. Ils pèsent directement sur la valeur liquidative.

Q80 — a) [C] la respecte (38 %). Thème 8. Aucune ligne ne dépasse 10 % et leur total est de 38 %.

Q81 — a) [C] d'isoler des actifs devenus illiquides du reste du portefeuille. Thème 8. C'est un outil de gestion de la liquidité.

Q82 — c) [C] 0,5. Thème 8. (7 − 1) / 12 = 0,5.

Q83 — b) [C] la surperformance non expliquée par son exposition au marché. Thème 8. La sensibilité au marché est mesurée par le bêta.

Q84 — c) [C] respecter des garanties sociales minimales. Thème 8. En plus de la contribution substantielle et du principe DNSH.

Q85 — c) [C] les placements d'épargne solidaire. Thème 8. Greenfin vise la transition écologique, le label ISR l'investissement responsable.

Q86 — c) [C] dans l'intérêt exclusif des porteurs, selon une politique de vote. Thème 8. Elle rend compte de l'exercice de ces droits.

Q87 — b) [C] un système multilatéral de négociation destiné aux jeunes sociétés. Thème 9. Euronext Growth est aussi un SMN.

Q88 — a) [C] des membres du marché. Thème 9. Les membres sont des prestataires de services d'investissement.

Q89 — a) [C] affiche en permanence des prix d'achat et de vente sur un titre. Thème 9. Il apporte de la liquidité.

Q90 — a) [C] chaque trimestre. Thème 9. Par un comité indépendant d'Euronext.

Q91 — a) [C] 10,00 €. Thème 9. À 10,00 € : demande 800, offre 450, soit 450 titres échangés, le volume maximal.

Q92 — a) [C] d'exécution à un prix très éloigné du dernier cours. Thème 9. L'ordre au marché garantit l'exécution, pas le prix.

Q93 — a) [C] un ordre de vente à seuil de déclenchement à 45 €. Thème 9. Le stop devient un ordre au marché si le cours atteint 45 €.

Q94 — b) [C] est reporté sur la liquidation du mois suivant. Thème 9. Le jour de liquidation est le cinquième jour de bourse avant la fin du mois.

Q95 — b) [C] temporairement interdit la création ou l'augmentation de positions courtes nettes sur les actions. Thème 9. Le règlement européen sur la vente à découvert le permet en cas de baisse exceptionnelle.

Q96 — b) [C] les ordres de grande taille. Thème 9. Elles permettent d'éviter un impact excessif sur le marché.

Q97 — c) [C] le dollar se déprécie face à l'euro. Thème 9. Il faut plus de dollars pour obtenir un euro.

Q98 — c) [C] le risque de contrepartie entre les participants. Thème 10. Chaque participant n'est plus exposé qu'à la chambre.

Q99 — a) [C] quotidiens, voire intrajournaliers. Thème 10. Ils couvrent les pertes latentes.

Q100 — b) [C] les pensions livrées sur titres d'État. Thème 10. Les actions d'Euronext Paris sont compensées par Euronext Clearing.

Q101 — b) [C] l'inscription en compte des valeurs mobilières négociées sur une plateforme de négociation. Thème 10. Il encadre aussi les dépositaires centraux et la discipline de règlement.

Q102 — b) [C] le lundi suivant. Thème 10. Le samedi et le dimanche ne sont pas des jours ouvrés.

Q103 — b) [C] aucun droit de garde. Thème 10. Le compte est tenu par l'émetteur ou son mandataire.

Q104 — b) [C] s'engage à les racheter à une date et à un prix fixés. Thème 10. Économiquement, il emprunte des espèces en donnant des titres en garantie.

Q105 — c) [C] la banque. Thème 11. La banque a acheté les titres.

Q106 — b) [C] aux particuliers. Thème 11. Les institutionnels passent par le placement global.

Q107 — c) [C] la stabilisation du cours après l'introduction. Thème 11. Elle permet de servir une demande supérieure et de stabiliser le cours.

Q108 — c) [C] rassurer le marché en évitant des ventes massives après l'opération. Thème 11. Sa durée est souvent de 6 à 12 mois.

Q109 — c) [C] un résumé standardisé, destiné à faciliter la lecture par les investisseurs. Thème 11. L'approbation de l'AMF ne porte pas sur l'opportunité de l'investissement.

Q110 — c) [C] est dispensée de prospectus. Thème 11. Moins de 150 personnes par État membre, hors investisseurs qualifiés.

Q111 — c) [C] n'empêche pas l'investissement, qui reste possible après consentement exprès. Thème 11. Ce n'est pas un plafond d'investissement.

Q112 — a) [C] l'assemblée générale extraordinaire. Thème 11. Elle peut s'accompagner d'un délai de priorité.

Q113 — b) [C] 40 €. Thème 11. 4 × 50 = 200 € répartis sur 5 actions.

Q114 — b) [C] émettre un avis motivé sur l'intérêt de l'offre. Thème 11. Pour la société, ses actionnaires et ses salariés.

Q115 — a) [C] 4 445 €. Thème 12. $5\,000 / 1{,}04^3 \approx 4\,444{,}98$ €.

Q116 — b) [C] au résultat d'exploitation augmenté du résultat financier. Thème 12. Viennent ensuite le résultat exceptionnel, la participation et l'impôt.

Q117 — b) [C] égal au taux de son coupon. Thème 12. Sous le pair, il est supérieur ; au-dessus du pair, inférieur.

Q118 — a) [C] 30 €. Thème 12. 1,50 / (0,07 − 0,02) = 30 €.

Q119 — b) [C] le taux de la tranche la plus élevée atteinte par son revenu imposable par part. Thème 12. Le taux moyen est toujours inférieur.

Q120 — a) [C] d'un abattement global de 30 500 €, les gains étant exonérés. Thème 12. Au-delà, les primes supportent les droits de succession.

Examen blanc n° 3

Dernier examen avant le jour J, un peu plus exigeant que les précédents : de nombreuses questions combinent deux notions ou demandent un calcul. Même format : 120 questions, trois propositions, 2 heures ; seuils de réussite : 27/33 en catégorie A et 70/87 en catégorie C.

Partie 1 — Environnement réglementaire et déontologique (questions 1 à 56)

C Q1. Le niveau 4 du processus Lamfalussy correspond :

a) au contrôle, par la Commission, de l'application homogène du droit de l'Union
b) aux orientations de l'ESMA
c) à l'adoption des règlements par le Parlement et le Conseil

C Q2. Le Conseil de stabilité financière (FSB) a été créé à l'initiative :

a) de la BCE
b) de l'AMF
c) du G20

C Q3. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire est hébergé par :

a) le FMI
b) la Banque des règlements internationaux
c) la Commission européenne

C Q4. L'ESMA supervise directement, dans l'Union européenne :

a) les conseillers en investissements financiers
b) les agences de notation
c) toutes les banques

C Q5. Le mécanisme de surveillance unique, qui confie à la BCE la supervision des grandes banques de la zone euro, fonctionne depuis :

a) janvier 1999
b) novembre 2014
c) juillet 2027

C Q6. L'AMLA, nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment, supervisera directement certains établissements à partir de :

a) 2035
b) 2016
c) 2028

C Q7. L'indépendance de la BCE implique notamment que :

a) elle fixe les impôts des États membres
b) elle est dirigée par le ministre des Finances de chaque État
c) ni elle ni ses dirigeants ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions des gouvernements

C Q8. Parmi ces missions, laquelle ne relève pas de l'AMF ?

a) le bon fonctionnement des marchés
b) la protection de l'épargne investie en instruments financiers
c) la fixation des taux directeurs

C Q9. Lors d'une introduction en bourse sur Euronext Paris, l'AMF :

a) fixe le prix des actions
b) garantit le succès de l'opération
c) approuve le prospectus

C Q10. Les décisions de la Commission des sanctions de l'AMF sont en principe :

a) communiquées uniquement à la personne sanctionnée
b) rendues publiques
c) secrètes

A Q11. Un établissement de crédit qui souhaite fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers doit :

a) s'immatriculer à l'ORIAS comme CIF
b) être agréé pour ce service, son programme d'activité étant approuvé par l'AMF
c) seulement en informer ses clients

C Q12. Pour exercer comme conseiller en investissements financiers, l'adhésion à une association professionnelle agréée par l'AMF est :

a) interdite
b) facultative
c) obligatoire

C Q13. L'exigence « MREL » imposée aux banques vise à :

a) limiter les frais bancaires
b) garantir les dépôts jusqu'à 100 000 €
c) disposer de fonds propres et de dettes capables d'absorber les pertes en cas de résolution

C Q14. En cas de défaillance d'un assureur, le Fonds de garantie des assurances de personnes protège les contrats d'assurance-vie jusqu'à :

a) 70 000 € par assuré et par assureur
b) 100 000 € par contrat
c) 500 000 € par famille

A Q15. Un spécialiste de marché dont la conformité a autorisé le « franchissement » d'une barrière à l'information pour donner son avis sur une opération confidentielle :

a) peut continuer à négocier librement le titre concerné
b) doit en informer ses clients
c) est inscrit sur la liste d'initiés et soumis aux mêmes interdictions que les initiés

A Q16. Un conseiller qui multiplie les arbitrages dans le portefeuille de son client sans intérêt pour celui-ci, afin de générer des commissions, pratique :

a) le barattage (churning), contraire à l'intérêt du client
b) une gestion active légitime
c) une pratique de marché admise

A Q17. La part variable de la rémunération des conseillers doit notamment tenir compte :

a) uniquement du volume de ventes de produits maison
b) de critères qualitatifs, comme le respect des règles et la satisfaction des clients
c) du nombre de clients ayant renoncé à une réclamation

A Q18. Avant d'enregistrer les conversations téléphoniques relatives aux ordres, le prestataire doit :

a) obtenir l'autorisation de l'AMF pour chaque appel
b) rien, l'enregistrement étant secret
c) informer le client de l'enregistrement

A Q19. L'audit interne (contrôle périodique) contrôle :

a) uniquement le service commercial
b) l'ensemble de l'organisation, y compris les fonctions de contrôle permanent comme la conformité
c) uniquement les comptes publiés

C Q20. Depuis le Listing Act, un prestataire peut de nouveau payer ensemble la recherche et l'exécution des ordres, à condition notamment :

a) de ne plus produire de recherche
b) d'avoir une politique en ce sens et d'en informer ses clients
c) d'obtenir l'accord de chaque émetteur

A Q21. Un client faisant l'objet d'une vigilance simplifiée réalise une opération qui fait naître un soupçon de blanchiment. L'établissement :

a) cesse d'appliquer la vigilance simplifiée et examine s'il doit déclarer son soupçon
b) maintient la vigilance simplifiée
c) informe le client du soupçon

A Q22. Un client refuse de justifier l'origine d'un virement important et inhabituel au regard de son profil. Le conseiller :

a) exécute l'opération demandée sans autre formalité
b) annonce au client qu'il sera signalé à Tracfin
c) alerte le service LCB-FT, qui examine si une déclaration de soupçon s'impose

A Q23. La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue par une entreprise poursuivie pour corruption :

a) emporte reconnaissance de culpabilité et inscription au casier judiciaire
b) n'emporte pas reconnaissance de culpabilité
c) est prononcée par l'AMF

A Q24. La liste des personnes ayant accès à une information privilégiée est transmise à l'AMF :

a) sur demande de l'AMF
b) jamais
c) chaque jour, automatiquement

A Q25. Une banque qui teste l'intérêt d'investisseurs pour une augmentation de capital confidentielle sans respecter la procédure de sondage de marché prévue par MAR s'expose notamment :

a) à aucune sanction, car le sondage de marché est toujours libre
b) à une qualification de divulgation illicite d'information privilégiée
c) seulement à une amende fiscale

A Q26. Pendant le délai de rétractation de 14 jours qui suit un démarchage, l'exécution du contrat :

a) commence obligatoirement
b) est interdite même avec l'accord du client
c) ne peut pas commencer sans l'accord du client

A Q27. En vente à distance, l'information précontractuelle doit être transmise au consommateur :

a) oralement, après la signature
b) uniquement s'il la demande
c) sur un support durable, avant qu'il ne soit engagé

A Q28. Un influenceur rémunéré qui fait la promotion de contrats sur différences (CFD) auprès de ses abonnés :

a) agit légalement s'il précise qu'il est rémunéré
b) n'est soumis à aucune règle
c) méconnaît la loi du 9 juin 2023, qui interdit ce type de promotion

A Q29. Lorsqu'un conseil est fourni à distance et que le client y consent, la déclaration d'adéquation peut être remise :

a) jamais
b) juste après la transaction, si le client a eu la possibilité de la différer
c) un an plus tard

A Q30. Aucun produit de la gamme ne correspond aux préférences de durabilité exprimées par le client. Le conseiller :

a) peut, à la demande du client, adapter ses préférences, en le documentant
b) recommande quand même un produit non conforme sans le signaler
c) modifie lui-même les préférences sans en parler au client

C Q31. Un conseiller en investissements financiers doit justifier :

a) d'une assurance de responsabilité civile professionnelle
b) d'un capital social minimal de 1 million d'euros
c) d'un agrément de la BCE

A Q32. Pour un client professionnel, le prestataire peut présumer :

a) qu'il possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques des services et produits pour lesquels il est classé professionnel
b) qu'il n'a besoin d'aucune information
c) qu'il accepte tous les conflits d'intérêts

A Q33. Sauf option, une collectivité locale cliente d'un prestataire est classée :

a) contrepartie éligible
b) cliente professionnelle par nature
c) cliente non professionnelle

A Q34. Dans la procédure d'opt-up, le client déclare être conscient des conséquences de sa renonciation à la protection :

a) par écrit, dans un document distinct du contrat
b) par simple case à cocher au bas du contrat
c) oralement

A Q35. Avec une contrepartie éligible, pour les services de RTO, d'exécution et de négociation pour compte propre :

a) toutes les règles de protection des particuliers s'appliquent
b) la plupart des règles de bonne conduite ne s'appliquent pas
c) le prestataire ne peut pas travailler

A Q36. Les deux parents, administrateurs légaux, ne parviennent pas à s'accorder sur un acte de disposition concernant les titres de leur enfant mineur. L'acte :

a) doit être autorisé par le juge des tutelles
b) est accompli par la banque
c) est accompli par le parent le plus âgé

A Q37. Une personne en curatelle simple peut accomplir seule :

a) les actes d'administration
b) la vente de son portefeuille de titres
c) le placement d'un capital important

A Q38. L'habilitation familiale peut être confiée par le juge :

a) à l'AMF
b) au banquier de la personne
c) à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, conjoint ou partenaire)

A Q39. Pendant une mesure de protection, les comptes de la personne protégée :

a) restent ouverts à son nom, leur modification ou clôture supposant en principe l'autorisation du juge
b) sont obligatoirement clôturés
c) sont transférés au nom du tuteur

A Q40. Le mandataire qui agit en vertu d'une procuration sur un compte-titres :

a) fait l'objet des mêmes vérifications d'identité que le titulaire
b) devient cotitulaire du compte
c) n'a pas à être identifié

A Q41. L'information sur les risques des instruments financiers fournie au client doit être :

a) adaptée à la catégorie du client et à la nature de l'instrument
b) identique pour tous les clients et tous les produits
c) fournie uniquement après la souscription

A Q42. Avant de lui fournir un service, le prestataire remet au client :

a) le registre complet des conflits d'intérêts
b) la liste de ses autres clients
c) une description, éventuellement sous forme résumée, de sa politique de gestion des conflits d'intérêts

A Q43. À la demande d'un client, le prestataire qui exécute ses ordres doit pouvoir :

a) lui communiquer les ordres des autres clients
b) démontrer que ses ordres ont été exécutés conformément à sa politique d'exécution
c) lui garantir le meilleur prix du marché mondial

A Q44. Un ordre à cours limité sur une action, qui n'est pas immédiatement exécuté, est en principe :

a) transmis à l'AMF
b) annulé automatiquement
c) rendu public pour faciliter son exécution, sauf instruction contraire du client

A Q45. Avant d'exécuter un ordre d'achat d'un client, le prestataire exige en principe :

a) l'accord de l'émetteur
b) une couverture suffisante (provision en espèces)
c) un test d'adéquation dans tous les cas

A Q46. Le relevé périodique de gestion sous mandat comprend notamment :

a) la composition et la valorisation du portefeuille, les opérations, la performance et les frais
b) la rémunération du gérant
c) uniquement la liste des titres vendus

A Q47. Pour protéger les avoirs de ses clients, le prestataire procède notamment :

a) à la vente annuelle des titres
b) à des rapprochements réguliers entre ses registres et ceux de ses sous-conservateurs
c) au transfert des titres sur son propre compte

A Q48. Une commission d'enquête parlementaire demande à une banque des informations couvertes par le secret professionnel. La banque :

a) ne peut pas lui opposer le secret
b) doit d'abord obtenir l'accord de chaque client
c) peut toujours lui opposer le secret

C Q49. Les établissements qui traitent des données personnelles à grande échelle doivent désigner :

a) un délégué à la protection des données (DPO)
b) un médiateur
c) un commissaire aux comptes spécifique

C Q50. Le dispositif de traitement des réclamations comprend notamment :

a) la transmission systématique de chaque réclamation à l'AMF
b) un registre et une analyse des causes des réclamations pour corriger les dysfonctionnements
c) la facturation de chaque réclamation

C Q51. Lorsqu'un établissement dispose de son propre médiateur conventionné, le client qui a un litige sur ses placements :

a) ne peut saisir aucun médiateur
b) choisit entre ce médiateur et le médiateur de l'AMF, sans pouvoir saisir les deux
c) doit saisir les deux successivement

C Q52. Un litige portant sur les conditions d'un crédit immobilier relève :

a) du médiateur de l'AMF
b) du médiateur bancaire
c) de la Commission des sanctions de l'AMF

C Q53. La loi Eckert impose notamment aux banques, pour les comptes inactifs :

a) d'informer le titulaire ou ses ayants droit et de plafonner les frais de tenue de compte
b) d'en informer l'AMF chaque mois
c) de clôturer le compte dès le premier mois d'inactivité

C Q54. Après le décès du titulaire d'un compte, certaines dépenses peuvent néanmoins être réglées sur ce compte, dans des limites réglementaires, notamment :

a) les dépenses courantes du conjoint
b) les frais d'obsèques
c) les achats d'actions par les héritiers

C Q55. Un contribuable peut détenir :

a) un seul PEA
b) autant de PEA qu'il le souhaite
c) un PEA par établissement bancaire

C Q56. Le compte-titres ordinaire :

a) n'est soumis à aucun plafond de versements
b) est réservé aux actions européennes
c) est plafonné à 150 000 €

Partie 2 — Connaissances techniques (questions 57 à 120)

C Q57. Les contrats financiers sont aussi appelés :

a) effets de commerce
b) titres de capital
c) instruments financiers à terme

C Q58. Les actions de préférence à droits de vote multiples émises lors d'une introduction en bourse ont une durée maximale de :

a) 99 ans
b) 10 ans, renouvelable
c) 2 ans

C Q59. Le multiple VE/EBITDA présente l'avantage :

a) d'être indépendant de la structure de financement de l'entreprise
b) de tenir compte des dividendes versés
c) de ne dépendre que du cours de bourse

C Q60. Une société a un résultat net de 30 M€ et 12 millions d'actions. Son BPA est de :

a) 25 €
b) 0,40 €
c) 2,50 €

C Q61. Une OCEANE est une obligation :

a) indexée sur l'inflation
b) sans échéance ni coupon
c) convertible en actions nouvelles et/ou échangeable en actions existantes

C Q62. Une obligation remboursable en actions (ORA) s'apparente économiquement :

a) à du capital différé
b) à un dépôt bancaire
c) à une option de vente

C Q63. Une obligation foncière est une obligation :

a) sécurisée, garantie par un panier de prêts immobiliers de qualité
b) émise par l'État pour financer le logement social uniquement
c) sans aucune garantie

C Q64. Une obligation verte (green bond) se caractérise par :

a) une garantie de l'État
b) l'affectation des fonds levés à des projets environnementaux
c) un coupon nécessairement supérieur au marché

C Q65. La dégradation de la note de crédit d'un émetteur entraîne en général :

a) une baisse du spread
b) une hausse automatique du coupon des obligations à taux fixe existantes
c) une hausse du spread exigé et une baisse du prix de ses obligations

C Q66. Une obligation de sensibilité 3 subit une hausse des taux de 2 points. Son prix varie d'environ :

a) + 6 %
b) − 6 %
c) − 1,5 %

C Q67. Le détenteur d'une position acheteuse sur un future dont le cours baisse :

a) reçoit des appels de marge
b) doit verser des appels de marge
c) n'est concerné qu'à l'échéance

C Q68. Un put de prix d'exercice 30 € alors que l'action cote 34 € est :

a) en dehors de la monnaie
b) dans la monnaie
c) à la monnaie

C Q69. Une baisse de la volatilité attendue du sous-jacent fait, toutes choses égales par ailleurs :

a) monter la prime des calls et baisser celle des puts
b) monter la prime des puts uniquement
c) baisser la prime des calls comme celle des puts

C Q70. La perte maximale de l'acheteur d'un warrant est :

a) le double de sa mise
b) illimitée
c) le prix payé pour le warrant

C Q71. Les prestataires qui proposent des CFD aux particuliers doivent notamment publier :

a) le pourcentage de comptes de clients non professionnels perdants
b) une garantie de gain
c) la liste nominative de leurs clients

C Q72. Un « reverse convertible » offre :

a) un coupon élevé, avec le risque d'être remboursé en actions dépréciées si le cours baisse
b) un coupon nul et un capital garanti
c) une garantie du capital à tout moment

C Q73. Un PSCA agréé en France au titre de MiCA :

a) peut fournir ses services dans toute l'Union grâce au passeport européen
b) doit obtenir un agrément dans chaque État
c) ne peut exercer qu'en France

C Q74. Une VaR à 10 jours à 95 % de 20 000 € signifie que :

a) dans 95 % des cas, la perte sur 10 jours ne dépassera pas 20 000 €
b) la perte maximale possible est de 20 000 €
c) le gain probable est de 20 000 €

C Q75. Un OPCVM agréé dans un autre État de l'Union peut être commercialisé en France :

a) après une procédure de notification (passeport)
b) jamais
c) seulement après un nouvel agrément complet de l'AMF

C Q76. Les parts de distribution d'un OPC :

a) ne peuvent être détenues que par des sociétés
b) réinvestissent les revenus
c) versent aux porteurs les revenus perçus par le fonds

C Q77. Un FIP investit au moins 70 % de son actif dans :

a) des fonds monétaires
b) des PME régionales
c) des obligations d'État

C Q78. Une SCPI détient principalement :

a) de l'immobilier locatif
b) des actions cotées
c) des crypto-actifs

C Q79. Le risque de contrepartie d'un OPCVM sur un dérivé de gré à gré conclu avec un établissement de crédit est limité à :

a) 50 % de son actif
b) 10 % de son actif
c) 35 % de son actif

C Q80. Un OPCVM peut emprunter :

a) jamais
b) sans limite
c) à titre temporaire, dans la limite de 10 % de son actif

C Q81. Les droits ajustables (anti-dilution levy) consistent à :

a) imputer des frais variables aux investisseurs qui entrent ou sortent pour couvrir les coûts de réaménagement du portefeuille
b) suspendre la valeur liquidative
c) supprimer les droits de vote

C Q82. Un fonds indiciel dont la tracking error est nulle :

a) n'a aucun risque
b) bat systématiquement son indice
c) réplique parfaitement la performance de son indice

C Q83. Une gestion flexible se caractérise par :

a) une réplication stricte d'un indice
b) une garantie du capital
c) une allocation entre actions, obligations et monétaire qui peut varier fortement selon les anticipations

C Q84. Le règlement SFDR s'applique depuis le :

a) 1er janvier 2026
b) 3 janvier 2018
c) 10 mars 2021

C Q85. Un fonds classé « article 9 » SFDR doit :

a) seulement intégrer les risques de durabilité
b) avoir un objectif d'investissement durable
c) être investi en obligations vertes uniquement

C Q86. Un fonds dont le nom comporte le mot « environnement » doit, selon les orientations de l'ESMA, notamment :

a) investir au moins 80 % conformément à cet objectif et appliquer les exclusions des indices « accord de Paris »
b) être labellisé ISR
c) investir uniquement en France

C Q87. Le marché obligataire de gré à gré fonctionne principalement :

a) selon des prix affichés par des teneurs de marché (marché dirigé par les prix)
b) au fixing quotidien
c) selon un carnet d'ordres central unique

C Q88. Le régime des pas de cotation (ticks) harmonisé par MIF 2 dépend notamment :

a) du nombre d'actionnaires
b) de la nationalité de l'émetteur
c) de la liquidité et du prix du titre

C Q89. Pendant la pré-ouverture, Euronext affiche :

a) un cours théorique d'ouverture
b) le cours de clôture
c) les transactions exécutées

C Q90. Le cours de clôture d'une valeur cotée en continu sur Euronext Paris est déterminé :

a) par la dernière transaction de 17 h 30
b) par Euronext librement
c) par le fixing de clôture de 17 h 35

C Q91. La « réservation » d'une valeur sur Euronext :

a) est le report d'une position SRD
b) est l'achat d'un bloc de titres
c) est une suspension temporaire de sa cotation lorsque son cours varie trop brutalement

C Q92. La prorogation d'une position sur le SRD consiste à :

a) la reporter sur la liquidation du mois suivant, moyennant des frais
b) la convertir en actions nominatives
c) la clôturer immédiatement

C Q93. Un client couvre sa position SRD avec un portefeuille d'actions valant 10 000 €. La position maximale réglementaire est de :

a) 50 000 €
b) 40 000 €
c) 25 000 €

C Q94. La déclaration des transactions (transaction reporting) aux autorités sert principalement à :

a) fixer les cours de clôture
b) surveiller les abus de marché
c) calculer l'impôt des investisseurs

C Q95. Le système consolidé de publication (consolidated tape) prévu par la révision de MiFIR vise à :

a) supprimer les marchés réglementés
b) fournir un flux unique de données de prix et de volumes pour toute l'Union
c) remplacer les chambres de compensation

C Q96. Une OAT est dite « assimilable » parce que :

a) une nouvelle tranche a les mêmes caractéristiques que les précédentes, ce qui accroît la liquidité de la ligne
b) elle est garantie par la BCE
c) elle est convertible en actions

C Q97. Si le taux d'intérêt du dollar est supérieur à celui de l'euro, le cours à terme EUR/USD est :

a) égal au cours comptant
b) supérieur au cours comptant (l'euro cote en report)
c) inférieur au cours comptant

C Q98. Dans la cascade de défaillance d'une chambre de compensation, le fonds de défaillance des membres non défaillants est mobilisé :

a) en tout premier lieu
b) après les garanties du membre défaillant et une part des fonds propres de la chambre
c) jamais

C Q99. La révision EMIR 3 impose à certaines contreparties :

a) de compenser toutes leurs actions à Londres
b) de détenir un compte actif auprès d'une chambre de compensation de l'Union pour certains dérivés
c) de renoncer aux dérivés

C Q100. La plateforme T2S, lancée en 2015 et exploitée par l'Eurosystème :

a) émet les OAT
b) règle les opérations sur titres en monnaie de banque centrale
c) négocie les actions

C Q101. Un suspens de règlement est :

a) un report de position SRD
b) une suspension de cotation
c) un défaut de livraison des titres ou de paiement à la date de règlement prévue

C Q102. Entre la date de négociation et la date de dénouement, l'acheteur d'actions cotées :

a) est déjà propriétaire des titres
b) n'a qu'un droit à livraison, le vendeur restant propriétaire
c) n'a aucun droit

C Q103. La procédure d'identification des actionnaires au porteur permet :

a) aux actionnaires de connaître les autres actionnaires
b) à l'AMF de geler les titres
c) à l'émetteur de connaître l'identité de ses actionnaires au porteur

C Q104. Dans un prêt de titres, l'emprunteur :

a) remet des garanties au prêteur et lui rend des titres équivalents à l'échéance
b) n'a aucune obligation
c) devient propriétaire définitif sans contrepartie

C Q105. Lors d'un placement institutionnel, la tournée de présentation de l'opération aux investisseurs s'appelle :

a) une adjudication
b) un roadshow
c) un fixing

C Q106. Dans un programme EMTN, chaque émission fait l'objet :

a) d'aucun document
b) d'un nouveau prospectus complet
c) de conditions définitives, le prospectus de base ayant été approuvé une fois

C Q107. Les obligataires d'une même émission sont groupés en une masse, défendue par :

a) un représentant de la masse
b) le président de l'AMF
c) le commissaire aux comptes de l'émetteur

C Q108. Lors d'une introduction en bourse, un fonds d'investissement actionnaire peut céder une partie de ses titres. Il s'agit :

a) d'une augmentation de capital
b) d'une offre publique de retrait
c) d'une cession de titres existants, qui ne lève pas de fonds pour la société

C Q109. La publication d'un supplément au prospectus est obligatoire en cas :

a) de fait nouveau significatif, d'erreur ou d'inexactitude substantielle avant la clôture de l'offre
b) de changement de conseiller de l'investisseur
c) de simple variation du cours de bourse

C Q110. Un prospectus approuvé par l'AMF peut être utilisé dans un autre État de l'Union :

a) jamais
b) après notification à l'autorité de cet État (passeport)
c) après une nouvelle approbation complète

C Q111. Sur une plateforme de financement participatif, la simulation de la capacité à supporter des pertes d'un investisseur non averti est calculée sur :

a) 10 % de son patrimoine net
b) 100 % de son patrimoine net
c) son revenu mensuel uniquement

C Q112. Un actionnaire qui ne souhaite pas participer à une augmentation de capital avec DPS :

a) perd toute compensation
b) peut vendre ses droits préférentiels de souscription sur le marché
c) est obligé de souscrire

C Q113. Le prix d'une offre publique obligatoire doit être au moins égal :

a) au cours le plus bas des 12 derniers mois
b) à la valeur nominale
c) au prix le plus élevé payé par l'initiateur sur les titres au cours des 12 mois précédents

C Q114. Depuis 2019, les abstentions en assemblée générale :

a) sont assimilées à des votes contre
b) ne sont plus comptées comme des voix exprimées
c) sont assimilées à des votes pour

C Q115. 50 000 € placés à 3 % en intérêts simples pendant 120 jours (base 360) rapportent :

a) 1 500 €
b) 450 €
c) 500 €

C Q116. Selon la règle de 72, un capital placé à 4 % par an double en environ :

a) 18 ans
b) 25 ans
c) 12 ans

C Q117. Une entreprise présente un résultat net de 40, des dotations aux amortissements de 25 et des reprises de provisions de 5. Sa CAF est d'environ :

a) 60
b) 40
c) 70

C Q118. Une entreprise a une dette nette de 40 et des capitaux propres de 100. Son taux d'endettement (gearing) est de :

a) 40 %
b) 140 %
c) 2,5

C Q119. Un retrait sur un PEA ouvert depuis trois ans, sans motif exceptionnel :

a) est interdit
b) entraîne la clôture du plan et l'imposition du gain au PFU
c) est exonéré d'impôt sur le revenu

C **Q120. Pour un contrat d'assurance-vie de plus de 8 ans, après l'abattement annuel, les gains correspondant à des primes n'excédant pas 150 000 € sont imposés au taux de :**

a) 12,8 %
b) 30 %
c) 7,5 %

Corrigé de l'examen blanc n° 3

Grille de réponses

Questions A : 33 — seuil de réussite 27 bonnes réponses. Questions C : 87 — seuil 70 bonnes réponses.

Q1 : a (C)	Q2 : c (C)	Q3 : b (C)	Q4 : b (C)	Q5 : b (C)	Q6 : c (C)
Q7 : c (C)	Q8 : c (C)	Q9 : c (C)	Q10 : b (C)	Q11 : b (A)	Q12 : c (C)
Q13 : c (C)	Q14 : a (C)	Q15 : c (A)	Q16 : a (A)	Q17 : b (A)	Q18 : c (A)
Q19 : b (A)	Q20 : b (C)	Q21 : a (A)	Q22 : c (A)	Q23 : b (A)	Q24 : a (A)
Q25 : b (A)	Q26 : c (A)	Q27 : c (A)	Q28 : c (A)	Q29 : b (A)	Q30 : a (A)
Q31 : a (C)	Q32 : a (A)	Q33 : c (A)	Q34 : a (A)	Q35 : b (A)	Q36 : a (A)
Q37 : a (A)	Q38 : c (A)	Q39 : a (A)	Q40 : a (A)	Q41 : a (A)	Q42 : c (A)
Q43 : b (A)	Q44 : c (A)	Q45 : b (A)	Q46 : a (A)	Q47 : b (A)	Q48 : a (A)
Q49 : a (C)	Q50 : b (C)	Q51 : b (C)	Q52 : b (C)	Q53 : a (C)	Q54 : b (C)
Q55 : a (C)	Q56 : a (C)	Q57 : c (C)	Q58 : b (C)	Q59 : a (C)	Q60 : c (C)
Q61 : c (C)	Q62 : a (C)	Q63 : a (C)	Q64 : b (C)	Q65 : c (C)	Q66 : b (C)
Q67 : b (C)	Q68 : a (C)	Q69 : c (C)	Q70 : c (C)	Q71 : a (C)	Q72 : a (C)
Q73 : a (C)	Q74 : a (C)	Q75 : a (C)	Q76 : c (C)	Q77 : b (C)	Q78 : a (C)
Q79 : b (C)	Q80 : c (C)	Q81 : a (C)	Q82 : c (C)	Q83 : c (C)	Q84 : c (C)
Q85 : b (C)	Q86 : a (C)	Q87 : a (C)	Q88 : c (C)	Q89 : a (C)	Q90 : c (C)
Q91 : c (C)	Q92 : a (C)	Q93 : c (C)	Q94 : b (C)	Q95 : b (C)	Q96 : a (C)
Q97 : b (C)	Q98 : b (C)	Q99 : b (C)	Q100 : b (C)	Q101 : c (C)	Q102 : b (C)
Q103 : c (C)	Q104 : a (C)	Q105 : b (C)	Q106 : c (C)	Q107 : a (C)	Q108 : c (C)
Q109 : a (C)	Q110 : b (C)	Q111 : a (C)	Q112 : b (C)	Q113 : c (C)	Q114 : b (C)
Q115 : c (C)	Q116 : a (C)	Q117 : a (C)	Q118 : a (C)	Q119 : b (C)	Q120 : c (C)

Explications

Q1 — a) [C] au contrôle, par la Commission, de l'application homogène du droit de l'Union. Thème 1. Le niveau 3 correspond à la convergence de la supervision.

Q2 — c) [C] du G20. Thème 1. Il coordonne les réformes financières au niveau mondial.

Q3 — b) [C] la Banque des règlements internationaux. Thème 1. La BRI siège à Bâle.

Q4 — b) [C] les agences de notation. Thème 1. Ainsi que les référentiels centraux.

Q5 — b) [C] novembre 2014. Thème 1. C'est le premier pilier de l'union bancaire.

Q6 — c) [C] 2028. Thème 1. Elle coordonne en attendant les autorités nationales.

Q7 — c) [C] ni elle ni ses dirigeants ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions des gouvernements. Thème 1. C'est un principe inscrit dans les traités.

Q8 — c) [C] la fixation des taux directeurs. Thème 1. Les taux directeurs relèvent de la BCE.

Q9 — c) [C] approuve le prospectus. Thème 1 et 11. L'approbation ne porte pas sur l'opportunité d'investir.

Q10 — b) [C] rendues publiques. Thème 1. La publication participe à l'effet dissuasif.

Q11 — b) [A] être agréé pour ce service, son programme d'activité étant approuvé par l'AMF. Thème 1. Les services d'investissement fournis sont précisés dans l'agrément.

Q12 — c) [C] obligatoire. Thème 1 et 5. L'association vérifie la compétence de ses membres et les contrôle.

Q13 — c) [C] disposer de fonds propres et de dettes capables d'absorber les pertes en cas de résolution. Thème 1. Elle rend possible le renflouement interne sans argent public.

Q14 — a) [C] 70 000 € par assuré et par assureur. Thème 1. Tous contrats confondus chez le même assureur.

Q15 — c) [A] est inscrit sur la liste d'initiés et soumis aux mêmes interdictions que les initiés. Thème 2. Le franchissement est autorisé et tracé par la conformité.

Q16 — a) [A] le barattage (churning), contraire à l'intérêt du client. Thème 2. C'est une situation typique de conflit d'intérêts.

Q17 — b) [A] de critères qualitatifs, comme le respect des règles et la satisfaction des clients. Thème 2. Elle ne doit pas inciter à des ventes inadaptées.

Q18 — c) [A] informer le client de l'enregistrement. Thème 2. Les enregistrements sont conservés 5 ans (jusqu'à 7 ans).

Q19 — b) [A] l'ensemble de l'organisation, y compris les fonctions de contrôle permanent comme la conformité. Thème 2. C'est le troisième niveau du contrôle interne.

Q20 — b) [C] d'avoir une politique en ce sens et d'en informer ses clients. Thème 2. Cette souplesse vise à relancer la recherche sur les petites et moyennes valeurs.

Q21 — a) [A] cesse d'appliquer la vigilance simplifiée et examine s'il doit déclarer son soupçon. Thème 3. La vigilance simplifiée ne s'applique jamais en présence d'un soupçon.

Q22 — c) [A] alerte le service LCB-FT, qui examine si une déclaration de soupçon s'impose. Thème 3. Le refus de produire des justificatifs est un indice de soupçon ; le client n'est jamais averti.

Q23 — b) [A] n'emporte pas reconnaissance de culpabilité. Thème 3. L'entreprise paie une amende d'intérêt public et met en place un programme de conformité.

Q24 — a) [A] sur demande de l'AMF. Thème 4. Elle est conservée au moins 5 ans.

Q25 — b) [A] à une qualification de divulgation illicite d'information privilégiée. Thème 4. La procédure (consentement, enregistrement, information) protège la banque.

Q26 — c) [A] ne peut pas commencer sans l'accord du client. Thème 5. Le client peut demander que l'exécution commence avant la fin du délai.

Q27 — c) [A] sur un support durable, avant qu'il ne soit engagé. Thème 5. Le consommateur dispose ensuite, en principe, d'un droit de rétractation.

Q28 — c) [A] méconnaît la loi du 9 juin 2023, qui interdit ce type de promotion. Thème 5. La publicité électronique sur ces produits était déjà interdite par la loi Sapin 2.

Q29 — b) [A] juste après la transaction, si le client a eu la possibilité de la différer. Thème 5. Par principe, elle est remise avant la transaction.

Q30 — a) [A] peut, à la demande du client, adapter ses préférences, en le documentant. Thème 5. L'adaptation doit venir du client et être documentée.

Q31 — a) [C] d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. Thème 5. Il doit aussi remplir des conditions d'honorabilité et de compétence.

Q32 — a) [A] qu'il possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques des services et produits pour lesquels il est classé professionnel. Thème 6. Le test du caractère approprié n'a pas à porter sur ses connaissances.

Q33 — c) [A] cliente non professionnelle. Thème 6. Elle peut demander, sous conditions, à être traitée comme professionnelle.

Q34 — a) [A] par écrit, dans un document distinct du contrat. Thème 6. Le prestataire l'avertit lui aussi par écrit.

Q35 — b) [A] la plupart des règles de bonne conduite ne s'appliquent pas. Thème 6. L'obligation d'honnêteté et d'information claire demeure.

Q36 — a) [A] doit être autorisé par le juge des tutelles. Thème 6. Les actes de disposition requièrent l'accord des deux parents.

Q37 — a) [A] les actes d'administration. Thème 6. L'emploi des capitaux exige l'assistance du curateur.

Q38 — c) [A] à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, conjoint ou partenaire). Thème 6. Elle permet de représenter ou d'assister la personne.

Q39 — a) [A] restent ouverts à son nom, leur modification ou clôture supposant en principe l'autorisation du juge. Thème 6. L'établissement adapte leur fonctionnement à la mesure.

Q40 — a) [A] fait l'objet des mêmes vérifications d'identité que le titulaire. Thème 6. Il agit au nom et pour le compte du titulaire, dans les limites du mandat.

Q41 — a) [A] adaptée à la catégorie du client et à la nature de l'instrument. Thème 6. Elle mentionne notamment le risque de perte en capital et l'effet de levier.

Q42 — c) [A] une description, éventuellement sous forme résumée, de sa politique de gestion des conflits d'intérêts. Thème 6. Le client peut demander des précisions.

Q43 — b) [A] démontrer que ses ordres ont été exécutés conformément à sa politique d'exécution. Thème 6. La meilleure exécution est une obligation de moyens.

Q44 — c) [A] rendu public pour faciliter son exécution, sauf instruction contraire du client. Thème 6. Le client peut demander qu'il ne soit pas rendu public.

Q45 — b) [A] une couverture suffisante (provision en espèces). Thème 6. Pour une vente, il exige la présence des titres.

Q46 — a) [A] la composition et la valorisation du portefeuille, les opérations, la performance et les frais. Thème 6. Il est adressé au moins chaque trimestre.

Q47 — b) [A] à des rapprochements réguliers entre ses registres et ceux de ses sous-conservateurs. Thème 6. Il peut ainsi à tout moment distinguer les avoirs de chaque client.

Q48 — a) [A] ne peut pas lui opposer le secret. Thème 6. C'est l'une des exceptions prévues par la loi.

Q49 — a) [C] un délégué à la protection des données (DPO). Thème 6. Il veille au respect du RGPD.

Q50 — b) [C] un registre et une analyse des causes des réclamations pour corriger les dysfonctionnements. Thème 6. La direction en est informée.

Q51 — b) [C] choisit entre ce médiateur et le médiateur de l'AMF, sans pouvoir saisir les deux. Thème 6. Le choix est définitif pour le litige concerné.

Q52 — b) [C] du médiateur bancaire. Thème 6. Le médiateur de l'AMF traite les placements financiers.

Q53 — a) [C] d'informer le titulaire ou ses ayants droit et de plafonner les frais de tenue de compte. Thème 6. Elles consultent aussi le répertoire national des personnes décédées.

Q54 — b) [C] les frais d'obsèques. Thème 6. Les comptes individuels sont en principe bloqués jusqu'au règlement de la succession.

Q55 — a) [C] un seul PEA. Thème 6 et 12. Un couple marié ou pacsé peut détenir deux PEA, un par conjoint.

Q56 — a) [C] n'est soumis à aucun plafond de versements. Thème 6 et 12. Il accepte tous les instruments financiers.

Q57 — c) [C] instruments financiers à terme. Thème 7. Ce sont notamment les options, les futures et les swaps.

Q58 — b) [C] 10 ans, renouvelable. Thème 7. Loi « Attractivité » du 13 juin 2024.

Q59 — a) [C] d'être indépendant de la structure de financement de l'entreprise. Thème 7 et 12. La valeur d'entreprise inclut la dette nette.

Q60 — c) [C] 2,50 €. Thème 7. 30 / 12 = 2,50 €.

Q61 — c) [C] convertible en actions nouvelles et/ou échangeable en actions existantes. Thème 7. Elle offre à l'émetteur le choix de remettre des actions nouvelles ou existantes.

Q62 — a) [C] à du capital différé. Thème 7. Son remboursement en actions est obligatoire.

Q63 — a) [C] sécurisée, garantie par un panier de prêts immobiliers de qualité. Thème 7. C'est une forme de covered bond.

Q64 — b) [C] l'affectation des fonds levés à des projets environnementaux. Thème 7. Un standard européen volontaire existe depuis fin 2024.

Q65 — c) [C] une hausse du spread exigé et une baisse du prix de ses obligations. Thème 7. Le coupon d'une obligation à taux fixe ne change pas.

Q66 — b) [C] − 6 %. Thème 7. − 3 × 2 = − 6 %.

Q67 — b) [C] doit verser des appels de marge. Thème 7. Les pertes latentes sont réglées chaque jour.

Q68 — a) [C] en dehors de la monnaie. Thème 7. Sa valeur intrinsèque est nulle ; sa prime n'est faite que de valeur temps.

Q69 — c) [C] baisser la prime des calls comme celle des puts. Thème 7. Moins de volatilité réduit la probabilité de gains pour l'acheteur.

Q70 — c) [C] le prix payé pour le warrant. Thème 7. Comme pour l'achat d'une option.

Q71 — a) [C] le pourcentage de comptes de clients non professionnels perdants. Thème 7. Ce pourcentage est souvent très élevé.

Q72 — a) [C] un coupon élevé, avec le risque d'être remboursé en actions dépréciées si le cours baisse. Thème 7. C'est un produit structuré complexe.

Q73 — a) [C] peut fournir ses services dans toute l'Union grâce au passeport européen. Thème 7. Après notification.

Q74 — a) [C] dans 95 % des cas, la perte sur 10 jours ne dépassera pas 20 000 €. Thème 7. Dans 5 % des cas, la perte peut être supérieure.

Q75 — a) [C] après une procédure de notification (passeport). Thème 8. C'est l'intérêt d'un fonds « coordonné ».

Q76 — c) [C] versent aux porteurs les revenus perçus par le fonds. Thème 8. Les parts de capitalisation réinvestissent les revenus.

Q77 — b) [C] des PME régionales. Thème 8. Le FCPI investit dans des PME innovantes.

Q78 — a) [C] de l'immobilier locatif. Thème 8. Ses parts sont peu liquides.

Q79 — b) [C] 10 % de son actif. Thème 8. 5 % pour les autres contreparties.

Q80 — c) [C] à titre temporaire, dans la limite de 10 % de son actif. Thème 8. Les emprunts ne servent pas à faire levier.

Q81 — a) [C] imputer des frais variables aux investisseurs qui entrent ou sortent pour couvrir les coûts de réaménagement du portefeuille. Thème 8. Ils poursuivent le même objectif que le swing pricing.

Q82 — c) [C] réplique parfaitement la performance de son indice. Thème 8. Il supporte néanmoins le risque du marché.

Q83 — c) [C] une allocation entre actions, obligations et monétaire qui peut varier fortement selon les anticipations. Thème 8. Le risque varie selon les choix du gérant.

Q84 — c) [C] 10 mars 2021. Thème 8. Le 3 janvier 2018 est la date d'application de MIF 2.

Q85 — b) [C] avoir un objectif d'investissement durable. Thème 8. L'article 8 vise la promotion de caractéristiques E/S.

Q86 — a) [C] investir au moins 80 % conformément à cet objectif et appliquer les exclusions des indices « accord de Paris ». Thème 8. Applicables aux nouveaux fonds depuis le 21 novembre 2024.

Q87 — a) [C] selon des prix affichés par des teneurs de marché (marché dirigé par les prix). Thème 9. Le marché actions d'Euronext est dirigé par les ordres.

Q88 — c) [C] de la liquidité et du prix du titre. Thème 9. Il limite la course à la micro-amélioration des prix.

Q89 — a) [C] un cours théorique d'ouverture. Thème 9. Aucun ordre n'est exécuté avant le fixing.

Q90 — c) [C] par le fixing de clôture de 17 h 35. Thème 9. La négociation au dernier cours suit jusqu'à 17 h 40.

Q91 — c) [C] est une suspension temporaire de sa cotation lorsque son cours varie trop brutalement. Thème 9. La cotation reprend par un fixing.

Q92 — a) [C] la reporter sur la liquidation du mois suivant, moyennant des frais. Thème 9. Le client évite ainsi de régler ou livrer en fin de mois.

Q93 — c) [C] 25 000 €. Thème 9. 10 000 / 40 % = 25 000 €.

Q94 — b) [C] surveiller les abus de marché. Thème 9. Elle est faite au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant.

Q95 — b) [C] fournir un flux unique de données de prix et de volumes pour toute l'Union. Thème 9. Il commence par les obligations.

Q96 — a) [C] une nouvelle tranche a les mêmes caractéristiques que les précédentes, ce qui accroît la liquidité de la ligne. Thème 9. L'AFT émet régulièrement de nouvelles tranches d'OAT existantes.

Q97 — b) [C] supérieur au cours comptant (l'euro cote en report). Thème 9. La devise au taux le plus faible cote en report.

Q98 — b) [C] après les garanties du membre défaillant et une part des fonds propres de la chambre. Thème 10. Le défaillant paie d'abord.

Q99 — b) [C] de détenir un compte actif auprès d'une chambre de compensation de l'Union pour certains dérivés. Thème 10. Objectif : réduire la dépendance aux chambres de pays tiers.

Q100 — b) [C] règle les opérations sur titres en monnaie de banque centrale. Thème 10. Euroclear France y a migré en 2016.

Q101 — c) [C] un défaut de livraison des titres ou de paiement à la date de règlement prévue. Thème 10. CSDR le sanctionne par des pénalités en espèces.

Q102 — b) [C] n'a qu'un droit à livraison, le vendeur restant propriétaire. Thème 10. Le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur.

Q103 — c) [C] à l'émetteur de connaître l'identité de ses actionnaires au porteur. Thème 10. Elle a été renforcée par la directive « droits des actionnaires » de 2017.

Q104 — a) [C] remet des garanties au prêteur et lui rend des titres équivalents à l'échéance. Thème 10. Le prêteur est rémunéré.

Q105 — b) [C] un roadshow. Thème 11. Elle précède la construction du livre d'ordres.

Q106 — c) [C] de conditions définitives, le prospectus de base ayant été approuvé une fois. Thème 11. C'est un outil des émetteurs réguliers.

Q107 — a) [C] un représentant de la masse. Thème 11. L'assemblée des obligataires décide des modifications importantes.

Q108 — c) [C] d'une cession de titres existants, qui ne lève pas de fonds pour la société. Thème 11. Seule l'émission d'actions nouvelles apporte des fonds à la société.

Q109 — a) [C] de fait nouveau significatif, d'erreur ou d'inexactitude substantielle avant la clôture de l'offre. Thème 11. Les investisseurs disposent alors d'un droit de retrait de trois jours ouvrables.

Q110 — b) [C] après notification à l'autorité de cet État (passeport). Thème 11. Le passeport facilite les offres transfrontières.

Q111 — a) [C] 10 % de son patrimoine net. Thème 11. Elle complète le test de connaissances.

Q112 — b) [C] peut vendre ses droits préférentiels de souscription sur le marché. Thème 11. La vente des droits compense la baisse théorique du cours.

Q113 — c) [C] au prix le plus élevé payé par l'initiateur sur les titres au cours des 12 mois précédents. Thème 11. C'est une règle d'égalité entre actionnaires.

Q114 — b) [C] ne sont plus comptées comme des voix exprimées. Thème 11. Elles ne pèsent plus contre les résolutions.

Q115 — c) [C] 500 €. Thème 12. 50 000 × 3 % × 120 / 360 = 500 €.

Q116 — a) [C] 18 ans. Thème 12. 72 / 4 = 18.

Q117 — a) [C] 60. Thème 12. 40 + 25 − 5 = 60.

Q118 — a) [C] 40 %. Thème 12. Dette nette / capitaux propres.

Q119 — b) [C] entraîne la clôture du plan et l'imposition du gain au PFU. Thème 12. Après 5 ans, le gain est exonéré d'impôt sur le revenu.

Q120 — c) [C] 7,5 %. Thème 12. Prélèvements sociaux de 17,2 % en plus.

Annexes

Annexe 1 — Les chiffres clés, thème par thème

L'examen

Chiffre	Règle
120 questions, 3 propositions, 2 heures	Format de l'examen certifié
56 / 64	Questions sur les thèmes 1 à 6 / 7 à 12
33 A (≥ 27 justes) / 87 C (≥ 70 justes)	Catégories et seuils (80 % dans chaque catégorie, sans compensation)
6 mois	Délai pour faire vérifier ses connaissances après la prise de fonction
1er juillet 2010	Entrée en vigueur du dispositif ; clause du grand-père

Thème 1 — Cadre institutionnel

Chiffre	Règle
1er août 2003	Loi de sécurité financière : création de l'AMF (COB + CMF + CDGF)
16 / 12	Membres du Collège / de la Commission des sanctions de l'AMF
5 ans non renouvelables	Mandat du président de l'AMF
100 M€ ou 10 × l'avantage	Plafond des sanctions pécuniaires de l'AMF
6 ans	Prescription des manquements devant l'AMF
Conseil d'État / cour d'appel de Paris	Recours : professionnels régulés / autres personnes
2 %	Objectif d'inflation de la BCE, à moyen terme, symétrique
3 % / 60 % du PIB	Références de déficit et de dette publics
4,5 % / 6 % / 8 % ; 2,5 % ; 3 % ; 100 %	CET1 / Tier 1 / total ; coussin de conservation ; levier ; LCR et NSFR
72,5 %	Plancher de fonds propres (output floor), d'ici 2030
100 000 € (+ 100 000 € livrets réglementés) / 70 000 €	FGDR : dépôts / titres, par client et par établissement
500 000 €, 3 mois	Dépôts exceptionnels temporaires
7 jours ouvrables	Délai d'indemnisation du FGDR
70 000 €	FGAP : assurance-vie, par assuré et par assureur
35 % / 25 ans	Norme du HCSF sur les crédits immobiliers (taux d'effort / durée)

Thème 2 — Déontologie et conformité

Chiffre	Règle
Au moins 1 par an	Rapport de la conformité aux dirigeants ; réexamen de la politique d'exécution
5 ans (jusqu'à 7)	Conservation des enregistrements téléphoniques et électroniques
50 salariés	Procédure interne obligatoire de recueil des signalements des lanceurs d'alerte
2016 / 2022	Loi Sapin 2 / loi Waserman (lanceurs d'alerte)

Thème 3 — Sécurité financière

Chiffre	Règle
5 ans, 375 000 € / 10 ans, 750 000 €	Blanchiment simple / aggravé
10 ans, 225 000 €	Financement du terrorisme
> 25 %	Seuil du bénéficiaire effectif
15 000 €	Identification d'un client occasionnel
Moins d'un an	Fin des fonctions pour rester PPE
> 1 an d'emprisonnement	Infractions sous-jacentes justifiant une déclaration de soupçon
10 jours ouvrables	Droit d'opposition de Tracfin
10 000 € par mois	Communications systématiques d'informations (espèces)
5 ans	Conservation des documents (fin de relation / exécution de l'opération)
1 000 € / 15 000 €	Paiement en espèces : résident / non-résident
10 000 € au 10 juillet 2027	Plafond européen des paiements en espèces (AMLR)
500 salariés et 100 M€ ; 8 mesures	Sapin 2 : programme anticorruption
30 % du CA moyen	Plafond de l'amende d'une CJIP

Thème 4 — Abus de marché

Chiffre	Règle
3 juillet 2016	Application du règlement MAR
5 ans de conservation	Listes d'initiés
3 jours ouvrés ; 20 000 € par an	Déclaration des opérations des dirigeants
30 jours calendaires	Fenêtre négative avant les résultats annuels et semestriels
25 % du volume quotidien moyen	Limite des rachats d'actions (présomption de légitimité)
5 ans, 100 M€ (ou 10 × l'avantage)	Sanction pénale maximale
15 % du CA	Sanction administrative maximale d'une personne morale
21 juin 2016	Loi organisant l'aiguillage AMF / PNF
5, 10, 15, 20, 25, 30, 1/3, 50, 2/3, 90, 95 %	Seuils légaux de déclaration (avant la clôture du 4e jour de négociation)
10, 15, 20, 25 % ; 6 mois	Déclaration d'intention
2 ans	Privation des droits de vote en cas de défaut de déclaration

Thème 5 — Commercialisation

Chiffre	Règle
14 jours / 48 heures	Démarchage : rétractation (contrats) / réflexion (RTO, exécution)
14 jours / 30 jours	Vente à distance : rétractation (cas général / assurance-vie)
19 juin 2026	Réforme de la vente à distance (bouton de rétractation)
5 ans	Durée minimale de présentation des performances passées (si disponibles)
3 pages, SRI de 1 à 7	Document d'informations clés PRIIPs (depuis 2023 pour les OPCVM)
2 août 2022	Recueil des préférences de durabilité

Chiffre	Règle
7 heures par an	Formation continue des CIF

Thème 6 — Relations avec les clients

Chiffre	Règle
20 M€ / 40 M€ / 2 M€	Professionnel par nature : 2 critères sur 3 (bilan, CA, capitaux propres)
10 par trimestre sur 4 trimestres ; 500 000 € ; 1 an	Opt-up : 2 critères sur 3
150 000 € / 225 000 € / 20 000 €	Plafonds PEA / PEA + PEA-PME / PEA jeune
J+1 ouvrable	Avis d'opéré
Trimestriel	Relevé de portefeuille et relevé de gestion
− 10 %	Alerte en gestion sous mandat et sur instruments à effet de levier
10 jours ouvrables / 2 mois	Réclamations : accusé de réception / réponse
90 jours	Délai de l'avis du médiateur de l'AMF
1 an, 15 000 €	Violation du secret professionnel
72 heures ; 20 M€ ou 4 %	RGPD : notification d'une violation ; sanction maximale
12 mois / 5 ans	Eckert : inactivité des comptes de dépôt / des comptes-titres et d'épargne
10 ans (3 ans si décès)	Transfert à la Caisse des dépôts
20 ans (27 ans si décès)	Acquisition par l'État

Thèmes 7 à 11 — Connaissances techniques

Chiffre	Règle
2 ans au nominatif	Droit de vote double dans les sociétés cotées
BBB− / Baa3	Dernier cran de l'investment grade
1 an	Limite entre NEU CP et NEU MTN
30 juin 2024 / 30 décembre 2024 / 1er juillet 2026	MiCA : jetons adossés / ensemble des crypto-actifs / fin du régime PSAN
5 %	Rétention minimale de l'initiateur d'une titrisation
2 fois par mois	Rachats minimaux d'un OPCVM
50 % / 70 % / 70 % / 60 %	FCPR non coté / FCPI / FIP / OPCI immobilier
5 / 10 / 40 % ; 35 % ; 100 % (6 émissions, 30 % max) ; 20 %	Diversification des OPCVM
5 % / 10 %	Risque de contrepartie OTC d'un OPCVM / avec un établissement de crédit
2 outils au moins (16 avril 2026)	Outils de gestion de la liquidité des fonds ouverts
5 ans ; 5 à 10 %	Blocage du PEE ; part solidaire du fonds solidaire
10 mars 2021 ; 80 %	Application de SFDR ; noms de fonds ESG
30 % (1er mars 2024)	Sélectivité du label ISR
1 000 au 31/12/1987 ; 15 %	Base et plafond de pondération du CAC 40

Chiffre	Règle
7 h 15 – 9 h – 17 h 30 – 17 h 35 – 17 h 40	Séance d'Euronext Paris
A > 1 Md€ ; B 150 M€ – 1 Md€ ; C < 150 M€	Compartiments d'Euronext Paris
20 / 25 / 40 % ; 5e jour de bourse avant la fin du mois	SRD : couverture ; liquidation
0,1 % / 0,5 %	Positions courtes nettes : déclaration / publication
J+2 (depuis 2014) ; J+1 le 11 octobre 2027	Cycle de règlement
1er février 2022	Pénalités CSDR
3 novembre 1984	Dématérialisation des titres
15 % ; 30 jours	Greenshoe ; stabilisation
10 / 20 jours ouvrables ; 12 mois ; 3 jours ouvrables	Prospectus : délai d'approbation ; validité ; retrait après supplément
150 personnes ; 100 000 € ; 12 M€ ; 30 %	Dispenses de prospectus
5 M€ ; 4 jours ; 1 000 € ou 5 %	Financement participatif : plafond ; réflexion ; avertissement
5 jours de bourse	Durée minimale de souscription avec DPS
30 % ; 1 % en 12 mois ; 25 jours de bourse ; 50 % ; 90 % ; 10 %	Offres publiques : offre obligatoire ; excès de vitesse ; durée ; caducité ; OPR ; retrait obligatoire
10 % ; 18 mois	Rachat d'actions
1/5 puis 0 ; 1/4 puis 1/5 ; 2/3	Quorums AGO / AGE ; majorité en AGE
35 jours ; J−2	BALO ; record date des assemblées
4 mois / 3 mois	Rapport financier annuel / semestriel

Thème 12 — Bases comptables, financières et fiscales

Chiffre	Règle
360 jours	Base des intérêts simples sur le marché monétaire
72 / t	Nombre d'années pour doubler un capital
2005	IFRS obligatoires pour les comptes consolidés des sociétés cotées
25 % ; 15 % jusqu'à 42 500 €	Impôt sur les sociétés
5 %, 2 ans ; quote-part 5 %	Régime mère-fille
95 %	Intégration fiscale
0,4 %	Taxe sur les transactions financières (actions de sociétés de plus de 1 Md€)
0 / 11 / 30 / 41 / 45 % ; 11 600 €	Barème de l'impôt sur le revenu 2026 ; seuil d'entrée
12,8 % + 18,6 % = 31,4 %	PFU en 2026 (prélèvements sociaux de 17,2 % pour l'assurance-vie)
40 %	Abattement sur les dividendes en cas d'option pour le barème
10 ans	Report des moins-values mobilières
5 ans	PEA : exonération d'impôt sur le revenu
8 ans ; 4 600 / 9 200 € ; 7,5 % ; 150 000 €	Assurance-vie : rachats
152 500 € ; 20 % / 31,25 % ; 30 500 €	Assurance-vie : décès (primes avant / après 70 ans)
1,3 M€ ; 0,5 à 1,5 % ; 30 %	IFI : seuil ; barème ; abattement sur la résidence principale

Chiffre	Règle
305 €	Seuil annuel de cessions de crypto-actifs exonérées

Annexe 2 — Les confusions classiques

Ne pas confondre…	… avec	La différence
Agrément d'une **SGP** (AMF)	Agrément d'une **entreprise d'investissement** (ACPR)	L'AMF approuve le programme d'activité de l'entreprise d'investissement
Recours devant le **Conseil d'État**	Recours devant la **cour d'appel de Paris**	Professionnels régulés / toutes les autres personnes
Règlement européen	**Directive** européenne	Directement applicable / à transposer
Watch list	**Restricted list**	Confidentielle, surveillance / diffusée, interdiction
Déclaration de soupçon à **Tracfin**	**STOR** à l'**AMF** / **gel** à la **DG Trésor**	Blanchiment et terrorisme / abus de marché / sanctions financières
Opération d'initié	**Divulgation illicite**	Utiliser l'information / la communiquer hors du cadre normal des fonctions
Fenêtre négative	Interdiction d'**initié**	30 jours avant les résultats, même sans information / à tout moment, dès qu'on détient l'information
Rétractation (14 jours)	**Réflexion** (48 heures)	Démarchage : contrats / ordres (RTO, exécution)
Test d'**adéquation**	Test du **caractère approprié**	Conseil et gestion : connaissances + situation + objectifs / autres services : connaissances seules
Conseil **indépendant**	Conseil **non indépendant**	Rétrocessions reversées / rétrocessions autorisées sous conditions
Opt-up	**Opt-down**	2 critères sur 3 et procédure écrite / toujours possible
Curatelle	**Tutelle**	Assistance / représentation
Compte **joint**	Compte **indivis**	Chacun agit seul / signature de tous
Meilleure exécution	**Meilleure sélection**	Exécutant / transmetteur d'ordres ou gérant
SICAV	**FCP**	Société, actionnaire qui vote / copropriété sans personnalité morale
OPCVM	**FIA**	Produit harmonisé (directive UCITS) / tout autre fonds (directive AIFM)
Droits **acquis** au fonds	Droits **non acquis**	Bénéficient aux porteurs / rémunèrent le distributeur
Article 8 SFDR	**Article 9** SFDR	Promotion de caractéristiques E/S / objectif d'investissement durable
Label **Greenfin**	Label **Finansol**	Transition écologique / épargne solidaire
Ordre **à seuil** de déclenchement	Ordre **à plage** de déclenchement	Devient au marché / devient limité
Ordre **au marché**	Ordre **à cours limité**	Exécution sans maîtrise du prix / prix maîtrisé sans certitude d'exécution
Marché réglementé	**SMN** / **SON**	Euronext Paris / Euronext Growth / exécution discrétionnaire, sans actions
Nominatif pur	**Nominatif administré**	Compte tenu par l'émetteur / par l'intermédiaire (inscription au registre de l'émetteur)

Ne pas confondre…	… avec	La différence
Prise ferme	**Placement garanti**	La banque achète les titres / elle garantit un montant minimal
Date de **détachement**	Date d'**arrêté** (record date)	Cotation sans dividende / identification des bénéficiaires, un jour ouvré après
Date de **négociation**	Date de **dénouement**	Conclusion de l'opération / transfert de propriété
EBE (≈ EBITDA)	**Résultat d'exploitation** (≈ EBIT)	Avant / après amortissements
Fonds de roulement	**BFR**	Ressources stables − actif immobilisé / stocks + clients − fournisseurs
Taux **proportionnel**	Taux **équivalent**	Division simple / prise en compte de la capitalisation
Risque **spécifique**	Risque **systématique**	Diversifiable / non diversifiable
Assurance-vie primes **avant 70 ans**	Primes **après 70 ans**	152 500 € par bénéficiaire / 30 500 € global, gains exonérés

Annexe 3 — Glossaire des sigles

Sigle	Signification
ACPR	Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
AES	Autorités européennes de surveillance (ESMA, EBA, EIOPA)
AFA	Agence française anticorruption
AFT	Agence France Trésor
AMF	Autorité des marchés financiers
AMLA / AMLR	Autorité européenne de lutte contre le blanchiment / règlement européen anti-blanchiment
ART	Jeton se référant à un ou des actifs (MiCA)
BCE	Banque centrale européenne
BFR	Besoin en fonds de roulement
BPA	Bénéfice par action
BRRD	Directive sur le redressement et la résolution des banques
BSA	Bon de souscription d'actions
CAF	Capacité d'autofinancement
CCP	Contrepartie centrale, chambre de compensation
CDS	Credit default swap (dérivé de crédit)
CERS	Comité européen du risque systémique
CFD	Contrat sur différence
CIF	Conseiller en investissements financiers
CJIP	Convention judiciaire d'intérêt public
CMF	Code monétaire et financier
COSI	Communication systématique d'informations (à Tracfin)
CRR / CRD	Règlement et directive sur les exigences de fonds propres des banques
CSD / CSDR	Dépositaire central de titres / règlement qui les encadre

Sigle	Signification
DIC	Document d'informations clés (PRIIPs)
DORA	Règlement sur la résilience opérationnelle numérique
DPS	Droit préférentiel de souscription
DvP	Livraison contre paiement
EBA	Autorité bancaire européenne
EBE	Excédent brut d'exploitation
EIOPA	Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
ELTIF	Fonds européen d'investissement à long terme
EMIR	Règlement sur les infrastructures de marché (dérivés de gré à gré)
EMT	Jeton de monnaie électronique (MiCA)
ESMA	Autorité européenne des marchés financiers
€STR	Taux au jour le jour de la zone euro
ETF	Fonds indiciel coté
FCP / FCPE / FCPI / FCPR	Fonds commun de placement / d'entreprise / dans l'innovation / à risque
FGAP	Fonds de garantie des assurances de personnes
FGDR	Fonds de garantie des dépôts et de résolution
FIA / FIVG / FIP	Fonds d'investissement alternatif / à vocation générale / de proximité
FPCI / FPS	Fonds professionnel de capital-investissement / spécialisé
GAFI	Groupe d'action financière
HCSF	Haut Conseil de stabilité financière
IFI	Impôt sur la fortune immobilière
IFRS	Normes internationales d'information financière
IFU	Imprimé fiscal unique
IS	Internalisateur systématique (ou impôt sur les sociétés, selon le contexte)
LCB-FT	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
MAR	Règlement sur les abus de marché
MEDAF	Modèle d'évaluation des actifs financiers
MiCA	Règlement sur les marchés de crypto-actifs
MIF 2 / MiFIR	Directive et règlement sur les marchés d'instruments financiers
MSU	Mécanisme de surveillance unique
NEU CP / NEU MTN	Titres de créances négociables à court / moyen terme
OAT / BTF	Obligation assimilable du Trésor / bon du Trésor à taux fixe
OICV (IOSCO)	Organisation internationale des commissions de valeurs
OPA / OPE / OPR / OPRA	Offre publique d'achat / d'échange / de retrait / de rachat d'actions
OPC / OPCVM / OPCI	Organisme de placement collectif / en valeurs mobilières / immobilier
OPF / OPM / OPO	Offre à prix ferme / minimal / ouvert
ORIAS	Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance

Sigle	Signification
PDMR	Personne exerçant des responsabilités dirigeantes
PEA / PEE / PER	Plan d'épargne en actions / d'entreprise / retraite
PER (ratio)	Price earning ratio
PFU	Prélèvement forfaitaire unique
PPE	Personne politiquement exposée
PRIIPs	Produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance
PSAN / PSCA	Prestataire de services sur actifs numériques (ancien régime) / sur crypto-actifs (MiCA)
PSFP	Prestataire de services de financement participatif
PSI	Prestataire de services d'investissement
RCCI / RCSI	Responsable de la conformité et du contrôle interne / pour les services d'investissement
RGAMF	Règlement général de l'AMF
RGPD	Règlement général sur la protection des données
ROE	Rentabilité des capitaux propres
RTO	Réception et transmission d'ordres
SCPI	Société civile de placement immobilier
SFDR	Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité
SFTR	Règlement sur les opérations de financement sur titres
SGP	Société de gestion de portefeuille
SICAV	Société d'investissement à capital variable
SMN (MTF) / SON (OTF)	Système multilatéral / organisé de négociation
SRD	Service de règlement différé
SRI	Indicateur synthétique de risque (DIC)
STOR	Déclaration d'ordres et de transactions suspects
SVT	Spécialiste en valeurs du Trésor
T2S	TARGET2-Securities
TCC	Teneur de compte-conservateur
TMI	Taux marginal d'imposition
TRI / VAN	Taux de rendement interne / valeur actuelle nette
TTF	Taxe sur les transactions financières
URD	Document d'enregistrement universel
VaR	Value at risk
VE	Valeur d'entreprise
VL	Valeur liquidative

Annexe 4 — La veille de l'examen

À retenir

Check-list de la dernière révision (environ deux heures) :
- relire l'annexe 1 (chiffres clés) et l'annexe 2 (confusions classiques) ;
- relire les fiches « L'essentiel » des thèmes 6, 1, 2 et 3, qui concentrent les questions A ;
- refaire les questions de votre carnet d'erreurs ;
- ne pas apprendre de nouvelles notions : consolider ce que vous savez ;
- vérifier la convocation, la pièce d'identité, l'heure et le lieu (ou la configuration technique pour un examen à distance).

À retenir

Le jour J :
- lire chaque question jusqu'au bout et repérer les négations ;
- éliminer d'abord la proposition manifestement fausse ;
- avancer à un rythme d'une minute par question, et revenir sur les questions marquées ;
- répondre à toutes les questions : il n'y a pas de points négatifs.

Annexe 5 — Sources et méthode

Ce manuel a été rédigé à partir des sources suivantes, recoupées entre elles :

- le **programme officiel** : instruction AMF **DOC-2010-09** (conditions de certification et programme en 12 thèmes), articles **313-7-1 à 313-7-3** du règlement général de l'AMF, doctrine AMF relative à la vérification des connaissances ; programmes publiés par des organismes certifiés et des écoles (ESBanque, Cnam, Lefebvre Dalloz, AFG Formation) ;
- les **textes** : code monétaire et financier, code civil (capacité, régimes de protection), code pénal (blanchiment, corruption, secret professionnel), code général des impôts, règlement général de l'AMF ; règlements et directives européens (MIF 2 / MiFIR, MAR, PRIIPs, Prospectus et Listing Act, UCITS et AIFM, directive 2024/927, MMF, EMIR, CSDR, SFTR, MiCA, TFR, SFDR, Taxonomie, vente à découvert, CRR / CRD, BRRD, DORA, paquet anti-blanchiment de 2024, financement participatif 2020/1503) ; lois Sapin 2, Waserman, Eckert, PACTE, Attractivité, loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ;
- les **publications des autorités** : AMF, ACPR, Banque de France, ESMA, Commission européenne, Tracfin, FGDR, Agence française anticorruption, CNIL, administration fiscale ;
- les **ouvrages de préparation** reconnus (notamment *Réussir l'examen AMF*, Pearson, et *Préparation à l'examen certifié par l'AMF*, Dunod) et les manuels de référence en finance de marché, droit financier et analyse financière ;
- la documentation des **infrastructures** (Euronext, Euroclear) et des places financières.

Limites à connaître

- Les **questions réelles** de l'examen sont **confidentielles** : tous les QCM et examens blancs de ce manuel sont **originaux**, construits pour couvrir le programme dans l'esprit des épreuves.
- La **grille officielle détaillée** (sujets de chaque thème et leur classement A ou C) n'a pas pu être consultée directement lors de la rédaction ; les étiquettes A et C des QCM sont une **estimation**. Les poids par thème (14, 6, 3, 2, 6, 25 et 6 questions pour les thèmes 1 à 6 et 12) proviennent des programmes publiés par un organisme certifié ; la répartition entre les thèmes 7 à 11 retenue dans les examens blancs (18, 12, 11, 7, 10) est une hypothèse.
- La réglementation **évolue en permanence**. Le manuel est à jour des textes connus en **octobre 2026**. Les évolutions annoncées mais pas encore applicables sont signalées (J+1 en 2027, règles européennes

anti-blanchiment en 2027, révision de SFDR, stratégie européenne pour l'investissement de détail). Avant l'examen, vérifiez les règles en vigueur sur le site de l'AMF et auprès de votre organisme certificateur.

- Certains chiffres de marché (horaires, seuils de réservation, critères d'éligibilité au SRD, taux de la taxe sur les transactions financières) relèvent des règles des entreprises de marché ou des lois de finances annuelles et peuvent être modifiés.

À retenir

Méthode de révision conseillée : un thème par jour ; relecture des encadrés « À retenir », « Piège d'examen » et des fiches « L'essentiel » ; QCM sans regarder la correction ; carnet d'erreurs ; puis les trois examens blancs en conditions réelles. Visez au moins **90 %** de réussite à l'entraînement avant de vous présenter.